



وَزَارَةُ الدَّخْلِيَّةِ

إدارة التأهيل والتدريب

Training and Qualification Department

فرع الخطط التدريبية

حقوق الانسان

الطبعة: الأولى
1447 هـ / 2025 م

جميع الحقوق محفوظة

لإدارة التأهيل والتدريب

فرع البرامج التدريبية

يمنع طباعة أو تصوير أو ترجمة أو إعادة نشر الكتاب أو
جزء منه أو برمجته بأي شكل إلكتروني إلا بموافقة الإدارة.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تعميم

1. يعتبر هذا الكتاب المرجع الوحيد لتدريب طلاب الضباط.
2. تلغى كافة النشرات والمراجع السابقة عن هذا الموضوع.
3. يعتبر هذا الكتاب مخصص للمدرب كمرجع تدريبي.

إدارة التأهيل والتدريب

مقدمة فرع البرامج التدريبية

يُعدّ فرع البرامج التدريبية في إدارة التأهيل والتدريب الجهة المتخصصة في تصميم وتطوير الخطط والمناهج التعليمية والحقائب التدريبية والدراسات، بما يعزّز كفاءة منتسبي الوزارة الداخلية علمياً وعملياً، كما يركز عمل الفرع على رؤية التميّز والاحترافية في بناء برامج تدريبية متكاملة تستجيب للمتغيرات الأمنية والتكنولوجية، وتواكب احتياجات الميدان، وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة.

تنبثق البرامج التدريبية من رسالة واضحة تقوم على إعداد مناهج واقعية وعملية، قابلة للتطبيق، تسهم في رفع جاهزية الأفراد والكوادر، وتعزيز قدراتهم في إدارة الأزمات والتعامل مع المخاطر والتهديدات المحتملة، كما يلتزم الفرع بقيم مهنية وأخلاقية راسخة - في مقدمتها النزاهة، والأمانة، والانضباط، والاحترافية، والتعاون - لضمان أن تكون العملية التدريبية أداة حقيقية لبناء الإنسان قبل تأهيله مهنيّاً.

وتأتي هذه المواد والحقائب التدريبية ثمرةً لجهدٍ منهجي يجمع بين الدراسة والبحث والمراجعة المستمرة للمناهج والتجارب العالمية، بما يضمن تطويراً متواصلاً للمحتوى، ومواءمته مع الواقع الأمني، وتعظيم الأثر التدريبي على مستوى الفرد والمؤسسة.

5	مقدمة فرع البرامج التدريبية.....
7	حقوق الانسان.....
10	الفصل الأول.....
	حقوق الانسان في القانون الوضعي والشرعية
12	الإسلامية.....
	الدرس الأول مفهوم حقوق الإنسان في القانون الوضعي ومصادره
13	التاريخية.....
25	الدرس الثاني حقوق الانسان في الإسلام والتشريع الجزائي الإسلامي...
	الدرس الثالث حقوق الإنسان وسلطات الضابطة العدلية في القبض
40	والتفتيش.....
68	الفصل الثاني.....
70	حقوق الإنسان في التنظيم الدولي الحديث.....
71	الدرس الأول حقوق الإنسان في ميثاق الأمم المتحدة.....
95	الدرس الثاني مجلس حقوق الإنسان
105	الدرس الثالث الآليات الإقليمية لحماية حقوق الإنسان.....
115	الفصل الثالث.....
117	القانون الدولي الإنساني.....
118	الدرس الأول ماهية القانون الدولي الإنساني.....
152	الدرس الثاني الطبيعة القانونية للقانون الدولي الإنساني.....
185	الدرس الثالث نطاق تطبيق القانون الدولي الإنساني.....
220	الدرس الرابع آليات تطبيق وإنفاذ القانون الدولي الإنساني.....

حقوق الانسان

تمهيد

حقوق الإنسان تكون في مواجهة السلطة العامة على اختلاف أنواعها، ومن بينها أجهزة العدالة الجزائية وأجهزة إنفاذ القانون، ويقصد من إقرار هذه الحقوق تقييد نشاط تلك السلطة والحد من مجالات تدخلها، باعتبار أن ممارسة الإنسان لحقوقه وفق حدودها المقررة، تلقي على السلطة واجب احترامها، ومن جهة أخرى يمثل جهاز الشرطة الخط الأول للدفاع عن حقوق الإنسان، فهي حامية القانون - بما في قانون حقوق الإنسان - ويعتمد المجتمع المحلي على الشرطة لحماية جميع الحقوق من خلال الإنفاذ الفعال للقوانين وبخاصة الجزائية منها، ذلك أن احترام أجهزة إنفاذ القوانين لحقوق الإنسان يعزز من فعاليتها، وأن احترام الشرطة لحقوق الإنسان يتطلب عملياً إنفاذ القوانين بالإضافة إلى أنه حتمية خلقية وقانونية وأخلاقية، فعندما تحترم الشرطة حقوق الإنسان وتوطدها وتدافع عنها يؤدي ذلك إلى بناء الثقة العامة مع جهاز الشرطة، وتعزيز تعاون المجتمع معه والنظر إليه باعتباره جزءاً من المجتمع يؤدي وظيفة اجتماعية بالغة الأهمية؛ وبالتالي القدرة على الاقترب أكثر من المجتمع ومن ثم يصبح جهاز الشرطة قادرة على منع الجريمة ومكافحتها من خلال الأخذ بزمام المبادرة في تطبيق القوانين والأنظمة والمساهمة في فض النزاعات ومعالجة الشكاوى بشكل سلمي. ونظام الشرطة الفعال هو ذلك النظام الذي يقوم بدور خط الدفاع الأول في حماية حقوق الإنسان، وينفذ أعضاؤه العمل المنوط بهم بدون الاعتماد على التخويف والقوة، ولكنها تستند بدلاً من ذلك إلى احترام القانون والشرف والمهنة.

ويميز فقهاء القانون الدولي أكاديمياً بين حقوق الإنسان في زمن السلم، وحقوق الإنسان زمن النزاعات المسلحة من حيث نطاق التطبيق، حيث يحكم حقوق الإنسان في زمن السلم القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقوانين الداخلية للدول، بينما حقوق الإنسان في زمن النزاعات المسلحة فتحكمها قواعد القانون الدولي العرفية (قوانين الحرب) والمكتوبة (الاتفاقيات الدولية) والتي تشكل في مجموعها ما يعرف اليوم بالقانون الدولي الإنساني⁽¹⁾.

يتناول هذا المقرر دراسة مفهوم حقوق الإنسان في القانون الوضعي ومصادره التاريخية، حقوق الإنسان في الإسلام والتشريع الجزائي الإسلامي، وحقوق الإنسان وسلطات الضابطة العدلية في القبض والتفتيش،

الفصل الأول: حقوق الانسان في القانون الوضعي والشريعة الإسلامية

(1) انظر في الموضوع: كلزي، ياسر حسن: المواجهة الدولية والوطنية لانتهاكات القانون الدولي الإنساني، أطروحة دكتوراه مقدمة إلى جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، كلية الدراسات العليا، الرياض، المملكة العربية السعودية، 2009م.

الفصل الثاني: حقوق الإنسان في التنظيم الدولي الحديث
الفصل الثالث: القانون الدولي الإنساني

الفصل الأول

حقوق الانسان في القانون الوضعي والشريعة الإسلامية

تمهيد وتقسيم:

حقوق الإنسان هي الحقوق الأساسية التي يتمتع بها كل شخص لأنه إنسان. إذ إن جميع البشر يولدون متساوون في الكرامة والحقوق. وتكتسي جميع حقوق الإنسان أهمية متساوية ولا يجوز الحرمان منها تحت أي ظرف.

وتتفق حقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي في مبادئها الأساسية مثل الحق في الحياة، الحرية، المساواة، والعدالة، وفي المجال الجزائي يوجد نقاط مشتركة في حماية حقوق الانسان أمام سلطات انفاذ القانون مع وجود اختلافات جوهرية في مصدر هذه الحقوق وطبيعتها.

وانطلاقاً من ذلك يتناول هذا الفصل مفهوم حقوق الإنسان في القانون الوضعي ويسلط الضوء على حقوق الانسان في الإسلام والتشريع الجزائي الإسلامي وفق التقسيم الآتي:

الدرس الأول: مفهوم حقوق الإنسان في القانون الوضعي ومصادره التاريخية

الدرس الثاني: حقوق الانسان في الإسلام والتشريع الجزائي الإسلامي

الدرس الثالث: حقوق الإنسان وسلطات الضابطة العدلية في القبض والتفتيش

الدرس الأول

مفهوم حقوق الإنسان في القانون الوضعي ومصادره التاريخية
حقوق الإنسان مجموعة المعايير التي تعترف بكرامة الأفراد وسلامتهم، وتوفر لهم الحماية دون تمييز، ويعد مفهوم حقوق الإنسان من المفاهيم الشائكة، لاتساع مضمونه وتعدد أبعاده، ومر بمراحل عدة إلى أن وصل إلى مفهومه المعاصر، لذلك سيتناول هذا الدرس مفهوم حقوق الإنسان وخصائصه، ومن ثم المصادر التاريخية له، في المطلبين الآتيين:

المطلب الأول مفهوم حقوق الإنسان وخصائصه وتصنيفاته:

حقوق الإنسان، قيم إنسانية رفيعة، بمقتضاها يتمتع كل كائن إنساني بحقوق تنبع من إنسانيته⁽¹⁾، وللتعرف على ماهية حقوق الإنسان، لابد أولاً من بيان تعريفه وخصائصه وتصنيفه.

أولاً - التعريف بحقوق الإنسان:

حقوق الإنسان مركب إضافي لا يدرك معناه إلا بإدراك كل من أجزائه، ويتألف من كلمة «حقوق»، وكلمة «إنسان» وهو موضوع هذه الحقوق. الحقوق في اللغة: مفردا حق، والحق خلاف الباطل، والحق الأمر المقضي المعقول، وبه فُسِرَ قوله تعالى: ﴿مَا نَزَّلَ الْمَلَكُ إِلَّا بِالْحَقِّ..﴾⁽²⁾، والحق العدل، والحق الصدق، والحق الموت، والحق الحزم، وحق الشيء أوجبه وأثبتته وصار عنده حقاً لا شك فيه، ويقال يحق عليك أن تفعل كذا؛ أي يجب عليك⁽³⁾، والحق النصيب الواجب للفرد أو الجماعة، وحقوق الله ما يجب علينا نحوه، وحقوق الدار مرافقها، والحق الأمر الثابت الواجب المحقق حدوثه⁽⁴⁾.

(1) أحمد فتحي سرور. الحماية الدستورية للحقوق والحريات (القاهرة: دار الشروق، الطبعة الأولى، 1419هـ - 1999م)، ص (38).

(2) سورة الحجر: الآية (8).

(3) محمد مرتضى الزبيدي: تاج العروس من جواهر القاموس "المجلد السادس" (بيروت: طبعة دار مكتبة الحياة، عن الطبعة الأولى للمطبعة الخيرية بمصر، المحمية 1306هـ)، ص (316).

(4) إبراهيم أنيس. وآخرون (مجمع اللغة العربية بالقاهرة): المعجم الوسيط (استنبول: دار الدعوى، د.ط، 1410هـ، 1989م)، ص (187، 188).

والحق اصطلاحاً: "كل صالح مشروع يحميه القانون"⁽¹⁾، وعرفه معجم القانون: "قدرة على السلوك بصورة معينة يمنحها القانون ويحميها تحقيقاً لمصلحة يقررها"⁽²⁾.

والإنسان: أصلها أنس، وهو الكائن الحي المفكر، وجمعها أناس، وإنسان العين ناظرها، وإنسان السيف والسهم حدهما، والإنسان المثالي الذي يفوق العادي بقوة يكتسبها بالتطور، والإنسانية جملة الصفات التي تميز الإنسان، أو جملة أفراد النوع البشري التي تصدق عليها هذه الصفات⁽³⁾.

حقوق الإنسان اصطلاحاً: بإضافة معنى الإنسان إلى معنى الحق، فيدل هذا التركيب اللغوي على "أن هذا الحق يتمتع به الإنسان بسبب إنسانيته. ولا يوجد تعريف محدد لاصطلاح حقوق الإنسان سواء في ميثاق الأمم المتحدة أم في المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، إلا أنه يستخدم اصطلاح حقوق الإنسان للإشارة إلى تلك المطالب التي يتعين الوفاء بها لجميع الأفراد، ودونما أي تمييز بينهم سواء بسبب النوع أو الجنس أو اللون أو العقيدة أو الأصل أو أي سبب آخر، ويجب أن يكفل للأفراد جميعاً التمتع بهذه الحقوق أو المطالب بحكم كونهم بشراً، وباعتبار أن وجودهم بهذه الصفة لا يتحقق إلا بذلك، أي أنها الحقوق التي يتمتع به الإنسان بسبب إنسانيته، والتي تنبع من الكرامة المتأصلة في الإنسان التي أقرتها جميع الأديان السماوية.

فحقوق الإنسان اصطلاحاً ما ينبغي الاعتراف به للأفراد من حقوق مقدسة خالدة تحتمها الطبيعة الإنسانية كحد أدنى، وتفرضها فرضاً لازماً كضمان لحماية الأفراد من تحكم الدولة واستبدادها"⁽⁴⁾، فهي مجموعة "الحقوق الطبيعية" التي يمتلكها الإنسان المتأصلة بطبيعته، والتي تظل موجودة وإن لم يتم الاعتراف بها؛ بل أكثر من ذلك حتى ولو إنتهكت، فهي موجودة لكونها لصيقة بالإنسان، ويرى البعض أنها «ضمانات قانونية عالمية لحماية الأفراد والجماعات من إجراءات الحكومات التي تمس الحريات الأساسية والكرامة الإنسانية، ويلزم قانون حقوق الإنسان الحكومات ببعض

(1) محمد محيي الدين عوض: حقوق الإنسان في الإجراءات الجنائية (المؤلف: المنصورة، مصر، مطبعة الجلاء، د.ط، 1989م)، ص(1).

(2) مجمع اللغة العربية بالقاهرة، معجم القانون (الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية: القاهرة، مصر، د.ط، 1420هـ، 1999م)، ص (83).

(3) إبراهيم أنيس وآخرون (مجمع اللغة العربية بالقاهرة). المعجم الوسيط (دار الدعوى: استنبول، تركيا، د.ط، 1410هـ، 1989م)، ص (29، 30).

(4) ياسر حسن كلزي: حقوق الإنسان في مواجهة سلطات الضبط الجنائي (جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية: مركز الدراسات والبحوث، الرياض، المملكة العربية السعودية، الإصدار «414»، الطبعة الأولى، 1428هـ - 2007م)، ص(12). وخيري أحمد كباش: الحماية الجنائية لحقوق الإنسان "دراسة مقارنة في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية والمبادئ الدستورية والمواثيق الدولية"، (الإسكندرية: المؤلف، دار الجامعيين للطباعة والنشر، 1423هـ - 2002م)، ص(15).

الأشياء ويمنعها من القيام بأشياء أخرى»⁽¹⁾ ويتسع مفهوم حقوق الإنسان ليتجاوز مجرد وضع الضمانات التي تكفل المحافظة على النوع البشري أو الجنس الإنساني، ليشمل أيضاً وبنفس القدر من الأهمية إقرار الضمانات اللازمة التي تتيح للفرد التمتع بحقوقه وحياته باعتباره كائناً حياً متميزاً عن باقي الكائنات الأخرى. ودولياً أصبح يطلق على «مجموعة القواعد القانونية الدولية التي تُقر للأفراد بعدد من الحقوق والرخص الهادفة لحماية حريتهم، وكرامتهم، دون تمييز بينهم، وبالضمانات المؤسسية اللازمة للرقابة على تمتعهم بهذه الحقوق والرخص»⁽²⁾ مصطلح القانون الدولي لحقوق الإنسان ويعرف بأنه «مجموعة الاتفاقيات والأعراف والإعلانات والمواثيق الدولية التي تعترف بحقوق الإنسان في كل زمان ومكان، عالمية كانت أم إقليمية، تتضمن حقوقاً عامة لكل البشر، أو حقوق خاصة لفئات معينة، وتلزم الدول على توفيرها وحمايتها واحترامها وكفالة التمتع بها. إذن فالقانون الدولي لحقوق الإنسان ما هو إلا مجموعة من المبادئ والقواعد، التي يمكن على أساسها أن يتوقع الأفراد أو الجماعات مستويات معينة من الحماية والسلوك والمزايا من السلطات، وذلك لمجرد كونهم بشراً. حقوق الإنسان والحريات العامة»⁽³⁾.

يستخدم البعض على جانب مصطلح حقوق الإنسان مصطلح الحريات العامة، على الرغم من وجود تمايز بين المصطلحين، فقد ظهر مفهوم "حقوق الإنسان" زمنياً قبل ظهور مصطلح "الحريات العامة" : وحقوق الإنسان تتضمن الحقوق التي لا يمكن تصور الإنسان بدونها، والضرورة لاستمراره كإنسان لصيانة كرامته، وتعزيز احترام كينونته.. فمن حيث الموقع القانوني لكل من المفهومين إن مفهوم حقوق الإنسان "يمكن ان يقع خارج، بل فوق، الأطر القانونية الوضعية، بعكس مفهوم "الحريات العامة". إنه مفهوم ذو ابعاد فلسفية يشير الى ما يجب أن تكون عليه الأمور، بعكس مفهوم "الحريات العامة" الذي يرتبط بالمجال القانوني. بمعنى آخر ان "حقوق الإنسان" هي بالأساس مجموعة قيم، بينما "الحريات العامة" هي مجموعة قواعد قانونية. أما من حيث المضمون والمحتوى كذلك مختلفان فمفهوم الحريات العامة "يتضمن مجموعة محدودة من الحريات التي اعترف بها القانون ونظمها وضمنها. أما مفهوم حقوق "الإنسان فإنه يتعدى كثيراً هذا الإطار إلى الحقوق الطبيعية اللصيقة بالإنسان لذلك فإن فكرة حقوق الإنسان ترجع في

(1) مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: حقوق الإنسان وإنفاذ القانون، سلسلة التدريب المهني، رقم 5/ الإضافة 2/ (الأمم المتحدة: نيويورك وجنيف، 2002م) ص 21.

(2) محمد يوسف علوان؛ محمد خليل الموسى: القانون الدولي لحقوق الإنسان - المصادر ووسائل الرقابة، الجزء الأول، (دار الثقافة للنشر والتوزيع: عمان، الأردن، الطبعة الأولى، 2005م)، ص (6).

(3) محمد سعيد المجذوب: النظرية العامة لحقوق الإنسان، (بيروت: المؤسسة الحديثة للكتاب، الطبعة الأولى 2014، ص 16-17). ومحمد يوسف علوان؛ محمد خليل الموسى: القانون الدولي لحقوق الإنسان - الجزء الأول، ص (10).

أصولها إلى القانون الطبيعي بينما الحريات العامة فهي مرتبطة بإطار قانوني محدد.

من جهة أخرى إن الحرية لا يقابلها التزام على عاتق الغير بوجوب القيام بعمل أو أداء معين، بخلاف الحق المقترن بالواجب تجاه الغير، وذلك بأن هناك واجباً على الغير بعدم الاعتداء على حق وحرية الآخرين. وتعقيباً على ما سبق يمكن القول بأن حقوق الإنسان والحريات العامة مصطلحان مترادفان، فالحريات العامة كلها تعد حقوقاً للإنسان، فحقوق الإنسان تتجاوز النطاق الضيق للحريات العامة لتشمل أفقاً أكبر تفرضه الطبيعة الإنسانية.

ثانياً - خصائص حقوق الإنسان:

حقوق الإنسان ضمانات قانونية عالمية، تخص كل البشر، وتحمي الإنسان انطلاقاً من الكرامة المتأصلة فيه، وتكمن خصوصية «حقوق الإنسان» في أنها ملك للإنسان بوصفه كائناً حياً ولا يمكن حرمانه من جوهر هذه الحقوق في أي ظرف من الظروف، وعلى هذا النحو، هي ملازمة للإنسان من حيث هو إنسان، وانطلاقاً من ذلك فإن مفهوم حقوق الإنسان له خصائص عدة أهمها⁽¹⁾:

1. حقوق الإنسان «متأصلة» في كل فرد: لأنها تنبع من كرامة الإنسان وإنسانيته، فحقوق الإنسان لا تُشتري ولا تُكتسب ولا تورث، فهي ببساطة ملك للإنسان لأنه إنسان، ويترتب على ذلك أن جميع الأفراد متساوين كبشر ولجميع الناس حق التمتع بحقوقهم الإنسانية دونما تمييز من أي نوع. وعدم التمييز مبدأ شامل في القانون الدولي لحقوق الإنسان. وتنص عليه جميع المعاهدات الأساسية لحقوق الإنسان.

2. حقوق الإنسان «عالمية»: يُعتَبَر مبدأ عالمية حقوق الإنسان حجر الأساس في القانون الدولي لحقوق الإنسان. أي أن الجميع متساوون في التمتع بحقوق الإنسان. فحقوق الإنسان واحدة لجميع البشر تقوم على أساس كرامة الإنسان بغض النظر عن الجنس، أو اللون أو الدين أو اللغة أو الرأي السياسي، أو الأصل القومي، أو الوطني، أو الاجتماعي، وجميع الدول تقبل بها ولا تتغير من شخص لآخر أو من مكان لآخر، فقد وُلد جميع الناس أحراراً ومتساوون في الكرامة والحقوق. وقد تم تكرار هذا المبدأ، الذي برز للمرة الأولى في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، في العديد من الاتفاقيات والإعلانات والقرارات الدولية لحقوق الإنسان.

3. حقوق الإنسان «غير قابلة للتصرف»: لا يجوز حرمان أي شخص من حقوقه كإنسان، إلا في حالات محددة ووفقاً لإجراءات قانونية⁽²⁾. فحقوق الإنسان لا يمكن انتزاعها؛

(1) انظر: موقع الأمم المتحدة: مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، الرابط:

<https://www.ohchr.org/ar/what-are-human-rights>

(2) على سبيل المثال، قد يتم تقييد حق أحدهم في الحرية، في حال أدانته محكمة قانونية بارتكاب جريمة.

أو تجريد أي شخص منها، فليس لأحد أن يحرم شخصاً آخر من حقوقه كإنسان، حتى لو لم تعترف بها قوانين بلده، أو عندما تنتهكها تلك القوانين.

4. حقوق الإنسان « مترابطة ومتكاملة، وغير قابلة للتجزئة»: فهي كل لا يتجزأ، سواء كانت تلك الحقوق حقوقاً مدنية، أو سياسية، أو اقتصادية، أو اجتماعية، أو ثقافية، فكلها حقوق أصيلة ومرتبطة بكرامة الإنسان، ذلك أن كل حق من حقوق الإنسان يستتبع حقوقاً أخرى ويتوقف عليها، أي لا يكفي احترام حق من حقوق الإنسان دون آخر، فقد يؤدي انتهاك حق ما إلى المساس بالحقوق الأخرى، فيجب النظر إلى جميع الحقوق على أنها بالمكانة نفسها، وتحظى بالأهمية ذاتها، فإن إدراك حق واحد غالباً ما يعتمد، كلياً أو جزئياً، على إدراك الحقوق الأخرى، على سبيل المثال: ربما يتوقف إدراك الحق في الصحة، في ظروف معينة، على إدراك الحق في الغذاء، أو الحق في الحصول على الرعاية الاجتماعية.

ثالثاً - تصنيف حقوق الإنسان:

تشمل حقوق الإنسان مجموعة كبيرة من الضمانات التي تغطي كل جوانب الحياة الإنسانية والتفاعل الإنساني، وتشمل الحقوق المكفولة لكافة البشر وفي مقدمتها الحقوق الآتية: (الحق في الحياة؛ الحق في الجنسية؛ الحق في حرية الفكر والتعبير؛ الحق في التجمع السلمي؛ الحق في حرية التنقل، الحق في عدم التعرض للتعذيب أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ الحق في عدم التعرض للاعتقال أو الاحتجاز التعسفي؛ الحق في محاكمة عادلة وسريعة؛ الحق في عدم التعرض للتمييز؛ الحق في المساواة في القانون وأمام القانون، الحق في التمتع بحماية القانون؛ الحق في عدم تعرض الشخص للتدخل التعسفي في حياته الخاصة أو في شؤون أسرته أو مسكنه أو فيما يتلقاه من رسائل؛ الحق في اللجوء؛ الحق في الانضمام إلى الجمعيات؛ الحق في التصويت والمشاركة في الحكم؛ الحق في شروط عمل منصفة؛ الحق في الغذاء الكافي والمأوى والكساء والضمان الاجتماعي؛ الحق في الرعاية الصحية؛ الحق في التعليم؛ الحق في المشاركة في الحياة الثقافية وغيرها. وعلى الرغم من أن حقوق الإنسان هي متأصلة وعالمية وثابتة غير قابلة للتصرف ومترابطة غير قابلة للتجزئة، إلا أنه اتفق على إمكانية تصنيفها إلى ثلاث فئات:

1. الحقوق المدنية والسياسية: وتعرف بالجيل الأول من الحقوق، وهي مرتبطة بالحرية، وتستند إلى مفهوم عدم تدخل الدولة في الحياة أو الشؤون الخاصة للإنسان وتشمل الحقوق المدنية: الحق في الحياة، الحرية، الشخصية القانونية، السلامة الجسدية ومنع التعذيب، الإقامة، التنقل، المساواة أمام القانون، المحاكمة العادلة، حرية الفكر، التجمع السلمي، تكوين الأسرة، الملكية الخاصة، حرية المعتقد، الجنسية، أما الحقوق السياسية فمن بينها: الحق في تكوين الأحزاب، النقابات، الانتخاب، الترشيح، الرقابة على السلطة، حرية الرأي والتعبير.
2. الحقوق الاقتصادية والاجتماعية: وتعرف بالجيل الثاني من الحقوق، وتتطلب من الدولة اتخاذ إجراءات معينة لخلق الظروف والأطر القانونية اللازمة لممارسة حقوق الإنسان وهي مرتبطة بالأمن الاقتصادي والاجتماعي، ومن الحقوق الاقتصادية الحق في العمل، الأجر المتساوي، الحماية والضمان الاجتماعي، توفير المأوى الملائم، تحديد ساعات العمل، الإجازات المدفوعة، حماية الأمهات العاملات والأطفال، أما الحقوق الاجتماعية فمنها: الحق في الحصول على الحد الأدنى من المستوى اللائق للمعيشة، والمأكل والمأوى والرعاية الصحية، والتعليم، والصحة، والإلزامية ومجانية التعليم الأساسي، وإتاحة التعليم العالي للجميع.
3. الحقوق الثقافية والبيئية والتنمية: وتعرف بالجيل الثالث من الحقوق، كالمشاركة في الحياة الثقافية، وحرية البحث العلمي، وتشجيع التعاون الدولي في ميدان الاتصال والعلم والثقافة، وحق العيش في بيئة نظيفة ومصونة من التدمير؛ والحق في التنمية.

المطلب الثاني المصادر التاريخية لحقوق الإنسان:

حقوق الإنسان ليست إلا فكرة جديدة لحقيقة قديمة، ذلك أن موضوع حقوق الإنسان ليس وليد العصر، إنما هو قديم قدم الإنسانية نفسها، ويشكل جزءاً لا يتجزأ من تاريخها، وارتبط بتاريخ الحضارات البشرية على مر الأزمان، وتأثر بها، ومر بمراحل تطور طويلة ومتعاقبة، إلى أن وصل إلى الشكل الحالي في ظل هيئة الأمم المتحدة، وصدر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عنها. وهناك عدد من الوثائق والإعلانات على مستوى الدول الكبرى، كمحاولة لتدوين هذه الحقوق، نتناولها فيما يلي:

أولاً - المصادر الفلسفية لحقوق الإنسان:

ساهمت الديانات السماوية في تشكيل الجذور الروحية لحقوق الإنسان، كما تضافرت جهود الأمم لإيجاد مرجعية فكرية وثقافية لحقوق الإنسان، لارتباط حقوق الإنسان بتراثها، وشغلت قضية حقوق الإنسان حيزاً كبيراً عبر التاريخ لدى مختلف النظريات الفلسفية والسياسية، وتعاليم الأديان، ولقد تداخلت عوامل كثيرة منذ القدم في عملية تطوير الحقوق والحريات والتي تدور في حلقة علاقة الفرد بالسلطة بمختلف أشكالها.

فأنصار الحضارات القديمة الفرعونية وحضارة ما بين النهرين والهيلينية (اليونان والرومان) يرجعون حقوق الإنسان إلى تراث هذه الحضارات رغم أن هذه الحضارات كانت تعلي من شأن السلطة الدينية على حساب حقوق الأفراد، وكانت تقوم على تقسيم الأفراد طبقاً لطبقات اجتماعية.

وانضم إلى أنصار الحضارات القديمة والديانات السماوية أنصار النظريات الفلسفية الكبرى مثل مدرسة القانون الطبيعي ونظرية العقد الاجتماعي:

1. فنظرية القانون الطبيعي تدور حول فكرة أن الطبيعة هي الحجر الأساس للطبيعة ولصلاحيية النظام القانوني للمجتمعات المنظمة، وهذه الطبيعة تجعل كل البشر متساويين ومتشابهين لأنهم جميعاً يمتلكون العقل. ومن أبرز مفكري نظرية القانون الطبيعي: شيشرون (106-43 ق.م) والقديس توما الأكويني في القرن الثالث عشر وهيجو غرسيوس (1583-1645) وصمويل بوفندروف (1623-1694).

2. أما نظرية العقد الاجتماعي: فتعد امتداداً لنظرية القانون الطبيعي إذ تصور خروج الإنسان من حالته الفطرية ليصبح عضواً في مجتمع منظم، وهي تقوم على فكرة العقد القائم على اتفاق الجماعة لإقامة نوع من التنظيم الذي يضمن لها الأمن والاستقرار، وأنصار العقد الاجتماعي يفسرون ظاهرة وجود السلطة والدولة وأن نشأتها تكون نتيجة اتفاق بين الأفراد تعاقدياً، في إطار المجتمع. وبرزت نظرية العقد الاجتماعي في القرن السابع والثامن عشر مع بروز الأفكار الليبرالية في أوروبا.

وفكرة العقد الاجتماعي استعملت أساساً عند الكثير من المفكرين والفلاسفة لمقاومة السلطة المطلقة واستبداد الأمراء والملوك ولضمان حرية الفرد من تسلط الحاكم، وبصورة مغايرة استخدم البعض أفكار العقد الاجتماعي ليبرر

أنظمة الحكم الاستبدادي والحق المطلق للملوك. ومن أبرز مفكري هذه النظرية:
توماس هوبز (1588-1679) وجون لوك (1632-1704) وجان جاك روسو (1712-1778)
ومونتيسكيو (1689-1755) وفولتير (1694-1778).

ثانياً - المصادر التاريخية المكتوبة لحقوق الإنسان:

أدت الصراعات بين السلطة الممثلة بالملك وطبقة النبلاء والبرجوازيين والإقطاعيين ورجال الدين ولاسيما في إنكلترا إلى إقرار بعض الحقوق التي تم انتزاعها من الملك، ومهدت لصدور إعلانات مهمة في تاريخ حقوق الإنسان، وفيما يلي عرض موجز لها⁽¹⁾:

1. الوثيقة الكبرى (العهد الأعظم) عام 1215م (Magna Carta): اتسم التاريخ الانكليزي بالصراع شبه المستمر بين الملك الذي يحاول حكم البلاد بصورة استبدادية من جهة وبين النبلاء والبرجوازيين والبارونات من جهة أخرى، ونتج عنها بداية ما سمي بـ «شرعة الحريات» التي اعلنها الملك هنري الأول في عام 1101م، نزولاً عند إلحاح هؤلاء النبلاء والبرجوازيين، وجاءت بعدها العهد الأعظم (Magna Carta) نتيجة لثورة النبلاء ضد الملك «جان» الذي أراد حكم البلاد بصورة استبدادية ما أثار حفيظة النبلاء ورجال الدين الذين وقفوا ضده وأجبروه على القبول بمطالبهم الواردة في الوثيقة العظمى التي تتراوح بين صيانة حقوق النبلاء وضمان حريات الكنيسة⁽²⁾، وحماية الحريات الشخصية لهذه الفئات في مواجهة السلطة، وتمثل هذه الوثيقة مكانة هامة في تاريخ تطور حقوق الإنسان والاعتراف بها من قبل الحاكم، وظهرت نتيجة للصراع الطبقي الذي كان قائماً في إنكلترا في تلك الفترة، وبموجبها تم انتزاع اعتراف مكتوب ببعض الحقوق الأساسية، مما جعل منها وثيقة دستورية مهمة لما تضمنته من حقوق⁽³⁾، وجاءت الوثيقة الكبرى في ثلاثة وستين مادة، أقرت فيها حقوقاً للنبلاء والإقطاعيين والكنيسة، إلا أن أهم ما تضمنته هو ضمان الحرية الشخصية للمواطنين كافة دون تمييز بين الطبقات، وتأمين عدالة نزيهة في أنحاء المملكة المتحدة بواسطة قضاء متجرد، كما لا يجوز القبض على أي شخص حر أو اعتقاله، أو نزع ملكيته، أو نفيه، أو إلحاق الضرر به بأية طريقة كانت⁽⁴⁾. وتجدر الإشارة إلى أن ما ورد في هذه الوثيقة لا يتعدى كونه مجموعة من المبادئ القانونية الإعلانية، ولا بد من وسائل قانونية تخرجها إلى حيز التطبيق العملي⁽⁵⁾. ولإعطاء الفاعلية لهذه الوثيقة قررت المادة 25/ منها إنشاء هيئة مؤلفة من 25/ نبيلًا عهد إليها مراقبة تنفيذ بنودها.

(1) ياسر حسن كلزي: حقوق الإنسان في مواجهة سلطات الضبط الجنائي، مرجع سابق، ص (34 - 37).

(2) خضر خضر: مدخل إلى الحريات العامة وحقوق الإنسان (المؤسسة الحديثة للكتاب: طرابلس، لبنان، ط3، 2008م)، ص (97).

(3) فيصل شنتاوي: حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني (دار الحامد للنشر: عمان، الأردن، د.ط، 1999م)، ص (39، 40).

(4) مصطفى العوجي: حقوق الإنسان في الدعوى الجزائية (مؤسسة نوفل: بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 1989م)، ص (45).

(5) محمد سعيد مجذوب: الحريات العامة وحقوق الإنسان (لبنان: جروس برس، الطبعة الأولى، 1986م)، ص (38).

2. عريضة الحقوق (Petition of Rights) عام 1628م: صدرت هذه العريضة في 1628/6/7م، بعد صراع بين الملك والبرلمان في إنكلترا، بعد محاولة الملك «شارل الأول» فرض ضرائب جديدة على الشعب دون الحصول على موافقة البرلمان، لذلك وقفت الهيئة التشريعية المؤلفة من رجال الدين والنبل والبرجوازيين، وعريضة الحقوق عبارة عن مذكرة تفصيلية اشتملت على بعض الحقوق والحريات للمواطنين؛ وركزت على المبادئ الأساسية الآتية: احترام الحرية الشخصية ومنع التوقيف الاحتباطي بدون محاكمة، وألا يسجن شخص إلا بتهمة حقيقية ومحددة، وعدم فرض ضرائب دون موافقة البرلمان، وعدم إعلان الأحكام العرفية وقت السلم⁽¹⁾.

3. قانون (Habeas corpus) عام 1679م⁽²⁾: صدر هذا القانون بضغط من الشعب وبتصويت من البرلمان لوضع حد لتصرفات الملك وبعض وزرائه في الانتقام من خصومهم، تعني عبارة (الهيباس كوربوس): "الأمر الذي يصدره القاضي أو هيئة المحكمة إلى المسؤول الذي يتولى سجن شخص ما، ليحضر السجين فوراً أمام المحكمة لتنظر بأمر قانونية سجنه، وتتولى محاكمته هي أو محكمة أخرى"، وقد حدد هذا القانون مهلة للإحضار، وتنظيم التوقيف في العطل القضائية، وعدم جواز إعادة توقيف الظنين المخلّى سبيله إلا بقرار صريح من المحكمة المختصة، وحظر إبعاد السجين خارج إنكلترا، وفرض القانون عقاباً جزائياً على من يخالف أحكام هذا القانون، قاضياً كان أم أي مسؤول آخر، كما أقر بحق التعويض للسجين⁽³⁾.

ويعد هذا القانون أحد القوانين الرئيسية في إنكلترا فبعد أن كان مجرد وسيلة من الإجراءات الجزائية التي تسمح للمواطن المعتقل تعسفياً بالاستئناف أمام القاضي أو المحكمة أصبح أداة دفاع حقيقية عن الحرية الفردية، ويطبق اليوم في معظم دول الكومنولث، كما قامت الولايات المتحدة الأمريكية بإدخاله في دستورها⁽⁴⁾.

4. قانون الحقوق (Bill of Rights) عام 1689م: وقد أنهى هذا القانون سلطة الملوك المطلقة في إنكلترا، وخصوصاً فيما يتعلق بإيقاف القوانين أو الإعفاء من تطبيقها، وليس له فرض الضرائب دون موافقة البرلمان⁽⁵⁾، وسُمح بموجب هذا

(1) خضر خضر: مدخل إلى الحريات العامة وحقوق الإنسان، ص100.

(2) (Habeas corpus) عبارة لاتينية تعني "إليك الجسد". أو ما يُمكن تسميته بقانون الإحضار أو تحرير

الإنسان من التوقيف. مشار إليه في: مصطفى العوجي: حقوق الإنسان في الدعوى الجزائية، ص(46).

(3) محمد ميشال الغريب: حقوق الإنسان وحرياته الأساسية (المؤلف، بيروت، لبنان د.ط، 1986م)، ص(79) -

(81).

(4) خضر خضر: مدخل إلى الحريات العامة وحقوق الإنسان، مرجع سابق، ص(103 - 104).

(5) فيصل شنطاوي: حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، مرجع سابق، ص(42).

القانون للمواطنين في الادعاء ضد الملك أمام القضاء عن تصرفات عملائه غير المحقة، ونص على انتخاب أعضاء البرلمان بطريقة حرة، وعدم جواز فرض الغرامات الباهظة، ولا العقوبات القاسية⁽¹⁾.

5. إعلان حقوق الإنسان والمواطن الفرنسي عام 1789م: هو الإعلان الذي أصدرته الجمعية التأسيسية الفرنسية، ويعد وثيقة تاريخية أساسية من الثورة الفرنسية تحدد الحقوق الفردية والجماعية للأمة، مستوحاة من أفكار التنوير. يُعتبر الإعلان خطوة أولى نحو صياغة الدستور الفرنسي، وينص على أن الأمة مصدر السيادة، ويضمن حقوقاً مثل الحرية، والمساواة، والأمن، والملكية. ويختلف هذا الإعلان عن المواثيق السابقة، باستناده إلى الأساس الفلسفي والقانوني الذي انتشر في القرن الثامن عشر؛ نتيجة لآراء ونظريات فلاسفة العصر، ورجال السياسة، أمثال لوك وروسو وفولتير ومونتسكيو، ما ساهم في إنجاح الثورة الفرنسية ووضع دستور الجمهورية الفرنسية⁽²⁾، ويحتوي الإعلان على عدد من المبادئ الأساسية المتعلقة بحقوق الإنسان، أهمها:

- أ- السيادة للأمة: مصدر السلطة هو الأمة، ولا يجوز لأحد ممارسة سلطة ما لم تكن مستمدة منها.
- ب- الحرية والمساواة: الحرية متاحة للجميع وهي شرعية ما لم تسبب ضرراً للآخرين. القانون هو التعبير عن إرادة الجماعة، وجميع المواطنين متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات.
- ت- ضمانات قانونية: لا يجوز اتهام أو القبض على أحد أو اعتقاله إلا وفقاً للقانون ووفقاً للطرق التي يحددها.
- ث- حق الملكية: الملكية حق مقدس ومصون، ولا يمكن الحرمان منه إلا عند الضرورة العامة المثبتة قانونياً، مع تعويض عادل.
- ج- حقوق الرأي والاعتقاد: يُسمح بممارسة حرية الرأي والاعتقاد طالما لا تخل بالأمن العام.

ويؤكد الإعلان على أن للإنسان حقوقاً طبيعية مقدسة، لا يبدلها الزمان، وهي الحياة، والحرية، والمساواة، وهدف المجتمع السياسي هو الحفاظ على هذه الحقوق، ولا حدود للحرية سوى تلك الناجمة عن ممارسة الغير لحقوقه الطبيعية، وأن القانون لا يمكن أن يضع حاجزاً إلا إزاء الأعمال الضارة بالمجتمع، وعند الضرورة⁽³⁾، وفيما يتعلق بحقوق الأفراد عند الملاحقة الجزائية، نص الإعلان على أنه: "لا يصح اتهام، أو توقيف، أو سجن أحد، إلا في الحالات التي ينص عليها القانون، ووفقاً للأصول المقررة قانوناً، وإن كل من يطلب أو ينفذ أو يتسبب بتنفيذ أوامر تعسفية، يستحق العقاب، وإن كل مواطن أنذر أو

(1) محمد ميشال الغريب: حقوق الإنسان وحياته الأساسية، مرجع سابق، ص(82، 83).

(2) مصطفى العوجي: حقوق الإنسان في الدعوى الجزائية، مرجع سابق، ص(50).

(3) فيصل شنتلاوي: حقوق الإنسان والقانون الدولي، مرجع سابق، ص(51).

أوقف بمقتضى القانون، ملزم بالامتثال تحت طائلة المسؤولية"، كما ونص الإعلان على مبدأ الشرعية وبراءة الإنسان⁽¹⁾.

6. الشريعة الأمريكية للحقوق عام 1791م: وهي عبارة عن عشرة تعديلات أدخلت على الدستور الأمريكي سنة 1791م، مستمدة من مبادئ العهد الأعظم الإنكليزي لعام 1215م، وقانون الحقوق الإنكليزي لسنة 1689م⁽²⁾، كانت بمثابة قيد على سلطة الحكومة الفيدرالية، لضمان عدم انتهاك حقوق المواطنين، وتحدد الحقوق والحريات الأساسية التي لا يجوز للحكومة الفيدرالية حرمان الأفراد منها. تشمل هذه الحقوق حرية الدين والتعبير والصحافة، وحق حمل السلاح، وحماية المواطنين من التفتيش والمصادرة التعسفية، وضمان الحقوق في المحاكمات العادلة. ونصت على حق المواطن في أن يكون آمناً في شخصه، ومنزله، وأوراقه، وممتلكاته، ضد أي تفتيش أو مصادرة غير معقولة، ولا يجوز إصدار مذكرة تفتيش، أو قبض إلا بالاستناد إلى سبب راهن (يقيني)، ولا يسأل شخص عن جرم إلا بالاستناد لاتهام أو إقرار من هيئة المحلفين الكبرى، ولا يجوز ملاحقة إنسان عن جرم مرتين، ولا يُجبر الشخص على الشهادة ضد نفسه، ويجب أن تكون المحاكمة سريعة وعلنية، ولا يجوز حرمان أي شخص من حياته، وحرية دون إجراء قانوني.

(1) محمد سعيد مجذوب: الحريات العامة وحقوق الإنسان، مرجع سابق، ص(51، 52).

(2) محمد ميشال الغريب: حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، مرجع سابق، ص(107).

الدرس الثاني

حقوق الانسان في الإسلام والتشريع الجزائري

الإسلامي

تمهيد وتقسيم

وهب الله الإنسان نعمة الحياة وميزه بالعقل، ومنحه حرية التصرف بذاته وشؤون، ولقد كان الإسلام سباً في منح الإنسان حقوقاً أساسية في كل مجالات الحياة، عن طريق إقراره لمبادئ عامة وأساسية في القرآن الكريم، والسنة النبوية، تقوم على الحق، والعدل، والمساواة، والحرية، تكريماً للإنسان، كما وأقر الإسلام تشريعاً جنائياً يقوم على عدد من المبادئ التي تحفظ كرامة الإنسان التي وهبها الله له، وحماية كل ما يتعلق بخصوصياته وحرماته، تاركاً تنظيم هذه الحقوق، وبيان إجراءاتها، وكيفية حفظها لولاة الأمور في كل زمان ومكان.

ويتناول هذا الدرس المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان التي أقرتها الشريعة الإسلامية، في شتى مجالات الحياة، ومن ثم المبادئ المقررة في التشريع الجزائري الإسلامي التي تكفل حقوق الإنسان؛ سواء كان مدعياً أم مدعى عليه، وذلك في المطلبين التاليين:

المطلب الأول المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان في الإسلام:

حقوق الإنسان جزء لا يتجزأ عن العقيدة الإسلامية، و جاءت الشريعة الإسلامية بمبادئ أساسية، من أجل سلامة المجتمع المسلم وحماية أفراد، وصيانة مقاصده وضرورياته، من دين، ونفس، وعقل، ونسل، ومال، وأقرت حقوقاً وواجبات تحترم فيها حياة الإنسان وحرية، وحقوق الإنسان في الإسلام جزء لا يتجزأ عن العقيدة الإسلامية، وعن التصور العام لعلاقة الإنسان بربه، وبنفسه، وبغيره من الناس⁽¹⁾، فقد كرم الإسلام الإنسان، وكفل له الحق في الحياة، والحرية، والمساواة، والعدالة، كأسس تنطلق منها جميع الحقوق الأخرى في شتى المجالات، سواء ما تعلق منها بالعبادات، أو المعاملات، أو في حقوقه الأسرية، أو الجزائية، وكل ما يتعلق بحياة المسلم ومن أهم هذه المبادئ:

أولاً - تكريم الإسلام للإنسان:

(1) محمود شلتوت: الإسلام عقيدة وشريعة (دار الشروق: القاهرة، مصر، الطبعة العاشرة، 1400هـ، 1980م)

كرمت الشريعة الإسلامية الإنسان تكريماً عظيماً، ورفعت من قدره، وفضلته على سائر المخلوقات، وكفلت له الحقوق التي تتلاءم مع مكانته، ومهمته في الحياة⁽¹⁾، يقول تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾⁽²⁾، ويظهر التكريم الإلهي للإنسان في العديد من الآيات القرآنية التي تبين ذلك، وأعلى مراتب هذا التكريم، أن جعل الله الإنسان خليفته في الأرض، يقول تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً...﴾⁽³⁾، وسخر الله سبحانه وتعالى للإنسان ما في الكون، وجعله تحت تصرفه، ومكنه من استعماله واستغلاله، وجعل الأرض مقراً ومستقراً له، وذلك طوعاً، ثم أمر بالمشي في أرجائها، والسعي في جنباتها⁽⁴⁾، قال جل جلاله: ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ﴾⁽⁵⁾.

وكرم الله الإنسان بأن منحه العقل، وبه تبوء مكانة سامية بين المخلوقات وهو مناط التكليف⁽⁶⁾، وكرمه بالعلم يقول تعالى: ﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ﴾⁽⁷⁾، وكرم الله الإنسان بأن جعله محور الرسالات السماوية، وهو المقصود غاية وهدفاً في ابتعاث الرسل، واختيار الأنبياء، وإنزال الكتب والصحف⁽⁸⁾، وكرم الله الإنسان بالتقويم الحسن، يقول سبحانه وتعالى: ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾⁽⁹⁾.

-
- (1) انظر في ذلك: محمد بن جرير الطبري (310هـ). جامع البيان عن تأويل أي القرآن "تفسير الطبري"، تحقيق عبد الله بن عبد المحسن التركي، بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات العربية والإسلامية بدار هجر (دار هجر: القاهرة، الطبعة الأولى، 1422هـ، 2001م)، ج15، ص(5)؛ وانظر: محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، (671هـ). الجامع لأحكام القرآن الكريم "تفسير القرطبي" (دار إحياء التراث الإسلامي: بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 1416هـ، 1995م)، ج10، ص(293، 294).
- (2) سورة الإسراء: الآية (70).
- (3) سورة البقرة: من الآية (30).
- (4) انظر: محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، الجامع لأحكام القرآن الكريم، مرجع سابق، ج1، ص(14)؛ وأبو الغداء إسماعيل بن كثير الدمشقي (774هـ). تفسير القرآن العظيم، تحقيق محمد إبراهيم البنا (دار القبة، بيروت ومؤسسة علوم القرآن، ودار ابن حزم، الطبعة الأولى، 1419هـ، 1998م)، ج15، ص(2110، 2111).
- (5) سورة الملك: الآية (15).
- (6) انظر: إبراهيم بن موسى اللخمي الشاطبي، الشهير بأبي إسحاق (790هـ). الموافقات في أصول الشريعة، تحقيق مشهور بن الحسن آل سلمان (دار أبن عفان: القاهرة، مصر، الطبعة الأولى، 1421هـ)، ج4، ص(14).
- (7) سورة البقرة: من الآية (31).
- (8) انظر: محمد الطاهر بن عاشور. مقاصد الشريعة الإسلامية، تحقيق ومراجعة محمد الحبيب بن خوجة (وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر، الطبعة الأولى، 1425هـ، 2004م)، ج3، ص(194)؛ أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية (728هـ). مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العصامي وولده (وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف: الرياض، السعودية، الطبعة الأولى، 1416هـ، 1995م)، ج20، ص(107).
- (9) سورة التين: الآية (4).

ومنح الإسلام الإنسان حقوقاً معينة ثابتة يتحقق بها التفضيل فعلاً على بقية المخلوقات ليعبد الله سبحانه وتعالى، ويؤمن به وهي غاية الخلق أصلاً، يقول جل جلاله: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾⁽¹⁾. والعبادة في نظر الإسلام ليست محصورة في الشعائر التي يؤديها المسلم، بل إن كل عمل يقصد به وجه الله فهو عبادة⁽²⁾، قال تعالى: ﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾⁽³⁾، وهذا التكريم للإنسان يقتضي احترامه، ومعاملته معاملة تليق بما كرمه الله به، عن طريق منحه حقوقه على الصورة التي تكفل له حياة كريمة، دون تعد عليها.

ثانياً - الحق في الحياة:

حياة الإنسان مقدسة، لا يجوز لأحد أن يعتدي عليها، ولا تسلب هذه القدسية إلا بسلطان الشريعة والإجراءات التي تقرها⁽⁴⁾، والحق في الحياة إحدى الضروريات الخمس التي يجب المحافظة عليها، فالحياة أثمن ما يمتلكه الإنسان، لذلك كفل الإسلام حمايتها باعتبارها هبة من الله سبحانه وتعالى، ويجب المحافظة عليه، ذلك أن الحق في الحياة - من حيث الاعتبار والقوة والأثر - من مقاصد الشريعة الأساسية التي تدور أحكامها كلها عليها، بل إن حق الحياة يعد المقصد الأول الذي تُردُّ إليه سائر المقاصد الأساسية في هذه الشريعة؛ بعد المحافظة على الدين لتوقفها جميعاً على الإنسان نفسه، فكان طلب المحافظة على حياته في أعلى مراتب التكليف، سواء بالنسبة إلى المكلف نفسه، أم في مواجهة الكافة⁽⁵⁾.

لذلك حرمت الشريعة الإسلامية التعدي على الإنسان بالقتل، يقول تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ..﴾⁽⁶⁾، وفرضت أشد أنواع العقوبات على المعتدي على حق الحياة، يقول تعالى: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا﴾⁽⁷⁾، وعدت الشريعة الإسلامية الاعتداء على حياة الإنسان وإزهاق روحه، جريمة ضد الإنسانية جمعاء، يقول تعالى: ﴿مَنْ أَجَلْ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا﴾⁽⁸⁾.

(1) سورة الذاريات: الآية (56).

(2) انظر: أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية. مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، مرجع سابق، ج10، ص(149).

(3) سورة الأنعام: الآية (163).

(4) انظر: محمد بن جرير الطبري. جامع البيان عن تأويل أي القرآن، مرجع سابق، ج10، ص(582)؛ محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي. الجامع لأحكام القرآن الكريم، مرجع سابق، ج7، ص(133)؛ ومحمد الغزالي. حقوق الإنسان بين تعاليم الإسلام وإعلان الأمم المتحدة (دار الدعوة: الإسكندرية، مصر، الطبعة الأولى، 1413هـ - 1993م)، ص(245).

(5) انظر: إبراهيم بن موسى اللخمي الشاطبي. الموافقات في أصول الشريعة، مرجع سابق، ج4، ص(347)، (348).

(6) سورة الإسراء: من الآية (33).

(7) سورة النساء: الآية (93).

(8) سورة المائدة: الآية (32).

وقد ذهب الإسلام إلى أبعد من ذلك في المحافظة على حق الحياة، بأن نهى الإنسان عن قتل نفسه باعتبار أن الحياة ليست ملكاً لصاحبها، وإنما هو حق مملوك لله وحده، يقول تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾⁽¹⁾.

وتظهر قدسية الحياة، وحرمة التعدي عليها في كثير من الأحاديث النبوية الشريفة، فعن عبد الله بن عمر (رضي الله عنه) قال رأيت رسول الله (ﷺ) يطوف بالكعبة ويقول موجهاً خطابه لها: (ما أطيبك وأطيب ريحك، وما أعظمك وأعظم حرمتك، والذي نفس محمد بيده! لحرمة المؤمن أعظم عند الله حرمة منك، ماله ودمه، وأن نظن به إلا خيراً)⁽²⁾؛ وعن ابن عباس (رضي الله عنه) أن رسول الله (ﷺ) خطب بالناس يوم النحر فقال (ﷺ): (... المسلم وأخو المسلم، لا يخنه، ولا يكذبه، ولا يخذله، كل المسلم على المسلم حرام، عرضه، وماله، ودمه... الحديث)⁽³⁾، وفي خطبة الوداع التي تعرضت لكثير من حقوق وواجبات الإنسان، والتي تعد أول وثيقة تعرضت لحقوق الإنسان عامة، ولا تزال مبادئها نبراساً لكل المدافعين عن حقوق الإنسان، رغم تعاقب القرون واختلاف البيئات وتمايز الأجناس، وقد جاء فيها قوله (ﷺ): (فإن الله تبارك وتعالى قد حرم عليكم، دماءكم، وأموالكم، وأعراضكم - إلا بحقها - كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا)⁽⁴⁾ وفي ذلك تأكيد على حق الحياة من خلال حرمة دم الإنسان، وماله وعرضه. وحرَم الإسلام كل عمل ينتقص من حق الحياة، "سواء كان ذلك العمل تخويفاً، أو إهانة، أو خراباً، أو اعتقلاً، أو تطاولاً، أو طعنًا في العرض"⁽⁵⁾.

ثالثاً - الحق في الحرية:

إن الحق في الحرية من أكثر الحقوق التصاقاً بالحق في الحياة، والحرية في الإسلام مصونة كالحياة، وتعني الحرية "الملكة الخاصة التي تميز الكائن الناطق عن غيره، وتمنحه السلطة في التصرف والأفعال عن روية، دون إجبار أو إكراه أو قصر خارجي"⁽⁶⁾،

(1) سورة النساء: الآية (29).

(2) محمد بن يزيد القزويني (273هـ)، سنن ابن ماجه، حققه ورقمه محمد فؤاد عبد الباقي (دار الحديث: القاهرة، مصر، د.ط، د.ت)، كتاب الفتن، باب "حرمة دم المؤمن وماله"، رقم (3932)، ج4، ص(319). وهذا

إسناد فيه مقال، نصر بن محمد ضعفه، وذكره ابن حبان في الثقات وباقي رجال الإسناد ثقات.

(3) محمد بن عيسى ابن سورة (297هـ)، الجامع الصحيح وهو سنن الترمذي، تحقيق كمال يوسف الحوت (دار الكتب العلمية: بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 1408هـ - 1987م)، كتاب البر والصلة، باب "ما جاء في شفقة المسلم على المسلم"، رقم (1927)، ج4، ص(286، 287)، وقال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب، وفي الباب عن علي وأبو أيوب.

(4) محمد بن إسماعيل البخاري (256هـ)، صحيح البخاري، حققه ورقمه وشرح ألفاظه مصطفى ديب البغا (دار اليمامة "دمشق" ودار ابن كثير "بيروت"، الطبعة السادسة، 1414هـ، 1993)، كتاب الحج، باب "الخطبة أيام منى"، رقم (1652)، ج2، ص(619).

(5) عبد اللطيف بن سعيد الغامدي، حقوق الإنسان في الإسلام (أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية - مركز الدراسات والبحوث: الرياض، السعودية، الإصدار [251]، 1421هـ، 2000م)، ص(85).

(6) محمد الزحيلي، حقوق الإنسان في الإسلام "دراسة مقارنة مع الإعلان العالمي والإعلان الإسلامي لحقوق الإنسان" (دار الكلم الطيب: "دمشق" ودار ابن كثير: "بيروت"، الطبعة الثانية، 1418هـ، 1997م)، ص165.

والحرية هي الصفة الطبيعية الأولى التي يولد بها الإنسان، وهذا أمر أكده الرسول الكريم (ﷺ)، فعن أبي هريرة (رضي الله عنه) قال: قال رسول الله (ﷺ): (ما من مولود إلا ويولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه)⁽¹⁾، وهي مستحبة ومستمرة ليس لأحد أن يعتدي عليها، ويجب توفير الضمانات الكافية لحماية حرية الأفراد، ولا يجوز تقييدها أو الحد منها إلا بسلطان الشريعة والإجراءات التي تقرها⁽²⁾.

وللحرية في الإسلام قيمة كبرى وأساسية لارتباطها بطبيعة الإنسان، وفطرته، ولتأثيرها في تكوين شخصيته، إذ بها تقوم الحياة، ويتحقق الإنتاج، وينهض المجتمع، فالإنسان يولد حراً، ويجب أن يعيش حراً، ولا يعبد إلا الله الواحد القهار الذي فطر الإنسان على العبودية لله تعالى وحده دون غيره، يقول جل جلاله: ﴿مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾⁽³⁾، وهذا أمر من الله بعبادته يقول سبحانه وتعالى: ﴿إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾⁽⁴⁾. واتخذ الإسلام من الحرية الفردية دعامة لجميع ما سنه الله للناس من عقيدة، وعبادة، ونظم، وتوسع في إقرارها، ولم يقيد الفرد إلا في الحدود التي يقتضيها الصالح العام، أو يدعوا إليها احترام حرية الآخرين، وقد حرص الإسلام على تطبيق مبدأ الحرية في مختلف شؤون الحياة، وأخذ به في جميع النواحي التي تقتضي كرامة الفرد أن يؤخذ بها، في النواحي المدنية، والسياسية، والحكم، والتفكير، والتعبير⁽⁵⁾.

رابعاً - حق المساواة:

اعتبر الإسلام المساواة بين الناس في الحقوق والواجبات من المبادئ الجوهرية والأساسية، فالإسلام دين الحق والعدل، والمساواة، وجميع المواطنين في الدولة الإسلامية متساوين أمام القضاء، سواء من جهة الإجراءات، أو الإثبات، أو النصوص، أو الأحكام، ولا فضل لمسلم على آخر إلا بالتقوى، يقول تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾⁽⁶⁾.

(1) محمد بن إسماعيل البخاري. صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب "إذا أسلم الصبي فمات"، رقم (1292)، ج2، ص(456)؛ ومسلم بن حجاج القشيري، (261)، صحيح مسلم، ضبط وتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي (دار إحياء الكتب: العربية "القاهرة"، توزيع دار الكتب العلمية: "بيروت"، د.ط. د.ت)، كتاب القدر، باب "معنى كل مولود يولد على الفطرة، وحكم موت أطفال الكفار وأطفال المسلمين، رقم (2658)، ج4، ص(2047).

(2) عبد الله بن الشيخ المحفوظ بن بيه. حوار عن بعد حول "حقوق الإنسان في الإسلام" (دار الأندلس الخضراء: جدة، السعودية، الطبعة الأولى، 1424هـ، 2003م)، ص(180).

(3) سورة الذاريات: الآية (56).

(4) سورة يوسف: الآية (40).

(5) رواية أحمد عبد الكريم الظاهر. حقوق الإنسان في الإسلام (دار المحمدية: الرياض، السعودية، الطبعة الأولى، 1424هـ، 2003م)، ص(295).

(6) سورة الحجرات: الآية (13).

ولقد سبق الإسلام - منذ قرون - إلى تقرير هذه المساواة، وبمختلف صورها، واتخذ منها دعامة لجميع ما سنه من نظم وأحكام لعلاقات الأفراد بعضهم مع بعض، وطبقه في جميع النواحي التي تقتضيها العدالة الاجتماعية، و حفظ كرامة الإنسان. وما قصة المخزومية إلا دليل واضح على عدم اعتداد الإسلام بالفوارق الطبقية، ولا تمييز في الإسلام بين شريف ووضيع، فعن عائشة (رضي الله عنها) أن أسامة بن زيد كلم النبي (ﷺ) في امرأة ليشفع لها في حد من حدود الله لمكانتها في قومها، فقال (ﷺ): (إنما أهلك الذين من قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها)⁽¹⁾.

خامساً - حق العدالة

إن سمة الإسلام العدالة، وهي ميزان المجتمع في الإسلام، وبها يقوم بناؤه، وكل بناء اجتماعي لا يقوم على العدالة منهار مهما كانت قوته، والعدل أساس حقوق الإنسان، والعدل يتنافى مع الظلم⁽²⁾، وهو فريضة واجبة من الله سبحانه وتعالى على الكافة دون استثناء، يقول سبحانه وتعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ﴾⁽³⁾، وقوله جل شأنه: ﴿وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ﴾⁽⁴⁾، فالله سبحانه وتعالى هو القائم بالقسط والعدل في شؤون الكون، وأرسل الرسل والرسالات من أجل إقامة الحق والعدل ليقوم الناس بالقسط، يقول جل جلاله: ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ﴾⁽⁵⁾، وأمر الله جل جلاله بالعدل حتى مع الأعداء، يقول سبحانه وتعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاَنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى﴾⁽⁶⁾، فالإسلام يدعو للعدل المطلق، الذي لا يعرف التفرقة، ولا المحاباة، ويستوي في ذلك الشريف والوضيع، القوي والضعيف، الغني والفقير، فالكل سواء.

تلك المبادئ الأساسية في الإسلام وعنها تنبثق جميع المبادئ الأخرى التي تحكم الحياة في المجتمع المسلم، سواء كانت في معاملة الناس بين بعضهم البعض، أو بين الناس والدولة، وبغض النظر عن طبيعة هذه العلاقة دينية أم مدنية، أم سياسية، أم جزائية، فكلها تصب في حقوق الله والعباد.

(1) محمد بن إسماعيل البخاري. صحيح البخاري، كتاب الحدود، باب "إقامة الحدود على الشريف والوضيع"،

رقم(6405)، ج6، ص (2491). ومسلم بن حجاج القشيري. صحيح مسلم، كتاب الحدود، باب "قطع

الشريف وغيره"، رقم (1688)، ج3، ص(1315).

(2) محمد الزحيلي. حقوق الإنسان في الإسلام، مرجع سابق، ص(127).

(3) سورة النحل: من الآية (90).

(4) سورة النساء: من الآية (58).

(5) سورة الحديد: الآية (25).

(6) سورة المائدة: الآية (8).

المطلب الثاني حقوق الإنسان في التشريع الجزائي

الإسلام:

أرسى الإسلام تشريعاً جزائياً متكاملًا صالحاً للتطبيق في كل زمان ومكان، وكفل للإنسان حقوقاً تحترم حريته وكرامته التي حباه الله إياها، فلا عقاب دون إنذار بنص شرعي، والأصل في الإنسان البراءة لحين ثبوت إدانته وفقاً للأدلة المقررة شرعاً، وحَمَى الإسلام الإنسان ومسكنه، وأقر لها حرمةً لا يجوز التعدي عليها، وللمدعى عليه الحق في الدفاع عن نفسه، وحرَّم الإسلام اللجوء إلى إكراه أو تعذيب أي إنسان مهما كانت الدوافع، وغير ذلك من الحقوق التي يُنادي بها دعاة حقوق الإنسان، وفيما يلي بيان لأهم ما جاءت به الشريعة الإسلامية من حقوق فيما يتعلق في المجال الجزائي: أولاً - مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات:

إن أهم ما يميز التشريع الجزائي الإسلامي أنه يتسم بالشرعية، أي أنه يستند إلى أساس شرعي من القرآن الكريم، والسنة النبوية المطهرة، أو الإجماع، أو الاجتهاد، أي أن يكون هناك دليل شرعي يدل على حرمة التصرف، واستحقاقه للعقاب في الدنيا⁽¹⁾.

ومبدأ الشرعية من المبادئ الراسخة في الشريعة الإسلامية، ذلك أن "استحقاق العقاب متوقف على سبق الإنذار به، وإن من يرتكب فعلاً أو يسلك سلوكاً لا يعاقب عليه، إلا إذا كان ذلك الفعل قد سبقه نص يجرم الفعل، ويوجب عليه العقاب فلا تكليف قبل ورود الشرع"⁽²⁾. والأدلة على مبدأ الشرعية في القرآن الكريم كثيرة، قال تعالى: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا﴾⁽³⁾، وقوله تعالى ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمَمٍ رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَى إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ﴾⁽⁴⁾، وقوله جل جلاله: ﴿...إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾⁽⁵⁾.

واستنبط الفقهاء من هذه الآيات عدداً من القواعد الأصولية الأساسية منها: (لا حكم لأفعال العقلاء قبل ورود نص، أو لا تكليف قبل ورود الشرع)⁽⁶⁾، وقاعدة "الأصل في

(1) خالد بن عثمان العمير. حقوق الإنسان في النظام الأساسي للحكم "دراسة تحليلية من منظور جنائي" (: جامعة الملك سعود، النشر العلمي والمطابع، الرياض، السعودية، د.ط، 1423هـ)، ص(36).

(2)، البكري محمد إسماعيل البيلي. وسائل الشريعة الإسلامية في تحقيق العدالة للمتهم، بحث منشور في "المتهم وحقوقه في الشريعة الإسلامية" (المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب: الرياض، السعودية، د.ط، 1406هـ - 1986م)، ج1، ص(57).

(3) سورة الإسراء: الآية (15).

(4) سورة القصص: الآية (59).

(5) سورة يس: من الآيتان (69، 70).

(6) انظر في هذه القاعدة: محمد بن محمد "أبو حامد" الغزالي (505هـ)، المستصفى من علم الأصول،

تحقيق محمد سليمان الأشقر (مؤسسة الرسالة: بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 1417هـ، 1997م)، ج1، ص(126)؛ ومحمد بن علي الشوكاني، (1250هـ)، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول،

الأشياء والأفعال الإباحة"⁽¹⁾، ويستفاد من هاتين القاعدتين أنه: لا يمكن اعتبار الفعل جريمة، إلا بنص صريح يجرم ذلك الفعل⁽²⁾، و"تطبيق هاتين القاعدتين في مجال الفقه الجزائي يعني حظر العقاب على صور السلوك التي لم يرد نص بتجريمها، وقصر العقاب على صور السلوك المجرمة على حالات ارتكابها التي تقع بعد ورود النص القاضي بالتجريم"⁽³⁾، ولا حرج على الإنسان في أن يقوم بمثل هذه الأفعال أو تركها، طالما أنه لا يوجد فيها نص، فإذا لم يرد نص صريح فلا مسؤولية ولا عقاب على الفاعل أو التارك⁽⁴⁾.

إذن فالسياسة الجزائية في الإسلام تحترم الشرعية، لأنها تقوم على العدل، وتكفل الحرية للأفراد لعلمهم مقدماً بما يمكنهم القيام به من أفعال أو تصرفات، وما يجب عليهم تركه من الأفعال، والتصرفات لأنها محظورة، فلا جريمة إلا بعد بيان، ولا عقوبة إلا بعد إنذار، وإن الله لا يأخذ الناس بعقاب، إلا بعد أن يبين لهم وينذرهم على لسان رسله، وإنه ما كان ليكلف نفساً إلا بما تطيقه، يقول تعالى: ﴿لَا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا...﴾⁽⁵⁾.

ثانياً - مبدأ الأصل في الإنسان البراءة

يعد هذا الأصل مبدأ أساسياً لضمان الحرية الشخصية للإنسان وللمتهم بشكل خاص، وهو على هذا النحو من القواعد الأساسية، تحتمه شرعية الإجراءات الجزائية، باعتبار أن القوانين الإجرائية هي التي تنظم الحرية، وبالتالي فإن كل شخص متهم بجريمة ما مهما بلغت جسامتها، يجب معاملته بوصفه شخصاً بريئاً، حتى تثبت إدانته بحكم قضائي بات⁽⁶⁾. ويولد الإنسان على الفطرة فلا يرتكب الجريمة، ذلك أن الجريمة أمر شاذ شارذ عن المألوف، وبالتالي الأصل فيها العدم، والعدم يقين، واليقين لا يزول إلا

تحقيق شعبان محمد إسماعيل (دار الكتب: القاهرة، مصر، الطبعة الأولى، 1413هـ، 1992م)، ج1، ص(62-67).

(1) انظر في القاعدة: أحمد بن علي الجصاص (370هـ). الفصول في الأصول، تحقيق ودراسة عجيل جاسم النشجي (وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية: الكويت، الطبعة الثانية، 1414هـ، 1994م)، ج3، ص(248).
(2) جعفر جواد الفضلي. الأصل براءة المتهم في الشريعة الإسلامية، بحث منشور في "المتهم وحقوقه في الشريعة الإسلامية" (المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب: الرياض، السعودية، د.ط، 1406هـ-1986م)، ص(192).

(3) محمد سليم العوا: في أصول النظام الجنائي الإسلامي، (دار المعارف: القاهرة، مصر، الطبعة الثانية، 1983م)، ص(59).

(4) انظر: حسن يوسف مصطفى مقابلة. الشرعية في الإجراءات الجزائية (الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع، ودار الثقافة للنشر والتوزيع: عمان، الأردن، الطبعة الأولى، 2003م)، ص(25).

(5) سورة البقرة: من الآية (286).

(6) عبد المجيد محمود مطلوب. الأصل براءة المتهم، بحث منشور في "المتهم وحقوقه في الشريعة الإسلامية" (المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب: الرياض، السعودية، د.ط، 1406هـ-1986م)، ص(221).

ببقيين مثله، فلا يزول مع الشك، والأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يثبت عكسه⁽¹⁾، و"استنبط الفقهاء من ذلك أن الأصل في الإنسان براءة الذمة من الحقوق، وبراءة الجسد من الحدود والقصاص والتعزيرات، وبراءته من الانتساب إلى شخص معين، ومن الأقاويل كلها والأفعال بأسرها"⁽²⁾.

إذاً هناك ارتباط بين قاعدة افتراض البراءة في الفقه الإسلامي، وقاعدة اليقين لا يزول بالشك، فإذا وقع الشك في وجود ما يزيل اليقين، بقي الأمر المتيقن معتبراً حتى يتحقق السبب المزيل، لأن اليقين لا يزول بالشك⁽³⁾، يقول تعالى: «... إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ»⁽⁴⁾، وعلى ذلك فمن حق كل متهم في الإسلام أن تفترض براءته إلى أن يقوم الدليل الذي يصل إلى حد الجزم واليقين؛ ويدحض هذه البراءة بناء على حكم بذلك، وبالتالي فكل شك يفسر لصالحه لأنه يقوي أصل البراءة فيه، فالإدانة تقوم على اليقين، أما البراءة فيقضي بها القاضي بناءً على الشك والاحتمال، ذلك أن العدالة لا تتأذى من إفلات مجرم من العقاب بقدر ما تتأذى من معاقبة إنسان بريء⁽⁵⁾، وأشار إلى ذلك النبي الكريم (ﷺ)، فعن عائشة (رضي الله عنها) قالت: قال رسول الله (ﷺ): (أدرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن كان له مخرج فخلوا سبيله، فإن الإمام إن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة)⁽⁶⁾.

أساس هذا المبدأ: تقوم قاعدة الأصل في الإنسان البراءة أو مبدأ افتراض البراءة على مبدأ الاستصحاب⁽⁷⁾، المقرر في أصول الفقه؛ و"استصحاب البراءة هو بقاء الذمة على

(1) عوض، محمد محيي الدين. الحق في العدالة الجنائية، بحث منشور في "حقوق الإنسان بين الشريعة

الإسلامية والقانون الوضعي"، (أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، مركز الدراسات والبحوث:

الرياض، السعودية، الإصدار [264]، 1422 هـ، 2001 م)، ج2، ص(494).

(2) انظر: عز الدين عبد العزيز ابن عبد السلام، (660 هـ). قواعد الأحكام في مصالح الأنعام، تحقيق نزيه كمال

حماد، وعثمان جمعة ضميرية (دار القلم: دمشق، الطبعة الأولى، 1421 هـ، 2000 م)، ج2، ص(65).

(3) التهامي النقرة. وسائل تحقيق العدالة للمتهم في الشريعة الإسلامية، بحث، بحث منشور في "المتهم

وحقوقه في الشريعة الإسلامية" (الرياض: المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب بالرياض، د.ط،

1406 هـ - 1986 م)، ص(90).

(4) سورة يونس: الآية (36).

(5) عوض، محمد محيي الدين. الحق في العدالة الجنائية، مرجع سابق، ج2، ص(494، 495).

(6) محمد بن عيسى ابن سورة. الجامع الصحيح وهو سنن الترمذي. كتاب الحدود، باب "ما جاء في درء

الحدود"، رقم (1424)، ج4، ص(25)؛ وقال الترمذي: وقد روي عنها - عائشة (رضي الله عنها) - ولم يرفع

(أي أنه حديث موقوف)، وهو أصح؛ وقال الشوكاني: قد روي عن غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم،

أنهم قالوا مثل ذلك، انظر: محمد بن علي بن محمد الشوكاني. نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من

أحاديث سيد الأخبار، أخرج أحاديثه وعلق عليه خليل مأمون شيجا (دار المعرفة: بيروت، لبنان، الطبعة

الأولى، 1423 هـ، 2002 م)، ج2، ص(1541).

(7) والاستصحاب: "استفعال من الصبة، وهي استدامة إثبات ما كان ثابتاً، أو نفي ما كان منفيّاً، وهو ثلاث

أقسام: استصحاب البراءة الأصلية، واستصحاب الوصف المثبت واستصحاب الوصف المثبت للحكم

الشرعي حتى يثبت خلافه، واستصحاب حكم الإجماع في محل النزاع. انظر في ذلك: محمد أبو بكر أبين

ما كانت عليه حتى يقوم الدليل المثبت حقاً - كمن يرتكب فعلاً لم ينص بأنه منهي عنه - فحاله حال براءة أصلية، ما دام لم يقم دليل على إثبات أن الفعل جريمة، بأي نوع من أنواع التجريم"⁽¹⁾، ويترتب على هذا المبدأ:

1. عدم التزام المتهم بإثبات براءته: فلا يطالب المتهم بتقديم أي دليل على براءته، وله أن يتخذ موقفاً سلبياً تجاه الدعوى المقامة ضده، وعلى المدعي تقديم الدليل على ادعائه⁽²⁾.

2. درء الحدود بالشبهات: وقاعدة درء الحدود بالشبهات قاعدة فقهية مؤداها؛ أنه متى قامت لدى القاضي شبهة في ثبوت ارتكاب الجريمة الموجبة لعقوبة من عقوبات الحدود، وجب عليه ألا يحكم على المتهم بعقوبة الحد، اعتماداً على أصل البراءة فيه⁽³⁾.

3. الشك يُفسر لمصلحة المتهم، فلا يجوز أن يحكم على متهم إلا بعد التأكد من ارتكابه للجريمة⁽⁴⁾، لأن الحكم الجزائي يُبنى على الجزم واليقين، لا على الظن أو الترجيح⁽⁵⁾، فالشك يجب أن يستفيد منه المتهم، لأن الأصل فيه هو البراءة⁽⁶⁾.

4. مبدأ أصل البراءة يقتضي عدم اتخاذ أي إجراء يمس بحرية الإنسان، أو حرمة حياته الخاصة، من قبض واستيقاف وتفتيش لشخصه، أو مسكنه، أو استجوابه، أو حبسه، إلا إذا اقتضت حماية المجتمع ذلك، عندها يمكن اتخاذها، وفقاً للقيود والضمانات المعترف بها للإنسان في مواجهة مثل هذا الإجراء، وذلك حماية لحرية الإنسان وكرامته كونه قد يكون بريئاً⁽⁷⁾.

ثالثاً - حرمة الحياة الخاصة:

أولت الشريعة الإسلامية الحياة الخاصة أهمية كبرى، إيماناً منها بكرامة الإنسان وبحقه في حماية أسراره، واحترام خصوصياته، فمن حق الإنسان التمتع في ماله، وحياته، وحرية، وممتلكاته، ومسكنه، وحياته الخاصة، لا يُقيد في ذلك سوى عدم إلحاقه الضرر بالغير وبالمجتمع، وقد حرصت الشريعة منذ نزولها على تأمين الفرد، وبخاصة إزاء أصحاب السلطة، الذين يسيئون استخدام سلطتهم فينتهكون حرمة المساكن الخاصة، وحرمة الحياة الخاصة، فالأصل لا يجوز المساس بحرية الأشخاص سواءً بالقبض، أو الحبس، أو التفتيش، أو التجسس، أو التطفل عليهم في مستودع سرهم، وانتهاك حرمة مساكنهم، ومن أهم مظاهر حماية الحياة الخاصة إقرار الإسلام

قيم الجوزية، (751). إعلام الموقعين عن رب العالمين، حققه محمد محيي الدين عبد الحميد (دار الفكر: بيروت، لبنان، الطبعة الثانية، 1397هـ، 1977م) المجلد الأول، ص(339).

(1) عبد المجيد محمود مطلوب. الأصل براءة المتهم، مرجع سابق، ج1، ص(227، 228).

(2) عبد المجيد محمود مطلوب. الأصل براءة المتهم، مرجع سابق، ج1، ص(231).

(3) محمد سليم العوا. الأصل براءة المتهم، مرجع سابق، ج1، ص(249).

(4) خالد بن عثمان العمير. حقوق الإنسان في النظام الأساسي للحكم، مرجع سابق، ص(58).

(5) جعفر جواد الفضلي. الأصل براءة المتهم في الشريعة الإسلامية، مرجع سابق، ج1، ص(195).

(6) عبد المجيد محمود مطلوب. الأصل براءة المتهم، مرجع سابق، ج1، ص(232).

(7) محمد محيي الدين عوض. الحق في العدالة الجنائية، مرجع سابق، ج2، ص(497).

حق الإنسان في حرمة مسكنه، فلا يجوز لكائن من كان دخوله دون إذن صاحبه، ولا فرق في هذا بين حاكم أو فرد⁽¹⁾، ونهى عن التجسس على الحياة الخاصة:

1. النهي عن دخول المنازل دون استئذان: فقد أوجب الإسلام الحصول على إذن صاحب المسكن قبل دخوله، يقول سبحانه وتعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾⁽²⁾، فأَيُّ دخول للبيوت دون إذن أصحابها يعد انتهاكاً لحرمة المسكن، واعتداءً على صاحبه وحياته الخاصة، وكشفاً لأسراره، وعورات أهله، واعتداءً على ملكيته⁽³⁾، وهذا الخطاب يمتد ليشمل المساكن التي لا يوجد فيها أحد، ويستدل ذلك من قوله تعالى: ﴿فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ﴾⁽⁴⁾، بل إنه حتى لا يجوز دخوله ولو كان الباب مفتوحاً، لأن الشرع أغلقه بعدم إباحة الدخول دون إذن، وفتحه يكون بالإذن من صاحبه⁽⁵⁾.

إلا أن مبدأ حرمة المسكن في الإسلام لم يرد مطلقاً، فإذا كان الأصل أن من أغلق عليه بابه لا يجوز الدخول إليه بدون إذن، فإن هذا لا يعني الامتناع عن تتبع الجرائم وملاحقة مرتكبيها، كما أنه لا يعني أنه لا يجوز دخول المساكن في كل الأحوال، إذ أن هنالك أحوالاً يجوز فيها الدخول وإن لم يتوافر الإذن⁽⁶⁾، فقد أجاز الفقهاء المسلمون دخول المساكن دون إذن في أحوال الضرورة، كالحريق، والغرق، والزلازل، وأحوال ارتكاب جريمة في المكان مع الاستغاثة، أو إذن ولي الأمر، أو من يقوم مكانه⁽⁷⁾.

2. النهي عن التجسس: حرم الإسلام التجسس والتلصص على المساكن لتتبع عورات الناس لما في ذلك من انتهاك لكرامة الإنسان وخذش للحياء⁽⁸⁾، يقول تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا﴾⁽⁹⁾، وعن أبي هريرة (رضي الله عنه) قال: قال رسول الله (ﷺ): (إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا، ولا تجسسوا، ولا تنابذوا، ولا

(1) عبد اللطيف الهميم، احترام الحياة الخاصة "الخصوصية" في الشريعة الإسلامية والقانون المقارن (دار عمار للنشر والتوزيع: عمان، الأردن، الطبعة الأولى، 1425هـ، 2004م)، ص(166).

(2) سورة النور: الآية (27).

(3) محمد راجح حمود نجاد: حقوق المتهم في مرحلة جمع الاستدلال بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية (دار المنار: القاهرة، مصر، د.ط، 1414هـ، 1994م)، ص(438).

(4) سورة النور: الآية (28).

(5) محمد محيي الدين عوض: الحق في العدالة الجنائية، مرجع سابق، ص(498).

(6) عبد اللطيف الهميم، احترام الحياة الخاصة، مرجع سابق، ص(170).

(7) محمد محيي الدين عوض. حقوق الإنسان في الإجراءات الجنائية، مرجع سابق، ص(8).

(8) عبد اللطيف بن سعيد الغامدي. حقوق الإنسان في الإسلام، مرجع سابق، ص(146).

(9) سورة الحجرات: الآية(12).

تحاسدوا، ولا تباغضوا، ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخواناً⁽¹⁾. والتجسس محظور حتى لو كانت الغاية مشروعة كإثبات الجريمة مثلاً، لما فيه من كشف أسرار الناس، فيشترط في الإسلام أن تكون الغاية والوسيلة مشروعيتين⁽²⁾، فإذا كان الدليل مستمد من طريق غير مشروع فإنه يُهدر ولا قيمة له، وهذا ما فعله عمر بن الخطاب رضي الله عنه في أكثر من حادثة⁽³⁾. ولقد بلغ من حرص الإسلام على حرمة المسكن أن أعطى صاحب المسكن حق الدفاع عن حرمانه دفاعاً شرعياً، ولو أدى ذلك إلى فقأ عين المتلصص⁽⁴⁾، فعن أبي هريرة (رضي الله عنه) أنه سمع رسول الله (ﷺ) يقول: (لو اطلع في بيتك أحد، ولم تأذن له، فحذفته بحصاة، ففقأت عينه، ما كان عليك من جناح)⁽⁵⁾.

(1) محمد بن إسماعيل البخاري. صحيح البخاري. كتاب الآداب، باب "ما ينهى عن التحاسد والتدابر"، رقم (5717)، ج5، ص(2253).

(2) محمد محيي الدين عوض. حقوق الإنسان في الإجراءات الجنائية، مرجع سابق، ص(7).

(3) فقد روي أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) كان يمر ليلاً في المدينة فسمع صوتاً وصخباً في بيت، فارتاب في أن صاحبه يرتكب محرماً، فتسلق سور المنزل فرأى رجلاً وامرأة ومعهما زق خمر؛ فقال له عمر: يا عدو الله أظننت أن الله يسترك وأنت على معصية، وأراد أن يقيم عليه الحد، فقال له الرجل لا تعجل يا أمير المؤمنين، إن كنت قد عصيت الله مرة فقد عصيت أنت في ثلاث، قال تعالى: ﴿وَلَا تَجَسَّسُوا﴾، وأنت تجسس، وقال: ﴿آتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا﴾ وأنت تسورت وصعدت الجدار ونزلت منه، وقال تعالى: ﴿.. لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتَسْلَمُوا عَلَى أَهْلِهَا﴾، وأنت لم تسلم، فتأثر أمير المؤمنين وقال للرجل: هل عندك من خير إن عفوت عنك، قال: نعم، فقال له: اذهب فقد عفوت عنك، انظر: الغزالي، محمد بن محمد "أبو حامد" (505هـ): إحياء علوم الدين (دار المعرفة: بيروت، لبنان، د.ط، د.ت)، ص(325).

(4) محمد بن أحمد الصالح. حقوق الإنسان في القرآن والسنة وتطبيقاتها في المملكة العربية السعودية (الرياض، السعودية، الطبعة الأولى، 1423هـ - 2003م، ص(185).

(5) محمد بن إسماعيل البخاري. صحيح البخاري. كتاب الديات، باب "من أخذ حقه، أو اقتضى دون السلطان"، رقم(6493)، ج6، ص(2525).

رابعاً - حق الدفاع:

كفلت الشريعة الإسلامية حق الدفاع، ومنعت حرمان المتهم منه بأي حال، ولأي سبب من الأسباب، فعن علي بن أبي طالب (عليه السلام) قال: قال رسول الله (ﷺ): (فإذا جلس بين يدريك الخصمان فلا تقضين حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول، فإنه أحرى أن يتبين لك القضاء)⁽¹⁾.

فقد كفلت الشريعة الإسلامية الحق للمتهم في الدفاع عن نفسه أصالة أو وكالة، فإذا كان قادراً على الدفاع عن نفسه، فعليه أن يطرح بينته على القاضي، وأن تسمع حجته، وتقديم كل ما يثبت براءته⁽²⁾.

إن ولاية القاضي هدفها إيصال الحقوق إلى أصحابها، وهذا يقتضي إعطاء الخصوم الحق في تقديم دفوعهم، وحججهم فيما يطرح أمامه من النزاعات، وحق الدفاع حق أصيل ينشأ منذ اللحظة الأولى التي يواجه فيها الشخص الاتهام، فقد يدرأ الشخص التهمة الموجه له، إذا سمح له بالدفاع عن نفسه، فإما أن يثبت فساد الدليل المقدم ضده، وإما أن يُقيم الدليل على براءته، والاتهام بطبيعته يقتضي الدفاع فهو ضرورة منطقية له، ومن المسلمات في الشريعة الإسلامية لأنه من لوازم الاتهام⁽³⁾.
خامساً - الحق في محاكمة علنية وسريعة:

علنية المحاكمة في الإسلام مستمدة من علانية المكان الذي يعقد فيه مجلس القضاء، فقد كان رسول الله (ﷺ) ينظر القضاء في المسجد، وكانت إجراءات المحاكمة متتابعة بحيث لا تستغرق وقتاً يزيد عن المعقول، وهذا ما يعرف اليوم بمبدأ سرعة المحاكمات الجزائية⁽⁴⁾، ويجب أن تكون المحاكمة معلومة لكافة أطراف الخصومة، لأن في علانية المحاكمة الحق العامة في الاطمئنان إلى سلامة وحجة ما يقضي به القاضي⁽⁵⁾.

سادساً - معاملة المتهم معاملة تليق بإنسانيته:

فالتعذيب غير جائز في الإسلام بشكل عام، وللمتهم خصوصاً، فعن هشام بن حكيم بن حزام (رضي الله عنه) قال: أشهد أنني سمعت رسول الله (ﷺ) يقول: (إن الله يعذب الذين

(1) الأمام أحمد ابن حنبل، (241)، مسند الأمام أحمد بن حنبل، تحقيق شعيب الأرنؤوط، عادل مرشد، محمد نعيم العرقسوسي، إبراهيم الزبيق، محمد العرقسوسي، كامل الخراط (مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، الطبعة الثانية، 1420هـ، 1999م)، رقم (690)، ج2، ص(103)؛ وقال المحققون إنه حسن لغيره؛ السجستاني، سليمان بن الأشعث (275)، سنن أبو داود، تحقيق عزت الدعاس وعادل السيد (دار ابن حزم: بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 1418هـ، 1997م)، كتاب الأقضية، باب "كيف القضاء"، رقم (3582) ج4، ص(11)، القزويني، محمد بن يزيد، سنن ابن ماجه، كتاب الأحكام، باب "ذكر القضاء"، رقم (2310)، ص(774).

(2) محمد راجح حمود نجاد. حقوق المتهم في مرحلة جمع الاستدلالات، مرجع سابق، ص(342).

(3) البشري محمد الشوربجي. حقوق الإنسان أمام القضاء في الإسلام، بحث منشور في "حقوق الإنسان" - المجلد الثالث - دراسات تطبيقية على العالم العربي، إعداد محمد شريف بسيوني، ومحمد السعيد الدقاق، وعبد العظيم وزير (دار العلم للملايين: بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 1989م)، ص(89).

(4) محمد محيي الدين عوض. حقوق الإنسان في الإجراءات الجنائية، مرجع سابق، ص(3).

(5) حسن يوسف مصطفى مقابلة. الشرعية في الإجراءات الجزائية، مرجع سابق، ص(31).

يعذبون الناس في الدنيا)⁽¹⁾، فالتكريم للإنسان بمنع الاعتداء عليه بأي صورة كانت، بدنية أو نفسية، وبأي وسيلة كانت، ولا يعتد بالدليل المترتب على الإكراه في الشريعة الإسلامية ولو كان إقراراً، ذلك أنه إذا أكره الإنسان على الإقرار، فإنه يغلب على الظن أنه قصد بإقراره دفع ضرر الإكراه والتعذيب الواقع عليه، لذلك لا يُقبل الإقرار لانتفاء الصدق أو لاحتمال عدمه، وقد روي عن الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: "ليس الرجل أميناً على نفسه، إذا أوجعته، أو ضربته، أو أوثقته"⁽²⁾، "فلا يحل أخذ الناس بالتهم، ولا ينبغي أن تقبل دعوى رجل على رجل في قتل ولا سرقة، ولا يقام عليه حد، إلا ببينة عدالة، أو بإقرار من غير تهديد أو وعيد"⁽³⁾.

حق الإنسان في عدم القبض عليه أو حبسه:

فالحرية هي الوضع الطبيعي للإنسان، فلا يجوز القبض عليه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي شكل من الأشكال، طالما أنه بريء، إلا أن هذا الحق غير مطلق، فيجوز القبض، والحبس للاستكشاف والإستبراء للضرورة، وذلك بعد الإبلاغ عن الجريمة وصولاً إلى عقاب المذنب، حتى لا تشيع المعصية والفاحشة في المجتمع الإسلامي، وقد حبس النبي (ﷺ) في تهمة يوماً وليلة⁽⁴⁾، وهذا لا يعني انتفاء أصل البراءة في المتهم، وإنما لإقامة الدليل على إدانته حفاظاً على حق المجتمع، أو دحضاً لقريضة أو الأدلة القائمة على اتهامه، أو التشكيك فيها على الأقل، فيُطلق سراحه⁽⁵⁾.

تلك أهم الحقوق المقررة للإنسان في التشريع الجزائي الإسلامي، وهي نابعة من العقيدة الإسلامية، وليست انتقائية أو شعارات ترفع، وكان للإسلام السابق في إقرارها.

(1)، مسلم بن حجاج القشيري. صحيح مسلم، كتاب البر، باب "الوعيد الشديد لمن عذب الناس بغير حق، رقم

(2613) ج4، ص(2017). السجستاني، سليمان بن الأشعث. سنن أبو داود. كتاب الخراج والأمانة والفهيء،

باب "في التشديد في جباية الجزية، رقم (3045)، ج3، ص (286).

(2) مشار إليه في: حسن يوسف مصطفى مقابلة: الشرعية في الإجراءات الجزائية، مرجع سابق، ص(32).

(3) يعقوب بن ابراهيم أبو يوسف، (182هـ). الخراج، تحقيق أحمد شاكر (المطبعة السلفية: القاهرة، مصر، د.ط، 1382هـ)، ص(175، 176).

(4) عن بهز بن حكيم، عن أبيه عن جده: أن النبي (ﷺ) حبس رجلاً في تهمة ثم خلى عنه، انظر: ابن سورة،

محمد بن عيسى. الجامع الصحيح وهو سنن الترمذي، كتاب الديات، باب "ما جاء في الحبس في

التهمة" رقم (1417) ج4، ص(20)، وقال الترمذي حديث حسن؛ السجستاني، سليمان بن الأشعث. سنن

أبو داود: كتاب الأقضية، باب "الحبس في الدين وغيره"، رقم(3630)، ج4، ص(32).

(5) محمد محيي الدين عوض. حقوق الإنسان في الإجراءات الجنائية، مرجع سابق، ص(9).

الدرس الثالث

حقوق الإنسان وسلطات الضابطة العدلية في القبض والتفتيش

يهدف التشريع الجزائري بشقيه - الموضوعي والإجرائي - إلى إحداث التوازن بين حماية المصلحة العامة التي تمس كيان المجتمع، وبين حماية الحقوق والحريات الأساسية للأفراد، "فمنذ لحظة وقوع الجريمة تتعارض مصلحتان؛ مصلحة الأفراد في حماية حقوقهم الأساسية في الحياة الخاصة، وأسرارهم، وحرمة مسكنهم، وممتلكاتهم، وحريتهم الشخصية، وسلامة أشخاصهم من أي تعذيب، أو إيذاء، أو معاملة غير إنسانية، ومن جهة أخرى مصلحة المجتمع في كفالة حقه في عقاب من يرتكب الجريمة، ويخل بأمن المجتمع"⁽¹⁾.

وقد أجازت بعض الدساتير والقوانين في بعض الأحوال الاستثنائية تعطيل الحريات المكفولة بالدستور، والمساس بالحقوق الممنوحة للأفراد، واقتحام الحياة الخاصة للإنسان في سبيل مصلحة أمن المجتمع؛ كشفاً للحقيقة وبحثاً عن أدلة الجريمة، ومن هذه الإجراءات الاستثنائية القبض والتوقيف وتفتيش المتهم أو مسكنه، "وصوناً لحقوق الأفراد - حتى في هذه الأحوال - يحدد المشرع صور استعمال تلك الصلاحيات، بما لا يمس بحرية الأفراد إلا بالقدر اللازم فقط، فالمساس بحقوق الأفراد لا تبرره إلا مصلحة أعلى هي حماية المجتمع الذي يكفل لكل شخص حماية حريته"⁽²⁾.

يتناول هذا الدرس تحديد مضمون الحماية الجزائية لحقوق الإنسان، ومن ثم سلطة الضابطة العدلية في القبض على الأشخاص وحقوق الإنسان، وإجراءات التفتيش وحقوق الإنسان، في المطالب الآتية:

المطلب الأول: الحماية الجزائية لحقوق الإنسان

تعتبر حقوق الإنسان دعامة أساسية وهامة من دعامات النظام الجزائري، يعمل النظام القانوني على حمايتها، والحد من تعسف السلطة العامة في المساس بها، لأن القانون هو الوسيلة الأكثر فعالية لتمكين الأفراد من التمتع بحقوق الإنسان وممارسة حرياتهم، فالقانون الجزائري بشقيه الموضوعي والإجرائي من أهم ركائز النظام القانوني، أنه يحمي القيم والمصالح الاجتماعية في الدولة من خلال الجزاء الجزائي؛ وبالتالي فإن قضية حقوق الإنسان تهيمن على القانون الجزائري بأسره،

(1) محمد محيي الدين عوض: حقوق الإنسان في الإجراءات الجنائية، مرجع سابق، ص(58).

(2) حسن صادق المرصفاوي: حقوق الإنسان في الإجراءات الجنائية مرحلة ما قبل المحاكمة في القانون المصري، أعمال المؤتمر الثاني للجمعية المصرية للقانون الجنائي، "إبريل 1988م، منشور في "حماية حقوق الإنسان في الإجراءات الجنائية في مصر وفرنسا والولايات المتحدة"، (المعهد الدولي العالي للعلوم الجنائية: الإسكندرية، مصر، دط، 1989م)، ص(48).

سواء كان قانون العقوبات أو قانون أصول المحاكمات الجزائية، بل إن الشرعية الجزائية التي يخضع لها القانون الجزائي تجد جذورها الأصيلة في حقوق الإنسان⁽¹⁾. وتنصب الحماية الجزائية لحقوق الإنسان على "تلك الحقوق المقدسة التي يتعين حمايتها لصالح الإنسان المحكوم من عدوان السلطة العامة داخل الدولة، التي يخاطب هذا الإنسان بأحكامها، التي وردت في القواعد الدولية المكونة لحقوق الإنسان باعتبارها القاسم المشترك بين بني البشر، دون تمييز بينهم لأي سبب من الأسباب، وباعتبار حمايتها الملزمة للدول كافة تمثل الحد الأدنى الذي لا يجوز النزول عنه مطلقاً، حفاظاً على إنسانية الإنسان وكرامته المتأصلة في شخصه"⁽²⁾.

يوازن القانون الجزائي بشقيه بين المصلحة الخاصة لأفراد المجتمع والمصلحة العامة للمجتمع، فيقر من المصلحتين، ما يهم المجتمع ويضمن حسن سيره وفعاليته، ويتوقف تقدير ما يهم المجتمع من مصالح - وخاصة الفردية منها- على النظام السياسي، والاجتماعي، والاقتصادي للدولة، والمشرع الجزائي لا يتوانى عن حماية هذه الحقوق والحريات بثلاثة أساليب هي⁽³⁾:

1. الأول: الحماية الجزائية للحقوق والحريات من خلال تجريم أفعال المساس بها، والمعاقبة عليها، كتجريم المساس بالحق في الحياة، أو الحق في الحرية الشخصية.

2. الثاني: أن تتم الحماية الجزائية للحقوق والحريات من خلال التوازن فيما بينها من ناحية؛ وبين المصلحة العامة من ناحية أخرى، فلا يجوز أن تكون حماية المصلحة العامة أو حماية حقوق الغير وسيلة للعصف بالحقوق والحريات، فالتوازن بين الحقوق والحريات المحمية يحدد سلطة المشرع الجزائي في التجريم والعقاب، فمثلاً إن تجريم المساس بالحق في سلامة الجسم لا يجوز أن يمس الحق في العلاج.

3. الثالث: هو ضمان التمتع ببعض الحقوق والحريات، كقيد على الإجراءات الجزائية التي تتخذ لاقتضاء حق الدولة في العقاب تحقيقاً للمصلحة العامة، فإذا تطلب الأمر من سلطة التحقيق القبض على المتهم أو تفتيشه، فلا يجوز أن يتم ذلك بالتضحية على نحو مطلق بحقه في الحرية أو حقه في سلامة المسكن، كما أن محاكمة المتهم لا يجوز أن تحرمه من حقوق الدفاع، ومن التمتع بحقوقه الأخرى متوازنة مع سلطة الاتهام.

(1) محمد محرم محمد علي : حقوق الإنسان في قضاء محكمة النقض المصرية، بحث منشور في : حقوق الإنسان - المجلد الثالث، دراسة تطبيقية على العالم العربي، مرجع سابق، ص(272).

(2) خيرى أحمد كباش: الحماية الجنائية لحقوق الإنسان، مرجع سابق، ص(16، 17).

(3) أحمد فتحي سرور: القانون الجنائي الدستوري (دار الشروق: القاهرة، مصر، الطبعة الثانية، 1422هـ- 2002م)، ص(10، 11).

والأصول الإجرائية الجزائية "ليست غاية لذاتها، وإنما هي وسيلة لغاية تتمثل في إحكام وحسن تطبيق القانون الجزائي الموضوعي"⁽¹⁾، وتعتبر من أهم المجالات الحساسة المتعلقة بحقوق الإنسان، ذلك أن المساس بالحقوق والحريات من خلال التجريم والعقاب لا يتجلى من الناحية الفعلية إلا من خلال الإجراءات الجزائية، لأنها بطبيعتها قد تمس أحد هذه الحقوق والحريات سواء بالقبض، أو التفتيش، أو الاستجواب، وضبط الأشياء، ومراقبة الرسائل والمحادثات الشخصية، وتباشر هذه الإجراءات سلطات عدة تبدأ من سلطة الضابطة العدلية إلى سلطة التحقيق فالمحكمة، وتختلف حقوق كل من هذه السلطات في المساس بحرية المتهم في إطار ما تباشره قانوناً من إجراءات، وعلى ذلك فإن المركز القانوني للحقوق والحريات في الإجراءات الجزائية يتحدد وفقاً لمحورين الأول: المرحلة التي تتم فيها مباشرة الإجراءات والثاني: طبيعة السلطة التي تقوم بالإجراء⁽²⁾.

وعلى ذلك فالإجراءات الجزائية وضعت لكفالة حسن سير العدالة الجزائية لحمايتها من الانحراف⁽³⁾ من جهة، وترمي من جهة أخرى إلى تحقيق هدف سام يتمثل في حماية حقوق الأفراد وحرياتهم⁽⁴⁾.

إذاً يساهم قانون أصول المحاكمات الجزائية في الحد من المساس بحريات الأفراد، ويمنع سلطات الدولة من اللجوء إلى التعسف والظلم، لأنه يتضمن المبادئ الأساسية والقواعد الرئيسية التي تشكل الضمانات المحيطة بالحقوق والحريات الفردية، والتي تكفلها وتحميها من تدخل السلطة على حساب حقوق الإنسان وحرياته.

وتجدر الإشارة إلى أن السياسة الجزائية في أي تشريع تمثل جوهر الحماية لحقوق الإنسان، فإن صلت تحقق الحماية المنشودة لحقوق الإنسان⁽⁵⁾، فمن خلالها يسعى المشرع في كل بلد إلى تطوير قوانينها، بما يتلاءم وحقوق الإنسان والتطور الذي يشهده القانون الدولي والوطني في هذا المجال. فكلما كانت السياسة الجزائية التي يتبعها واضع القانون في تحديثه للقوانين تأخذ بعين الاعتبار موضوع حماية الحقوق والحريات كلما كانت ناجحة في تكريس هذه الحماية، ويمكن القول بأن السياسة الجزائية هي التقييم الإيجابي للقواعد الجزائية الوضعية⁽⁶⁾،

(1) رمسيس بهنام : الإجراءات الجنائية تأصيلاً وتحليلاً (منشأة المعارف: الإسكندرية، مصر، د.ط، 1984م)، ص(6).

(2) أحمد فتحي سرور: الحماية الدستورية للحقوق والحريات، مرجع سابق، ص(346).

(3) رءوف عبيد: مبادئ الإجراءات الجنائية في القانون المصري (دار الجيل للطباعة: القاهرة، مصر، الطبعة السابعة عشر، 1989م)، ص(7).

(4) فوزية عبد الستار: شرح قانون الإجراءات الجنائية (دار النهضة العربية: القاهرة، مصر، ومطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي، د.ط، 1986م)، ص(4).

(5) انظر في ذلك: خيرى أحمد كباش : الحماية الجنائية لحقوق الإنسان، مرجع سابق، ص(10).

(6) أحمد فتحي سرور: المشكلات المعاصرة للسياسة الجنائية (مطبعة جامعة القاهرة: القاهرة، مصر، د.ط، 1983م)، ص(2).

المطلب الثاني القبض على الأشخاص وحقوق الإنسان:

إن حماية الحرية الشخصية للإنسان وحقه في سلامة جسمه وكرامته من الموضوعات الرئيسية التي أولتها إعلانات الحقوق، والاتفاقيات الدولية، والدساتير، والقوانين اهتماماً خاصاً، ذلك أن القاعدة هي "لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب، بقدر ما يضرها الافتئات على حريات الناس والقبض عليهم بدون وجه حق"⁽¹⁾، فالأصل في الإنسان البراءة، ومن حق المتهم أن تفترض براءته حتى تثبت إدانته بحكم قضائي نهائي صادر من محكمة مختصة تتوافر أمامها جميع الضمانات للدفاع وحق البراءة من الحقوق الأساسية للإنسان المنصوص عليها في الإعلانات والمواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان⁽²⁾، إلا أن وقوع جرم مشهود وتوافر دلائل معينة تجاه شخص ما على أنه مرتكبها، قد تشكك في أصل البراءة في المتهم ولكنها لا تنفيه⁽³⁾، وهذا التشكيك قد يترتب بعض الإجراءات التي تمس بحرية هذا الشخص، وتدفع موظف الضابطة العدلية أو القائم بالتحقيق إلى القبض على هذا الشخص لفترة قصيرة تقتضيها ضرورات التحقيق في الجرم المشهود، إلا أن هذا الحق ليس مطلقاً، وإنما هنالك قيود وضوابط وضمانات لا بد من الالتزام بها، تتطلبها ضرورات المحافظة على حقوق الإنسان الأساسية، وخصوصاً حريته الشخصية في التنقل.

ويتناول هذا المطلب الحقوق والضمانات المقررة للمقبوض عليه، الواجب الالتزام بها من قبل منفذ القبض، سواء كان من سلطة التحقيق أو من رجال الضابطة العدلية، وفقاً لما هو مقرر في الإعلانات والاتفاقيات الدولية والقانون السوري في الفروع الآتية الآتي:

الفرع الأول تعريف القبض وخصائصه:

تعد الحرية الشخصية من أهم الحقوق التي يتمتع بها الإنسان، باعتبارها الشرط الرئيس لممارسة نشاطه وتعبيره عن ذاته، والحرية حالة أصيلة في كل إنسان، ولا يجوز المساس بها، طالما أنه ملتزم بالضوابط التي تضعها الدساتير والأنظمة، إلا أن هذا لا يمنع من أن تفرض أحياناً بعض القيود على هذه الحرية، والمساس بها من أجل تحقيق مصلحة المجتمع؛ وقد يكون هذا المساس في صورة سلب حرية الإنسان، أو تقييدها عن طريق القبض على مشتبه به في جريمة، وقامت تجاهه دلائل كافية على ترجيح اتهامه، ففي هذه الأحوال يعد المساس بالحرية مشروعاً، لاستناده إلى القانون، واستهدافه مصلحة المجتمع ككل في مكافحة الإجرام. ونتناول فيما يلي تعريف القبض وخصائصه:

أولاً - تعريف القبض:

(1) نقض مصري: (9/4/1973م، أحكام نقض، س245، ق105، ص506)، أنظر: حسن صادق المرصفاوي:

المرصفاوي في قانون الإجراءات الجنائية .. في مائة عام، مرجع سابق، ص(244).

(2) محمد محيي الدين عوض: حقوق الإنسان في الإجراءات الجنائية، مرجع سابق، ص(146).

(3) محمد محيي الدين عوض: حقوق الإنسان في الإجراءات الجنائية، مرجع سابق، ص(74).

أغفلت معظم قوانين وأنظمة الإجراءات الجزائية العربية⁽¹⁾ تعريف القبض وتركزت ذلك للفقهاء القانونيين، وخرج عن ذلك قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي، حيث عرف القبض في المادة (48؛ إ م ج كويتي) بأنه: "ضبط الشخص وإحضاره ولو جبراً أمام المحكمة أو المحقق بموجب أمر صادر منه أو بغير أمر في الحالات التي ينص عليها القانون"، كما عرفه قانون الإجراءات الجزائية الجزائري القبض في المادة (119؛ إ ج جزائري) بأنه: "هو الأمر الذي يصدر إلى القوات العمومية بالبحث عن المتهم، وسوقه إلى المؤسسة العقابية المنوّه عنها في الأمر، حيث تجري تسليمه أو حبسه فيها". وتعددت التعريفات الفقهية لمفهوم القبض، منها أنه: "سلب حرية شخص لمدة قصيرة، وذلك باحتجازه في المكان الذي يخصصه القانون لذلك"⁽²⁾، أو هو: "حجز الشخص لفترة من الوقت لمنعه من الفرار، تمهيداً لسماع أقواله بمعرفة الجهة المختصة"⁽³⁾، ويبرز هذا التعريف جانب سلب الحرية أو حجزها منعاً من هرب المراد القبض عليه، وهو من أهم الأسباب الداعية للقبض، ويُعرف القبض بأنه: "سلب الحرية الكامل للشخص، بمعنى الهيمنة المادية عليه، ولو دون إمساك به مدة ما، طالّت أم قصرت، بقصد إحضاره أمام السلطة المختصة قانوناً بإصدار أمر بحبسه، أو إخلاء سبيله"⁽⁴⁾، ويشير هذا التعريف إلى أن القبض لا يستلزم حكماً ملازمة الجسم، أو الإمساك باليد أو الملابس، وإنما يكفي إظهار القائم بالقبض ما يؤكد سلطته في القبض باستسلام وخضوع المقبوض عليه لإرادته.

وتتشترك هذه التعريفات في أن القبض ينصب على الحرية الشخصية للإنسان في التنقل، سواء كان سلباً كاملاً لها أو تقييداً لها، وفترة هذا التقييد غير محدودة، إلا أنه يفترض أن تكون قصيرة، باعتباره إجراء احتياطي تتطلبه إجراءات التحقيق، للوقوف على مدى مسؤولية الشخص المشتبه به الذي قامت حوله دلائل كافية على اتهامه بارتكاب جريمة، يكون الهدف منه تأمين مثول هذا الشخص أمام السلطة المختصة بالتحقيق لتستجوبه، فإذا وجدت ما يؤيد اتهامه أمرت بتوقيفه بموجب مذكرة توقيف (حبس احتياطي)، وإما أن تثبت براءته مما يدور حوله من اتهام فتطلق سراحه.

ثانياً - خصائص القبض:

(1) أطلقت معظم القوانين العربية على تقييد الحرية لفترة وجيزة مصطلح "القبض"، وهي: (34؛ إ ج مصري، معدلة بالقانون 37 لعام 1972م)، (24؛ إ ج ليبي، (53، 54، 55، 56؛ إ م ج كويتي، (99؛ أ م ج أردني)، (33، 35؛ ن إ ج سعودي)، (41، 56؛ أ م ج لبناني)، بينما يطلق عليها في التشريع المغربي "الوضع تحت الحراسة" (المادة 66؛ معدلة بالقانون رقم 03-03، لعام 2003م)، وفي التشريع الجزائري "التوقيف للنظر" (المادة 51؛ معدلة بالقانون 01-08 لعام 2001م)، وفي التشريع التونسي "الاحتفاظ" (الفصل 13 مكرر؛ معدل بالقانون 70 لعام 1987م، ونقح بالقانون 90 لعام 1999م).

(2) محمود نجيب حسني. القبض على الأشخاص (جامعة القاهرة: القاهرة، مصر، مركز بحوث ودراسات مكافحة الجريمة ومعاملة المجرمين، د.ط، 1994م)، ص(15).

(3) رءوف عبيد. مبادئ الإجراءات الجنائية في القانون المصري، مرجع سابق، ص(327).

(4) محمد محيي الدين عوض. حقوق الإنسان في الإجراءات الجنائية، مرجع سابق، ص(71).

تُشير التعريفات السابقة إلى الخصائص التي تميز القبض عن غيره من الإجراءات الأخرى، فالقبض إجراء من إجراءات التحقيق أصلاً ينطوي على تقييد للحرية بالإكراه، واللجوء للقوة إذا استلزم ذلك، ولا يكون إلا لفترة مؤقتة تنتهي بوصول المقبوض عليه إلى يد القضاء:

1. القبض إجراء من إجراءات التحقيق:

الأصل أن يصدر أمر القبض عن السلطة المختصة بالتحقيق كونها هي القادرة على تقدير توافر الأسباب الداعية لإصدار هذا الأمر، وضوابطه القانونية، تحت رقابة محكمة الموضوع⁽¹⁾، ويجوز لرجل الضابطة العدلية في أحوال الجرم المشهود أن يأمر بالقبض على المتهم بما له من سلطة ذاتية مستمدة من القانون مباشرة، ومنحه سلطة تقديرية في ذلك ليتخذ قراره فيما إذا سيطلب من الجهات المختصة أمراً بالقبض على أحد الأشخاص، بناءً على الأسباب الموجبة والمقنعة لإصدار مثل هذا الأمر، أم يمارس من تلقاء ذاته القبض على المتهم الحاضر بناءً على توافر المعايير القانونية لديه لمباشرة هذا الإجراء، وتكون هذه المعايير مقنعة عملياً وقانونياً لمباشرة القبض على المتهم الحاضر، أو إصدار أمر بضبطه وإحضار المتهم الغائب⁽²⁾، ويدخل هذا الخيار في الاستثناء الوارد على الأصل، حيث يقوم رجل الضابطة العدلية بتقدير وقوع الجريمة، ومدى صلة المتهم بها، وتوافر الحدود القانونية لتقرير القيام بالقبض عليه، عندها يضع قراراً لذاته، وينفذه بنفسه أو بواسطة أحد أعوانه.

(1) انظر: محمد عوده الجبور. محمد عودة الجبور. الاختصاص القضائي لمأمور الضبط، "رسالة دكتوراه (بيروت: الدار العربية للموسوعات، الطبعة الأولى، 1986م)، ص(299)؛

(2) عادل إبراهيم صفا. سلطات مأموري الضبط القضائي.... مرجع سابق، ص(205، 206).

2. القبض تقييد لحرية المشتبه به بالإكراه:

ينطوي القبض على سلب حرية الشخص المقبوض عليه في الحركة والتجوال، وحرمانه من حقه في التنقل كيفما يشاء، ويصبح خاضع لإرادة الشخص الذي قبض عليه، فلا يعتد بإرادة المقبوض عليه، ولا يجوز له مقاومة القائم بالقبض احتراماً لحكم القانون⁽¹⁾، حيث تجيز القوانين للقائمين بالقبض اللجوء إلى استخدام القوة والإكراه بالقدر اللازم لتنفيذ القبض القانوني، إذا حاول المشتبه به المقاومة أو الهرب.

وتجدر الإشارة إلى أن استخدام الإكراه ليس شرطاً لوجود القبض، وإنما إمكانيته، فقد لا يتطلب القبض أكثر من إفهام الشخص به ومصاحبته للقائم بالقبض طوعاً، بينما يستلزم في أحيان أخرى الإمساك بجسده واقتياده عنوةً، فقد يستجيب الشخص المراد القبض عليه ويرافق القائم بالقبض إلى المكان المخصص لوضعه فيه، سواء بالموافقة الصريحة، أو بالإيماء، أو التجاوب، دون إبداء تذمر أو معارضة، ولا عبرة لمدة سلب الحرية، فقد تتحقق أغراض القبض خلال فترة وجيزة من الزمن⁽²⁾.

وقد حاول الفقه القانوني التمييز بين القبض الذي يتم دون استخدام القوة، والقبض عن طريق استخدامها، حيث وصف الوضع في الحالة الأولى بأنه قبض صوري، وفي الثانية أنه قبض حقيقي، إلا أن هذا التقسيم واجه نقداً ورفضاً عنيفاً، فإما أن يكون هنالك قبض أو لا يكون.

3. القبض إجراء مؤقت

القبض على المشتبه به من الإجراءات اللازمة لمنعه من الهرب، أو العبث بالأدلة، وتمهيداً لاتخاذ بعض الإجراءات في مواجهته، إلا أن مخالفته لقاعدة الأصل في الإنسان البراءة، تحتم أن يكون إجراءً مؤقتاً يستمر لفترة قصيرة، لحين عرض المقبوض عليه على السلطة المختصة بالتحقيق لتنظر في أمر توقيفه احتياطياً أو إخلاء سبيله.

الفرع الثاني حقوق المقبوض عليه على المستوى الدولي:

شهد موضوع القبض على الأشخاص اهتماماً كبيراً على المستوى الدولي، ونصت معظم الإعلانات، والاتفاقيات، والمواثيق الدولية، على عدد من الحقوق والضمانات التي يتمتع بها المقبوض عليه في مواجهة السلطة القائمة بالقبض، وحظرت القبض على الأشخاص بشكل تعسفي، ونعرض فيما يلي لأهم حقوق المقبوض عليه على المستوى الدولي:

أولاً - الحق في افتراض براءة المقبوض عليه:

أكدت معظم الاتفاقيات الدولية على افتراض براءة المقبوض عليه، ويجب أن يعامل بهذا الفرض في جميع مراحل التحقيق لحين صدور حكم نهائي، فافتراض البراءة

(1) حسن محمد ربيع. سلطة الشرطة في القبض على الأشخاص...، مرجع سابق، ص(34).

(2) ممدوح السبكي. حدود سلطات مأمور الضبط القضائي في التحقيق، مرجع سابق، ص(204، 205).

يلقي "التزاماً على عاتق سلطة الاستدلال (البحث الأولي) بمعاملة المقبوض عليه باعتباره شخصاً بريئاً، تحترم حريته الشخصية وإنسانيته، أيّاً كان نوع الجريمة التي ارتكبها، أو الطريقة أو الأسلوب الذي ارتكبت به، أو الآثار التي ترتبت عليها سواء كان مبتدأً أو مجرمًا عائدًا⁽¹⁾.

ونصت على هذا الحق المادة (1/11) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بقولها: "كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن يثبت ارتكابه لها قانوناً في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه"، وأكدته المادة (2/14) من الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية، والمادة (2/6) من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، والمادة (1/8) من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان. ونص على هذا الحق أيضاً الميثاق العربي لحقوق الإنسان في المادة السابعة منه بالقول: "المتهم برئ إلى أن تثبت إدانته بمحاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه".

ثانياً - الحق في عدم القبض على الأشخاص بشكل تعسفي: نصت الاتفاقيات الدولية على عدم جواز القبض على إنسان أو حجز حريته بشكل تعسفي، ودون سند من القانون، فالمادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تنص على أنه: "لا يجوز القبض على أي إنسان، أو حجزه أو نفيه تعسفياً"، وذهبت إلى ذلك الاتفاقية الدولية لحماية الحقوق المدنية والسياسية في المادة (1/9) بقولها: "لكل فرد حق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه"، أما الاتفاقية الأوروبية فحددت الحالات التي يجوز فيها اللجوء للقبض على الأشخاص وذلك في المادة (1/5)⁽²⁾، وقد نصت المادة (3/7) من الاتفاقية الأمريكية لحماية حقوق الإنسان، والميثاق العربي لحقوق الإنسان فينص

(1) أسامة عبد الله قايد: حقوق وضمانات المشتبه فيه في مرحلة الاستدلال (دار النهضة العربية: القاهرة، مصر، الطبعة الثانية، 1990م)، ص(141).

(2) تنص المادة (1/5) من الاتفاقيات الأوروبية لحقوق الإنسان على أن: "كل إنسان له حق الحرية والأمن لشخصه، ولا يجوز حرمان أي إنسان من حريته إلا في الأحوال الآتية ووفقاً للإجراءات المحددة في القانون:

- أ- حبس شخص بناء على محاكمة قانونية أمام محكمة مختصة.
- ب- إلقاء القبض على شخص أو حبسه لمخالفته أمراً صادراً من محكمة وفقاً للقانون لضمان تنفيذ أي التزام محدد في القانون.
- ج- إلقاء القبض على شخص أو حجزه طبقاً للقانون بهدف تقديمه إلى السلطة القضائية المختصة بناءً على اشتباه معقول في ارتكابه جريمة أو عندما يعتبر حجزه أمراً معقولاً بالضرورة لمنعه من ارتكاب الجريمة أو الهروب بعد ارتكابه.
- د- حجز حدث وفقاً للنظام القانوني بهدف الإشراف على تعليمه، أو بهدف تقديمه إلى السلطة المختصة. هـ حجز الأشخاص طبقاً للقانون لمنع انتشار مرض معد، أو الأشخاص ذوي الخلل العقلي، أو مدمني الخمر، أو المخدرات، أو المتشردين.
- و- إلقاء القبض على شخص أو حجزه لمنع دخوله غير المشروع إلى أرض الدولة، أو شخص تتخذ ضده فعلاً إجراءات إبعاده أو تسليمه.

في المادة الثامنة منه على أن: "لكل إنسان الحق في الحرية والسلامة الشخصية فلا يجوز القبض عليه أو حجزه أو إيقافه بغير سند من القانون، ويجب أن يقدم إلى القضاء بلا إبطاء".

ثالثاً - الحق بالعلم بأسباب القبض والتهمة الموجهة إلى المقبوض عليه: من حق المقبوض عليه أن يعلم بأسباب القبض عليه، وذلك حتى يكون قادراً على إعداد دفاعه، ويطالب بالإفراج عنه إذا كان يعتقد بعدم كفاية الأسباب للقبض عليه، وذهبت إلى ذلك المادة (2/9) من الاتفاقية الدولية لحماية الحقوق المدنية والسياسية بقولها يتوجب إبلاغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه كما يتوجب إبلاغه سريعاً بأية تهمة توجه إليه"، وأكدت هذا الحق المادة (2/5) من الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان بقولها: "كل من يلقى القبض عليه يخطر فوراً -بلغة يفهمها- بالأسباب التي قبض عليه من أجلها والتهمة الموجهة إليه"، ونصت على ذلك المادة (4/7) من الاتفاقية الأمريكية لحماية حقوق الإنسان.

كما يجب إبلاغ المقبوض عليه بالتهمة الموجهة إليه، وذهبت إلى ذلك المادة (3/14) أ) من الاتفاقية الدولية لحماية الحقوق المدنية والسياسية بقولها: "لكل متهم بجريمة أن يتمتع أثناء النظر في قضيته، وعلى قدم المساواة التامة بالضمانات التالية كحد أدنى: أ- أن يتم إعلامه سريعاً وبالتفصيل، وفي لغة يفهمها بطبيعة التهمة الموجهة إليه وأسبابها". ونصت المادة (3/6) أ) من الاتفاقية الأوروبية على ذلك بقولها: "لكل شخص تتهم في جريمة الحقوق الآتية كحد أدنى: أ- إخطاره فوراً -بلغة يفهمها وبالتفصيل - بطبيعة الاتهام الموجه ضده وسببه"، وهذا ما أخذت به الاتفاقية الأمريكية لحماية حقوق الإنسان في المادة (4/7).

وتتفق هذه المواثيق على أن يكون هذا الإبلاغ بلغة يفهمها المقبوض عليه، فإذا كان لا يفهم أو لا يتكلم اللغة المستخدمة في بلد التحقيق فمن حقه أن يزود بمترجم، وتناولت هذا الحق المواد (3/14) و(و) من الاتفاقية الدولية المدنية والسياسية والمادة (3/6) هـ) من الاتفاقية الأوروبية، والمادة (2/8) أ) من الاتفاقية الأمريكية، ولا يشترط في الإبلاغ شكلاً معيناً فقد يكون كتابياً أو شفويًا⁽¹⁾.

(1) عوض محمد عوض: المبادئ العامة في قانون الإجراءات الجنائية، مرجع سابق، ص(270).

رابعاً - حق المقبوض عليه في معاملته بما يحفظ عليه كرامته الإنسانية: إن افتراض براءة المقبوض عليه تقتضي معاملة المقبوض عليه معاملة إنسانية، وحظر التأثير على إرادته، فلا يمس حقه في الحياة، ولا يتعرض للتعذيب، أو المعاملة السيئة التي تحط بكرامته، ولا يجوز تهديده أو وعده بفائدة، بغرض التأثير عليه لكي يدلي بما لا يريد أو ليمتنع عن الإدلاء بما يود قوله⁽¹⁾.

وذهب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة الخامسة منه إلى أنه: "لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب، ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة"، وهذا ما نصت عليه المادة السابعة من الاتفاقية الدولية لحماية حقوق الإنسان المدنية والسياسية، والمادة الثالثة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان في المادة (2/5). وأكد الميثاق العربي لحقوق الإنسان عدم جواز تعذيب أي إنسان ومعاملته معاملة لا إنسانية، وذلك في المادة (13).

خامساً - حق المقبوض عليه بالدفاع عن نفسه: إن المقبوض عليه منذ الوهلة الأولى بحاجة ماسة إلى الاتصال بمحام يساعده في فهم حقوقه التي ينص عليها القانون، كما أن المتهم يستطيع أن يُعلم محاميه بكل ما يحيط به من ظروف، وما اتخذ تجاهه من إجراءات، وما إذا كانت هناك إساءة استعمال السلطة وانتهاك لحقوقه الإنسانية، وبذلك يستطيع المحامي أن يكون رقيباً على تصرفات الضابطة العدلية أو المحقق⁽²⁾، ونصت على ذلك الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية في المادة (3/14) بقولها: "لكل متهم بجريمة أن يتمتع أثناء النظر في قضيته، وعلى قدم المساواة التامة بالضمانات التالية كحد أدنى: ب - أن يعطى من الوقت ومن التسهيلات ما يكفيه لإعداد دفاعه وللاتصال بمحام يختاره بنفسه.

د- أن يحاكم حضورياً وأن يدافع عن نفسه بشخصه أو بواسطة محام من اختياره، وأن يُخطر بحقه في وجود من يدافع عنه إذا لم يكن له من يدافع عنه، وأن تزوده المحكمة حكماً، كلما كانت مصلحة العدالة تقتضي ذلك، بمحام يدافع عنه، دون تحميله أجراً على ذلك إذا كان لا يملك الوسائل الكافية لدفع هذا الأجر. وقد نصت الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان في المادة (3/6) الفقرتين (ب، ج) على إعطاء الحق لكل متهم في "أن يمنح الوقت والتسهيلات الضرورية لإعداد دفاعه عن نفسه أصالة أو وكالة بأن يعاونه في الدفاع محام يختاره، وإذا لم يكن يملك وسائل دفع أتعاب المحاماة فله الحق في أن يعين له محام بدون مقابل إذا اقتضت مصلحة العدالة ذلك"، وأضافت الفقرة (د) بأن له الحق في أن يوجه الأسئلة هو بنفسه أو من يتولى الدفاع عنه بشهود الإثبات، وأن يُمكن من استدعاء شهود النفي وتوجيه

(1) إبراهيم محمد إبراهيم: النظرية العامة للقبض على الأشخاص في قانون الإجراءات الجنائية (دار النهضة العربية: القاهرة، مصر، د.ط، 2000م)، ص(125).

(2) خليفة كلندر حسين: ضمانات المتهم في مرحلة التحقيق الابتدائي في قانون الإجراءات الجنائية (دار النهضة العربية: القاهرة، مصر، الطبعة الأولى، 2002م)، ص(530).

الأسئلة إليهم بذات الطريقة التي توجه بها الأسئلة إلى شهود الإثبات"، وتناولت الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان هذا الحق في المادة (2/8) الفقرات (ج، د، هـ)⁽¹⁾.

سادساً- حق تقديم المقبوض عليه للسلطة القضائية فوراً

ألزمت الاتفاقيات الدولية على ضرورة تقديم المقبوض عليه إلى السلطات القضائية فوراً، والهدف من هذا الإجراء حماية المقبوض عليه من الخضوع لوسائل الإكراه، أو التعذيب، أو أية وسائل أخرى، لإجباره على الاعتراف بجريمته، كما أن تقديم المقبوض عليه للسلطة القضائية تمكنه من العلم بحقوقه، وإحاطته بالتهمة

المنسوبة إليه⁽²⁾. وهذا ما نصت عليه المادة (3/9) من الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية بقولها: "يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانوناً مباشرة وظيفة قضائية، ويكون من حقه أن يحاكم خلال مهلة معقولة أو أن يفرج عنه..."، وتناولت المادة (3/5) من الاتفاقية الأوروبية ذلك بقولها: "أي شخص يلقي القبض عليه أو يحتجز وفقاً لنص الفقرة (1/ج)⁽³⁾ من هذه المادة - يقدم فوراً إلى قاضي أو أي موظف آخر مخول قانوناً ممارسة سلطة قضائية، ويقدم للمحاكمة خلال فترة معقولة أو يفرج عنه مع استمرار المحاكمة. ويجوز أن يكون الإفراج مشروطاً بضمانات لحضور المحاكمة"، ونصت على ذلك المادة (5/7) من الاتفاقية الأمريكية لحماية حقوق الإنسان⁽⁴⁾، بقولها: "يجلب الموقوف دون إبطاء أمام القاضي أو أي موظف يخوله القانون أن يمارس سلطة قضائية ويجب أن يحاكم خلال مدة معقولة أو يفرج عنه دون الإخلال باستمرار الدعوة، ويمكن أن يكون الإفراج عنه مشروطاً بضمانات تكفل حضوره للمحاكمة"، وأخذ بذلك أيضاً الميثاق العربي لحقوق الإنسان في المادة الثامنة بقولها: "... ويجب أن يقدم إلى القضاء دون إبطاء".

(1) تنص المادة (2/8) من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان: "... لكل شخص على قدم المساواة التامة مع

الجميع - الحق في الحصول على الضمانات الدنيا التالية:

ج- حق المتهم في الحصول على الوقت الكافي والوسائل المناسبة لإعداد دفاعه.

د- حق المتهم في الدفاع عن نفسه شخصياً أو بواسطة محام يختاره بنفسه وحقه بالاتصال بمحاميه بحرية وسراً.

هـ- حقه غير القابل للتحويل في الاستعانة بمحام توفره له الدولة مقابل أجر أو بدون أجر حسبما ينص عليه القانون المحلي إذا لم يدافع عن نفسه شخصياً أو لم يستخدم محاميه الخاص ضد المهلة التي يحددها القانون.

(2) أسامة عبد الله قايد: حقوق وضمانات المشتبه فيه في مرحلة الاستدلال، مرجع سابق، ص(218).

(3) تنص الفقرة (ج) من المادة الخامسة للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان على أن: "إذا كان قد قبض عليه أو حبس لتقديره أمام السلطة القضائية المختصة بناءً على أسباب مقبولة للاشتباه بارتكابه جريمة أو عند وجود دوافع معقولة تحتمل على الاعتقاد بضرورة منعه من ارتكاب جريمة أو الهروب بعد ارتكابها.

(4) تنص المادة (5/7): "يجلب الموقوف دون إبطاء أمام القاضي أو أي موظف يخوله القانون أن يمارس سلطة قضائية ويجب أن يحاكم خلال مدة معقولة أو يفرج عنه دون الإخلال باستمرار الدعوة، ويمكن أن يكون الإفراج عنه مشروطاً بضمانات تكفل حضوره للمحاكمة".

سابعاً - الحق في التظلم أو الطعن في أمر القبض:
للمقبوض عليه الحق في التظلم من القبض أو الحجز غير المشروع الذي لا يستند إلى أساس قانوني، فقد ذهبت المادة (4/9) من الاتفاقية الدولية لحماية الحقوق المدنية والسياسية بقولها: " لكل شخص حُرْم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال (القبض) حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله (القبض عليه)، وتأمّر بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني"، ونصت الاتفاقية الأوروبية في المادة (4/5) على أن: "أي شخص يحرم من حريته بالقبض عليه أو حجزه له حق اتخاذ الإجراءات التي يتقرر بها بسرعة مدى شرعية القبض عليه أو حجزه بمعرفة محكمة، ويفرج عنه إذا لم يكن حجزه مشروعاً"، وتناولت ذلك المادة (6/7) من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان⁽¹⁾.
ثامناً - الحق في طلب التعويض:

تعترف الاتفاقيات الدولية لمن قبض عليه بطريق غير مشروع أو بشكل تعسفي بالحق في التعويض، فقد نصت المادة (5/9) من الاتفاقية الدولية لحماية حقوق الإنسان المدنية والسياسية على أن: "لكل شخص كان ضحية توقيف أو اعتقال (القبض) غير قانوني حق في الحصول على تعويض قابل للتنفيذ، كما نصت المادة (5/5) من الاتفاقية الأوروبية على أن: "لكل من كان ضحية قبض أو حجز مخالف لأحكام هذه المادة حق وجوبي في التعويض"، وذهب الميثاق العربي لحقوق الإنسان في المادة (16) إلى ذلك بقوله: "... ولمن كان ضحية القبض أو الإيقاف بشكل غير قانوني الحق في التعويض"، والفرق بين التعويض الذي أقره الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وذلك الذي نصت عليه الاتفاقيات الدولية، وفي أن الميثاق قيد التعويض بأن يكون نتيجة لعمل غير قانوني، أما الاتفاقيات الدولية فتجيز التعويض في حال الخطأ القضائي.

(1) تنص المادة (6/7): "لكل شخص حرم من حريته حق الرجوع إلى محكمة مختصة تفصل - دون إبطاء - في قانونية توقيفه أو احتجازه وتأمّر بالإفراج عنه إذا كان توقيفه أو احتجازه غير قانوني .

الفرع الثالث حقوق المقبوض عليه في القانون السوري:

إن حماية حقوق الإنسان وحياته الأساسية من الأمور الهامة التي تلتزم الدول بصيانتها، والمحافظة عليها، ونصت عليها في دساتيرها، وأحاطتها بسياسات من الحماية الدستورية، بما يكفل احترامها والالتزام بها، وتركت الدساتير موضوع التفصيل في هذه الحقوق، وأوجه الحماية للقوانين الجزائية - الموضوعية والإجرائية-، وهذا ما أخذ به القانون الجزائي السوري، لذلك سيتم بيان مفهوم القبض وحقوق المقبوض عليه في قانون أصول المحاكمات الجزائية فيما يأتي:

أولاً - القبض في قانون أصول المحاكمات الجزائية:

جاءت نصوص قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري المتعلقة بالقبض في الفصل الخاص بإجراءات قاضي التحقيق، وإجراءات النائب العام في الجرم المشهود، وأجاز القانون لبعض موظفي الضابطة العدلية القيام ببعض إجراءات النائب العام في الجرم المشهود بحسب المادة (46؛ أ م ج سوري)، ولم ينص قانون أصول المحاكمات الجزائية صراحة على حقوق المقبوض عليه أمام موظفي الضابطة العدلية، وإنما جاءت نصوصه عامة في هذا الموضوع.

ويميز قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري فيما إذا كان المتهم المراد القبض عليه حاضراً أم غائباً: فقد أجاز القانون القبض على المتهم الحاضر، وأعطى هذا الحق للنائب العام باعتباره صاحب الاختصاص الأصيل في القبض على المتهمين، وذلك بموجب المادة (1/37؛ أ م ج سوري) التي تنص: "للنائب العام في حالة الجرم المشهود المستوجب عقوبة جنائية، أن يأمر بالقبض على كل شخص من الحضور يستدل منه بالقرائن القوية على أنه فاعل الجرم".

كما أعطى القانون قاضي التحقيق هذا الحق بموجب المادة (1/52؛ أ م ج سوري) على أن: "لقاضي التحقيق عند وقوع الجرائم المشهود، أن يباشر جميع المعاملات التي هي من اختصاص النائب العام"، وبالتالي يجوز لقاضي التحقيق إلقاء القبض في حالة الجرم المشهود، باعتباره إجراء من المعاملات التي يقوم بها النائب العام.

ولموظفي الضابطة العدلية المذكورون في المادة (44؛ أ م ج سوري): وهم قضاة الصلح في المراكز التي لا يوجد فيها نيابة عامة، وضابط الشرطة، ورؤساء مخافر الشرطة، وهؤلاء ألزمهم القانون في المادة (46؛ أ م ج سوري) باعتبارهم من موظفي الضابطة العدلية في "حال وقوع جرم مشهود أو حالما يطلبهم صاحب البيت ... أن يجروا التحريات... وسائر المعاملات التي هي في مثل هذه الأحوال من وظائف النائب العام، وذلك كله طبقاً للصيغ والقواعد المبينة في الفصل الخاص بإجراء وظائف النائب العام"، فقد عطف هذه المادة إجراءات الضابطة العدلية على إجراءات النائب العام، وبذلك فيكون لهم حق إلقاء القبض على المتهم الحاضر في أحوال الجرم المشهود. وأعطى قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري لموظفي الحكومة وعامة الناس الحق في حال وجود جرم مشهود، أو ما هو بحكم الجرم المشهود، وكان الفعل جنائية، ودون أن يكون هنالك مذكرة إحضار، فيتوجب على كل شخص من موظفي الحكومة، وعامة الناس، أيّاً كان القبض على الفاعل وإحضاره إلى النائب العام، بموجب المادة

(112؛ أ م ج سوري)⁽¹⁾، ولكن هذا القبض يعد من قبيل التعرض المادي، وليس قبضاً

بالمعنى الذي حدده القانون للقبض.

ويشترط للقبض على المتهم الحاضر أن تكون الجريمة مشهودة، ويشترط أن يكون الجرم من نوع الجنائية، ويجوز أن تكون جنحة مشهودة -رغم غموض النص-، ويجب أن تكون هنالك قرائن قوية على أنه فاعل الجرم.

وفيما يتعلق بالقبض على المتهم الغائب: تنص المادة (2/37؛ أ م ج سوري) على أنه: "وإن لم يكن الشخص حاضراً، أصدر النائب العام أمراً بإحضاره، والمذكرة التي تتضمن هذا الأمر تسمى مذكرة إحضار"، فالأصل أن القبض في الجرم المشهود لا يكون إلا بالنسبة للمتهم الحاضر، أما إذا لم يكن حاضراً وتوافرت شروط القبض عليه في حالة حضوره، بأن يكون الجرم مشهوداً وجنائي الوصف، وقامت دلائل كافية على اتهام شخص ما، إلا أنه غير موجود في مكان الحادث، فيجوز عندها للنائب العام أو موظف الضابطة العدلية الموجود في المكان، إصدار مذكرة إحضار بحق هذا الشخص لحضوره أمام الجهة الطالبة له.

ثانياً - حقوق المقبوض عليه في قانون أصول المحاكمات الجزائية:

أكد قانون أصول المحاكمات الجزائية على الحقوق التي يتمتع بها المقبوض عليه، إلا أنه لم يتوسع فيها وفقاً للمعايير الدولية أو تلك التي أخذت بها بعض التشريعات الوطنية، وفيما يلي بيان لهذه الحقوق في القانون السوري:

1. إبلاغ المقبوض عليه بأسباب القبض والتهمة الموجهة إليه:

من حق المقبوض عليه أن يعلم بأسباب القبض عليه والتهمة الموجهة إليه، كون هذا الحق يرتبط ارتباطاً وثيقاً بحق الدفاع، وذلك حتى يتمكن من دفع ما نسب إليه، وقد نصت المادة (1/69؛ أ م ج سوري) على أنه عندما يمثل المدعى عليه أمام قاضي التحقيق يتثبت القاضي من هويته ويطلع عليه على الأفعال المنسوبة إليه ويطلب جوابه عنها...."، وتنص المادة (108؛ أ م ج سوري) المتعلقة بمذكرة التوقيف على أنه: "يصرح في مذكرة التوقيف بالجرم الذي استوجب إصدارها، ونوعه، والمادة القانونية التي تعاقب عليه"، ومن مضمون هاتين المادتين يتبين أن القانون يستلزم إبلاغ المقبوض عليه بأسباب القبض والتهمة الموجهة إليه من قبل قاضي التحقيق، ولم يشر قانون أصول المحاكمات الجزائية إلى قيام موظف الضابطة العدلية بإبلاغ المقبوض عليه بأسباب القبض والتهمة الموجهة إليه، لذلك ضرورة يجب تدارك هذا الأمر والنص صراحة على وجوب إبلاغ المقبوض عليه بأسباب القبض، والتهمة الموجهة إليه فوراً من قبل موظف الضابطة العدلية، عند قيامه بالقبض.

(1) تنص المادة (112؛ أ م ج سوري) على أن: "من وجد في حال الجرم المشهود أو ما هو بحكم الجرم المشهود، وكان الفعل جنائية، فلا يحتاج القبض عليه إلى مذكرة إحضار، وعلى كل شخص من موظفي الحكومة وعامة الناس أيّاً كان أن يقبض عليه وأن يحضره أمام النائب العام".

وتجدر الإشارة إلى أن إبلاغ المقبوض عليه بأسباب القبض لا يعني إحاطته علماً بالتكييف القانوني للواقعة، وإنما يكفي إحاطته علماً بمجمل الوقائع أو الوقائع المنسوبة إليه، على النحو الذي يمكنه من العلم بأسباب القبض⁽¹⁾.

2. سماع أقوال المقبوض عليه فوراً:

بعد إبلاغ المقبوض عليه بأسباب القبض عليه، والتهمة الموجهة له، لا بد من سماع أقواله عن الواقعة التي كانت سبباً في المساس بحريته الشخصية وإلقاء القبض عليه، وقد ألزم قانون أصول المحاكمات الجزائية النائب العام، باستجواب المقبوض عليه المحضر لديه في الحال (3/37؛ أ م ج سوري)، وألزم قاضي التحقيق باستجواب المدعى عليه المطلوب بمذكرة دعوى في الحال، أما إذا كان قد أحضر إليه بموجب مذكرة إحضار فيستجوب خلال أربع وعشرين ساعة من وضعه في النظارة (1/104؛ أ م ج سوري).

أما إذا كان القبض من قبل موظفي الضابطة العدلية فيتوجب عليهم سماع أقوال المقبوض عليه فوراً أي سؤاله عن التهمة المسندة إليه وإجابته عنها دون مناقشة تفصيلية في أدلة الاتهام⁽²⁾، وهذا ما نصت عليه المادة (73) من نظام خدمة الشرطة بقولها: "كل مظنون يؤتى به إلى ضابط الشرطة بوظيفته ضابط ضابطة عدلية مساعد ينبغي استنطاقه في الحال"، فلا يجوز لموظف الضابطة العدلية استجواب المقبوض عليه نهائياً، لأن هذا الإجراء من حق سلطة التحقيق فقط.

3. تقديم المقبوض عليه للسلطة القضائية المختصة في الحال لاستجوابه:

حماية للمقبوض عليه من الخضوع لأية وسيلة من وسائل الإكراه أو التعذيب أمام الضابطة العدلية؛ أوجب المشرع إرسال المقبوض عليه إلى الجهة القضائية المختصة بالتحقيق في الحال، لما تتمتع به من حيطة، وتتوافر أمامها الضمانات الكافية، كما أنها هي الجهة المختصة باستجوابه، وذلك حتى لا تطول مدة القبض عليه، لذلك نصت المادة (2/104؛ أ م ج سوري) على أنه: "حال انقضاء الأربع والعشرين ساعة يسوق رئيس النظارة من تلقاء نفسه المدعى عليه إلى النائب العام، فيطلب هذا إلى قاضي التحقيق استجواب المدعى عليه، فإن أبى أو كان غائباً، أو حال دون ذلك مانع شرعي طلب النائب العام إلى قاضي تحقيق آخر، أو إلى رئيس المحكمة البدائية، أو إلى قاضي الصلح أن يستجوبه، فإن تعذر استجواب المدعى عليه، أمر النائب العام بإطلاق سراحه في الحال".

4. وضع المقبوض عليه في الأماكن المخصصة:

بالرجوع للمادتين (104، 105؛ أ ج م سوري) يتبين أن المكان المخصص لوضع المقبوض عليه ريثما يتم سوجه للسلطة القضائية، أو استجوابه منها هي النظارة، وقد نصت المادة (422؛ أ م ج سوري) على أن: "يتفقد قاضي التحقيق

(1) إبراهيم حامد طنطاوي: سلطات مأمور الضبط القضائي (القاهرة: المكتبة القانونية، الطبعة الثانية،

1997م)، ص(737).

(2) حسن صادق المرصفاوي: المرصفاوي في أصول الإجراءات الجنائية، مرجع سابق، ص(345).

وقاضي الصلح مرة واحدة في الشهر، ورؤساء المحاكم الجزائية مرة واحدة كل ثلاث أشهر على الأقل، الأشخاص الموجودين في محال التوقيف والسجون"، وتنص المادة (424؛ أ م ج سوري) على كل من علم بتوقيف أحد الناس في أمكنة غير التي أعدتها الحكومة للحبس والتوقيف، أن يخبر بذلك النائب العام أو معاونه أو قاضي التحقيق أو قاضي الصلح".

وألزمت المادة (1/425؛ أ م ج سوري) كل من النائب العام أو معاونه أو قاضي التحقيق أو قاضي الصلح أن يتوجهوا في الحال إلى المحل الحاصل فيه التوقيف، وأن يطلقوا سراح من كان موقوفاً بصورة غير نظامية، وإذا أهملوا العمل بذلك عدو شركاء في جريمة حجز الحرية الشخصية وجرت الملاحقة بحقهم بهذه الصفة (4/425؛ أ م ج سوري).

5. تحديد مدة القبض:

الحرية الشخصية حق لكل إنسان، ومن ثم كان القبض قيئاً عليها، لذلك فإن تحديد مدة القبض يعد من أهم الحقوق المقررة للشخص المقبوض عليه، والضمانة الرئيسة في عدم استمرار حجز حريته دون سبب قانوني، ورغم أن القانون لم ينص على مدة القبض صراحة، وإنما اشترط أن تتم الإجراءات تجاه المقبوض عليه في الحال، وأن لا يجوز إبقاء المقبوض عليه في النظارة أكثر من أربع وعشرين ساعة، وألزم رئيس النظارة بسوق المقبوض عليه حال انقضاء الأربع والعشرين ساعة للنائب العام ليطلب هذا الأخير إلى قاضي التحقيق استجوابه، وإلا أطلق سراحه، عملاً بالمادة (2/104؛ أ م ج سوري)، إذ فائدة القصوى لبقاء المقبوض عليه لدى الضابطة العدلية هي أربع وعشرين ساعة ويتوجب بعدها سوجه إلى الجهة القضائية المختصة⁽¹⁾.

الفرع الرابع المسؤولية المترتبة على التعسف في القبض: المسؤولية الجزائية:

رتب قانون أصول المحاكمات الجزائية مسؤولية جزائية على كل موظف يتعسف في القبض على شخص ما، أو حبس إنسان في غير الحالات المنصوص عنها قانوناً، وذلك في المادة (105؛ أ م ج سوري) التي تنص: "إذا أوقف المدعى عليه بموجب مذكرة إحضار، وظل في النظارة أكثر من أربع وعشرين ساعة دون أن يستجوب أو يساق إلى النائب العام - وفقاً لما ورد في المادة (104؛ أ م ج سوري) - اعتبر توقيفه عملاً تعسفياً، ولوحق الموظف المسؤول بجريمة حجز الحرية الشخصية المنصوص عليها في المادة (358)⁽²⁾ من قانون العقوبات، ونصت المادة (357) من قانون العقوبات

(1) انظر البند (209)، الصفحة (229) من هذه الدراسة المتعلقة بمدة القبض في القانون السوري .

(2) تنص المادة (358) من قانون العقوبات السوري: "إن مديري وحراس السجون، أو المعاهد التأديبية، أو الإصلاحات، وكل من اضطلع بصلاحياتهم من الموظفين، إذا قبلوا شخصاً دون مذكرة قضائية، أو قرار قضائي، أو استبقوه إلى أبعد من الأجل المحدد، يعاقبون بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات". كما وتنص المادة (1/359) من قانون العقوبات السوري على: "إن الأشخاص السابق ذكرهم، وبوجه عام جميع ضباط القوة العاملة وأفرادها، وجميع الموظفين الإداريين الذين يرفضون أو يؤخرون إحضار

السوري على أن: "كل موظف أوقف أو حبس شخصاً في غير الحالات التي ينص عليها القانون يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة".
المسؤولية التأديبية:

رتب قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري أيضاً مسؤولية تأديبية، تتمثل في توجيه تنبيه للنائب العام والضابطة العدلية والمحقق إذا حدث إخلال في الأصول التي يوجب القانون إتباعها في مذكرة الدعوى والإحضار والتوقيف، كما فرض غرامة على الكاتب الذي يخل بهذه الأصول وذلك في المادة (116؛ أ م ج سوري)⁽¹⁾، التي تنص على أن: "إذا لم تراع الأصول المعينة قانوناً لمذكرات الدعوة والإحضار والتوقيف غرم الكاتب خمسة وعشرين ليرة حتى مئة ليرة سورية بقرار من المحكمة، ويوجه عند الاقتضاء تنبيه إلى النائب العام والمحقق ويمكن أن يستهدفا للشكوى من الحكام". نخلص مما سبق إلى أن حقوق المقبوض عليه في قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري، جاءت متفقة مع ما ورد في الإعلانات والاتفاقيات الدولية إلى حد ما، إلا أنها لم تتناول كل الحقوق التي نادى بها الإعلانات والاتفاقيات الدولية، ولم يشر المشرع السوري إلى حق المقبوض عليه في الاستعانة بمحام أمام الضابطة العدلية، رغم أنه نص على ذلك أمام سلطة التحقيق الأصلية بحسب المادة (69؛ أ م ج سوري)⁽²⁾، والاتجاه الحديث ونصوص المواثيق الدولية لحقوق الإنسان تفيد أنه يجب الاستعانة بمحام فور القبض على الشخص، وله أن يحضر معه، ولو في مرحلة التحري (الاستقصاء)⁽³⁾.

بناءً عليه نرى ضرورة الاستعانة بمحام في مرحلة البحث الأولي، وذلك حماية للحرية الفردية، وخصوصاً إذا كان القائم بالتحقيق أحد موظفي الضابطة العدلية، أو ضابط الشرطة، إذا كان الجرم مشهوداً، وذلك أن المقبوض عليه أو أي مشتبه فيه يكون في أشد الحاجة لمعين يبين له حقوقه وواجباته، ويعد من الأمور الشاذة وغير الطبيعية أن يقرر المشرع حماية للمتهم أمام السلطة القضائية التي يتمتع أعضاؤها بحصانة، ونزاهة، واستقلال، ولا يعطي هذا الحق أمام سلطة الضابطة العدلية التي

شخص موقوف، أو سجين أمام القاضي ذي الصلاحية، الذي يطلب إليهم ذلك يعاقبون بالحبس من شهر إلى سنة".

(1) المعدلة بالقانون رقم (27) لسنة 1979.

(2) تنص المادة (69؛ أ م ج سوري) على ما يلي:

أ- عندما يمثل المدعى عليه أمام قاضي التحقيق يثبت القاضي من هويته، ويطلع عليه على الأفعال المنسوبة إليه، ويطلب جوابه عنها منبهاً إياه أن من حقه لا يجيب عنها إلا بحضور محام، ويدون هذا التنبيه في محضر التحقيق، فإذا رفض المدعى عليه إقامة محام أو لم يحضر محامياً في مدة أربع وعشرين ساعة جرى التحقيق بمعزل عنه.

ب- إذا تعذر على المدعى عليه في دعاوى الجنائية إقامة محام، وطلب إلى قاضي التحقيق أن يعين له محامياً، فيعهد في أمر تعيينه إلى نقيب المحامين إذا وجد مجلس نقابة في مركزه، وإلا تولى القاضي أمر تعيينه إن وجد في مركزه محام.

ت- يجوز في حالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة استجواب المدعى عليه قبل دعوة محاميه للحضور.

(3) محمد محيي الدين عوض: حقوق الإنسان في الإجراءات الجنائية، مرجع سابق، ص(65).

لا تتمتع بهذه المظاهر، وهدفها إثبات التهمة على شخص ما، وتتلقى تعليماتها من رئيسها الإداري وتنفذ أوامره⁽¹⁾، ناهيك عن ما قد يرافق هذه الإجراءات من تجاوزات وانحرافات من الأشخاص القائمين بها، فكل ذلك يعد إهداراً لحق من حقوق الإنسان أقرتها جميع المواثيق الدولية.

كما أن القانون السوري لم يشير إلى جواز التظلم من أمر القبض أو الحق في طلب التعويض عن التعسف في القبض على الأشخاص، أو تنفيذه لوجه مخالف للقانون، وإنما اكتفى بفرض عقوبة جزائية على المخالف، رغم أن حق التعويض اعترفت به غالبية الاتفاقيات والمواثيق الدولية، ومن الضروري أن يتاح للمقبوض عليه الاتصال بمحاميه لإخباره بأمر القبض حتى يتم العناية بمصلحه وحماية حقوقه وتقديم المساعدة الضرورية له⁽²⁾، كما لا بد من إعطاء الحق للمقبوض عليه للاتصال بأهله أو من يراه لإبلاغه بأمر القبض عليه، وهذا لم يشير له القانون أيضاً.

المطلب الثاني

سلطة الضابطة العدلية في التفتيش وحقوق الإنسان

لحياة الخاصة حرمة أقرتها الإعلانات والاتفاقيات الدولية والدساتير الوطنية والقوانين الداخلية، وكلها متفقة على ضرورة حمايتها وصيانتها من أي اعتداء يقع عليها، وللأشخاص ومساكنهم حصانة في عدم دخولها أو تفتيشها إلا في أحوال استثنائية تحددها القوانين وتفرض لها الضمانات الكافية لعدم تعسف الجهات المخولة مثل هذا الإجراء، وبناءً على ذلك يتناول هذا الدرس سلطة التفتيش والحقوق المقررة للإنسان في هذا المجال دولياً في الإعلانات والاتفاقيات ووطنياً وفق التقسيم الآتي :

الفرع الأول: ماهية التفتيش وخصائصه

الفرع الثاني: التفتيش وحماية حقوق الإنسان على المستوى الدولي

الفرع الثالث: التفتيش وحماية حقوق الإنسان في القانون السوري

الفرع الأول ماهية التفتيش وخصائصه:

التفتيش إحدى الوسائل التي تسعى إلى كشف الحقيقة، وضبط أدلة الجريمة، وتمس بشكل مباشر بحرمة الحياة الخاصة وحق الإنسان بالسرية، ويعد من الإجراءات الخطيرة التي تمس بحقوق الإنسان، إلا أن قوانين الإجراءات الجنائية رخصت به بسبب جريمة وقعت، وذلك تغليباً للمصلحة العامة على مصالح الأفراد الخاصة، واحتمال الوصول عن طريقه إلى دليل مادي يفيد في كشف الحقيقة، ويجري في مكان لا يجوز أصلاً دخوله أو تفتيشه، بسبب ارتباطه بحرمة الحياة الخاصة للإنسان،

(1) أسامة عبد الله قايد: حقوق وضمانات المشتبه فيه في مرحلة الاستدلال، مرجع سابق، ص(200).

(2) إبراهيم محمد إبراهيم: النظرية العامة للقبض على الأشخاص، مرجع سابق، ص(129).

وكل ما يلحق به وبأسراره، ويتمثل مجال السرية إما في شخص المتهم أو في المكان الذي يعمل به أو يقيم فيه⁽¹⁾.

ونتناول فيما يلي التعريف بالتفتيش، وشروطه وخصائصه، وفق الآتي:
أولاً - تعريف التفتيش:

لم تنص قوانين وأنظمة الإجراءات الجنائية العربية على تعريف التفتيش، وإنما تصدى الفقه القانوني لهذه المهمة، وعرفه بأنه: "إجراء من إجراءات التحقيق يهدف إلى التوصل إلى أدلة جريمة ارتكبت فعلاً، وذلك بالبحث عن الأدلة في مستودع السر، سواء أجري على شخص المتهم، أو في منزله دون توقف على إرادته"⁽²⁾، أو هو: "وسيلة للإثبات المادي يهدف إلى اكتشاف أشياء خفية أو أشخاص هاربين من وجه العدالة، فهو وسيلة لإثبات أدلة مادية، وقد يكون موضوعه شخصاً، أو مكاناً، أو شيئاً"⁽³⁾، ويشير هذا التعريف إلى أمرين:

1. الأول: أن التفتيش بحث مادي، يشمل جسم الإنسان، وكل ما يوجد في مجال حمايته الشخصية، سواء كانت ملابسه، أو أمتعته التي يحملها.
 2. الثاني: أن التفتيش بحث مادي، ينفذ في مكان إقامة أحد الأفراد، لضبط أشخاص، أو أشياء، تفيد في إثبات الحقيقة موجودة في هذا المكان.
- وذهب الفقه القانوني إلى أن التفتيش: "إجراء تحقيق يقوم به موظف مختص للبحث عن أدلة مادية لجناية أو جنحة، وذلك في محل خاص أو لدى شخص، وفقاً للأحكام المقررة قانوناً"⁽⁴⁾. والملاحظ على هذه التعريفات جميعها، أنها تتفق على أن التفتيش إجراء من إجراءات التحقيق، أي تقوم به السلطة المختصة بالتحقيق، وفي الأحوال التي يخول فيها القانون لرجل الضبط الجنائي أو القضائي، فهو يقوم به باعتباره عمل تحقيق يختص به استثناءً، كما إنها تتفق على أن التفتيش لا يكون إلا بصدد جريمة على درجة من الجسامة، والهدف منه الحصول على أدلة الجريمة، وأنه ينطوي على مساس بحق الأفراد في أسرار حياتهم الخاصة، فلا ينصرف إلى الأشياء المعلنة التي يمكن للكافة الإطلاع عليه⁽⁵⁾، فيجب أن يتجه إلى محل خاص يتمتع بالحرمة، ولا دور لإرادة الشخص المراد تفتيشه في القبول أو الرفض.
- وعليه يمكن تعريف التفتيش بأنه: إجراء من الإجراءات التي تقتضيه مصلحة التحقيق في البحث عن الأدلة وضبطها، في جريمة وقعت على درجة من الجسامة، ومحل شخص توافرت دلائل كافية على اتهامه، وينطوي على المساس بحريته الخاصة ومستودع سره، وتقوم به سلطات التحقيق أصلاً، وقد تندب غيرها في ذلك، ويخوله

(1) أحمد فتحي سرور. الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية، مرجع سابق، ص(409).

(2) فوزية عبد الستار. شرح قانون الإجراءات الجنائية، مرجع سابق، ص(278).

(3) آمال عبد الرحيم عثمان: شرح قانون الإجراءات الجنائية (مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب: القاهرة، مصر، د.ط، 1989م)، ص(448).

(4) مصطفى، محمود محمود. الإثبات في المواد الجنائية في القانون المقارن "التفتيش والضبط" (مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي، القاهرة، الطبعة الأولى، 1978م)، ص(14).

(5) أحمد فتحي سرور. الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية، مرجع سابق، ص(417).

القانون الضابطة العدلية على سبيل الاستثناء، إذا كان الجرم في حالة جرم مشهود، دون اعتبار لرضا الشخص المراد تفتيشه⁽¹⁾.

والتفتيش يجب أن يكون سببه مشروعاً، أي أن يهدف إلى البحث والتنقيب في مستودع السر عن دليل في الجريمة موضوع التحقيق، أما إذا تم القيام به لغرض آخر غير الحصول على الدليل، فإنه يكون باطلاً⁽²⁾، "فالتفتيش لا يجوز إجراؤه قانوناً إلا إذا كان هناك احتمال للعثور على دليل من ورائه، والأمر متروك للسلطات القائمة به"⁽³⁾. وعلى ذلك فإذا تخلف السبب في التفتيش أصبح الإجراء المتخذ اعتداءً على حقوق الأفراد في المجتمع، إذ تزول عنه الصفة القانونية، ويصبح مجرد عمل مادي ينطوي على التعسف وإهدار الحقوق المشروعة للأفراد، وبالتالي فإنه بانعدام السبب يعد التفتيش إجراءً باطلاً⁽⁴⁾.

ثانياً - شروط التفتيش:

إن وقوع الجريمة يولد الحق للسلطات المختصة للقيام بإجراءات التحقيق، إلا أنه يجب أن تكون هذه الجريمة على درجة من الجسامة، وأن تكون هنالك دلائل وقرائن قوية، وكافية، تجاه شخص معين، تبيح المساس بحرمة حياته الخاصة عن طريق التفتيش، وذلك سعياً وراء الأدلة المادية التي تساعد في كشف الحقيقة. ولذلك حتى يكون التفتيش صحيحاً ومرتباً لآثاره، لا بد من توافر عدد من الشروط، هي:

1. يجب أن يسبقه وقوع جريمة فعلاً: التفتيش إجراء من إجراءات التحقيق الابتدائي الذي يتم بصدد جريمة وقعت، فلا يتصور إجراء تفتيش في جريمة لم تقع بعد.
2. أن تكون الجريمة على درجة من الجسامة: إن مجرد وقوع الجريمة بحد ذاته غير كاف للسماح بانتهاك حرمة الأشخاص بالتفتيش، وإنما يجب أن تكون الجريمة على درجة من الجسامة (جناية، جنحة)، ولا يجوز التفتيش إذا كان الجرم يشكل مخالفة، ذلك أن المخالفة من الضالة وقلة الأهمية، ولا تتوافر فيها الخطورة التي تبرر إهدار الحرية الشخصية للإنسان، وانتهاك حرمة مسكنه.
3. أن تكون هنالك دلائل وقرائن قوية تبيح التفتيش: إن توافر الدلائل والقرائن القوية والكافية شرط لكل إجراء ينطوي على مساس بحرية الإنسان ومسكنه⁽⁵⁾، فلا بد من توافر دلائل وأمارات كافية على نسبة الجريمة إلى شخص معين، فيجب أن تكون الجريمة قد ترجحت نسبتها إلى الشخص المراد تفتيشه، فمجرد

(1) ياسر حسن كلزي. حقوق الإنسان والسلطات الاستثنائية للضابطة العدلية في الجرم المشهود، مرجع سابق، ص(262).

(2) عبد المهيم بكر: إجراءات الأدلة الجنائية "التفتيش" (الرسالة الدولية للطباعة القاهرة، مصر، ط1، 1997م)، ص(93).

(3) سامي حسني الحسيني. النظرية العامة في التفتيش في القانون المصري والقانون، "رسالة دكتوراه" دار النهضة العربية القاهرة، مصر، د.ط، 1972م)، ص(98).

(4) محمود السبكي. حدود سلطات مأمور الضبط القضائي في التحقيق (القاهرة: أكاديمية الشرطة، دن، د.ط، 1997م)، ص(347).

(5) إبراهيم حامد طنطاوي. سلطات مأمور الضبط القضائي، مرجع سابق، ص(750).

البلاغ عن جريمة أو تقديم شكوى من المجني عليه، لا يكفي لإجراء التفتيش، بل يجب أن تتوافر دلائل قوية على نسبة الجريمة إلى شخص معين، فإذا لم يكن الشخص أو المكان معيناً أو موجوداً فيصح التفتيش لدى الغير الذي تقوم الدلائل على أنه يحوز أشياء تتعلق بالجريمة⁽¹⁾، ويبرر التعرض للحياة الخاصة⁽²⁾، ولا يشترط أن تكون هذه الدلائل قد جاءت نتيجة إجراء سابق من إجراءات التحقيق؛ بل يصح أن تكون نتيجة استقصاءات أو تحريات قام بها رجل الضبط الجنائي، ولذلك فلا يتوجب أن يكون التفتيش مسبقاً بتحقيق أجري بمعرفة سلطة التحقيق، وإنما يجوز أن يكون أول إجراء من إجراءات التحقيق⁽³⁾.

4. أن يكون الهدف من التفتيش إظهار الحقيقة: لا بد من أن يكون هنالك فائدة تُرجى من التفتيش، تُبرر المساس بالحرية الفردية أو حرمة المسكن، وحتى لا يكون التفتيش تحكيمياً⁽⁴⁾، لذلك لا بد من أن يسعى التفتيش إلى كشف الحقيقة، وهو ما يتحقق في الحصول على أدلة مادية تثبت أو تنفي الجريمة عن المتهم، فالتفتيش يجب أن يستهدف البحث عن عناصر الحقيقة في الجريمة المرتكبة، فإذا استهدف غاية غيرها وقع التفتيش باطلاً⁽⁵⁾، وبناءً على ذلك لا يجوز التفتيش إذا كانت الجريمة المنسوبة إلى المتهم لا تسفر عن أشياء، أو أدلة مادية، يمكن البحث عنها، كجرائم السب والكذب العلنيين، لانعدام الغاية⁽⁶⁾. ويتطلب إظهار الحقيقة والكشف عن الأدلة المادية في الجريمة، أن يسبق التفتيش تحريات جدية تسوغ الأمر به، بحيث إذا تم التفتيش دون أن تسبقه تحريات جدية، تنبئ عن وجود دلائل قوية على حيازة من يراد تفتيشه لأشياء تفيد في كشف الحقيقة، وأسفر هذا التفتيش عن كشف جريمة، فإنه لا يُعتد بهذا التفتيش ولا بنتائجه⁽⁷⁾.

ثالثاً - خصائص التفتيش:

للتفتيش خصائص تميزه عن غيره من الإجراءات الجنائية، ذلك ان التفتيش يعد من إجراءات التحقيق، ينطوي على الإكراه والإجبار، ويمس بحق الإنسان في حرمة حياته الخاصة وحماية أسرارته، ويسعى للوصول إلى أدلة مادية في جريمة وقعت، وفيما يلي تفصيل لهذه الخصائص:

1. التفتيش إجراء من إجراءات التحقيق: إن من أهم الخصائص التي تميز التفتيش عن غيره من الإجراءات المشابهة، هو أنه إجراء من إجراءات التحقيق بطبيعته،

(1) عبد المهيم بكر. إجراءات الأدلة الجنائية "التفتيش"، مرجع سابق، ص(54).

(2) آمال عبد الرحيم عثمان. شرح قانون الإجراءات الجنائية، مرجع سابق، ص(452).

(3) ممدوح السبكي. حدود سلطات مأمور الضبط القضائي في التحقيق، مرجع سابق، ص(351).

(4) آمال عبد الرحيم عثمان. شرح قانون الإجراءات الجنائية، مرجع سابق، ص(454).

(5) محمد عوده الجبور. الاختصاص القضائي لمأمور الضبط القضائي، مرجع سابق، ص(337).

(6) محمد زكي أبو عامر. الإجراءات الجنائية، مرجع سابق، ص(267).

(7) هلال عبد الله أحمد. المركز القانوني للمتهم في مرحلة التحقيق الابتدائي (دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، الطبعة الثانية، د.ت)، ص(608).

ذلك أن الأمر به يصدر من جهة قضائية مخولة سلطة التحقيق، وعندما تقوم أية جهة أخرى ببعض هذه الإجراءات، فهي تتخذ سلطتها أصلاً من سلطة التحقيق، ومن حالة الضرورة التي وجدت فيها، ويترتب على اعتبار التفتيش من إجراءات التحقيق، أنه لا يملكه إلا من خوله القانون سلطة التحقيق أصلاً أو استثناءً، فلا يقوم به رجال الضبط الجنائي إلا في الأحوال التي يجيز لهم القانون ذلك، وعلى سبيل الحصر، وفيما عدا هذه الأحوال هم ممنوعون عنه، إلا إذا أذن لهم بذلك ممن يملكه.

2. ينطوي التفتيش على الإكراه والإجبار: ذلك أنه تعرض قانوني لحرية المتهم الشخصية، أو لحرمة مسكنه بغير إرادته ورغماً عنه⁽¹⁾، فهو يشترك مع غيره من إجراءات التحقيق بقدر من الإكراه، فيجبر الشخص على القبول به، ولا يحق له معارضته، لأن مثل هذا الإجراء يتخذ من قبل الجهات المختصة به دفاعاً عن حق المجتمع الذي انتهكت مصالحه بارتكاب الجريمة؛ مع الالتزام بمراعاة الضمانات والحقوق المقررة لهذا الشخص بموجب القانون، فلا يجوز القيام به إلا بالقدر اللازم لكشف الحقيقة، لذلك فإن "التفتيش بالمعنى القانوني يتخذ دون اعتداد بإذعان من يقع عليه، ودون أهمية لرضاه، ويستوي في ذلك أن يتعلق الإجراء بشخصه أو بمسكنه أو رسائله"⁽²⁾.

3. التفتيش يمس بحق السر: التفتيش يمس بحق الإنسان في حرمة حياته الخاصة، ويشكل قيداً على حرمتها، وحصانتها، في أحد مظاهرها، وهو حق الخصوصية⁽³⁾، بمعنى "أن التفتيش هو انتهاك قانوني لحق الإنسان في الاحتفاظ بأسراره، وحرمة حياته الخاصة، ولكن يجب أن يكون هذا الانتهاك محدداً بالقدر الأدنى اللازم لكشف الحقيقة عند التحقيق في جريمة ما"⁽⁴⁾، فالسر الخاص بالإنسان يعد محور حياته المطمئنة الآمنة ومستودع ذاته⁽⁵⁾، وعلى ذلك فإن كل ما يحمله الإنسان من أشياء أو يخفيها ويصونها، تعتبر موضوعاً للسر المقصود بالحماية، وبالتالي يخرج من نطاق التفتيش كل إجراء لا يشكل مساساً بسر خاص لشخص ما، كما لا يُعد تفتيشاً البحث في الأماكن والأشياء التي ليست من قبيل مستودع السر، كالبحث في الأماكن العامة والمزارع الحقول، فهذه الأماكن تعد مكشوفة، ويحق لكل إنسان الإطلاع على ما فيها.

4. التفتيش يبحث عن أدلة مادية في جريمة وقعت: فالتفتيش يسعى إلى كشف الحقيقة عن طريق الحصول على أدلة مادية في الجريمة موضوع التحقيق، والفقه القانوني مُجمع على أن التفتيش لا يُعد دليلاً بذاته، وإنما ينتج عنه

(1) عبد الحميد الشواربي. ضمانات المتهم في مرحلة التحقيق الجنائي (منشأة المعارف، الإسكندرية، د.ط، 1996م)، ص(350).

(2) سامي حسني الحسيني. النظرية العامة للتفتيش، مرجع سابق، ص(38).

(3) محمود السبكي. حدود سلطات مأمور الضبط القضائي في التحقيق، مرجع سابق، ص(171).

(4) عبد المهيم بكر. إجراءات الأدلة الجنائية "التفتيش"، مرجع سابق، ص(63).

(5) سامي حسني الحسيني. النظرية العامة للتفتيش، مرجع سابق، ص(44).

الدليل، فهو وسيلة للحصول على الدليل⁽¹⁾، و الأدلة التي تكون هدفاً للتفتيش هي الأدلة المادية، وهي تلك التي: "تنبعث من عناصر مادية ناطقة بنفسها، وتؤثر في اقتناع القاضي بطريق مباشرة، فقد يترك الجناة في مكان الجريمة بعض الأدوات التي استخدمت في ارتكابها، أو بصمات أصابع، أو غيرها من الظواهر المادية التي تُفيد القاضي في الإثبات"⁽²⁾، ويتم الحصول على هذه الأدلة من عدة طرق، فقد تكون عن طريق التفتيش، والضبط، والمعاينة، وأعمال الخبرة⁽³⁾.

الفرع الثاني التفتيش وحماية حقوق الإنسان على المستوى الدولي:

نصت الإعلانات والاتفاقيات الدولية على ضرورة المحافظة على الحياة الخاصة على اختلاف أشكالها؛ وأكدت على توفير الحماية لها، وعدم التدخل فيها أو التعرض لها بشكل تعسفي، سواء تعلق هذا التدخل بالأسرة أو المنزل أو المراسلات، وكل ما يمكن أن يمس بشرف الإنسان وسمعته، ولا بد للقوانين من التدخل لحماية هذه الحقوق وتنظيم المساس بها إذا تطلبت مصلحة المجتمع ذلك.

فقد نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة (12) على أن: "لا يجوز تعريض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة، أو في شؤون أسرته، أو مسكنه، أو مراسلاته، ولا لحملات على شرفه وسمعته، ولكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل أو تلك الحملات".

أكدت العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في المادة السابعة عشر على عدم التعدي على الحياة الخاصة بقولها:

1. لا يجوز تعريض أي شخص، على نحو تعسفي أو غير قانوني، لتدخل في خصوصياته، أو شؤون أسرته، أو بيته، أو مراسلاته، ولا لأي حملات غير قانونية تمس شرفه أو سمعته.

2. من حق كل شخص أن يحميه القانون من مثل هذا التدخل أو المساس. كما نصت المادة الثامنة من هذه الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية على حماية الحياة الخاصة بقولها:

1. لكل إنسان حق احترام حياته الخاصة، والعائلية، ومسكنه ومراسلاته.
2. لا يجوز للسلطة العامة أن تتعرض لممارسة هذا الحق إلا وفقاً للقانون، وبما تمليه الضرورة في مجتمع ديمقراطي لصالح الأمن القومي، وسلامة الجمهور، أو الرخاء الاقتصادي للمجتمع، أو حفظ النظام و منع الجرائم، أو حماية الصحة العامة والآداب، أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم.

(1) إبراهيم حامد طنطاوي. سلطات مأمور الضبط القضائي، مرجع سابق، ص(744).

(2) هلال عبد الله أحمد. المركز القانوني للمتهم في مرحلة التحقيق الابتدائي، مرجع سابق، ص(567)، 568.

(3) سامي حسني الحسيني. النظرية العامة للتفتيش، مرجع سابق، ص(46)؟

ويلاحظ أن هذه الاتفاقية أجازت المساس بالحياة الخاصة في حالات معينة، تصب في حماية مصالح المجتمع ككل، في سلامته، وأمنه، ورخائه، ونظامه، ومكافحة الجريمة فيه، وحماية الحياة الاجتماعية للمجتمع. ولم تخرج الاتفاقية الأمريكية لحماية حقوق الإنسان عن سابقتها فيما يتعلق بحماية الحياة الخاصة، فقد نصت على ذلك في المادة الحادية عشر تحت عنوان حق الخصوصية.

وقد أخذ الميثاق العربي لحقوق الإنسان بالمبادئ الواردة في الإعلان والاتفاقيات الدولية، ونص في المادة السابعة عشر منه على أن: "الحياة الخاصة حرمتها، ويعد المساس بها جريمة، وتشمل هذه الحياة الخاصة، خصوصيات الأسرة وحرمة المسكن، وسرية المراسلات، وغيرها من وسائل الاتصال الخاصة"، ويلاحظ أن الميثاق العربي لحقوق الإنسان نص صراحة على اعتبار المساس في الحياة الخاصة جريمة دون أن يحدد العقوبة الواجبة لهذه الجريمة، كما أشار الميثاق إلى وسائل الاتصال الخاصة على اختلاف أنواعها، وهذا أمر محمود كون أن وسائل الاتصال في أيامنا تتطور يوماً بعد يوم، وظهرت وسائل حديثة للاتصالات، مما يقتضي توفير الحماية لهذه الوسائل، لتمتد وتشمل جميع وسائل الاتصال اللاسلكية (كالهواتف المحمولة)، والرسائل القصيرة التي ترسل منها، وكذلك رسائل البريد الإلكتروني، ولا بد أن يجد هذا الأمر صداه في القوانين الداخلية للدول حتى تواكب التقدم العلمي في هذا المجال.

إذن تجمع الإعلانات والاتفاقيات الدولية والمواثيق على أن للحياة الخاصة قدسيته وحرمتها، وبالتالي لا يجوز التعدي عليها بالانتهاك، أو التفتيش، أو التجسس، مع أن جميع هذه الاتفاقيات اكتفت فقط إلى الإشارة إلى وجوب احترام هذه الحقوق، وأوردتها مجملتها دون التفصيل فيها، وبيان كيفية حمايتها، والإجراءات الواجب الالتزام بها، كما فعلت عند تناولها لموضوع القبض.

الفرع الثالث التفتيش وحماية حقوق الإنسان في القانون السوري:

تناولت أغلب القوانين الجزائية العربية موضوع التفتيش وأحواله، وشروطه، وضمائنه في قوانينها الإجرائية الجزائية، فقد أولى قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري التفتيش أهمية أكثر من تلك التي أولاها للقبض، واهتم بتفتيش المنازل أكثر من تفتيش الأشخاص، وقد جاء النص على التفتيش في موضعين من القانون، الأول في الكتاب الأول، في بابه الأول، في الفصل الرابع منه، المتعلق بإجراءات ووظائف النواب العاميين في الجرم المشهود، كما ونص عليه في الفصل الثاني من الباب الرابع من الكتاب الأول، عندما تناول وظائف قاضي التحقيق، ويمكن استخلاص أهم الحقوق والضمانات التي قررها قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري، والقوانين الإجرائية الجزائية العربية، في النقاط التالية:

أولاً - تحديد السلطة المختصة بالتفتيش:

إن من أهم الحقوق والضمانات التي قررها القانون عند إجراء التفتيش، هو تحديد السلطة المختصة به، مؤهلة وقادرة على الموازنة: بين حق المجتمع الذي يستلزم مثل هذا الإجراء، وحقوق الإنسان في عدم انتهاك حرمة منزله، فقد حصر قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري سلطة التفتيش بقاضي التحقيق في الأحوال العادية،

سواء كانت الجريمة مشهودة أم غير مشهودة، جناية أم جنحة، إلا أنه مقيد بإقامة الدعوى العامة أمامه، قبل القيام بمثل هذا الإجراء، ذلك أنه "إذا لم تكن الجناية مشهودة، فإن قاضي التحقيق ممنوع من القيام بأي إجراء، ما لم تقم الدعوى العامة لديه، فإذا أقيمت كانت سلطاته واسعة جداً"⁽¹⁾.

ومنح القانون سلطة إجراء التفتيش للنائب العام (33؛ أ م ج سوري)، وسمح لبعض موظفي الضابطة العدلية بالقيام بتفتيش منزل المدعى عليه في الجرم المشهود (46؛ أ م ج سوري)، وكذلك إذا طلب صاحب بيت التحقيق في جريمة وقعت في بيته، وإن لم تكن مشهودة (42؛ أ م ج سوري).

واتجهت معظم القوانين العربية إلى تحديد السلطة المختصة بإجراء التفتيش في سلطة التحقيق، وسمحت لمأموري الضبط القضائي بتفتيش منزل المدعى عليه استثناءً وفي أحوال محددة على سبيل الحصر، بل أن بعض القوانين العربية أجازت لمأمور الضبط القضائي تفتيش منزل غير المتهم، إذا اتضح أنه يخفي فيها وثائق أو أشياء تتعلق بارتكاب جريمة.

ثانياً - حضور بعض الأشخاص إجراءات التحقيق:

سمح قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري حضور بعض الأشخاص إجراءات التحقيق، فقد اشترطت المادة (36؛ أ ج م سوري) على أن تجري معاملات التفتيش أمام وكيله أو أمام اثنين من أفراد عائلته، وإلا فحضور شاهدين يستدعيهما النائب العام.

ثالثاً - تحديد موعد إجراء التفتيش:

رغم أن قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري لم يشر إلى مواعيد إجراء التفتيش، إلا أن نظام خدمة الشرطة منع التفتيش ليلاً، وحددت بعض القوانين العربية وقت إجراء تفتيش المنازل، بأن يكون التفتيش نهاراً من بعد شروق الشمس وقبل غروبها، في حدود السلطة التي يخولها النظام، ولا يجوز دخول المساكن ليلاً إلا في حال الجرم المشهود.

رابعاً - المعاقبة على مخالفة قواعد التفتيش والتعسف في تنفيذه:

إن دخول المنازل دون أن تتوافر الشروط اللازمة لمثل هذا الإجراء يعد عملاً تعسفياً من شأنه أن يفسح المجال للشكوى من القائم به، وهذا ما نصت عليه المادة (2/89؛ أ م ج سوري)⁽²⁾، وعاقبت المادة (360؛ عقوبات سوري): كل موظف يدخل منزل أحد الناس أو ملحقات المنزل في غير الأحوال المنصوص عنها قانوناً، ودون مراعاة الأصول

(1) عبد الوهاب حومد: أصول المحاكمات الجزائية، مرجع سابق، ص(116).

(2) تنص المادة (2/89؛ أ م ج سوري) "إن دخول القاضي أحد المنازل بحال عدم توفر الشروط المذكورة

أنفاً يعتبر تصرفاً تعسفياً من شأنه فسخ المجال للشكوى من الحكام " .

التي يفرضها لذلك، كما شددت العقوبة في حال ما إذا رافق هذا الدخول تحر أو تفتيش أو أي عمل تحكيمي آخر⁽¹⁾.

خامساً - بطلان الإجراء المخالف للقانون:

رتبت بعض القوانين العربية على مخالفة إجراءات التفتيش المقررة قانوناً جزاءً إجرائياً يتمثل في بطلان الإجراء المخالف للقواعد الأساسية التي تفرضها القوانين وخصوصاً الإجرائية منها، وبالأخص التي نصت على ضمان لحماية الحرية الشخصية⁽²⁾، وهنالك نظامان في البطلان وسريانه على موظفي الضابطة العدلية أو مأموري الضبط القضائي وهما⁽³⁾:

1. الأول: يرى أن الاعتراف بمسؤولية موظف الضابطة العدلية فيه الكفاية لحماية الأفراد دون حاجة إلى تقرير بطلان إجراءاتهم أو استبعاد ما أنتجته من أدلة.
 2. الثاني: يرى أن المسؤولية التأديبية، أو الجنائية، أو المدنية التي نصت عليها القوانين المختلفة ليست كافية للحفاظ على حريات الأفراد، أو الحد من تجاوزات مأموري الضبط القضائي المتكررة، وإن قواعد الإجراءات الجنائية وضعت لتحترم، ولا جدوى منها إذا لم يترتب جزاء البطلان لمخالفة قواعدها الأساسية " .
- وقد أخذ قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري بالنظام الأول، حيث لم يتضمن نظرية عامة للبطلان غير أنه ذكر بعض حالات البطلان⁽⁴⁾، أي أن القانون يقر بالبطلان من حيث المبدأ، إلا أنه جاء صامتاً إزاء عدم مراعاة موظفي الضابطة العدلية للقواعد الإجرائية المتعلقة بالقبض والتفتيش⁽⁵⁾.

وقد استقر قضاء محكمة النقض السورية على عدم سريان قواعد البطلان على أعمال موظفي الضابطة العدلية المخالفة للقانون، وما يترتب عليها من نتائج، حيث ذهبت المحكمة في العديد من أحكامها إلى أن: "لما كان عمل الشرطة وإن كان مخالفاً للقانون إلا أن ما نشأ عنه من الأمر الواقع لا يمكن إنكاره والتغاضي عنه واعتباره كأن لم يكن، فإذا تجاوز رجال الشرطة حدود وظيفتهم فإنهم يعرضون

(1) تنص المادة 360 عقوبات سوري على : 1- كل موظف يدخل كونه موظفاً منزل أحد الناس أو ملحقات المنزل في غير الحالات التي ينص عليها القانون ودون مراعاة الأصول التي يفرضها ، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات .

(2) محمد عياد الحلبي: سلطات رجل الضبط القضائي، مرجع سابق، ص(425، 426).

(3) محمد عوده الجبور: الاختصاص القضائي لمأمور الضبط، مرجع سابق، ص(523، 524).

(4) ومن الأمثلة على هذه الحالات البطلان القانوني وهي :

أ- بطلان كل تحشية أو شطب أو إضافة غير مصادق عليها في محضر التحقيق (2/80؛ أ م ج سوري)

ب- بطلان قرار الاتهام إذا لم يوقع عليه قاضي الاحالة ، أو لم يتضمن اسم القاضي و خلاصة مطالبة النيابة العامة (154؛ أ م ج سوري) .

ت- بطلان قبول البيئة الشخصية ضد مضمون المحاضر التي يوجب القانون اعتبارها حتى ثبوت تزويرها (182؛ أ م ج سوري)

أنظر في ذلك : عبد الوهاب حومد: أصول المحاكمات الجزائية، مرجع سابق، ص(774، 775).

(5) محمد عوده الجبور: الاختصاص القضائي لمأمور الضبط، مرجع سابق، ص(531).

أنفسهم للعقوبة، ولكن ذلك لا يحول دون رؤية الأمر الواقع والمشاهدة المحسوسة⁽¹⁾، وعادت وأكدت رأيها هذا في حكم آخر بقولها: "إن إجراءات التحري التي تمت من قبل رجال الشرطة بدون إذن من المرجع المختص لا تؤثر على نتائجها ولا تمحو الجريمة وآثارها التي أظهرتها، وإن كانت مساءلتهم عما أجروه واردة أمام مرجعهم"⁽²⁾.

ويرى الفقه القانوني في سوريا أن السبب في مثل هذا الاتجاه هو إمكانية تصحيح العمل الباطل، حيث يقول الدكتور عبد الوهاب حومد في هذا الموضوع: "فإن كان البطلان ناشئاً عن عمل من أعمال الضابطة القضائية، كدخول أحد بيوت المواطنين أو تفتيشه بدون حق أو القبض عليه بصورة غير مشروعة، فإن قاضي التحقيق يصحح العمل الباطل، بإعادته إذا كان ذلك مفيداً، أو كان ممكناً، أما إذا لم يكن تصحيحه ممكناً فإنه يهدره ويبحث عن دليل آخر، أما إذا كان قاضي التحقيق نفسه هو الذي ارتكب الإجراء الباطل، فنرى أنه إذا كان الإجراء تحقيقياً فمن حقه أن يعتمد إلى تصحيحه، فلو استمع إلى شهادة شاهد بدون يمين واكتشف هذا العيب فإنه يعيد سماعه من جديد، ولكن إذا لم يعد التصحيح ممكناً كما لو قام بتفتيش بيت بصورة غير قانونية، فإن هذا التفتيش لم يعد ممكناً مرة ثانية لأن صاحب الأشياء الممنوعة لن يعيدها إلى مكانها مرة أخرى ليجري اكتشافها ثانية، وكذلك إذا استمع إلى شهادة الشاهد بدون يمين، وتوفي هذا الشاهد أو توارى عن الأنظار تماماً، وعندها يكون من حق قاضي الإحالة أو محكمة الموضوع تقدير قيمة الأدلة بدون هذا الإجراء الباطل"⁽³⁾. وهذا القول محل نظر، فطالما وجد دليل قاطع نتيجة هذا الإجراء فليس ما يمنع من الأخذ به، طالما أن هذا الدليل مادي ولا يمكن التلاعب فيه أو تغييره، فلا يعقل إذا وجد موظف الضابطة العدلية كمية من المخدرات عند قيامه بتفتيش أحد المنازل بناءً على إجراء باطل، إهمال هذا الدليل وتجاهله باعتباره كأن لم يكن، بل لا بد من الأخذ به كدليل مادي ملموس، ومن ثم يسأل القائم بالتفتيش عن الإجراء الباطل الذي قام به بحسب ما يترتب على هذا الإجراء من مسؤولية جزائية كانت أم تأديبية .

(1) نقض سوري : رقم 235 تاريخ 1965/4/20 ، مجلة "المحامون"، العدد 224 لعام 1965 وكذلك نقض :

1963/10/14م ، 1964/11/10م .

(2) نقض سوري : رقم 405 تاريخ 1969/5/17م مجلة "المحامون" : العدد 234 لعام 1969م .

(3) عبد الوهاب حومد: أصول المحاكمات الجزائية، مرجع سابق، ص (780).

الفصل الثاني

حقوق الإنسان في التنظيم الدولي

الحديث

زاد الاهتمام بحقوق الإنسان في المجتمع الدولي بعد الحرب العالمية الثانية، وخصوصاً بعد قيام منظمة الأمم المتحدة، فقد أولى ميثاقها حقوق الإنسان اهتماماً بالغاً، وتبعه عدد من الإعلانات والعهود والاتفاقيات الدولية والإقليمية، وأنشأت آليات دولية وإقليمية تعد نظاماً لحماية حقوق الإنسان وتعزيز التطبيق الفعلي لهذه الحقوق المنصوص عليها في المواثيق والاتفاقيات الدولية.

ونتناول فيما يلي حقوق الإنسان في ميثاق الأمم المتحدة، والآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان في ثلاثة مباحث، هي:

الدرس الأول: حقوق الإنسان في ميثاق الأمم المتحدة

الدرس الثاني: الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان

الدرس الثالث: الآليات الإقليمية لحماية حقوق الإنسان

الدرس الرابع: مجلس حقوق الإنسان

الدرس الأول

حقوق الإنسان في ميثاق الأمم المتحدة

إن ما خلفته الحرب العالمية الثانية من ويلات ودمار وانتهاكات صارخة لحقوق الإنسان، دفعت المجتمع الدولي إلى البحث عن وسيلة لإنهاء هذه الحرب، وإيجاد صيغة جديدة للتعاون بين الدول، فكان في إنشاء منظمة الأمم المتحدة السبيل لحفظ الأمن والسلم الدوليين، وتعزيز حقوق الإنسان، وقد أضحت ميثاق الأمم المتحدة يمثل إحدى السمات الأساسية والمميزة للنظام الدولي المعاصر، ودفع المجتمع الدولي إلى الاهتمام بحقوق الإنسان وحياته الأساسية والعمل على تكريسها وحمايتها من خلال اعتماد ميثاق واتفاقيات دولية، بدأت بإصدار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومن ثم العهدين الدوليين الأول خاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والثاني خاص بالحقوق المدنية والسياسية.

نتناول فيما يلي ميثاق الأمم المتحدة وتعزيز حقوق الإنسان في مطلب أول، ومن ثم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مطلب ثان، والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان والليات المنبثقة عنها في مطلب ثالث.

المطلب الأول

ميثاق الأمم المتحدة وتعزيز حقوق الإنسان

يُمثل ميثاق الأمم المتحدة نقطة انطلاق جديدة في مجال الاعتراف بحقوق الإنسان وحرياته، حيث وقعت الدول المشاركة في مؤتمر سان فرانسيسكو وعددها خمسون دولة على الميثاق بتاريخ 26 حزيران/يونيو سنة 1945م، ودخل حيز النفاذ في 24 تشرين الأول/أكتوبر 1945م⁽¹⁾، ويعد هذا الميثاق أول وثيقة دولية اعترفت بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية باعتبارها إحدى مبادئ القانون الدولي⁽²⁾، وجاء ميثاق الأمم المتحدة ليتوج ثمرة الجهود الدولية المبذولة ويؤكد في ديباجته مسؤولية أعضاء المنظمة الدولية في «إنقاذ الأجيال المقبلة من ويلات الحرب التي في خلال جيل واحد جلبت على الإنسانية مرتين أحزاناً يعجز عنها الوصف»، وقد تضمن الميثاق نصاً واضحاً تتعلق بحقوق الإنسان، إذ ورد ذكر حقوق الإنسان ثمان مرات في الميثاق سواء في الديباجة أو في المواد⁽³⁾، إذ تنص الفقرة الثانية من الديباجة على أن شعوب الأمم المتحدة: «تؤكد إيمانها بالحقوق الأساسية للإنسان، وبكرامة الفرد وقدره، وبما للرجال والنساء والأمم كبيرها وصغيرها من حقوق متساوية»⁽⁴⁾، وأكدت المادة (3/1) من الميثاق على أن: «تحقيق التعاون الدولي على حل المسائل الدولية ذات الصبغة الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والإنسانية، وعلى تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعاً؛ والتشجيع على ذلك إطلاقاً بلا تمييز، بسبب الجنس، أو اللغة، أو الدين، ولا تفريق بين الرجال والنساء».

وفي إطار تحديد الميثاق لصلاحيات الجمعية العامة ودورها في إعداد دراسات وتوصيات تنص من المادة (1/13) الفقرة «ب» على : «إنماء التعاون الدولي في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليمية والإعانة علي تحقيق حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس كافة بلا تمييز بينهم في الجنس واللغة والدين ولا تفريق بين الرجال والنساء»، وأكد الميثاق في مجال التعاون الدولي الاقتصادي والاجتماعي بموجب المادة (55) الفقرة «ج» على ضرورة «أن يشيع في العالم احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين ولا تفريق بين النساء والرجال ومراعاة تلك الحقوق والحريات فعلاً».

ولم يُعرف الميثاق حقوق الإنسان، ولم يُفصل فيها، وترك هذه المهمة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لمنظمة الأمم المتحدة الذي شكل في أول اجتماع له سنة

(1) حسن نافعة. الأمم المتحدة في نصف قرن - دراسة في تطور التنظيم الدولي منذ 1945، (سلسلة عالم المعرفة) (202)، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب: الكويت، د.ت).

(2)، جابر إبراهيم الراوي. حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في القانون الدولي والشريعة الإسلامية (دار وائل: عمان، الطبعة الأولى، 1999م)، ص(54).

(3) ورد ذكر حقوق الإنسان في الميثاق في ديباجته، والمواد (1، 13، 55، 56، 62، 68، 76).

(4) انظر في ميثاق الأمم المتحدة: مراد، عبد الفتاح. الاتفاقيات الدولية الكبرى (المؤلف: الإسكندرية، مصر، د.ط، د.ت)، ص(17-49).

1946م، لجنة حقوق الإنسان، مهمتها إعداد لائحة دولية للحقوق، وشكلت هذه اللجنة لجاناً فرعية مختلفة، وبعد العديد من المناقشات والاجتماعات، أسفرت عن صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتبع هذا الإعلان العديد من الإعلانات والاتفاقيات الدولية والإقليمية.

ويمثل ميثاق الأمم المتحدة نقطة تحول في مجال الاعتراف بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية، إذ حرص واضعوه على تضمينه نصوصاً صريحة تصون للإنسان - أفراد وجماعة - حقوقه وحرياته، وتهتم بها اهتماماً دقيقاً، وهي سمات تميز بها عن عهد عصب الأمم، وكانت صياغة هذه الحقوق أكثر دقة ووضوحاً وتحديداً من الإعلانات الوطنية التي اقتضرت على ذكر بعض مظاهر الحقوق والتأكيد على بعضها وإغفال بعضها الآخر، كما أن تناول الميثاق لتلك الحقوق كان أكثر تناسقاً، وظهر من خلاله الفرد أكثر أهمية في مجال العلاقات الدولية والقانون الدولي، وبذلك اعتبر الميثاق أول معاهدة متعددة الأطراف في تاريخ العلاقات الدولية، أقرت مبدأ احترام الحقوق والحریات، وجعلته هدفاً من الأهداف الأربعة الأساسية التي تسعى المنظمة الدولية لإنجازها⁽¹⁾.

(1) خليل حسين: حقوق الانسان في ميثاق الامم المتحدة والاتفاقيات الدولية، بحث منشور في مدونة

الدكتور خليل الحسين على شبكة الانترنت، بتاريخ 2013/5/2م، على الرابط:

<http://drkhalilhussein.blogspot.com/2013/05/blog-post.html>

المطلب الثاني

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948م

يعد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من أهم الوثائق الدولية التي صدرت في القرن العشرين، وكان بمثابة استجابة للأحداث الفظيعة التي دمرت الشعوب، والبنى التحتية خلال الحرب العالمية الثانية، وأصبح الإعلان حجر المحك لسلوك الحكومات، والأفراد، والمجموعات غير الحكومية.

أولاً - نشأة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومضمونه:

أوصت اللجنة التحضيرية للأمم المتحدة في الجلسة الختامية للمؤتمر بأن ينشئ المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته الأولى لجنة لتعزيز حقوق الإنسان على النحو المنصوص عليه في المادة (68) من الميثاق، وعهد بهذه التوصية إنشاء المجلس للجنة حقوق الإنسان في 16 فبراير 1946، ونظرت الجمعية العامة في الجزء الأول من دورتها الأولى المنعقدة في لندن كانون الثاني - يناير 1946 في مشروع إعلان لحقوق وحريات الإنسان الأساسية، أحالته إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي، لأحاله إلى لجنة حقوق الإنسان، في أوائل عام 1947 بصياغة ما أسمته مشروع أولي لشريعة دولية لحقوق الإنسان، وبعد ذلك تشكلت لجنة لصياغة الإعلان.

وأقرت لجنة حقوق الإنسان المُشكلة من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي في هيئة الأمم المتحدة، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في جلستها الثالثة؛ المنعقدة بتاريخ 18/6/1948م، وذلك بموافقة 48 دولة، وبدون أي معارضة وتغيب دولتين وامتناع (8) دول عن التصويت⁽¹⁾، وصدقته الجمعية العمومية لمنظمة الأمم المتحدة في جلستها المنعقدة في باريس بتاريخ 10/12/1948م⁽²⁾، وهو توصية ليس له قوة قانونية ملزمة، وجاء في ديباجة وثلاثين مادة، واستهلت الديباجة قولها: "لما كان الإقرار بما لجميع أعضاء الأسرة البشرية من كرامة أصيلة فيهم، ومن حقوق متساوية وثابتة، يشكل أساس الحرية، والعدل، والسلام في العالم"⁽³⁾. وقد تضمن الإعلان

(1) الدول التي امتنعت عن التصويت هي:

- المملكة العربية السعودية " رفضاً للمادة 18 .
- وجنوب أفريقيا "بررت رفضها لافتقاد الإعلان للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الضرورية الحقيقية هذا السبب لإخفاء السبب الحقيقي للرفض وهو تضمن الإعلان حظر التمييز.
- وست دول هم: "الإتحاد السوفيتي - روسيا البيضاء - أوكرانيا - تشيكوسلوفاكيا - بولندا - يوغسلافيا" مبررين امتناعهم عن التصويت بأن الإعلان يساهم في تدخل المنظمة في شؤون الدول الداخلية، إضافة إلى أن الحريات الواردة في الإعلان شكلية ولا تؤمن الوسائل العملية لممارستها..

(2) المحمصاني، صبحي. أركان حقوق الإنسان "بحث مقارنة في الشريعة الإسلامية والقوانين الحديثة" (دار

العلم للملايين: بيروت، الطبعة الأولى، 1979م)، ص(52).

(3) انظر في نصوص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: محمود شريف بسيوني. ومحمد السعيد الدقاق.

وعبد العظيم وزير. حقوق الإنسان - المجلد الأول - "الوثائق العالمية والإقليمية" (بيروت: دار العلم للملايين، الطبعة الأولى، 1988م)، ص(17-22).

العديد من الحقوق والحريات الأساسية اللازمة للإنسان سواء تعلقت بشخصه أم بتواجده في المجتمع الذي يعيش فيه، إذ تناول الإعلان الحقوق الفردية في مواجهة الجماعة، والحقوق الشخصية للفرد، والحريات العامة، والحريات السياسية، والحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية. وجاءت الحقوق والحريات التي ينص عليها الإعلان عامة، وشاملة، وتتسم بالصبغة العالمية.

ويمكن تقسيم الحقوق والحريات المذكورة في الإعلان إلى أربع فئات رئيسة هي:

1. الحقوق الشخصية: التي نصت عليها المواد (3 إلى 13). وتتضمن الحقوق المتعلقة بحياة الإنسان وحرية وكرامته ومساواته أمام القانون وتحريم الرق والتعذيب والاضطهاد

2. الحقوق الاجتماعية: التي نصت عليها المواد (14 إلى 17). التي تشمل الحقوق العائدة للأفراد في علاقاتهم مع الدولة كحق الزواج.

3. الحريات العامة والسياسية: التي نصت عليها المواد (18 إلى 21)، المتمثلة بحرية التعبير، والانتخاب، وتكوين الجمعيات، والحق بتقلد الوظائف العامة، والاشتراك في إدارة الشؤون العامة.

4. الحقوق الاقتصادية والثقافية: التي نصت عليها المواد (22 إلى 30) كالحق في الضمان الاجتماعي، والحق في العمل، والحماية من البطالة، والحق بالراحة، والحريات النقابية والثقافية، والحق في التعليم.

فهذه الحقوق تتصل اتصالاً وثيقاً بالركائز الأساسية للكرامة الإنسانية بصرف النظر عن منظومة القيم التي يرتبط بها الفرد، كما صيغت بصورة عامة بشكل تسمح للدول مهما كانت ثقافتها أن تقرّها وتتقبلها.

وتجدر الإشارة إلى أن الحقوق التي ينص عليها الإعلان ليست مطلقة، وإنما يمكن للدول المعنية إصدار القوانين التي تحدد هذه الحقوق، «ولا يخضع أي فرد في ممارسة حقوقه وحرياته إلا للقيود التي يقررها القانون، مستهدفاً فيها حصراً، ضمان الاعتراف الواجب بحقوق وحرريات الآخرين، واحترامها لتحقيق المقتضيات العادلة للنظام العام والمصلحة العامة، ورفاه الجميع في مجتمع ديمقراطي»⁽¹⁾. ومع ذلك فإن سلطة الدولة في فرض القيود على ممارسة الأفراد لحقوقهم وحرياتهم الأساسية بمقتضى القانون مقيدة، ذلك أنه: «ليس في هذا الإعلان أي نص يجوز تأويله على نحو يفيد انطواءه على تخويل أية دولة، أو جماعة، أو أي فرد، أي حق في القيام بأي نشاط، أو بأي فعل يهدف إلى هدم أي حق من الحقوق والحريات المنصوص عليها فيه»⁽²⁾.

مما سبق يمكن القول بأن الأمم المتحدة ومن خلال إصدارها للإعلان العالمي استطاعت انتزاع تعهد من الدول الأعضاء للتعاون معها من أجل ضمان إطراد مراعاة حقوق الإنسان والحريات الأساسية واحترامها.

(1) المادة (2/29) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

(2) المادة (30) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

ثانياً - سمات الإعلان العالمي لحقوق الإنسان⁽¹⁾

- يتمتع بها الاعلان العالمي لحقوق الإنسان بعدد من السمات والمزايا ومن أهمها:
1. الطابع الإنساني الشامل والواسع للإعلان: وهذا الطابع هو الذي جعل منه وثيقة عالمية تعبر عن تطلعات إنسانية تسمو على التمايزات والفروقات الأخرى، فإن عالمية هذا الإعلان فرضت في بعض المواضيع التوفيق بين المذهب الليبرالي والمذهب الماركسي، مما دفع واضعي الإعلان إلى إدراج نصوص تدمج بين المفهومين، وهذا ما يبدو واضحاً في مقدمة الإعلان عندما تتحدث عن «انبثاق عالم يتمتع فيه الفرد فعلياً وليس نظرياً، بحرية القول والعقيدة، ويتحرر من الخوف والفاقة». ومثل هذه الصياغة تتفق بطبيعة الحال مع المذهب الاشتراكي. وتتميز بالشمولية لسعة القضايا التي تطرقت إليها.
 2. الابتعاد عن القضايا المثيرة للجدل: إذ جاء الإعلان العالمي قاصراً على الموضوعات والمسائل التي كانت محل توافق بين الدول، والابتعاد عن معالجة الموضوعات والمسائل المثيرة للجدل والخلاف.
 3. يركز مفهوم حقوق الإنسان في الإعلان على أساس إن هذه الحقوق نابعة من الكرامة الأصلية والملازمة للإنسان: وهذا ما تم تأكيده في ديباجة الميثاق الأممي من إنقاذ الأجيال القادمة من ويلات الحروب، وتأكيد إيمانها بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامته.
 4. تحول الإعلان إلى مرجعية عالمية تتعلق بحقوق الإنسان: على الرغم من أنه صدر بقرار من الجمعية العامة واعتبار الكثيرين إن قراراتها تعتبر مجرد توصيات، إلا أن صدوره بموافقة الأغلبية الساحقة من الأصوات، والإشادة به في كل مناسبة، وإعلان الالتزام به في كثير من التشريعات والدساتير الوطنية، يضيف عليه صفة الإلزام.
- هذا ما امتاز به الإعلان من الناحية الموضوعية، أما من الناحية الشكلية فقد وازن الاعلان بين النظام اللاتيني والنظام الأنكلوسكسوني، فقد أخذ الإعلان بالمنهج اللاتيني وذلك لإقراره المبادئ العامة والأسس دون الخوض في تفاصيل وحيثيات الحق ومضمونه في معظم النصوص المدرجة فيه، وهذا ما يلاحظ بوضوح في ديباجة الإعلان على سبيل المثال، فعباراته غير محددة وتحتمل أكثر من تفسير وتأويل. وعلى العكس من ذلك فإنه في بعض الحالات أخذ بالنهج الأنكلوسكسوني، إذ لم يكتف بذكر الحق فقط بل حدد مضمونه بشيء من التفصيل، ومن بين هذه النصوص التي انتهجت هذا الأسلوب هو نص المادة (2) المتعلقة بالمساواة وعدم التمييز، والمادة (18) المتعلقة بحرية التفكير والضمير والدين، والمادة (25) المخصصة للحق في مستوى معيشي كاف للمحافظة على صحته ورفاهيته، وإنه ركز على الحقوق والحريات الفردية ولم يخصص سوى مكاناً متواضعاً للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إذ أن من بين مواده الثلاثين ثمة (6) مواد للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وهي المواد (22 الى 27).

(1) انظر: خليل حسين: حقوق الانسان في ميثاق الامم المتحدة والاتفاقيات الدولية، مرجع سابق.

ثالثاً - القيمة القانونية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان:

يعد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مثلاً مشتركاً ينبغي أن تبلغه كافة الشعوب وكافة الأمم، وهو أول وثيقة تتضافر فيها إرادة دول العالم بغية تحقيق كرامة الإنسان أينما كان، فقد أصبح معياراً تقاس به درجة احترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان والتقيد بأحكامها، ويعد الإعلان العالمي قاعدة عرفية دولية تحترمها الدول وتعمل بموجبها، على الرغم من أنه لا يتمتع بقوة قانونية، وإنما يمثل مركزاً أخلاقياً وأدبياً مرموقاً في تاريخ تطور الحريات العامة عبر الأجيال، أي أن للإعلان قوة معنوية اعتبارية، إلا أن إنكار الصفة القانونية للإعلان لا يقلل من قيمته الفعلية التي يتمتع بها، باعتباره صادراً عن أكبر عدد من الدول، وأكثرها تعبيراً عن المجتمع الدولي، وله آثاره الباهرة في المواثيق والإعلانات اللاحقة بها، إضافة إلى أثره في الدساتير الوطنية والقوانين الداخلية⁽¹⁾. فبالرغم من الاختلافات الحضارية والأيدولوجية والدينية واللغوية الموجودة في العالم، استطاع الإعلان أن يشكل مرجعاً يستطيع الرأي العام أن يحكم انطلاقاً منه على تصرف ما بمدى احترامه لحقوق الإنسان الأساسية، وللإعلان سلطة أدبية للتنديد بالدول التي لا تحترم حقوق الإنسان.

وقد قصد في الإعلان في بداية الأمر أن يكون بياناً بالأهداف التي ينبغي للحكومات أن تحققها، ومن ثم فلم يكن الإعلان جزءاً من القانون الدولي الملزم، بيد أن قبول هذا الإعلان من جانب عدد ضخم من الدول قد أضفى عليه وزناً معنوياً، فأصبحت أحكامه يستشهد بها بوصفها المبرر للعديد من إجراءات الأمم المتحدة، كما أن هذه الأحكام كانت بمثابة مصدر للإلهام لدى وضع الاتفاقيات الدولية، وأصبح مثلاً يحتذى عند وضع الدساتير الوطنية، وقد تضمنت ديباجة العديد من الدساتير الوطنية الإشارة إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومنها.

والقيمة الأهم للإعلان إنه صيغ بحيث أصبح أسرع السبل لإمداد أعضاء منظمة الأمم المتحدة بالأسس الصالحة لعمل فردي أو مشترك من أجل تعزيز احترام العالم كله لحقوق الإنسان والحريات الأساسية والالتزام بها، وهكذا أصبح الإعلان العالمي لحقوق الإنسان معترفاً به بوصفه وثيقة تاريخية توضح تعريفاً مشتركاً للكرامة والقيمة الإنسانية ومعياراً لقياس درجة احترام حقوق الإنسان وأصبح مرجعية أساسية لكل المؤتمرات التي تعقدها الأمم المتحدة.

(1) ساسي سالم الحاج. المفاهيم القانونية لحقوق الإنسان عبر الزمان والمكان (دار الكتاب الجديد: بيروت، الطبعة الثالثة، 2004م)، ص(257).

المطلب الثالث

الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان والاليات المنبثقة

عنها

ترتكز حماية حقوق الإنسان دولياً على عدد من الاتفاقيات الدولية والإجراءات التي أنشأتها المنظومة الأممية، وأوجدت بموجبها عدد من الآليات للأشراف والرصد والرقابة على تنفيذ الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وتقسم هذه الآليات إلى قسمين: الأولى آليات تعاهدية (تعاقدية) منشأة بموجب المعاهدات أو الاتفاقيات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان واصطلح على تسميتها هيئات المعاهدات، والثانية تعرف بالآليات غير التعاهدية المنشأة بموجب قرارات صادرة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي في ضوء ميثاق الأمم المتحدة. نتناول فيما يلي الاتفاقيات الأساسية والآليات التعاهدية المنبثقة عنها في فرع أول، والآليات غير التعاهدية في فرع ثان.

الفرع الأول الاتفاقيات الأساسية والآليات التعاهدية المنبثقة

عنها:

اعتمدت الامم المتحدة عدداً من المعاهدات أو الاتفاقيات الدولية التي تم الإعداد لها وصياغتها، واعتمدها من قبل الجمعية العامة، وتعرف بالاتفاقيات الأساسية لحقوق الإنسان، كما يطلق عليها نظام المعاهدات الدولية لحقوق الانسان، وبلغ عددها تسع معاهدات (حتى الآن) هي:

1. العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (1966)، النافذ في (1976).
2. العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1966م، النافذ في 1976).
3. الاتفاقية الدولية لمنع كافة أشكال التمييز العنصري (1965)، النافذة في 1969.
4. اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (1979م، النافذة في 1981)..
5. اتفاقية حقوق الطفل (1989م، النافذة في 1990).
6. اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاانسانية أو المهينة (1984)، النافذة في 1987.
7. اتفاقية حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (1990)، النافذة في 2003.
8. الاتفاقية المعنية بحماية الأشخاص ذوي الإعاقة (2006)، النافذة في 2008).
9. الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (2006)، النافذة في 2010).

وأنشأت هذه المعاهدات هيئات تقوم برصد مدى امتثال الدول الأطراف لالتزاماتها التعاهدية، وهذه الهيئات المنشأة بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان هي لجان مؤلفة من خبراء مستقلين من ذوي المكانة الخلقية الرفيعة والمشهود لهم

بالكفاءة العالية في ميدان حقوق الإنسان، تنتخبهم الدول الأطراف في المعاهدة ذات الصلة، ويُعهد إلى هذه اللجان مهمة رصد تنفيذ الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية في الدول الأطراف والبت في الشكاوى المقدمة ضد تلك الدول، وهي تفعل ذلك عن طريق استعراض التقارير المقدّمة دورياً من الدول الأطراف عن الخطوات المتخذة لتنفيذ أحكام المعاهدة، وتتمتع معظم اللجان بصلاحيّة استلام ودراسة الشكاوى الفردية في حين يقوم بعضها الآخر بإجراء تحقيقات، وتملك لجنة واحدة، وهي اللجنة الفرعية لمنع التعذيب، ولاية القيام بزيارات إلى الأماكن التي قد يوجد فيها أشخاص محرومون من الحرية من أجل منع التعذيب.

وتلتزم كل دولة طرف في أي من المعاهدات التسعة أن تقدّم تقارير منتظمة عن طريقة تنفيذها لأحكام المعاهدة، وتنظر اللجنة المختصة في هذه التقارير في حضور وفد من الدولة الطرف، وعلى ضوء جميع المعلومات، بما في ذلك المعلومات الإضافية المكتوبة المقدّمة من الدولة الطرف، وكذلك المعلومات المقدّمة شفويّاً أثناء مناقشة التقرير، إضافة إلى المعلومات والتقارير المقدمة من وكالات الأمم المتحدة والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني (وخاصة المنظمات غير الحكومية والرابطات المهنية والمؤسسات الأكاديمية)، وفي ختام المناقشات والإطلاع على التقارير المقدمة يصدر عن اللجنة ما يسمى «ملاحظات ختامية» ترسلها إلى الدولة الطرف التي ناقشت تقريرها، تتضمن الجوانب الإيجابية في تنفيذ الدولة للمعاهدة وتعليقات اللجنة وتوصياتها ما يتعين على الدولة القيام به من الإجراءات.

وتجدر الإشارة إلى أن اللجان المنشأة بموجب المعاهدات التسعة متماثلة إلى حد كبير في تشكيلها وطريقة اختيار أعضائها، وآلية عملها مع بعض الاختلافات الإجرائية. ونعرض فيما يلي لهذه المعاهدات واللجان المنبثقة عنها:

أولاً - العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (CCPR):

إن الصفة الإعلان والغير الإلزامية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان دفعت منظمة الأمم المتحدة لبذل جهود للوصول إلى صيغة نابعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لها صفة الإلزام من خلال إيجاد آلية للرقابة الدولية لمعرفة مدى احترام الدول لحقوق الإنسان، وقد أعدت لجنة حقوق الإنسان التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي مشروع ميثاق دولي يتناول الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في عام 1954م، إلا أن بعض الدول اعترضت على إصدار وثيقة واحدة تشمل جميع الحقوق، فتم الاتفاق على إصدار وثيقتين منفصلتين تعالج الأولى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والثانية الحقوق المدنية والسياسية. وبناء عليه اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقيتان دوليتان، فصّلت الحقوق الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتعرف هاتين الاتفاقيتين بالعهدين الدوليين، ويتضمنان تفصيلاً للمبادئ الأساسية الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ولكون العهدان صدرا في صورة معاهدة دولية، ومن ثم فهما ملزمان للدول الأطراف فيهما، ويعدان نقلة نوعية رفعت مكانة حقوق

الإنسان على الصعيد الدولي من مجرد قرار دولي في صورة إعلان دولي غير ملزم إلى معاهدات دولية توافرت لها مقومات الالتزام القانوني.

واعتمدت الجمعية العامة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بالقرار رقم 2200 ألف (د - 21) المؤرخ في 16/12/1966م، والنافذ اعتباراً من 23/3/1976م. ويتناول العهد بالتفصيل الحقوق المدنية والسياسية المذكورة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، باستثناء الحق في الملكية والحق في اللجوء (الذي جرى تناوله على نحو مستقل في اتفاقية عام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين). ويشمل العهد أيضاً حقوقاً إضافية، من قبيل حقوق المحتجزين (المادة 10) وحماية الأقليات (المادة 27) وبالإضافة إلى المادتين 2(1) و3 المتعلقةين بعدم التمييز، فإن المادة 26 تضمن المساواة أمام القانون والتمتع دون أي تمييز بحماية القانون الساري بوجه عام في الدولة كما تنص على الحق في توافر سبيل فعال للانتصاف في حالة حدوث انتهاكات للحقوق المنصوص عليها في العهد، بما في ذلك وجود منتدى مستقل ومحايد يمكن أمامه رفع الادعاءات المتعلقة بحدوث هذه الانتهاكات. ثم يتناول العهد الحقوق والحريات المدنية والسياسية الرئيسية. وتكفل المادة 25 منه الحق في المشاركة بحرية في الشؤون العامة، وخاصة عن طريق انتخابات نزيهة ودورية، ويقتضي العهد من جميع الدول الأطراف، في الجزء الرابع منه، أن تقدم تقارير دورية إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان⁽¹⁾.

ونصت الاتفاقية على إنشاء «اللجنة المعنية بحقوق الإنسان (CCPR)» بموجب المادة(28) من العهد لمراقبة تطبيق حقوق الإنسان الواردة فيه، تتكون اللجنة من ثمانية عشر عضواً من الخبراء المعترف بكفاءتهم في ميدان حقوق الإنسان يعملون بصفتهم الشخصية، على أن يراعى في اختيارهم التوزيع الجغرافي العادل وتمثيل مختلف أشكال النظم الاجتماعية والقانونية، ويتم انتخاب أعضاء اللجنة لمدة أربع سنوات من قبل الدول الأطراف وفقاً للمواد من 28 إلى 39 من العهد، ويجوز إعادة انتخاب العضو مرة أخرى إذا ترشح. وتنظر هذه اللجنة في التقارير التي تقدمها الدول الأطراف بشأن التدابير التي اتخذت إعمالاً للحقوق المقررة في العهد، والعوامل والصعوبات التي تؤثر في تطبيقه، ويجوز للجنة أن تبدي ملاحظات أو تعليقات مهمة. كما تنظر اللجنة في الشكاوى بين الدول، وتلتزم جميع الدول الأطراف بأن تقدم تقارير منتظمة إلى اللجنة عن كيفية تطبيق الحقوق، ويتعين على الدول تقديم تقرير أولي بعد سنة واحدة من الانضمام إلى العهد ثم كلما طلبت اللجنة ذلك (عادة كل أربع سنوات). تقوم اللجنة بفحص كل تقرير، وتقديم الملاحظات وتوصياتها إلى الدولة الطرف في شكل "ملاحظات ختامية". تجتمع اللجنة في جنيف أو نيويورك وتعقد في العادة ثلاث دورات في السنة.

(1) انظر: الأمم المتحدة: نظام معاهدات حقوق الإنسان، صحيفة الوقائع رقم 30/ التنقيح 1/، (الأمم

المتحدة: نيويورك 2012، ص 10.

وتتطلع اللجنة بأربع مسؤوليات رئيسية عند قيامها بمهامها المتعلقة بالرد والمراقبة⁽¹⁾، هي:

1. تتلقى اللجنة وتبحث التقارير الواردة من الدول الأطراف بشأن الخطوات التي اتخذتها لإعطاء مفعول للحقوق المبينة بوضوح في العهد.
 2. تقوم اللجنة بوضع ما يُعرف باسم تعليقات عامة، وهي ترمي إلى مساعدة الدول الأطراف في إعطاء مفعول لأحكام العهد عن طريق تقديم تفاصيل أكبر بشأن الالتزامات الجوهرية والإجرائية التي التزمت بها الدول الأطراف.
 3. تتلقى اللجنة وتبحث الشكاوى الفردية، التي تُعرف أيضًا باسم "البلاغات"، في إطار البروتوكول الاختياري، وهي تقدّم من أفراد يدّعون وقوع انتهاكات لحقوقهم المنصوص عليها في العهد من جانب إحدى الدول الأطراف.
 4. تتمتع اللجنة بولاية النظر في شكاوى معينة مقدمة من دولة طرف مفادها أن دولة طرفًا أخرى لا تتقيد بالالتزامات التي تعهدت بموجب العهد.
- والحقّ بهذا العهد بروتوكولين اختياريين:

- أ- الأول: البروتوكول الخاص بتقديم الأفراد شكاوى إلى اللجنة المنشئة بموجب هذا العهد، اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 1966م، ودخل حيز النفاذ في عام 1976، حيث يعطي البروتوكول اللجنة صلاحية النظر في الشكاوى المقدمة من أو بالنيابة عن أفراد يدّعون أن إحدى الدول الأطراف في البروتوكول قد انتهكت حقوقهم المكفولة في العهد الدولي.
- ب- الثاني: البروتوكول الخاص بإلغاء عقوبة الإعدام، اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 1989، ودخل إلى حيز النفاذ في عام 1991. وقد وافقت الدول الأطراف في البروتوكول على أن تضمن عدم إعدام أي فرد خاضع لولايتها القضائية في زمن السلم، وعلى أن تتخذ كافة التدابير الضرورية لإلغاء عقوبة الإعدام.

وما يميز هذا العهد عن غيره في أن نصوصه موجهة إلى الدول للتصديق عليه، وتنفيذه في أقاليمها طبقاً لأحكام المادة الثانية، التي تنص: "تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد باحترام الحقوق المعترف بها فيه، وبكفالة هذه الحقوق لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والداخلين في ولايتها..."، إلا أن هذا العهد حول حقوق الإنسان إلى النطاق العالمي، لأن أحكامه وكفالة تطبيقه تعد من المسائل الدولية، ولا يسري عليها قيد عدم التدخل في المسائل التي تعد من صميم الاختصاص الداخلي للدول الأعضاء⁽²⁾.

أما في المجال الجزائي فينص العهد على العديد من الحقوق أهمها الحق في الحياة، وعدم اللجوء للتعذيب، أو المعاملة القاسية، والحق في الحرية والسلامة الشخصية، ومعاملة المحرومين من حرياتهم معاملة إنسانية، والحق في محاكمة عادلة، وعدم

(1) انظر: الأمم المتحدة: حقوق الإنسان «الحقوق المدنية والسياسية: اللجنة المعنية بحقوق الإنسان»،

صحيفة الوقائع رقم 15/ التنقيح 1/، جنيف 2004م، ص15.

(2) الحاج، ساسي سالم. المفاهيم القانونية لحقوق الإنسان عبر الزمان والمكان، مرجع سابق، ص(262).

التدخل في خصوصيات الفرد، وعائلته، ومسكنه، ومراسلاته، وغيرها من الحقوق. وقد صادقت الجمهورية العربية السورية هذا العهد في عام 1969. ثانياً- العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (CESCR)⁽¹⁾: اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب القرار رقم 2200 ألف (د - 21) المؤرخ في 1966/12/16 م، والنافذ اعتباراً من 1976/1/3 م. وألحق بالعهد بروتوكول اختياري خاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية دخل حيز النفاذ في 5 أيار / مايو 2013)، يعطي الأفراد الحق في تقديم شكاوى فردية. ويتضمن العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية حقوقاً أساسية مثل الحق في العمل، والتعليم، والصحة، والسكن اللائق، والغذاء الكافي، والضمان الاجتماعي، والمشاركة في الحياة الثقافية. ويشمل أيضاً حقوقاً أخرى مثل حرية تكوين النقابات، والمساواة بين الرجل والمرأة، وحماية الأطفال والأسرة، والحق في مستوى معيشي لائق . وأنشأ المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة بموجب القرار 17/1985 بتاريخ 28 مايو 1985 هيئة خاصة بهذا العهد هي «لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (CESCR)»⁽²⁾ للقيام بمهام رصد الامتثال للعهد من قبل الدول الأطراف، وتتكون اللجنة من ثمانية عشر عضواً من الخبراء المعترف بكفاءتهم في ميدان حقوق الإنسان يعملون بصفتهم الشخصية، ويراعى في اختيارهم التوزيع الجغرافي العادل وتمثيل مختلف أشكال النظم الاجتماعية والقانونية. وتلتزم جميع الدول الأطراف أن تقدم تقارير منتظمة إلى اللجنة عن التدابير التي تكون قد اتخذتها وعن التقدم المحرز على طريق ضمان احترام الحقوق المعترف بها في العهد (المادة 16 الفقرة 1)، إذ يتعين على الدولة الطرف تقديم تقرير أولي في غضون عامين من قبول العهد، وبعد ذلك تقدم الدولة تقارير دورية كل خمس سنوات.

(1) انظر: موقع الأمم المتحدة: مكتب المفوض السامي على شبكة الإنترنت، هيئات حقوق الإنسان - اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، على الرابط

<http://www.ohchr.org/AR/HRBodies/CESCR/Pages/CESCRIntro.aspx>

(2) على خالف المعاهدات الأخرى، فإن العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لم ينص على إنشاء لجنة تشرف على التنفيذ. إنما كان المجلس(ECOSOC)، الجهة الرئيسة بالأمم المتحدة المعنية الاقتصادي والاجتماعي بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية، هو الذي مُنح الولاية العامة لرصد تنفيذ العهد من قبل الدول الأطراف، عن طريق فحص التقارير الدورية، أنشأ المجلس الاقتصادي والاجتماعي فريق عامل في عام 1985 يُعنى بالمساعدة في فحص تقارير الدول، وتحول الفريق العامل المذكور فيما بعد إلى لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

والحق بهذا العهد بروتوكول اختياري خاص بتلقي الشكاوى (البلاغات)، الصادر في عام 2008، الدول الأطراف من قبول إجراءات إضافية. وهو ينص على إجراءات كاملة فيما يتعلق بالشكاوى، إذ يمنح البروتوكول اللجنة تلقي وبحث البلاغات المقدمة من أفراد يدعون أن حقوقهم بموجب العهد قد انتهكت. ويمكن للجنة أيضاً، في ظروف معينة، إجراء تحقيقات بشأن الانتهاكات الجسيمة أو المنهجية لأي من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها في العهد، والنظر في الشكاوى بين الدول.

وقد صادقت الجمهورية العربية السورية على العهد في عام 1969، دون أن تصادق على البروتوكول الملحق به. وأطلق على مجموعة الموائيق التي تضم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين والبروتوكولات الثلاثة الملحقة بهما، مصطلح الشريعة الدولية لحقوق الإنسان.

ثالثاً - الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (CERD): اعتمدت الجمعية العامة في عام 1965م، الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ودخلت حيز النفاذ في عام 1969م، ويقصد بتعبير التمييز العنصري «أي تمييز أو استثناء أو تقييد أو تفصيل يقوم على أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الاثني، ويستهدف أو يستتبع تعطيل أو عرقلة الاعتراف بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، أو التمتع بها أو ممارستها، على قدم المساواة، في الميدان السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي أو في أي ميدان آخر من ميادين الحياة العامة».

وبعد تعريف التمييز العنصري، تورد الاتفاقية في ست مواد تفصيلية التزامات الدول الأطراف لمكافحة التمييز العنصر، وفي مقدمتها بأن تمتنع الدولة نفسها عن ممارسة هذه الأفعال، فإن الاتفاقية تقضي بأن تتخذ الدولة تدابير مناسبة ضد التمييز العنصري المترسخ في المجتمع، بما في ذلك نشر الأفكار العنصرية التي تنادي بها بعض الجماعات والمنظمات وتقرر الاتفاقية حقاً أساسياً يتمثل في توفير سبيل للانتصاف الفعال من أفعال التمييز العنصري، سواء عن طريق المحاكم أو عن طريق مؤسسات أخرى.

ونصت الاتفاقية على إنشاء «لجنة القضاء على التمييز العنصري (CERD)»، وتعتبر أول لجنة أنشأتها الأمم المتحدة لمراقبة واستعراض التدابير التي تتخذها الدول للوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاق محدد لحقوق الإنسان. وتتألف اللجنة من (18) خبيراً تنتخبهم الدول الأطراف في الاتفاقية أعضاء اللجنة لمدة أربع سنوات، وتجرى الانتخابات لنصف عدد الأعضاء على فترات فاصلة مدتها سنتين، ويراعى في تكوين اللجنة التمثيل العادل لمناطق العالم الجغرافية، وكذلك مختلف الحضارات والنظم القانونية.

وتقضي الاتفاقية، في الجزء الثاني منها، بقيام جميع الدول الأطراف بتقديم تقارير دورية إلى لجنة القضاء على التمييز العنصري عن التدابير التي اتخذتها لتنفيذ

أحكام الاتفاقية . وبموجب المادة 14 يجوز للدول أيضاً أن تعترف باختصاص اللجنة في النظر في الشكاوى المقدمة من أفراد، بينما يرد في المواد 11 و12 و13 نظام للشكاوى بين الدول.

وتحدد الاتفاقية ثلاث آليات أخرى تقوم من خلالها اللجنة بمهام الرصد وهي: إجراء الإنذار المبكر، وفحص الشكاوى بين الدول، وفحص الشكاوى الفردية. وقد صادقت الجمهورية العربية السورية على هذه الاتفاقية عام 1969 . وتحفظت على المادة (14) المتعلقة باختصاص اللجنة بتلقي الشكاوى من الأفراد.

رابعاً - الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW) اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في 18 ديسمبر 1979م، ودخلت حيز النفاذ في 3 سبتمبر 1981م. وتناولت الاتفاقية التمييز بين حقوق الرجل والمرأة موضوعاً محدداً، وحاولت معالجته بعمق وبشمولية بهدف إحداث تغيير حقيقي في أوضاع المرأة، لذلك فقد اهتمت بوضع الحلول والإجراءات الواجب اتخاذها من قبل الدول الأطراف للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الميادين.

وتبدأ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، بتعريف التمييز على أساس الجنس، وتُلزم المواد الأولى الدول الأطراف بالامتناع عن التمييز القائم على الجنس في معاملاتها وباتخاذ التدابير من أجل تحقيق المساواة الواقعية فضلاً عن المساواة القانونية في جميع مجالات الحياة، وذلك بطرق من بينها هدم الاتجاهات والعادات والممارسات التمييزية في المجتمع، وتتطلب المادة 6 من الدول صراحة قمع جميع أشكال الاتجار بالمرأة واستغلالهن في البغاء، وتبين المادتان 7 و8 بالتفصيل الالتزامات التي تقضي بضمان اشتراك المرأة والرجل على قدم المساواة في الحياة العامة والسياسية، وتتوسع المادتان 9 و10 في المساواة فيما يتعلق بالجنسية والتعليم، في حين تتناول المواد 11 و12 و13 بإسهاب حقوق المرأة في العمل والصحة وغيرهما من مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية. وتشكل المادة 14 بتطبيقها للمبادئ العامة على حالة خاصة، الحكم الوحيد في معاهدات حقوق الإنسان الذي يتناول المشاكل المحددة التي تواجهها المرأة في المناطق الريفية. وتتوسع المادتان 15 و16 في تناول الحق في المساواة أمام القانون وفي مجال الزواج والعلاقات الأسرية، وتتطلب الاتفاقية، في الجزء الخامس منها، من جميع الدول الأطراف أن تقدم تقارير دورية إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بشأن ما تتخذه من تدابير لوضع الاتفاقية موضع التنفيذ.

وأنشأت الاتفاقية بموجب المادة (17) «لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة (CEDAW)» لمراقبة تنفيذ نصوصها من أجل دراسة التقدم المحرز في تنفيذ هذه الاتفاقية، ووفقاً لما جاء في نص المادة (17) من الاتفاقية، تتألف اللجنة من ثلاثة وعشرين خبيراً ينتخبون لمدة أربع سنوات. ورغم أن الأعضاء ترشحهم حكوماتهم فإنهم يعملون بصفته الشخصية وليس بصفته مندوبين أو ممثلين لبلدانهم الأصلية. والدول التي أصبحت طرفاً في الاتفاقية ملزمة بتقديم تقارير منتظمة إلى

اللجنة عن كيفية تطبيق الحقوق الواردة في الاتفاقية، وتنظر اللجنة خلال دوراتها في تقرير الدولة الطرف، وتعرب عما يقلقها وتقدم توصياتها للدولة الطرف في شكل "ملاحظات ختامية".

وألحق بالاتفاقية بروتوكول اختياري اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 9 أكتوبر 1999، ودخل حيز النفاذ في 22 ديسمبر 2000، وفقاً لأحكام المادة (16)، يسمح بتقديم التبليغات من قبل الأفراد أو مجموعات الأفراد، أو نيابة عنهم، بموجب الولاية القضائية للدولة الطرف، والتي يزعمون فيها أنهم ضحايا لانتهاك أي من الحقوق الواردة في الاتفاقية على يدي تلك الدولة الطرف، وحيث يقدم التبليغ نيابة عن أفراد أو مجموعات من الأفراد، فيجب أن يتم ذلك بموافقتهم، إلا إذا أمكن لكاتب التبليغ تبرير عمله نيابة عنهم من دون مثل هذه الموافقة، كما تتضطلع اللجنة بإجراء التحقيقات.

وقد صادقت الجمهورية العربية السورية على هذه الاتفاقية عام 2003، مع التحفظ على المواد: المادة (2)، والفقرة (2) من المادة (9) المتعلقة بمنح الأطفال جنسية المرأة، والفقرة (4) من المادة (15) المتعلقة بحرية التنقل والسكن، والمادة (16) البند الأول - الفقرات ج - د - و - ز المتعلقة بالمساواة في الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه فيما يخص الولاية والنسب والنفقة والتبني، والفقرة الأولى من المادة (29) المتعلقة بالتحكيم بين الدول في حال حصول نزاع بينهما.

خامساً - اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (CAT):

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في 10 ديسمبر 1984م. وعرفت الاتفاقية التعديفي المادة الأولى بأنه: "أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسدياً كان أم عقلياً، يلحق عمداً بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص، أو من شخص ثالث، على معلومات أو على اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه، هو أو شخص ثالث، أو تخويله أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث - أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأي سبب من الأسباب يقوم على التمييز أياً كان نوعه، أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية".

تؤكد الاتفاقية على أنه لا يجوز التذرع بأية ظروف من أي نوع، بما في ذلك الأوامر الصادرة عن موظفين أعلى مرتبة، كمبرر للتعذيب - أي أن هذا الحظر مطلق. ومما يتصل بذلك اتصالاً وثيقاً الحظر الرئيسي الوارد في المادة 3 بشأن "عدم الرد": فإذا توافرت أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأن شخصاً ما سيتعرض للتعذيب في بلد من البلدان، لا يجوز طرد هذا الشخص أو إبعاده أو إعادته بطرق أخرى إلى ذلك البلد، ويجب على الدولة الطرف تجريم التعذيب والمعاقبة عليه على النحو المناسب. وتحدد المواد 4 إلى 9 نظاماً يصبح بموجبه للدولة التي ارتكبت فيها التعذيب، أو التي تورط فيه مواطنوها بصفته مرتكبين للتعذيب أو تعرضوا له

كضحايا، ولاية على هذه الجريمة. فيمكن لهذه الدولة أن تطلب تسليم الشخص المدعى ارتكابه له من أي بلد آخر، ويجب على ذلك البلد نفسه، إذا رفض طلب التسليم، أن يقدم الجاني المدعى ارتكابه له إلى القضاء، والهدف من ذلك هو ضمان عدم وجود مكان يختفي فيه مرتكبو الأفعال التي تحظرها المعاهدة. وتتناول المادتان 10 و11 توفير التوعية لموظفي إنفاذ القانون وإجراء استعراض منهجي للأساليب التي يتخذونها لمنع التعذيب. وبدلاً من النص على الحق العام "في سبيل انتصاف فعال" في حالة حدوث انتهاكات، كما جاء في المعاهدات الأخرى، تنص اتفاقية مناهضة التعذيب في المواد 12 إلى 14 منها على الحق في إجراء تحقيق سريع ونزيه في ادعاءات التعذيب، مع ضمان حق الضحية في تعويض عادل ومناسب، بما في ذلك إعادة تأهيله على أكمل وجه. ووفقاً للمادة 15 لا يمكن أن تُستخدم في المحكمة أدلة تم الحصول عليها عن طريق التعذيب. وأخيراً، تقتضي المادة 16 من الدول الأطراف أن تمنع ارتكاب أفعال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي لا تصل إلى حد التعذيب.

وبمقتضى المادة (17) من هذه الاتفاقية أنشئت «لجنة مناهضة التعذيب (CAT)» وبدأت عملها في 1 يناير 1988م. وتتألف اللجنة من عشر خبراء من مواطني الدول الأطراف لفترة أربعة سنوات قابلة للتجديد، تعقد اللجنة عامة دورتين عاديتين في السنة. ويجوز مع ذلك الدعوة إلى دورات خاصة بقرار من اللجنة بناء على طلب غالبية الأعضاء أو طلب دولة طرف في الاتفاقية.

وتتطلب الاتفاقية، في الجزء الثاني منها، من كل دولة طرف أن تقدم تقارير دورية إلى لجنة مناهضة التعذيب. وبموجب المادتين 21 و22 من الاتفاقية، يجوز للدول أيضاً أن تختار قبول اختصاص اللجنة بالنظر في الشكاوى المقدمة من دول أطراف أخرى أو من أفراد، وتحدد الاتفاقية ثلاث آليات تقوم من خلالها اللجنة بمهام الرصد، وهي: النظر في الشكاوى الفردية أو الرسائل المقدمة من الأفراد الذين يدعون أن حقوقهم بموجب الاتفاقية قد انتهكت، والاستفسارات، والنظر في الشكاوى بين الدول.

وفي عام 2002 تمت الموافقة على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ودخل حيز النفاذ في يونيو 2006، وأنشأ بموجبه «اللجنة الفرعية لمنع التعذيب (SPT)»⁽¹⁾. بوصفها الآلية الوقائية الدولية ذات الاختصاص العالمي، ويقتضي من كل دولة طرف أن تنشئ أو تعين أو تحتفظ بآلية أو عدة آليات وقائية وطنية أو هيئات

(1) اللجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ("SPT") هي نوع جديد من الهيئات المنشأة بموجب معاهدات في منظومة الأمم المتحدة المعنية بحماية حقوق الإنسان، ولديها ولاية وقائية بحتة لمنع التعذيب وسوء المعاملة، وبدأت اللجنة الفرعية عملها في شباط / فبراير 2007، وتتألف من 25 خبيراً مستقلاً ومحايلاً من خلفيات مختلفة ومن مناطق مختلفة من العالم. ويتم انتخاب الأعضاء من قبل الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري لولاية مدتها أربع سنوات ويمكن إعادة انتخابهم مرة واحدة.

زائرة لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة⁽¹⁾.

بموجب هذا البروتوكول، تقوم الدول الأطراف بإنشاء آليات وقائية وطنية مستقلة لمنع التعذيب على المستوى المحلي التي لديها أيضاً ولاية لتفقد أماكن الاحتجاز.

وتقوم اللجنة الفرعية، وفقاً لما تنص عليه المادة 11 بما يلي :

فقرة (أ) زيارات إلى الأماكن التي يُحرم فيها الأشخاص أو يمكن أن يحرموا من حريتهم؛
فقرة (ب) إسداء المشورة وتقديم المساعدة إلى الدول الأطراف لإنشاء آليات وقائية وطنية، عند الضرورة؛ والحفاظ على الاتصال المباشر مع هذه الآليات، في تقييم الاحتياجات والوسائل اللازمة لتحسين الضمانات ضد سوء المعاملة؛ وتقديم التوصيات والملاحظات إلى الدول الأطراف بغية تعزيز قدرات الآليات الوقائية الوطنية وولايتها؛

فقرة (ج) التعاون مع هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة، فضلاً عن الهيئات الدولية والإقليمية والوطنية العاملة من أجل الوقاية من سوء المعاملة.

وقد صادقت الجمهورية العربية السورية على هذه الاتفاقية عام 2004 . وتحفظت على المادة (20) المتعلقة باختصاص اللجنة بتلقي الشكاوى من الأفراد.

سادساً - اتفاقية حقوق الطفل (CRC):

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية حقوق الطفل في قرارها 44/25 المؤرخ 20 نوفمبر 1989م، وتعتبر اتفاقية حقوق الطفل الصك القانوني الدولي الأول الذي يلزم الدول الأطراف من ناحية قانونية بدمج السلسلة الكاملة لحقوق الإنسان، أي الحقوق المدنية والسياسية، والثقافية والاجتماعية والاقتصادية، وتحمي الاتفاقية حقوق الأطفال عن طريق وضع المعايير الخاصة بالرعاية الصحية والتعليم والخدمات الاجتماعية والمدنية والقانونية المتعلقة بالطفل.

حددت لجنة حقوق الطفل أربعة مبادئ عامة واردة في الاتفاقية ينبغي أن تسترشد بها الدول في إعمال حقوق الطفل، وهي:

1. عدم التمييز: التزام الدول بأن تحترم الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية وبأن تضمنها لكل طفل مشمول بولايتها دون أي نوع من أنواع التمييز (المادة 2)؛
2. مصلحة الطفل الفضلى: ينبغي أن يولى الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى في جميع الإجراءات التي تتخذ بشأن الطفل (المادة 3)؛
3. الحق في الحياة والبقاء والنمو: الحق الأصيل للطفل في الحياة والبقاء والنمو (المادة 6)؛
4. احترام آراء الطفل بشأن وضعه: حق الطفل في التعبير عن آرائه بحرية في "جميع المسائل التي تمس الطفل"، مع إيلاء هذه الآراء الاعتبار الواجب "وفقاً لعمر الطفل ونضجه" (المادة 12).

(1) انظر: الأمم المتحدة: نظام معاهدات حقوق الإنسان، صحيفة الوقائع رقم 30/ التنقيح 1/، مرجع

سابق، ص (12-14).

وأنشأت الاتفاقية «لجنة حقوق الطفل (CRC)». تتألف من ثمانية عشر خبيراً من ذوي المكانة الرفيعة والكفاءة المعترف بها في الميدان الذي تغطيه الاتفاقية. وألحق بالاتفاقية ثلاثة بروتوكولات اختيارية هي :

1. البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في 25 أيار/مايو 2000. ودخل حيز النفاذ في 23 شباط / فبراير 2002

2. البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام في 25 أيار/مايو 2000، ودخل حيز النفاذ في 18 يناير 2002.

3. البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات (الشكاوى) اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام في شباط / فبراير 2002، ولم يدخل حيز النفاذ بعد.

وقد صادقت الجمهورية العربية السورية على هذه الاتفاقية عام 1993 . وتحفظت على المادة (14) المتعلقة بحق الطفل في حرية الفكر والوجدان والدين. سابعاً - الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم :CMW

اعتمدت الجمعية العامة في الأمم المتحدة بقرارها 45/158 المؤرخ 18 ديسمبر 1990م الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم. تلك الاتفاقية التي تتألف من 93 مادة. بدأ نفاذ الاتفاقية في 1 يوليو 2003م عقب إيداع صك التصديق العشرين عليها في 14 مارس 2003م.

وتنطبق الاتفاقية على عملية الهجرة بأكملها، بدءاً من الإعداد للهجرة، فالمغادرة، والمرور العابر، إلى كامل فترة الإقامة والنشاط المأجور في دولة الاستخدام ومن ثم العودة إلى الدولة الأصلية أو دولة الإقامة المعتادة. وتتصل أغلبية الحقوق بالدولة المستقبلة، رغم أن الدولة المرسلّة أيضاً تقع على عاتقها التزامات محددة، وتبدأ الاتفاقية بحظر التمييز في التمتع بالحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية، ثم تحدد الحقوق على النحو التالي:

1. أولاً، جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، بصرف النظر عن وضعهم من حيث الهجرة،

2. ثانياً، الحقوق الإضافية للعمال المهاجرين الحائزين للوثائق اللازمة وأفراد أسرهم. أنشئت الاتفاقية لجنة حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (CMW) لرصد تطبيق الاتفاقية وهي هيئة مكونة من عشرة خبراء مستقلين منتخبين من الدول الأطراف بطريق الاقتراع السري ويجب أن يكونوا من مواطني الدول الأطراف، وتلتزم جميع الدول الأطراف أن تقدم تقارير منتظمة إلى اللجنة عن كيفية تطبيق الحقوق، وتقوم اللجنة بفحص كل تقرير، ومعالجة المخاوف وتقديم توصياتها إلى الدولة الطرف في شكل ملاحظات ختامية، تجتمع اللجنة في جنيف وتعقد في

العادة دورتين في السنة. وتنص المادتان 76 و77 على حق تقديم شكاوى من الدول الأطراف ضد دول أطراف أخرى أو من الأفراد، شريطة أن تقبل الدولة الطرف المعنية باختصاص اللجنة في هذا الصدد.

وقد صادقت الجمهورية العربية السورية على هذه الاتفاقية عام 2005م، وتحفظت على المادة (76) المتعلقة باختصاص اللجنة بتلقي الشكاوى من الأفراد.

ثامناً - الاتفاقية المعنية بحماية الأشخاص ذوي الإعاقة (CPD) :

اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة معاهدة دولية تحدد حقوق المعوقين، كما تحدد التزامات الدول الأطراف في الاتفاقية بتعزيز تلك الحقوق وحمايتها وضمانها. وأقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة الاتفاقية في 13 كانون الأول/ديسمبر 2006، وفتحت باب التوقيع عليها في 30 آذار/مارس 2007. ودخلت حيز النفاذ في عام 2008، والدول المصادقة على الاتفاقية ملزمة قانوناً باحترام المعايير المنصوص عليها في الاتفاقية، وبالنسبة للدول الأخرى، تشكل الاتفاقية معياراً دولياً ينبغي لها السعي لاحترامه.

ولا تعرف الاتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة، وتنص بدلاً من ذلك على أنه: "شمل مصطلح الأشخاص ذوي الإعاقة كل من يعانون من عاهات طويلة الأجل بدنية أو عقلية أو ذهنية أو حسية، قد تمنعهم لدى التعامل مع مختلف الحواجز من المشاركة بصورة كاملة وفعالة في اجتمعتهم على قدم المساواة مع الآخرين". وهي لذلك ترى أن الإعاقة نتيجة للتفاعل بين حالة الفرد المجتمع الذي لا يمكن الوصول إلى خدماته. وتنص الاتفاقية على مبادئ عامة، ومنها احترام الكرامة المتأصلة وحرية الاختيار والاستقلال، وعدم التمييز، والمشاركة والاندماج، واحترام الاختلاف والتنوع، والمساواة في الفرص، وإمكانية الوصول، والمساواة بين الرجل والمرأة، واحترام قدرات الأطفال النامية. وهي تسلم بأن يتمتع جميع الأشخاص ذوي الإعاقة بالحقوق المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية على قدم المساواة مع الآخرين.

وتضع الاتفاقية أيضاً آليتين للتنفيذ، هما: «اللجنة المعنية بحقوق المعوقين (CPD)»، وهي آلية لرصد التنفيذ، ومؤتمر الدول الأطراف، للنظر في المسائل التي تخص التنفيذ،

وأنشئت الاتفاقية «لجنة معنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (CPD)» مؤلفة من ثمانية عشر عضواً من الخبراء المستقلين ومكلفة بمهمة استعراض تنفيذ الدول للاتفاقية، ويعمل هؤلاء الخبراء بصفاتهم الشخصية، وتختار الدول الأطراف الخبراء على أساس كفاءتهم وخبرتهم في مجال حقوق الإنسان والإعاقة، مع إيلاء الاعتبار اللازم للتوزيع الجغرافي العادل، وللتوازن بين الجنسين، ولمشاركة خبراء من ذوي الإعاقة، وبموجب الاتفاقية تقدم الدول الأطراف تقارير منتظمة إلى اللجنة عن كيفية تطبيق الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية، ويتعين على الدول تقديم تقرير أولي في غضون سنتين من التصديق على الاتفاقية، وبعد ذلك تقارير دورية كل أربع سنوات. وتقوم اللجنة بفحص كل تقرير وتقدم اقتراحات وتوصيات عامة

بشأن التقرير في شكل ملاحظات ختامية، إلى الدولة الطرف المعنية، تجتمع اللجنة عادة في جنيف وت عقد دورتين في السنة، والحق بالاتفاقية بروتوكول بنفس التاريخ، متعلق باستلام وفحص الشكاوى الفردية، وتقديم الاستفسارات في حالة وجود أدلة موثوق بها لانتهاكات جسيمة ومنتظمة للاتفاقية، وقد صادقت الجمهورية العربية السورية على هذه الاتفاقية عام 2009 .

تاسعاً - الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (CED)

اعتمدت ونشرت وفتحت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 177/61 المؤرخ في 20 كانون الأول/ديسمبر 2006، ودخلت حيز النفاذ في 23 ديسمبر 2010. ، ويقصد بالاختفاء القسري: «الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية يتم على أيدي موظفي الدولة، أو أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون بإذن أو دعم من الدولة أو بموافقتها، ويعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصير الشخص المختفي أو مكان وجوده، مما يحرمه من حماية القانون».

وهذه الاتفاقية فريدة من نوعها من حيث أنها تجمع بين الأحكام الثقيلة يديعة المتعلقة بحقوق الإنسان وأحكام القانون الإنساني الدولي والقانون الجنائي. تعرف الاتفاقية في المادة 1 منها الحق غير القابل للتقييد في عدم التعرض للاختفاء القسري، وتؤكد حظر الاختفاء القسري باعتباره حكماً غير قابل للإلغاء: لا يجوز التذرع بأي ظرف استثنائي كان، سواء تعلق الأمر بحالة حرب أو التهديد باندلاع حرب، أو بانعدام الاستقرار السياسي الداخلي، أو بأية حالة استثناء أخرى، لتبرير الاختفاء القسري.

وأنشأت الاتفاقية «لجنة معنية بحالات الاختفاء القسري (CED)» مؤلفة من عشرة خبراء مستقلين، تراقب تنفيذ الاتفاقية من جانب الدول الأطراف، وتلتزم جميع الدول الأطراف أن تقدم تقارير منتظمة إلى اللجنة عن كيفية تطبيق الحقوق المحمية في الاتفاقية، ويتعين على الدول تقديم تقرير أولي في غضون عامين من قبول الاتفاقية وتقوم اللجنة بفحص كل تقرير وتقدم الاقتراحات والتوصيات العامة على التقرير وترسلها إلى الدولة الطرف المعنية.

وتؤكد الاتفاقية أيضاً أن الاختفاء القسري يشكل جريمة ضد الإنسانية عندما يمارس بطريقة عامة أو منهجية (المادة 5). ومن بين التدابير الرامية إلى منع حالات الاختفاء القسري، تذكر الاتفاقية الحظر الصريح للاعتقال السري والمحافظة على السجلات الرسمية للأشخاص المحرومين من حريتهم. كما تنص على أنه، عندما يوجد الجاني المدعى ارتكابه للاختفاء القسري في أي إقليم يخضع للولاية القضائية لدولة طرف، أن تتخذ تلك الدولة التدابير اللازمة لإقامة ولايتها على الجريمة.

وتلزم الاتفاقية الدول الأطراف بتجريم أعمال الاختفاء القسري، وإجراء التحقيقات واتخاذ تدابير تشريعية فعالة وغيرها لمنع مثل هذه الأفعال من الحدوث (المواد 17-

6 25، وتولي الاتفاقية أيضاً حماية خاصة للأطفال الذين يتعرضون مباشرة للاختفاء القسري، أو الذين يخضع أحد أبويهم أو ممثلهم القانوني لاختفاء ق سري، أو الأطفال الذين يولدون أثناء وجود أمهاتهم في الأسر نتيجة لاختفاء قسري (المادة 25). ووفقاً للمادة (31) يجوز للدولة الطرف في وقت التصديق على هذه الاتفاقية أو في أي وقت بعد ذلك تعلن أنها تعترف باختصاص اللجنة في استلام ودراسة البلاغات المقدمة من أو نيابة عن أفراد يخضعون لولايتها الذين يدعون أنهم ضحايا لانتهاك هذه الدولة الطرف لأحكام هذه الاتفاقية. تجتمع اللجنة في جنيف وعادة تعقد دورتين في السنة. ولم تنضم الجمهورية العربية السورية إلى هذه الاتفاقية حتى تاريخه.

الفرع الثاني الآليات غير التعاهدية لحماية حقوق الإنسان:

أنشأ المجلس الاقتصادي والاجتماعي آليات لحماية حقوق الإنسان لا تقوم على أساس تعاقدية أي لا تستند إلى معاهدات أو اتفاقيات حقوق الإنسان، وإنما إلى قرارات وإجراءات تصدر عن أجهزة الأمم المتحدة، ومن أهم هذه الآليات الإجراء (1235) أو ما يعرف بالإجراءات الخاصة، وإجراءات الشكاوى المعتمد على الإجراء (1503)، ونعرض في مايلي لهذين النظامين بإيجاز:

أولاً - الإجراءات الخاصة (الإجراء 1235):

لقد تم إنشاء هذا الإجراء وفقاً للقرار 1235 الصادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي في يونيو 1967؛ والإجراءات الخاصة" هو المصطلح العام الذي أطلق على الآليات التي وضعتها لجنة حقوق الإنسان (سابقاً) والتي يضطلع بها حالياً مجلس حقوق الإنسان بعد تغيير اللجنة إلى مجلس في 2006م، وعرف بنظام «المقررين الخاصين». ويضم هذا النظام مجموعة من المقررين الخاصين وفرق عمل وممثلين وخبراء يعينون من قبل لجنة حقوق الإنسان؛ و حالياً من مجلس حقوق الإنسان بعد تغيير اللجنة إلى مجلس في 2006م. ويعالج هذا النظام أوضاع قطرية محددة أو مسائل مواضيعية في كافة أرجاء العالم، وتزوّد مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان هذه الآليات بالموظفين وتقدم المساعدة اللوجستية والبحثية لدعمها في تنفيذ ولاياتها .

ويسند إلى المكلفين بالولايات فحص ورصد وتقديم المشورة والتبليغ علناً عن أوضاع حقوق الإنسان في بلدان أو أراض محددة، تُعرف بالولايات القطرية أو عن ظواهر رئيسية عن انتهاكات تتعرض لها حقوق الإنسان في العالم، تُعرف بالولايات المواضيعية. و حالياً يوجد 14/ولايات قطرية و41/ ولاية مواضيعية ويمكن الاضطلاع بالعديد من الأنشطة من خلال الإجراءات الخاصة، بما في ذلك الاستجابة للشكاوى الفردية وإجراء الدراسات وتقديم المشورة حول التعاون التقني على المستوى القطري والمشاركة في أنشطة ترويجية عامة. و يمكن أن يضطلع بالإجراءات الخاصة شخص واحد (يُطلق عليه اسم "المقرر الخاص" أو "الممثل الخاص للأمين العام" أو "ممثل الأمين العام" أو "الخبير المستقل") أو فريق عامل يتكون عادة من خمسة أعضاء، عضو من كل مجموعة من المجموعات الإقليمية الخمس للأمم المتحدة، وتكون ولايات الإجراءات الخاصة منشأة ومحددة من جانب القرار الذي يضعها، والمقررون الخاصون والخبراء المستقلون وأعضاء الأفرقة العاملة يعينهم مجلس حقوق الإنسان ويعملون بصفته الشخصية، ويتعهدون بالتمسك بالاستقلالية والكفاءة والأهلية والنزاهة من خلال الاستقامة والصدق والحياد وحسن النية. وهم ليسوا موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجراً مقابل عملهم.

ويغطي نظام الإجراءات الخاصة جميع حقوق الإنسان: المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية، ويقوم أصحاب الولايات بزيارات قطرية بناء على دعوة من الدول، لتحليل حالة حقوق الإنسان على الصعيد الوطني، وفي نهاية زيارتهم، يجري أصحاب الولايات حواراً مع الدولة المعنية بشأن استنتاجاتهم وتوصياتهم ويقدمون تقريراً إلى مجلس حقوق الإنسان.

ثانياً - إجراءات الشكاوى:

أنشاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي نظام الشكاوى السرية أو ما عرف بالإجراء (1503) بموجب القرار رقم/1503 الصادر عن في أيار 1970، وهو إجراء سري يسمح بتلقي ودراسة الشكاوى التي تكشف بالأدلة الموثوقة عن نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في أي دولة من دول العالم سواء أكانت عضوة في الأمم المتحدة أم لا، موقعة أو مصادقة على اتفاقيات حقوق الإنسان أم لا، ويمنح الإجراء (1503) مجلس حقوق الإنسان صلاحية فحص الأنماط المستمرة من الانتهاكات الجسيمة والموثقة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية في أي بلد في العالم. ويمكن لأي فرد أو مجموعة من الأفراد تدعي وقوعها ضحية لمثل هذه الانتهاكات أن تقدم شكوى إلى مجلس حقوق الإنسان، ويمكن لأي شخص آخر أو مجموعة أخرى ممن لديهم معرفة مباشرة وموثوقة بهذه الانتهاكات تقديم هذه الشكاوى

بعد إنهاء عمل لجنة حقوق الإنسان في المجلس الاقتصادي والاجتماعي في عام 2006، وحل مجلس حقوق الإنسان بدلاً عن اللجنة، وامثالاً للولاية التي أسندتها الجمعية العامة إلى مجلس حقوق الإنسان، قرر المجلس، في 30 حزيران/يونيه 2006، إنشاء الفريق العامل المعني بتنفيذ الفقرة (6) من منطوق قرار الجمعية العامة 251/60 (المقرر 104/1) لوضع توصيات محددة بشأن مسألة استعراض جميع ولايات وآليات ومهام ومسؤوليات لجنة حقوق الإنسان السابقة، بما في ذلك الإجراء 1503، وتحسينها وترشيدها عند الاقتضاء.

بناء عليه اعتمد مجلس حقوق الإنسان، في 18 حزيران/يونيه 2007، (القرار 1/5) الذي بموجبه يجري وضع إجراء شكاوى جديد⁽¹⁾ من أجل التصدي للأنماط الثابتة للانتهاكات الجسيمة، والمؤيدة بأدلة موثوق بها، لجميع حقوق الإنسان وجميع الحريات الأساسية التي تقع في أي جزء من أجزاء العالم وفي أي ظرف من الظروف. وشكل قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1503 (د-48) المؤرخ 27 أيار/مايو 1970، بصيغته المنقحة بالقرار 3/2000 المؤرخ 19 حزيران/يونيه 2000، أساساً للعمل على وضع إجراء شكاوى جديد ويجرى تحسينه عند الاقتضاء لضمان أن يكون إجراء الشكاوى محايداً وموضوعياً وفعالاً وموجهاً لخدمة الضحايا وأن يعمل به في الوقت المناسب. وعملاً بقرار المجلس 1/5، جرى وضع إجراء الشكاوى من أجل التصدي للأنماط الثابتة للانتهاكات الجسيمة، والمؤيدة بأدلة موثوق بها، لجميع حقوق الإنسان وجميع الحريات الأساسية التي تقع في أي جزء من أجزاء العالم وفي أي ظرف من الظروف، ويحتفظ إجراء الشكاوى بطابعه السري بغية تعزيز التعاون مع الدولة المعنية،

(1) وضع إجراء الشكاوى الجديد امتثالاً للولاية التي أسندتها إلى مجلس حقوق الإنسان قرار الجمعية العامة 251/60 المؤرخ 15 آذار/مارس 2006، الذي طلب فيه من المجلس أن يقوم، في غضون عام واحد من انعقاد دورته الأولى، باستعراض جميع ولايات وآليات ومهام ومسؤوليات اللجنة السابقة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الإجراء 1503، وكذلك، عند الاقتضاء، تحسينها وترشيدها من أجل المحافظة على وجود نظام للإجراءات الخاصة، ومشورة من الخبراء، وإجراء للشكاوى.

ويتعين أن يكون الإجراء، ضمن أمور أخرى، موجهاً لخدمة الضحايا وأن يُعمل به في الوقت المناسب.

وجرى إنشاء فريقين عاملين مستقلين - الفريق العامل المعني بالبلاغات والفريق العامل المعني بالحالات، وأسندت إليهما ولاية بحث البلاغات وتوجيه انتباه المجلس إلى الأنماط الثابتة للانتهاكات الجسيمة، والمؤيدة بأدلة موثوق بها، لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، والبلاغات التي يكون من الواضح أنها لا تستند إلى أساس سليم، والبلاغات التي يكون صاحبها مجهول الهوية، يقوم رئيس الفريق العامل المعني بالبلاغات، مع الأمانة، باستبعادها استناداً إلى معايير المقبولية، وتحال البلاغات غير المرفوضة في الفرز الأولي إلى الدولة المعنية للحصول على آرائها بشأن ادعاءات الانتهاكات.

والفريق العامل المعني بالبلاغات تعينه اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان من بين أعضائها لمدة ثلاث سنوات (الولاية قابلة للتجديد مرة واحدة). وهو يتألف من خمسة خبراء مستقلين ومؤهلين تأهيلاً عالياً ويمثل جغرافياً المجموعات الإقليمية الخمس، يجتمع هذا الفريق العامل مرتين في السنة لمدة خمسة أيام عمل في كل دورة لتقييم مقبولية البلاغات وأسسها الموضوعية، بما في ذلك ما إذا كان يتبين من البلاغ المعني وحده أو بالاقتران مع بلاغات أخرى أنه يكشف عن نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة، المؤيدة

بأدلة موثوق بها، لحقوق الإنسان والحريات الأساسية. وتحال جميع البلاغات المقبولة والتوصيات الخاصة بها إلى الفريق العامل المعني بالحالات. والفريق العامل المعني بالحالات يتألف من خمسة أعضاء تعينهم المجموعات الإقليمية من بين الدول الأعضاء في المجلس لمدة سنة واحدة (الولاية قابلة للتجديد مرة واحدة، وهو يجتمع مرتين في السنة لمدة خمسة أيام عمل في كل دورة لبحث البلاغات المحالة إليه من الفريق العامل المعني بالبلاغات، بما في ذلك ردود الدول عليها، وكذلك الحالات المعروضة على المجلس أصلاً في إطار إجراء الشكاوى. ويقوم الفريق العامل المعني بالحالات، بناء على المعلومات والتوصيات المقدمة من الفريق العامل المعني بالبلاغات، بموافاة المجلس بتقرير عن الأنماط الثابتة للانتهاكات الجسيمة، المؤيدة بأدلة موثوق بها، لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، وتقديم توصيات إلى المجلس بشأن الإجراء الواجب اتخاذه. وبعد ذلك، يكون دور المجلس أن يتخذ قراراً بخصوص كل حالة استرعى انتباهه إليها على هذا النحو.

الدرس الثاني

مجلس حقوق الإنسان

يقوم نظام تعزيز وحماية حقوق الإنسان الذي وضعته الأمم المتحدة على مؤسسات دائمة تعزز الضمانات التي نصت عليها الاتفاقيات الدولية المختلفة لحقوق الإنسان. ويعد مجلس حقوق الإنسان الذي حل محل لجنة حقوق الإنسان في عام 2006 أحد هذه المؤسسات التي تسعى إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان وندناول في هذا الفصل ماهية مجلس حقوق الإنسان واختصاصاته وألياته المختلفة وفق الآتي:

المطلب الأول ماهية مجلس حقوق الإنسان:

إنّ مجلس حقوق الإنسان هو الهيئة الحكومية الدولية في منظومة الأمم المتحدة المعنية بمناقشة جميع قضايا وحالات حقوق الإنسان الموضوعية التي تتطلب اهتمامه على مدار العام. لذلك لابد بداية من التعرف على مجلس حقوق الإنسان واختصاصاته ومن ثم ألياته وهذا ما سيتم تناوله في المطلبين الآتيين:

الفرع الأول التعريف بمجلس حقوق الإنسان:

مجلس حقوق الإنسان هو هيئة حكومية دولية تابعة لمنظومة الأمم المتحدة، مسؤول عن تعزيز جميع حقوق الإنسان وحمايتها في كافة أنحاء العالم. وأنشأ المجلس من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في 15 آذار/مارس 2006 بموجب القرار 60/251. مقره في جنيف وعقدت دورته الأولى في الفترة من 19 إلى 30 حزيران/يونيه 2006. وبعد عام، اعتمد المجلس "حزمة بناء المؤسسات" الخاصة به لتوجيه عمله وإنشاء إجراءاته وألياته.

ويتألف المجلس من 47 دولة عضواً في الأمم المتحدة تنتخبها الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقد حل مجلس حقوق الإنسان محل لجنة الأمم المتحدة السابقة لحقوق الإنسان، ويتميز مجلس حقوق الإنسان عن لجنة حقوق الإنسان بتبعيته المباشرة للجمعية العامة باعتباره هيئة فرعية تابعة لها.

ينتخب أعضاء المجلس من الجمعية العامة بالأغلبية عبر الاقتراع السري من أعضاء الجمعية لمدة ثلاث سنوات ولا يجوز إعادة انتخابهم لشغل ولايتين متتابعتين، ويستند توزيع المقاعد على التوزيع الجغرافي العادل بواقع (13)، للدول الأفريقية، و (13) للدول الآسيوية، و (6) لدول أوروبا الشرقية، و (8) لدول أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي، و (7) لدول أوروبا الغربية ودول أخرى

الفرع الثاني اختصاصات مجلس حقوق الإنسان:

يمتلك المجلس صلاحية مناقشة كل المواضيع والحالات المواضيعية لحقوق الإنسان التي تتطلب اهتمامه على مدار العام. ويعقد اجتماعاته في مكتب الأمم المتحدة في جنيف. ويتمتع المجلس بولاية واسعة النطاق في مجال حقوق الإنسان كونه

الهيئة الحكومية الدولية الرئيسية في الأمم المتحدة التي تضطلع بالمسؤولية عن حقوق الإنسان. ولا ينحصر اختصاص المجلس وصلاحياته على حماية حقوق الإنسان في حالات السلم فقط بل إن ولايته العامة تعطيه الحق في التدخل لحماية حقوق الإنسان زمن النزاعات المسلحة.

وقد حدد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المتعلق بتشكيل المجلس اختصاصاته في البند رقم 5 من الأعمال المنوطة بالمجلس، وهي:

1. النهوض بالتثقيف والتعلم في مجال حقوق الإنسان، فضلا عن الخدمات الاستشارية والمساعدة التقنية وبناء القدرات، على أن يجرى توفيرها بالتشاور مع الدول الأعضاء المعنية وبموافقتها؛
2. الاضطلاع بدور منتدى للحوار بشأن القضايا المواضيعية المتعلقة بجميع حقوق الإنسان؛
3. تقديم توصيات إلى الجمعية العامة تهدف إلى مواصلة تطوير القانون الدولي في مجال حقوق الإنسان؛
4. تشجيع الدول الأعضاء على أن تنفذ بالكامل الالتزامات التي تعهدت بها في مجال حقوق الإنسان، ومتابعة الأهداف والالتزامات المتصلة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان المنبثقة عن المؤتمرات ومؤتمرات القمة التي عقدتها الأمم المتحدة؛
5. إجراء استعراض دوري شامل يستند إلى معلومات موضوعية وموثوق بها، لمدى وفاء كل دولة بالتزاماتها وتعهداتها في مجال حقوق الإنسان على نحو يكفل شمولية التطبيق والمساواة في المعاملة بين جميع الدول؛ ويتخذ هذا الاستعراض شكل آلية تعاون تستند إلى حوار تفاعلي يشترك فيه البلد المعني اشتراكا كاملا، مع مراعاة احتياجاته في مجال بناء القدرات؛ وتكمل هذه الآلية عمل الهيئات الم نشأة بموجب معاهدات ولا تكرر عملها؛
6. الإسهام، من خلال الحوار والتعاون، في منع حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان والاستجابة فورا في الحالات الطارئة المتعلقة بحقوق الإنسان؛
7. الاضطلاع بدور ومسؤوليات لجنة حقوق الإنسان فيما يتصل بعمل مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان،
8. العمل بتعاون وثيق في مجال حقوق الإنسان مع الحكومات والمنظمات الإقليمية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني؛
9. تقديم توصيات تتعلق بتعزيز وحماية حقوق الإنسان؛
10. تقديم تقرير سنوي إلى الجمعية العامة

المطلب الثاني آليات مجلس حقوق الإنسان:

يتألف مجلس حقوق الإنسان من آليات وهيئات مختلفة، بينها (القرار 1/5) الصادر عن المجلس في العام 2007 تحت عنوان 'بناء مؤسسات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة'. وهي الاستعراض الدوري الشامل، والإجراءات الخاصة، وإجراء تقديم الشكاوى، وهناك العديد من الآليات الأخرى، بما في ذلك منابر الحوار ومجموعات مخصصة لتطوير الصكوك القانونية في مجال حقوق الإنسان. ونتناول في هذا الدرس الآليات المذكورة في المكاتب الثلاثة الآتية:

الفرع الأول الاستعراض الدوري الشامل⁽¹⁾:

أولاً - تعريف الاستعراض الدوري الشامل ونشأته:

الاستعراض الدوري الشامل عملية فريدة تنطوي على استعراض سجلات حقوق الإنسان الخاصة بجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة مرة كل أربع سنوات. ويعتبر الاستعراض الدوري الشامل ابداعاً هاماً من قبل مجلس حقوق الإنسان يستند إلى المساواة في المعاملة بين جميع البلدان. ويوفر الاستعراض فرصة لجميع الدول للإعلان عن الإجراءات التي اتخذتها لتحسين أحوال حقوق الإنسان في بلدانها والتغلب على التحديات التي تواجه التمتع بحقوق الإنسان. كما يتضمن الاستعراض الدوري الشامل تقاسماً لأفضل ممارسات حقوق الإنسان في مختلف أنحاء الكرة الأرضية. ولا توجد في الوقت الراهن أي آلية أخرى من هذا النوع. أنشئ الاستعراض الدوري الشامل عندما أنشأت الجمعية العامة للأمم المتحدة مجلس حقوق الإنسان في 15 آذار/ مارس 2006 بواسطة القرار 60/251 وقد أنطى هذا القرار بمجلس حقوق الإنسان "إجراء استعراض دوري شامل يستند إلى معلومات موضوعية وموثوق بها لمدى وفاء كل دولة بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان على نحو يكفل شمولية التطبيق والمساواة في المعاملة بين جميع الدول". وفي 18 حزيران/ يونيه 2007، وبعد سنة واحدة من أول اجتماعات المجلس الجديد، وافق أعضاء المجلس على حزمة بناء مؤسساته (A/HRC/RES/5/1) التي توفر خريطة طريق ترشد عمل المجلس في المستقبل. وكان من بين العناصر الرئيسية في تلك الحزمة الاستعراض الدوري الشامل.

ويتمثل الهدف النهائي للاستعراض الدوري الشامل في تحسين أحوال حقوق الإنسان في كل بلد بما لذلك من عواقب لها شأنها بالنسبة للشعوب في كافة أنحاء الكرة الأرضية. والاستعراض الدوري الشامل مصمم لتعزيز ودعم وتوسيع نطاق تعزيز وحماية حقوق الإنسان على الطبيعة. ولكي يتحقق ذلك، ينطوي الاستعراض الدوري الشامل على تقييم سجلات الدول بشأن حقوق الإنسان ومعالجة انتهاكات حقوق الإنسان أينما تحدث. كما يهدف الاستعراض الدوري الشامل إلى توفير مساعدة تقنية

(1) انظر: موقع المفوضية السامية لحقوق الإنسان على الرابط:

<https://www.ohchr.org/AR/HRBodies/UPR/Pages/UPRMain.aspx>

للدول وتوطيد قدرتها على معالجة تحديات حقوق الإنسان بفعالية وتقاسم أفضل الممارسات في ميدان حقوق الإنسان فيما بين الدول وأصحاب المصلحة الآخرين. ثانيا - إجراءات الاستعراض:

يجري استعراض جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة مرة كل أربع سنوات- حيث يجري استعراض 48 دولة كل سنة. ويتم استعراض جميع الدول الأعضاء في المجلس البالغ عددها 47 دولة أثناء فترة عضويتها. وقد اعتمد مجلس حقوق الإنسان في 21 أيلول / سبتمبر 2007 تقويما زمنيا يفصل الترتيب الذي يجري بحسبه النظر في 193 دولة الأعضاء في الأمم المتحدة أثناء حلقة السنوات الأربع الأولى (2008-2011). ويتم الاستعراض خلال دورات الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل (أنظر أدناه) الذي يجتمع ثلاث مرات في السنة.

يوظف الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل الذي يتألف من أعضاء مجلس حقوق الإنسان البالغين 47 عضوا بالاستعراضات؛ بيد أنه يمكن لأي دولة عضو في الأمم المتحدة أن تشارك في المناقشات / الحوار مع الدولة قيد الاستعراض. ويتم استعراض كل دولة بمساعدة من فريق من ثلاث دول، يعرف باسم "الترويكا"، ويتولى القيام بمهمة المقرر. ويتم اختيار الترويكا الخاصة بكل دولة من خلال إجراء قرعة قبل كل دورة للفريق العامل.

وتتمثل الوثائق التي تستند إليها الاستعراضات في:

1. معلومات مقدمة من الدولة قيد الاستعراض يمكن أن تأخذ شكل "تقرير وطني"؛
2. ومعلومات واردة في تقارير خبراء وأفرقة حقوق الإنسان المستقلين المعروفين باسم المقررين الخاصين والهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان وكيانات الأمم المتحدة الأخرى؛
3. ومعلومات من أصحاب المصلحة الآخرين ومن بينهم المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

كيف يتم إجراء الاستعراضات؟

تجرى الاستعراضات من خلال مناقشات تفاعلية بين الدولة قيد الاستعراض وغيرها من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. ويجري ذلك خلال اجتماع الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل. ويمكن لأي دولة عضو في الأمم المتحدة أن تطرح خلال تلك المناقشات أسئلة و / أو تعليقات وأن تقدم توصيات إلى الدولة قيد الاستعراض. ويمكن للترويكا أن تجمع القضايا أو الأسئلة التي يتم تقاسمها مع الدولة قيد الاستعراض لكفالة أن يجري الحوار التفاعلي بسلاسة وبطريقة منظمة. وفترة الاستعراض في الفريق العامل ثلاث ساعات لكل بلد.

ويمكن للمنظمات غير الحكومية أن تقدم معلومات يمكن إضافتها إلى تقرير "أصحاب المصلحة الآخرون" الذي يجري النظر فيه أثناء الاستعراض. ويمكن لأي دولة تشارك في المناقشات التفاعلية أن تشير إلى المعلومات التي تقدمها تلك المنظمات أثناء الاستعراض في اجتماع الفريق العامل. ويمكن للمنظمات غير الحكومية أن تحضر دورات الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل وتستطيع الإدلاء ببيانات

في الدورات العادية لمجلس حقوق الإنسان عندما يجري النظر في نتائج استعراضات الدول. وقد أصدرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان "مبادئ توجيهية تقنية من أجل تقديم أصحاب المصلحة لعرائضهم" ثالثاً - التزامات حقوق الإنسان التي يجري معالجتها ونتائجها.

يعمل الاستعراض الدوري الشامل على تقييم مدى احترام الدول لالتزاماتها إزاء حقوق الإنسان المنصوص عليها في:

1. ميثاق الأمم المتحدة
 2. الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
 3. وصكوك حقوق الإنسان التي تكون الدولة طرفاً فيها (معاهدات حقوق الإنسان التي صدقت الدولة المعنية عليها)؛
 4. والتعهدات والالتزامات الطوعية التي قدمتها الدولة (مثلاً، سياسات و/ أو برامج وطنية بشأن حقوق الإنسان تم تنفيذها)
 5. والقانون الإنساني الدولي القابل للتطبيق.
- في أعقاب الاستعراض الذي يقوم به الفريق العامل للدولة، تقوم الترويكا بإعداد تقرير بمشاركة من الدولة قيد الاستعراض وبمساعدة من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان. ويوفر هذا التقرير، الذي يشار إليه باسم "تقرير النتائج"، موجزاً للمناقشات الفعلية. ومن ثم فإنه يتألف من أسئلة وتعليقات وتوصيات قدمتها الدول إلى البلد قيد الاستعراض، علاوة على ردود الدولة المستعرضة.

اعتماد الاستعراض:

تخصص نصف ساعة أثناء دورة الفريق العامل لاعتماد كل تقرير من "تقارير النتائج" بشأن الدول المستعرضة في الدورة. ويتم ذلك بما لا يتجاوز 48 ساعة من انتهاء استعراض البلد المعني. ويتاح للدولة المستعرضة فرصة لتقديم تعليقات أولية على التوصيات مع حقها في اختيار قبولها أو رفضها. وتدرج كل من التوصيات المقبولة والمرفوضة في التقرير. وبعد اعتماد التقرير، يمكن للدول أن تدخل تحسينات في الصياغة على بياناتها خلال الأسبوعين التاليين. ويتعين اعتماد التقرير بعد ذلك في الجلسة العامة لمجلس حقوق الإنسان. ويحق للدولة قيد الاستعراض أن ترد خلال تلك الجلسة العامة على الأسئلة والقضايا التي لم تعالج بما فيه الكفاية أثناء الفريق العامل وأن ترد على التوصيات التي طرحتها الدول أثناء الاستعراض. كما يخصص وقت للدول الأعضاء والمراقبة التي قد ترغب في الإعراب عن رأيها بشأن نتائج الاستعراض وللمنظمات غير الحكومية وأصحاب المصلحة الآخرين للإدلاء بتعليقات عامة.

الخطوات التي تتخذ كمتابعة للاستعراض:

تتحمل الدولة بمسؤولية أولية عن تنفيذ التوصيات الواردة في النتائج النهائية. ويكفل الاستعراض الدوري الشامل أن تكون جميع الدول موضع مساءلة عن التقدم أو الفشل المحققين في تنفيذ تلك التوصيات. وعندما يحين الوقت للاستعراض الثاني لدولة ما فإنه يتوجب عليها أن تقدم معلومات عما قامت به لتنفيذ التوصيات

المقدمة في الاستعراض الأول قبل أربع سنوات. ويقدم المجتمع الدولي المساعدة في تنفيذ التوصيات والاستنتاجات فيما يتعلق ببناء القدرات والمساعدة التقنية، بالتشاور مع البلد المعني. وإذا ما اقتضت الضرورة، يتصدى المجلس للحالات التي لم تبذل الدول تعاوناً فيها.

وإذا لم تتعاون الدولة مع الاستعراض الدوري الشامل، يقرر مجلس حقوق الإنسان التدابير التي يتعين اتخاذها في حالة ما إذا ثابرت الدولة على عدم التعاون مع الاستعراض الدوري الشامل.

الفرع الثاني الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان⁽¹⁾

أولاً - التعريف بالإجراءات الخاصة للمجلس:

الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان خبراء مستقلون في مجال حقوق الإنسان مكلفون بولايات لتقديم تقارير ومشورة بشأن حقوق الإنسان من منظور مواضيعي أو خاص ببلدان محددة. ونظام الإجراءات الخاصة عنصر أساسي في آلية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ويغطي جميع حقوق الإنسان: المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية. وفي سياق الاستعراض الذي أجراه مجلس حقوق الإنسان في عام 2011 لعمله وأدائه، أعاد المجلس تأكيد التزام الدول بالتعاون مع الإجراءات الخاصة ونزاهة الإجراءات الخاصة واستقلاليتها. كما أعاد تأكيد مبادئ التعاون والشفافية والمساءلة ودور نظام الإجراءات الخاصة في تعزيز قدرة مجلس حقوق الإنسان على معالجة حالات حقوق الإنسان. وأكدت الدول الأعضاء معارضتها القوية للأعمال الانتقامية ضد الأشخاص الذين يتعاونون مع الأمم المتحدة وآلياتها وممثليها في مجال حقوق الإنسان.

وسلم المجلس كذلك بأهمية ضمان التمويل الشفاف والكافي والعاقل لدعم جميع الإجراءات الخاصة وفقاً لاحتياجاتها المحددة (انظر قرار مجلس حقوق الإنسان 21/16). والإجراء الخاص إما فرد (يُسمى "المقرر الخاص" أو "الخبير المستقل") وإما فريق عامل مؤلف من خمسة أعضاء، عضو من كل مجموعة من المجموعات الإقليمية الخمس للأمم المتحدة: المجموعة الأفريقية، والمجموعة الآسيوية، ومجموعة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، ومجموعة أوروبا الشرقية، والمجموعة الغربية. والمقررون الخاصون والخبراء المستقلون وأعضاء الأفرقة العاملة يعينهم مجلس حقوق الإنسان ويعملون بصفتهم الشخصية. ويتعهدون بالتمسك بالاستقلالية والكفاءة والأهلية والنزاهة من خلال الاستقامة والحياد والصدق وحسن النية. وهم ليسوا موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجراً مقابل عملهم. والوضع المستقل لأصحاب الولايات بالغ الأهمية لكي يتمكنوا من أداء مهامهم بكل حياد. وتقتصر فترة صاحب الولاية في وظيفة معينة، سواء كانت ولاية مواضيعية أم قطرية، على حد أقصى قدره ست سنوات.

(1) انظر: موقع المفوضية السامية لحقوق الإنسان على الرابط:

<https://www.ohchr.org/AR/HRBodies/SP/Pages/Welcomepage.aspx>.

وبدعم من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، تقوم الإجراءات الخاصة بزيارات قطرية؛ وتتخذ ما يلزم من تدابير بشأن الحالات الفردية المتعلقة بانتهاكات مدعاة والشواغل الفردية المتسمة بطابع هيكلي أوسع نطاقاً وذلك بتوجيه رسائل إلى الدول؛ وتُجري دراسات مواضيعية وتعقد مشاورات خبراء، تسهم في تطوير المعايير الدولية لحقوق الإنسان؛ وتُخرط في أنشطة دعوية وتُذكي الوعي العام؛ وتقدم مشورة لتوفير التعاون التقني. والإجراءات الخاصة تقدم تقارير سنوية إلى مجلس حقوق الإنسان؛ كما أن غالبية أصحاب الولايات تقدم تقارير إلى الجمعية العامة

والإجراء الخاص إما فرد (يُسمى "المقرر الخاص" أو "الخبير المستقل") وإما فريق عامل مؤلف من خمسة أعضاء، عضو من كل مجموعة من المجموعات الإقليمية الخمس للأمم المتحدة: المجموعة الأفريقية، والمجموعة الآسيوية، ومجموعة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، ومجموعة أوروبا الشرقية، والمجموعة الغربية. والمقررون الخاصون والخبراء المستقلون وأعضاء الأفرقة العاملة يعينهم مجلس حقوق الإنسان ويعملون بصفتهم الشخصية. ويتعهدون بالتمسك بالاستقلالية والكفاءة والأهلية والنزاهة من خلال الاستقامة والصدق والحياد وحسن النية. وهم ليسوا موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجراً مقابل عملهم. والوضع المستقل لأصحاب الولايات بالغ الأهمية لكي يتمكنوا من أداء مهامهم بكل حياد. وتقتصر فترة صاحب الولاية في وظيفة معينة، سواء كانت ولاية مواضيعية أم قطرية، على حد أقصى قدره ست سنوات.

ثانياً - مهام الإجراءات الخاصة للمجلس:

1. الزيارات القطرية: بناء على دعوة من الدول، يقوم أصحاب الولايات بزيارات قطرية لتحليل حالة حقوق الإنسان على الصعيد الوطني. وقد وجهت بعض البلدان "دعوات دائمة" إلى الإجراءات الخاصة، وهو ما يعني أنها مستعدة لتلقي زيارة من أي صاحب ولاية مواضيعية. وحتى 1 كانون الثاني/يناير 2015، وجهت 109 دول أعضاء ودولة مراقبة غير عضو دعوات دائمة إلى الإجراءات الخاصة. وفي نهاية زياراتهم، يجري أصحاب الولايات حواراً مع الدولة المعنية بشأن استنتاجاتهم وتوصياتهم ويقدمون تقريراً إلى مجلس حقوق الإنسان.
2. الرسائل: تتلقى معظم الإجراءات الخاصة معلومات بشأن ادعاءات محددة بحدوث انتهاكات لحقوق الإنسان وتوجه رسائل (نداءات عاجلة ورسائل أخرى) إلى الدول، وإلى لجهات الفاعلة من غير الدول في بعض الأحيان، تطلب فيها إيضاحات وإجراءات. وقد يوجه أصحاب الولايات رسائل إلى الدول لطلب معلومات عن التطورات القانونية أو السياسية أو الهيكلية، أو لتقديم ملاحظات، أو لمتابعة توصيات.
3. الأنشطة الأخرى: تقوم الإجراءات الخاصة، إما بناء على طلب مجلس حقوق الإنسان وإما بمبادرة من أصحاب الولايات، بإعداد دراسات مواضيعية، ووضع معايير ومبادئ توجيهية لحقوق الإنسان، والمشاركة في المشاورات والحلقات

الدراسية والمؤتمرات الخاصة بالخبراء، وتنظيم حلقات نقاش أثناء دورات مجلس حقوق الإنسان، وتنظيم "زيارات عمل"، أي بعثات داخل البلدان لا تكون لتقصي الحقائق ولكنها تكون لتحقيق مزيج من المساعدة التقنية والوساطة وتطوير أفضل الممارسات، وإذكاء الوعي العام بخصوص حالات حقوق إنسان محددة وظواهر تدل على وجود تهديدات وانتهاكات لحقوق الإنسان وذلك من خلال الإدلاء ببيانات عامة والتفاعل مع مجموعة واسعة من الشركاء.

ثالثاً - التنسيق فيما بين الإجراءات الخاصة: لجنة تنسيق الإجراءات الخاصة والاجتماع السنوي للإجراءات الخاصة:

أنشأ أصحاب الولايات في إطار الإجراءات الخاصة، في اجتماعهم السنوي في عام 2005، لجنة تنسيق لتيسير التنسيق فيما بين أصحاب الولايات وللعمل باعتبارها جهة وصل بينهم وبين المفوضية السامية لحقوق الإنسان وإطار الأمم المتحدة الأوسع لحقوق الإنسان والجهات صاحبة المصلحة.

ويجري، منذ عام 1994، تنظيم اجتماعات سنوية لأصحاب الولايات في إطار الإجراءات الخاصة. والغرض من الاجتماع تحسين تنسيق ومواءمة عمل الإجراءات الخاصة، واطلاع أصحاب الولايات بمعالجة القضايا الموضوعية وتبادل الآراء مع الدول، ورئيس مجلس حقوق الإنسان، والمنظمات الإقليمية لحقوق الإنسان، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وممثلين من المفوضية السامية لحقوق الإنسان وكيانات الأمم المتحدة، ومنظمات المجتمع المدني.

رابعاً - مدونة قواعد السلوك وأساليب عمل الإجراءات الخاصة:

تقدم مدونة قواعد السلوك، التي اعتمدها المجلس في عام 2007، ودليل العمليات، الذي اعتمده أصحاب الولايات في إطار الإجراءات الخاصة أثناء اجتماعهم السنوي في عام 2008، مبادئ توجيهية بشأن أساليب عمل الإجراءات الخاصة. كما قام أصحاب الولايات بإنشاء إجراء استشاري داخلي لاستعراض الممارسات وأساليب العمل، يتيح لأي جهة صاحبة مصلحة استعراض انتباه لجنة التنسيق إلى المسائل المتعلقة بأساليب العمل وتصريف الأعمال. وقد استُنبط الإجراء لتعزيز استقلالية وفعالية الإجراءات الخاصة وتعاون الدول، وللإسهام في التنظيم الذاتي لنظام الإجراءات الخاصة ولأحد أصحاب الولايات.

خامساً - ترشيح أصحاب الولايات واختيارهم وتعيينهم:

أوضح مجلس حقوق الإنسان، في قراره 1/5 و21/16، المعايير المتعلقة باختيار وتعيين أصحاب الولايات في إطار الإجراءات الخاصة: يمكن أن يقوم بتسمية المرشحين كل من الحكومات، والمجموعات الإقليمية العاملة في إطار منظومة الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية أو مكاتبها، والمنظمات غير الحكومية، وهيئات حقوق الإنسان الأخرى، والأفراد. ويستعرض فريق استشاري، يعينه المجلس، جميع الطلبات المتعلقة بمناصب الإجراءات الخاصة ويقترح على رئيس المجلس قائمة بالمرشحين. وحقق القرار 16/21 زيادة تدعيم وتعزيز الشفافية في عملية اختيار أصحاب الولايات وتعيينهم. والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التي تمثل لمبادئ باريس يجوز

لها أيضاً تسمية مرشحين. وبالإضافة إلى ذلك، يتعين على المرشحين تقديم طلب عن كل ولاية يرغبون في التقدم لشغلها على أن يكون مشفوعاً برسالة تبين دواعي الترشح. وبعد ذلك، يجري الفريق الاستشاري مقابلات مع المرشحين الذين تُدرَج أسماؤهم في قائمة الاختيار الأولي.

وطبقاً للقرار 1/5، ستكون المعايير العامة التالية بالغة الأهمية لدى ترشيح أصحاب الولايات واختيارهم وتعيينهم: (أ) الخبرة الفنية؛ (ب) الخبرة في مجال الولاية؛ (ج) الاستقلالية؛ (د) النزاهة؛ (هـ) الاستقامة الشخصية؛ (و) الموضوعية. وينبغي إيلاء الاعتبار الواجب للتوازن بين الجنسين والتمثيل الجغرافي العادل، بالإضافة إلى التمثيل المناسب لمختلف الأنظمة القانونية. والمرشحون المؤهلون أشخاص من ذوي المؤهلات العالية والكفاءة المشهوددة، والخبرة الفنية المناسبة والتجربة المهنية الواسعة في مجال حقوق الإنسان. ويُستبعد الأشخاص الذين يشغلون مناصب تُتخذ فيها قرارات في الحكومة أو في أي منظمة أخرى أو كيان آخر، الأمر الذي قد ينشأ عنه تضارب في المصالح مع المسؤوليات المتضمنة في الولاية، من التعيين في مناصب الخبراء. وأجري مزيد من التوضيح للاشتراطات التقنية والموضوعية في مقرر مجلس حقوق الإنسان 102/6.

الفرع الثالث إجراءات الشكاوى الخاص بمجلس حقوق الإنسان:

أولاً - تعريف إجراءات الشكاوى:

اعتمد مجلس حقوق الإنسان، في 18 حزيران/يونيو 2007، القرار 1/5 المعنون "بناء مؤسسات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة"، الذي أنشئ بموجبه إجراء جديد للشكاوى من أجل معالجة الأنماط الثابتة للانتهاكات الجسيمة، والمؤيدة بأدلة موثوقة بها، لجميع حقوق الإنسان وجميع الحريات الأساسية التي تقع في أي جزء من أجزاء العالم وفي أي ظرف من الظروف. وهو، مثل الإجراء 1503 السابق، سري بغية تعزيز التعاون مع الدولة المعنية. وجرى تحسين الإجراء الجديد للشكاوى، عند الاقتضاء، من أجل ضمان أن يكون الإجراء محايداً وموضوعياً وفعالاً وموجهاً لخدمة الضحايا وأن يُعمل به في الوقت المناسب.

تعالج إجراءات الشكاوى الخاصة بمجلس حقوق الإنسان الأنماط الثابتة للانتهاكات الجسيمة لجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية والمؤيدة بأدلة موثوقة، والتي تقع في أي جزء من العالم وفي أي ظرف من الظروف (قرار مجلس حقوق الإنسان 1/5 المؤرخ 18 حزيران/يونيو 2007). الذي يستند إلى الإجراء 1503 للجنة حقوق الإنسان السابقة والذي جرى تعديله من أجل ضمان أن يكون إجراء الشكاوى محايداً وموضوعياً وفعالاً وموجهاً لخدمة الضحايا وأن يُعمل به في الوقت المناسب.

ويضطلع فريقان عاملان - الفريق العامل المعني بالبلاغات والفريق العامل المعني بالحالات - على التوالي، بمسؤولية البحث في البلاغات المكتوبة وتوجيه انتباه المجلس إلى الأنماط الثابتة للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية والمؤيدة بأدلة موثوقة بها.

ويعد إجراء الشكاوى هو إجراء الشكاوى العالمي الوحيد الذي يشمل جميع حقوق الإنسان وجميع الحريات الأساسية في جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. وهذا الإجراء سريٌّ بغية تعزيز التعاون مع الدولة المعنية.

ثانياً - تقديم الشكاوى وأنواعها:

تتلقى الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان معلومات حول ادعاءات محددة بوقوع انتهاكات لحقوق الإنسان، سواء من أفراد أو مجموعات أو منظمات غير حكومية، إذ يمكن تقديم الشكاوى ضد أي بلد بغض النظر عما إذا ما كان البلد قد صادق على أي معاهدة معينة أو سجل تحفظات في إطار آلية معينة، ومن الممكن أن تصل الشكاوى ويُنظر فيها على أعلى مستوى لآليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، مجلس حقوق الإنسان.

أما عن أنواع الشكاوى التي يتم قبولها بموجب إجراء الشكاوى الخاص بمجلس حقوق الإنسان، فحتى تتمتع الشكاوى بالمقبولية، يجب استيفائها للمعايير التالية:

1. ينبغي أن تكون مكتوبة وتسلم بإحدى اللغات الرسمية الست للأمم المتحدة (العربية والصينية والإنجليزية والفرنسية والروسية والإسبانية)؛
 2. ينبغي أن تتضمن وصفاً للوقائع ذات الصلة (بما في ذلك أسماء الضحايا المزعومين، والتواريخ والموقع، وغيرها من الأدلة)، مع أكبر قدر ممكن من التفاصيل، على أن ألا تتجاوز 15 صفحة؛
 3. يجب ألا تكون ذات دوافع سياسية واضحة؛
 4. يجب ألا تستند حصراً إلى تقارير نشرتها وسائل الإعلام؛
 5. لم يسبق تناولها فعلياً في إطار إجراء خاص، أو إحدى هيئات المعاهدات أو غير ذلك من إجراءات الشكاوى التابعة للأمم المتحدة أو إجراءات الشكاوى الإقليمية المماثلة في ميدان حقوق الإنسان؛
 6. استنفاد سبل الانتصاف المحلية، ما لم يتبين أن هذه السبل غير فعالة أو تستغرق زمناً يتجاوز حدود المعقول؛
 7. يجب عدم استخدام لغة مسيئة أو مهينة فيها؛
 8. إن إجراء الشكاوى غير مَفُوض لتحقيق الانتصاف في الحالات الفردية أو تقديم تعويض للضحايا المزعومين
- ثالثاً - إجراءات تقديم البلاغات:

1. يمكن تقديم المعلومات إلى الإجراءات الخاصة عبر الإنترنت أو بالبريد العادي.
2. يجب أن تتضمن المعلومات المطلوبة تفاصيل كافية لتمكين الخبراء من دراسة الحالة واتخاذ الإجراءات اللازمة.
3. يمكن للأفراد والمنظمات ووكالات الأمم المتحدة تقديم المعلومات .
4. إجراءات الشكاوى الفردية:
5. تتيح إجراءات الشكاوى الفردية للأفراد أو الجماعات تقديم شكاوى إلى هيئات المعاهدات (مثل لجنة حقوق الإنسان) إذا كانت الدولة طرفاً في البروتوكول الاختياري للمعاهدة ذات الصلة .

6. يمكن تقديم الشكاوى عبر الإنترنت أو بالبريد العادي .
7. تستغرق معالجة الشكاوى وقتاً، ولكن قد يتم اتخاذ تدابير مؤقتة لحماية الضحية المزعومة .

الدرس الثالث

الآليات الإقليمية لحماية حقوق الإنسان

حظي موضوع حقوق الإنسان باهتمام كبير على المستوى الإقليمي من خلال الاتفاقيات التي تم اعتمادها سواء في نطاق مجلس أوروبا أم منظمة الدول الأمريكية أم منظمة الوحدة الإفريقية، وتؤدي الاتفاقيات الإقليمية لحقوق الإنسان دوراً هاماً في حماية حقوق الإنسان، وكان لها السبق في إيجاد هيئات رصد ومتابعة لحقوق الإنسان، وتقوم هذه الآليات بدور تكميلي للآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان، وليست بديلاً عنها، إذ أجاز ميثاق الأمم المتحدة إقامة مثل هذه الآليات بما يحفظ الأمن والسلم الدوليين ويعزز حماية حقوق الإنسان⁽¹⁾، وبالتالي فإن وجود الآليات الإقليمية يعزز دور الآليات الدولية.

ونعرض فيما يلي للاتفاقيات الإقليمية لحماية حقوق الإنسان والآليات المنبثقة عنها في ثلاثة مطالب، الأول لاتفاقيات حقوق الإنسان في نطاق مجلس أوروبا، والثاني للاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان، والثالث للميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.

(1) نص المادة (52) من ميثاق الأمم المتحدة على أن: «ليس في هذا الميثاق ما يحول دون قيام تنظيمات أو وكالات إقليمية تعالج أمور حفظ السلام والأمن الدوليين، ما دامت نشاطاتها متلائمة مع مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها».

المطلب الأول اتفاقيات حقوق الإنسان في نطاق مجلس أوروبا:

شهد موضوع حماية حقوق الإنسان في نطاق مجلس أوروبا عدة نقلات نوعية، تمثلت بداية في عقد اتفاقية حقوق الإنسان في نطاق مجلس أوروبا، ومن ثم البروتوكولات الإضافية، ومن ثم الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان، وما انبثق عن هذه الاتفاقات من آليات رصد ومتابعة نتناولها فيما يلي:

أولاً - اتفاقية حقوق الإنسان في نطاق مجلس أوروبا (الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان):

تعرف بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وتم التوقيع عليها من قبل مجلس أوروبا⁽¹⁾ في روما بتاريخ 1950/11/4م، ودخلت حيز التنفيذ بتاريخ 1953/9/3م، وقد ألحق بالاتفاقية أربعة عشر بروتوكولاً إضافياً يوسع بعضها من دائرة الحقوق المحمية، وحظرت هذه الاتفاقية اللجوء إلى التعذيب، والمعاملة غير الإنسانية أو الاستثنائية، كما أكدت على احترام الحياة الخاصة، والعائلية، والمسكن، والمراسلات، لكل فرد مقيم على إقليم الدول الأطراف؛ إلا أن المادة (2/8) منها قيدت هذه الحماية في أنه: «لا يجوز للسلطة العامة أن تتعرض لممارسة هذا الحق إلا وفقاً للقانون، وبما تمليه الضرورة في مجتمع ديمقراطي لصالح الأمن القومي، وسلامة الجمهور، والرخاء الاقتصادي للمجتمع، أو حفظ النظام، ومنع الجريمة، أو حماية الصحة العامة، والآداب، أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم»، وقد أنشأت هذه الاتفاقية لأول مرة أجهزة تنفيذية إقليمية فعالة لحماية حقوق الإنسان.

-
- (1) مجلس أوروبا (CoE) هو منظمة دولية تأسست في عام 1949 من قبل عشرة دول أوروبية هي (هولندا، بلجيكا، لوكسمبورغ، فرنسا، المملكة المتحدة، إيطاليا، إيرلندا، الدنمارك، النرويج، السويد) وتضم الآن (47) دولة أوروبية. وقد تشكل المجلس بهدف تحقيق اتحاد أكثر فعالية بين أعضائه لحماية القيم والمبادئ التي تكوّن تراثها المشترك والارتقاء به، وتحقيق وحدة هذه الدول بصورة أوثق، والعمل على توفير حماية للمبادئ والقيم المشتركة، ودفع التقدم الاقتصادي والاجتماعي إلى الأمام، وحماية وتدعيم حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
- وتجدر الإشارة إلى أن مجلس أوروبا هو منظمة منفصلة غير الاتحاد الأوروبي الذي هو جمعية دولية للدول الأوروبية يضم (28) دولة، تأسس بناء على معاهدة ماسترخت الموقعة عام 1992 م، ويهدف إلى إقامة شراكة سياسية واقتصادية بين دول الاتحاد، ومؤسساته الرئيسية هي:
1. البرلمان الأوروبي: وينتخب كل خمس سنوات من قبل شعوب الاتحاد الأوروبي لتمثيل مصالحهم، ويتشارك البرلمان الأوروبي المسؤولية مع مجلس الاتحاد الأوروبي، وتتعقد الاجتماعات الرئيسية للبرلمان في ستراسبورغ (فرنسا)، وأحيانا في بروكسل (بلجيكا).
 2. المجلس الأوروبي: يتألف من رؤساء دول أو حكومات الدول الأعضاء إلى جانب رئيس المجلس ورئيس المفوضية.
 3. مجلس الاتحاد الأوروبي: هو الهيئة الرئيسية للاتحاد ويتكون من وزراء الحكومات الوطنية من جميع دول الاتحاد الأوروبي.
 4. المفوضية الأوروبية: هي الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي وتقوم بتنفيذ سياسات الاتحاد الأوروبي وإدارة تمويلاته وبرامجه.

وتتمتع هذه الاتفاقية بالمقارنة مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بميزتين أساسيتين⁽¹⁾:

1. إن الاتفاقية الأوروبية تناولت الحريات الفردية التقليدية، دون الإشارة إلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، فقد اتجهت إرادة واضعي الاتفاقية إلى إيجاد آلية لتحقيق الحقوق المدنية والسياسية الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
2. أنشأت الاتفاقية الأوروبية هيئة قضائية لتوفير الضمانات الفعلية للحقوق التي نصت عليها، ولهذه الهيئة ولاية جبرية في مواجهة الدول الأطراف، ويستطيع الأفراد العاديون اللجوء إليها لمقاضاة هذه الدول عن خرقها للحقوق المعترف بها. وتشكلت هذه الهيئة عند اعتماد الاتفاقية من جهازين:

أ- اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان، وتتألف من عدد من الأعضاء يساوي عدد الأطراف السامية المتعاقدة، ومهمتها تلقي الشكاوى من الدول الأطراف بأي مخالفة لأحكام الاتفاقية.

ب- المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، مقرها ستراسبورغ في فرنسا، وتتكون محكمة حقوق الإنسان الأوروبية من عدد من القضاة يساوي عدد أعضاء مجلس أوروبا، وتنظر المحكمة في كل دعوى تعرض أمامها، وللدول الأطراف في الاتفاقية واللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان فقط حق تقديم الدعوى للمحكمة.

وقد أدخل البروتوكول رقم (11) الملحق بالاتفاقية، والذي دخل حيز التنفيذ في 1998/11/1م، تعديلاً جوهرياً على آلية الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، بحيث ألغى اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان واختصاصاتها ونشاطاتها، ونقلت اختصاصاتها إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وأصبحت المحكمة مختصة بقبول الشكاوى الفردية من دون الحاجة إلى موافقة مبدئية من الدول الأطراف⁽²⁾، وأضاف البروتوكول (14) الملحق بالاتفاقية والمعتمد في 2004/5/15، أحكاماً خاصة بتحسين عمل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والإسراع في الإجراءات أمامها وتقصير مهلة إصدار الأحكام.

ثانياً - الميثاق الاجتماعي الأوروبي:

تم التوقيع على الميثاق الاجتماعي الأوروبي في مدينة توران (إيطاليا) في 1961/10/18م، ودخل حيز التنفيذ بتاريخ 1965/2/26، وألحق به ثلاث بروتوكولات، وتم اعتماد ميثاق اجتماعي أوروبي معدل بتاريخ 1996/5/3م، ودخل حيز التنفيذ

(1) انظر: محمد سعيد مجذوب. الحريات العامة وحقوق الإنسان، مرجع سابق، ص(105).

(2) لم يكن بالإمكان تقديم شكاوى الأفراد أو مجموعات الأفراد أو المنظمات غير الحكومية إلى اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان إلا إذا قدمت الدولة المشتكى منها بلاغاً يسمح بقبول تقديم الشكاوى ضدها، كما كان من المفروض انتظار دخول البروتوكول التاسع الملحق بالاتفاقية الأوروبية حيز التنفيذ ليتمكن الأفراد أو مجموعات الأفراد أو المنظمات غير الحكومية إلى اللجنة من تقديم شكاوهم أمام المحكمة. أنظر في ذلك: محمد أمين الميداني. دراسات في الحماية الإقليمية لحقوق الإنسان (مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان: اليمن، الطبعة الأولى، 2006م)، ص(200).

بتاريخ 1999/7/1م، يجمع بين الميثاق الأصلي لعام 1961 والبروتوكولات الملحقه به، وبعض التعديلات الجديدة، ويهتم هذا الميثاق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية وحمايتها، مما جعل منه وثيقة مكملة أو متممة للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان⁽¹⁾. وتقتصر آلية هذا الميثاق على تقديم التقارير فقط إلى الأمين العام للمجلس الأوروبي، وأوجد الميثاق هيئة للسهر على حسن تطبيق أحكامه، تتألف من لجنيتين هما:

1. لجنة الخبراء: تنص المادة (25) من الميثاق على تأسيس لجنة خبراء مستقلة تتألف من سبعة أعضاء تعينهم لجنة وزراء مجلس أوروبا تنتقيهم من قائمة أسماء تقترحها الأطراف المتعاقدة.
2. اللجنة الحكومية للميثاق الاجتماعي الأوروبي: وتتألف من ممثل عن كل طرف من الأطراف المتعاقدة في الميثاق.

(1) محمد أمين الميداني. النظام الأوروبي لحماية حقوق الإنسان (بيروت: منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الثالثة: 2009م)، ص(155).

المطلب الثاني الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان:

اعتمدت من قبل منظمة الدول الأمريكية⁽¹⁾ بتاريخ 1969/11/22م، في سان خوسيه عاصمة كوستاريكا، ودخلت حيز التنفيذ في 1978/7/18م. وقد أكدت الفقرة الأولى من ديباجه هذه الاتفاقية على أن: «تعزز في هذه القارة وفي إطار المؤسسات الديمقراطية نظاماً من الحرية الشخصية والعدالة الاجتماعية مبنياً على احترام حقوق الإنسان الأساسية»، وتلزم الاتفاقية الدول الأطراف فيها بضمان الحقوق والحريات التي نصت عليها، واحترامها بعدم انتهاكها، ونصت الاتفاقية على الحقوق المدنية والسياسية، والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وقد اعترفت الاتفاقية بغالبية الحقوق المدنية والسياسية المعترف بها في الاتفاقيات الدولية والإقليمية، وأغفلت الإشارة إلى حق الشعوب في تقرير المصير وإلى حقوق الأقليات، أما بالنسبة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فإنها توجب على الدول الأطراف اتخاذ التدابير التي تؤمن هذه الحقوق تدريجياً ولكنها لا تحدد هذه الحقوق، وإنما تحيل في ذلك إلى ميثاق منظمة الدول الأمريكية المعدل بموجب بروتوكول بيونس أيرس⁽²⁾.

وأنشأت الاتفاقية آلية لحماية الحقوق المنصوص عليها فيها تتمثل في:

أ. اللجنة الأمريكية لحماية حقوق الإنسان: وتتألف من سبعة أعضاء يتمتعون بصفات خلقية عالية ومشهود لهم بالكفاءة في ميدان حقوق الإنسان، وتمثل اللجنة الدول الأعضاء في منظمة الدول الأمريكية، والوظيفة الأساسية للجنة هي تعزيز احترام حقوق الإنسان والدفاع عنها⁽³⁾، ويجوز للجنة أن تنظر في

(1) منظمة الدول الأمريكية (OAS): هي منظمة دولية إقليمية في القارة الأمريكية، تأسست في 30 أبريل 1948 في بوغوتا، لتأمين دفاع ذاتي جماعي، وتعاون إقليمي، وتسوية سلمية للخلافات، يبلغ عدد أعضاء المنظمة (35) عضواً من البلدان المستقلة في أمريكا الشمالية والجنوبية.

(2) محمد يوسف علوان ؛ و محمد خليل موسى: القانون الدولي لحقوق الإنسان - المصادر ووسائل الرقابة، الجزء الأول، ص مرجع سابق، ص (205).

(3) تنص المادة (41) من الاتفاقية على : «إن الوظيفة الأساسية للجنة هي تعزيز احترام حقوق الإنسان والدفاع عنها. ولممارسة هذا التفويض تكون لها الوظائف والصلاحيات التالية:

- أ. أن تنمي الوعي بحقوق الإنسان لدى شعوب القارة الأمريكية.
- ب. أن تتقدم من حكومات الدول الأعضاء بتوصيات، كلما رأت ذلك مناسباً، لاتخاذ إجراءات تدريجية لمصلحة حقوق الإنسان ضمن إطار القوانين الداخلية والمبادئ الدستورية لتلك الدول، ولاتخاذ التدابير المناسبة لتعزيز التقيد بتلك الحقوق.
- ج. أن تعد الدراسات والتقارير التي تراها مناسبة لأداء مهمتها.
- د. أن تطلب إلى حكومات الدول الأعضاء تزويدها بمعلومات عن الإجراءات التي اتخذها في مسائل حقوق الإنسان.
- هـ. أن تجيب، من خلال الأمانة العامة لمنظمة الدول الأمريكية، على الاستيضاحات التي تتقدم بها الدول الأعضاء حول مسائل تتعلق بحقوق الإنسان، وأن تزود تلك الدول - في حدود إمكاناتها - بالخدمات الاستشارية التي تطلبها.
- و. أن تتخذ العمل المناسب في شأن العرائض وسواها من التبليغات بحسب صلاحياتها، وفقاً لأحكام المواد من 41 إلى 51 من الاتفاقية الحالية.

الشكاوى المقدمة من الفرد أو مجموعة من الأفراد أو المنظمات غير الحكومية، ومن دون الحاجة لقبول مسبق من طرف الدولة المشتكة ضدها.

ب. المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان: ومقرها مدينة سان خوسيه عاصمة جمهورية كوستاريكا وتتألف من سبعة قضاة ينتخبون بصفتهم الفردية من بين فقهاء يتمتعون بأعلى الصفات الخلقية ومشهود لهم بالكفاءة في ميدان حقوق الإنسان، ويملكون المواصفات المطلوبة لممارسة أعلى الوظائف القضائية بحسب قانون دولة جنسيتهم أو الدولة التي ترشحهم، وبحسب المادة (61) من الاتفاقية للدول الأطراف واللجنة فقط الحق في رفع قضية أمام المحكمة، وللمحكمة اختصاص قضائي وآخر استشاري:

- الاختصاص القضائي: وهو اختصاص ملزم يشمل كل القضايا المتعلقة بتفسير وتطبيق أحكام هذه الاتفاقية المرفوعة إليها، بشرط أن تعترف الدول الفرقاء في القضية - أو تكون قد سبق لها أن اعترفت - بهذا الاختصاص، سواء بواسطة إعلان خاص أو عن طريق اتفاق خاص (المادة 62). ويجب أن تتعلق القضية المعروضة على المحكمة بمخالفة أو انتهاك لأحكامها، وتشترط الاتفاقية ضرورة استنفاد طرق الطعن الداخلية (المادة 2/61).

- وتجدر الإشارة إلى أن الدولة التي تتنازل عن شرط استنفاد طرق الطعن الداخلية أمام اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان لا يجوز لها أن تطالب به أمام المحكمة الأمريكية إذا تعلق الأمر بنفس القضية المعروضة على اللجنة وعلى المحكمة⁽¹⁾، ووفقاً لنظام المحكمة لا يجوز تقديم شكاوى فردية أمامها إلا أنه يسمح بمشاركة محدودة للأفراد بالإجراءات أمامها.
- الاختصاص الاستشاري: يمكن للدول الأعضاء في المنظمة استشارة المحكمة بشأن تفسير هذه الاتفاقية أو أية معاهدات أخرى تتعلق بحماية حقوق الإنسان في الدول الأمريكية. ويمكن أيضاً للهيئات المنصوص عليها في الفصل العاشر من ميثاق منظمة الدول الأمريكية المعدل ببروتوكول بوينس إيرس، ضمن نطاق اختصاصها، أن تطلب استشارة المحكمة، كما يمكن للمحكمة، بناء على طلب دولة عضو في المنظمة أن تزود تلك الدولة بآراء حول مدى انسجام أي من قوانينها الداخلية مع الوثائق الدولية سالفة الذكر. (المادة 64).

وتجدر الإشارة إلى أن الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان سمحت بدراسة الشكاوى والبلاغات المقدمة ضد دولة في منظمة الدول الأمريكية لم تصادق على الاتفاقية،

ز. أن ترفع تقريراً سنوياً إلى الجمعية العامة لمنظمة الدول الأمريكية.

(1) محمد أمين المبداني. دراسات في الحماية الإقليمية لحقوق الإنسان، مرجع سابق، ص(176).

وتقوم اللجنة بمهمتها هذه اعتماداً على الإعلان الأمريكي لحقوق الإنسان وواجباته⁽¹⁾.

(1) صدر الإعلان الأمريكي لحقوق وواجبات الإنسان عن منظمة الدول الأمريكية، بالقرار رقم (30) الذي اتخذته المؤتمر الدولي التاسع للدول الأمريكية عام (1948).

المطلب الثالث الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب:

صدر الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب عن منظمة الوحدة الإفريقية⁽¹⁾ في 18/7/1981م، وتمت إجازته من قبل مجلس الرؤساء الأفارقة بدورته العادية رقم (18) في نيروبي (كينيا) عام 1981م، ودخلت حيز التنفيذ في 21/10/1986م. ويختلف هذا الميثاق عن الاتفاقية الأوروبية والاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان في أكثر من مسألة فهو يولي عناية خاصة بحقوق الشعوب إضافة إلى حقوق الأفراد، كما لا يكتفي بالمناداة بالحقوق بل يهتم بالواجبات أيضاً (واجبات الأفراد وواجبات الدول)، وينص على الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كما أن صياغته تسمح للدول الأطراف بوضع قيود واسعة على تنفيذ الحقوق المنصوص عليها⁽²⁾. واعتمد الميثاق آلية للحماية هي «اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب» من أجل النهوض بحقوق الإنسان والشعوب في أفريقيا وحمايتهم⁽³⁾، وتتكون اللجنة من أحد عشر عضواً يتم اختيارهم من بين الشخصيات الإفريقية التي تتحلّى بأعلى قدر من الاحترام ومشهود لها بسمو الأخلاق والنزاهة والحيدة وتتمتع بالكفاءة في مجال حقوق الإنسان والشعوب مع ضرورة الاهتمام بخاصة باشتراك الأشخاص ذوي الخبرة في مجال القانون، ويشترك أعضاء اللجنة فيها بصفتهم الشخصية، واتخذت اللجنة من مدينة «بانجول» عاصمة غامبيا مقراً لها. وقد ألحق بالميثاق بروتوكول إضافي خاص بالميثاق الإفريقي الذي تم اعتماده من قبل مؤتمر رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الإفريقية في واجادوجو، ببوركينا

(1) منظمة الوحدة الإفريقية (OAU)، تأسست في 25 مايو 1963 في أديس أبابا، (اثيوبيا)، بتوقيع 32

حكومة، وقد حُلّت في 9 يوليو 2002 وحل محلها الاتحاد الإفريقي (AU).

(2) محمد يوسف علوان؛ ومحمد خليل موسى: القانون الدولي لحقوق الإنسان - المصادر ووسائل الرقابة، الجزء الأول، ص (215).

(3) تقوم اللجنة بما يلي:

1. النهوض بحقوق الإنسان والشعوب، وبخاصة:

أ. تجميع الوثائق وإجراء الدراسات والبحوث حول المشاكل الإفريقية في مجال حقوق الإنسان والشعوب وتنظيم الندوات والحلقات الدراسية والمؤتمرات ونشر المعلومات وتشجيع المؤسسات الوطنية والشعوب وتقديم المشورة ورفع التوصيات إلى الحكومات.
ب. صياغة ووضع المبادئ والقواعد التي تهدف إلى حل المشاكل القانونية المتعلقة بالتمتع بحقوق الإنسان والشعوب والحريات الأساسية لكي تكون أساساً لسن النصوص التشريعية من قبل الحكومات الإفريقية.

ج. التعاون مع سائر المؤسسات الإفريقية أو الدولية المعنية بالنهوض بحقوق الإنسان والشعوب وحمايتهم.

2. ضمان حماية حقوق الإنسان والشعوب طبقاً للشروط الواردة في هذا الميثاق.

3. تفسير كافة الأحكام الواردة في هذا الميثاق بناءً على طلب دولة طرف أو إحدى مؤسسات منظمة الوحدة الإفريقية أو منظمة تعترف بها منظمة الوحدة الإفريقية.

4. القيام بأي مهام أخرى قد يوكلها إليها مؤتمر رؤساء الدول والحكومات.

فاسو في يونيو 1998. ودخل حيز التنفيذ في 25 يناير 2004 بعد أن صادقت عليه أكثر من (15) دولة، وأنشأ البروتوكول آلية جديدة هي «المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب»، واتخذت المحكمة من مدينة أروشا، بجمهورية تنزانيا المتحدة مقراً لها⁽¹⁾. وللمحكمة اختصاص قضائي وآخر استشاري واختصاص استثنائي:

1. الاختصاص القضائي: يمتد اختصاص المحكمة إلى كافة القضايا والنزاعات التي تقدم إليها والتي تتعلق بتفسير وتطبيق الميثاق والبروتوكول وأي اتفاقية أفريقية أخرى تتعلق بحقوق الإنسان، وفي حالة النزاع حيث يكون للمحكمة اختصاص تسوية المسألة بقرار تصدره المحكمة (المادة 3 من البروتوكول). وبحسب المادة (5) يحق تقديم قضايا إلى المحكمة من قبل كل من اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، والدولة الطرف التي رفعت شكوى إلى اللجنة، والدولة الطرف التي رفعت ضدها شكوى إلى اللجنة.

2. الاختصاص الاستشاري: يجوز للمحكمة أن تعطي رأيها بشأن أي مسألة قانونية تتعلق بالميثاق، أو أي وثيقة أفريقية تتعلق بحقوق الإنسان بناء على طلب من الدول الأعضاء في منظمة الوحدة الأفريقية، أو أي من هيئاتها، أو منظمة أفريقية تعترف بها منظمة الوحدة الأفريقية، وتبدي المحكمة الأسباب التي تتعلق بآرائها الاستشارية، بشرط أن يكون لكل قاض الحق في تسليم رأي منفصل أو معارض.

3. اختصاص استثنائي: يجوز للمحكمة - لأسباب استثنائية - أن تسمح للأفراد، والمنظمات غير الحكومية، ومجموعات من الأفراد برفع القضايا أمام المحكمة دون الإجراء الأولي بموجب المادة (55) من الميثاق، وتنظر المحكمة مثل هذه القضية - وازعة في الاعتبار أحكام المادة (56) من الميثاق⁽²⁾، ويجوز للمحكمة أن تنظر القضية أو تحيلها إلى اللجنة.

(1) بدأت المحكمة عملها رسمياً في أديس أبابا، إثيوبيا في نوفمبر 2006، ثم في أغسطس 2007 انتقلت إلى مقرها في أروشا، بجمهورية تنزانيا المتحدة.

(2) تنص المادة (55) من الميثاق على أن «1. يقوم أمين اللجنة قبل انعقاد كل دورة بوضع قائمة المراسلات الواردة من غير الدول الأطراف في الميثاق ويقدمها إلى أعضاء اللجنة الذين يجوز لهم طلب الاطلاع عليها والنظر فيها. 2. وتنظر اللجنة في هذه المراسلات بناء على طلب الأغلبية المطلقة لأعضائها. وتنص المادة (56) من الميثاق على أن تنظر اللجنة في المراسلات الواردة المنصوص عليها في المادة 55 والمتعلقة بحقوق الإنسان والشعوب إذا استوفت الشروط المنصوص عليها في المادة (56).

الفصل الثالث

القانون الدولي الإنساني

إن ظاهرة الحرب والصراع بين البشر قديمة منذ بدء الخليقة، وأزهقت على مر العصور أرواح الملايين من الناس، وأبيدت الحضارات، واستنزفت الطاقات، ودمرت القيم والتراث والثقافة، ومن هنا بدأ النظر إلى الحروب باعتبارها عملاً يهدد الكيان الإنساني والبشري في مجموعه، ولا بد من الحد من أثارها والتخفيف من ضرورها، وظهرت أصوات تنادي بـ «أنسنة» الحرب طالما أن المجتمع الدولي غير قادر على إنقاذها، خصوصاً في ظل التطور المتنامي في التقنية العسكرية وتطور أسلحة الدمار الشامل، وسعي بعض الدول إلى استعراض قوتها وهيمنتها العسكرية وكفاءتها في ابتكار أسلحة فتاكة قادرة على مضاعفة حجم الضحايا وتحقيق الدمار، بل وأشعلت (أحياناً) الحروب لتجعل منها ميداناً لتجربة ابتكاراتها.

وقد حاول المجتمع الدولي المعاصر في إطار التوازنات الدقيقة وبالباغة التعقيد أن يحافظ على الحد الأدنى من الحماية الإنسانية لضحايا النزاعات المسلحة، وظهرت جهود دولية متعاقبة هدفها الحد من الانتهاكات التي تطل البشرية. ومنذ تلك اللحظة بات القانون الدولي الإنساني يُمثل فرعاً مهماً من فروع القانون الدولي العام، له مفهومه الخاص، ونطاقه النوعي والشخصي والمادي، ومصادره المتنوعة، وطبيعته القانونية الخاصة، وذاتيته المستقلة عن باقي فروع القانون الأخرى، وأضحى القانون المعني بتوفير الحماية القانونية الدولية لضحايا النزاعات المسلحة، وغير المشاركين فيها من المدنيين، وغير القادرين عليها من الجرحى والمرضى والأسرى، وتقييد وسائل وأساليب القتال من أجل التخفيف من آثار تلك النزاعات. فالقانون الدولي الإنساني جاء ليقوم بوظيفة نبيلة، وهي إخضاع النزاعات المسلحة إلى جملة من القواعد القانونية الهادفة إلى حماية الإنسانية. وقد وردت قواعد هذا القانون في اتفاقيات متعددة منها ما يُعنى بتأمين الحماية لضحايا النزاعات المسلحة، والبعض الآخر يُعنى بتقييد وسائل وأساليب القتال.

ويشهد عالمنا المعاصر تطورات عميقة ومتسارعة في مجال إقرار الحماية لضحايا النزاعات المسلحة، سواء أكانت ذات طابع دولي أم غير دولي، وقد أثر في ذلك الازدياد المضطرد في النزاعات المسلحة، على الرغم من حظر ميثاق الأمم المتحدة لاستخدام القوة أو التهديد بها في العلاقات الدولية،

ويتناول هذا الفصل ماهية القانون الدولي الإنساني كفرع من فروع القانون الدولي، الذي بدأ يكتسب ذاتيته واستقلالته، وأصبح له مفهومه ومصادره وطبيعته الخاصة، وتكييف قانوني للانتهاكات الواقعة عليه، وأساليب التجريم المتبعة في القوانين الوطنية. بناء عليه يقسم هذا الفصل إلى أربعة مباحث هي:

الدرس الأول: ماهية القانون الدولي الإنساني

الدرس الثاني: الطبيعة القانونية للقانون الدولي الإنساني

الدرس الثالث: نطاق تطبيق القانون الدولي الإنساني

الدرس الأول

ماهية القانون الدولي الإنساني

الحرب ظاهرة لا سبيل لإنكارها أو استبعاد حدوثها في المجتمع الدولي، فمنذ نشأة الحياة والحرب سجل بين البشر، حيث شهدت المجتمعات الإنسانية على مر العصور حروباً ضارية، خلّفت وراءها العديد من المآسي والضحايا⁽¹⁾، واتسمت الحروب في العصور القديمة بالقسوة والوحشية والتدمير العشوائي، فقد كانت الحرب «حرة ومطلقة»⁽²⁾، يجوز فيها استخدام كافة أنواع الأسلحة، «وكانت الحرب تُعد سياسة وطنية لدى الحاكمين، كما كانت تُعد أيضاً وسيلة لإشباع غريزة السيطرة والطموح، وسبيلاً للتوسع والحصول على المغانم، كما كانت تُعد وسيلة لحسم المنازعات، وكانت الحرب - الهجومية أو الدفاعية - أمراً مشروعاً لا يُقيد من الالتجاء إليه شرط أو حد»⁽³⁾، فالحرب آنذاك لم تكن تخضع إلا لإرادة المنتصر.

ومن هنا بدأ النظر إلى الحرب على أنها فعل يهدد الكيان الإنساني والبشرية في مجموعها، ولا بد من الحد من آثارها المدمرة. فظهرت أصوات تنادي بوضع ضوابط وقيود تنظم سير الأعمال الحربية وسلوك المتحاربين، متأثرة بالمفاهيم الإنسانية التي جاءت بها الأديان السماوية، وأفكار الفلاسفة والحكماء، وبدأت تتشكل شيئاً فشيئاً عادات ومبادئ عرفية في الحروب تضيء عليها نزعة إنسانية، من خلال نقل

(1) تشير دراسة أجرتها مؤسسة كارنجي للسلام عام 1940م، عن حروب العالم في التاريخ اقتبست من رسالة «إيفان. س. بلوخ» عن مستقبل الحروب، وذكرت أن إحصاءً بيّن أنه منذ العام 1496 ق.م، وحتى العام 1861م - وهي دورة زمنية طولها (3357) عاماً - شهدت البشرية (227) سنة من السلام في مقابل (1130) سنة من الحروب، أي أن هناك (13) سنة من الحرب مقابل كل سنة من السلام. وفي إحصاء أحدث تبين أنه خلال (5560) عاماً منذ عُرف تاريخ البشرية وحتى عام 1945م، حدثت (14531) حرباً. كما تبين أنه خلال (185) جيلاً، لم ينعم بسلم مؤقت إلا عشرة أجيال فقط. كما قضت الحرب العالمية الأولى على (10) ملايين نسمة، بالإضافة إلى (21) مليون نسمة ماتوا نتيجة الأوبئة التي خلفتها الحروب، وفي الحرب العالمية الثانية قتل 40 مليون نسمة تعادلت فيها نسبة المدنيين والعسكريين.

انظر: محمد عزيز شكري، تاريخ القانون الدولي الإنساني وطبيعته، بحث منشور في «دراسات في القانون الدولي الإنساني»، إعداد نخبة من المتخصصين والخبراء (دار المستقبل العربي: بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالقاهرة، مصر، الطبعة الأولى، 2000م)، ص 11.

(2) محمد حنفي محمود: جرائم الحرب أمام القضاء الجنائي الدولي (دار النهضة العربية: القاهرة، مصر، الطبعة الأولى، 2006م)، ص 184.

(3) حامد سلطان: أحكام القانون الدولي في الشريعة الإسلامية (دار النهضة العربية: القاهرة، مصر، طبعة مصورة، 1986م)، ص 247.

الأفكار والقيم الأخلاقية إلى ساحة المعارك. وتحولت هذه القواعد العرفية فيما بعد إلى قواعد قانونية مكتوبة، عُرِفَتْ بـ «قانون الحرب»، وظهرت فكرت جرائم الحرب والمسؤولية الجنائية عنها كإحدى صور الجرائم الدولية. وظل مصطلح «قانون الحرب» سائداً حتى إنشاء منظمة الأمم المتحدة عام 1945م⁽¹⁾، حيث عَدَّ ميثاقها الحرب عملاً غير مشروع، فشاع استخدام مصطلح «قانون النزاعات المسلحة»، إلا أنه تحت تأثير انتشار أفكار ومبادئ حقوق الإنسان في بداية السبعينيات من القرن العشرين استخدم مصطلح «القانون الدولي الإنساني» كدليل على إصرار العالم على رفض الحروب وإضفاء الطابع الإنساني عليها، طالما لا يُمكن إنهاؤها كلياً. يقوم القانون الدولي الإنساني على مبادئ إنسانية، ويرتبط ارتباطاً وثيقاً بالإنسان، لأنه يهدف إلى تأمين أكبر قدر من الحماية للإنسان أثناء النزاعات المسلحة، وهو قانون حديث نسبياً، وبالرغم من حداثة إلا أن جذوره موعلة في القدم، وشهد تطورات عدة في المفهوم ونطاق التطبيق، ونباتناول فيما يلي مفهوم القانون الدولي الإنساني، ونشأته وتطوره، ومصادره وفق الآتي.

المطلب الأول مفهوم القانون الدولي الإنساني:

القانون الدولي الإنساني من القوانين الدولية التي ظهرت نتيجة لاحتدام الحروب بين الدول، وما عانته البشرية من ويلاتها المدمرة، وقد مر بتطورات عدة في المفهوم، والتسمية، والقواعد التي تحكمه. ونعرض في هذا المطلب لتحديد مصطلح القانون الدولي الإنساني وتعريفه. أولاً - تحديد المصطلح:

يُعدُّ مصطلح القانون الدولي الإنساني من أحدث المصطلحات التي استخدمت في القانون الدولي، وأول استخدام له جاء من قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر⁽²⁾ في الوثائق التي تقدمت بها لمؤتمر الخبراء الحكوميين للعمل على إنشاء وتطوير القوانين والأعراف المتبعة في النزاعات المسلحة عام 1971م، وبررت اللجنة الدولية للصليب الأحمر استخدام هذا المصطلح في رغبته بإبراز الطابع الإنساني على قانون

(1) تنص المادة (4/2) من الميثاق على: «يُمتنع أعضاء الهيئة جميعاً في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استخداماً ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة أو على أي وجه آخر لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة»، وبذلك فقد حُرِّم ميثاق الأمم المتحدة اللجوء لاستخدام القوة في النزاعات الدولية كمبدأ أساسي، إلا أنه أجاز اللجوء إليها في حالات استثنائية هي الدفاع الشرعي (المادة 51)، وحماية السلم والأمن الدوليين (المادة 42).

(2) يُرجع شُرَّاح القانون الدولي استخدام المصطلح لأول مرة إلى التقرير السنوي للجنة الدولية للصليب الأحمر عام 1953م. ومنهم من ينسبه إلى ماكس هوبر Max Huber، الرئيس الأسبق للجنة الدولية للصليب الأحمر. انظر: سعيد سالم جويلي، المدخل لدراسة القانون الدولي الإنساني (دار النهضة العربية: القاهرة، مصر، د.ط، 2002-2003م)، ص 92.

النزاعات المسلحة⁽¹⁾، وأكدت اللجنة على أن الاصطلاح الجديد لا يقتصر في دلالاته على اتفاقيات جنيف الخاصة بحماية ضحايا الحروب فحسب، وإنما يشمل أيضاً القواعد العرفية أو الاتفاقية التي تضع قيوداً على سير العمليات الحربية أو استخدام الأسلحة، وكل الاتفاقيات والقواعد التي تنطوي على حماية الإنسان نزولاً عند اعتبارات مبدأ الإنسانية⁽²⁾. وتطور أسم هذا القانون على مر العصور، فقد عُرف بداية بـ «قانون الحرب»⁽³⁾، ومن ثم أطلق عليه «قانون النزاعات المسلحة»، وأصبح يُعرف مؤخراً بـ «القانون الدولي الإنساني» أو القانون الإنساني.

ثانياً - تعريف القانون الدولي الإنساني:

لم يستقر الفقه الدولي حتى الآن على تعريف محدد مُجمع عليه للقانون الدولي الإنساني، فنظراً للتطورات السريعة التي يمر بها هذا القانون، أصبح هناك حالة من الغموض أدت إلى خلط بعض التعريفات أو المفاهيم. ويذهب بعض شراح القانون الدولي والعاملين في مجال القانون الدولي الإنساني إلى أن «القانون الدولي الإنساني يمكن أن يدرس من جانبين مختلفين، أحدهما جانب واسع، والآخر جانب ضيق»⁽⁴⁾، وترتب على ذلك وجود تعريف موسع وآخر ضيق.

يقصد باصطلاح القانون الدولي الإنساني بالمعنى الواسع «مجموعة القواعد القانونية الدولية المكتوبة أو العرفية التي تكفل احترام الفرد ورفاهيته»⁽⁵⁾، فالقانون الدولي الإنساني بهذا المعنى يتكون من كافة الأحكام القانونية الدولية، سواء في التشريعات أو القوانين العامة التي تكفل احترام الفرد وازدهاره، أي أن القانون الدولي الإنساني يتكون من شقين:

1. قانون الحرب أو قانون النزاعات المسلحة، باعتباره يسعى إلى تنظيم العمليات الحربية وتقليل الخسائر الناتجة عنها إلى أقل قدر ممكن.
2. وقانون حقوق الإنسان باعتباره، القانون الذي يضمن حماية حقوق الإنسان وتمتعه بالحقوق والحريات الأساسية. ذلك أن قوانين حقوق الإنسان تنطوي على قدر كبير من المبادئ العامة التي تحمي حقوق الإنسان في زمن السلم، كما

(1) عمر محمود المخزومي، القانون الدولي الإنساني في ضوء المحكمة الجنائية الدولية، رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 2006م. منشورة لدى (دار الثقافة للنشر والتوزيع: عمان، الأردن، الطبعة الأولى، 2008م)، ص 25.

(2) صلاح الدين عامر، مقدمة لدراسة قانون النزاعات المسلحة (دار الفكر العربي: القاهرة، مصر، الطبعة الأولى، 1976م)، ص 100.

(3) انظر في ذلك: أحمد أبو الوفا: النظرية العامة للقانون الدولي الإنساني في القانون الدولي وفي الشريعة الإسلامية (دار النهضة العربية: القاهرة، مصر، الطبعة الأولى، 2006م)، ص 1.

(4) جان. س. بكيت، القانون الدولي الإنساني تطوره ومبادئه، بحث منشور في «دراسات في القانون الدولي الإنساني»، إعداد نخبة من المتخصصين والخبراء (دار المستقبل العربي: بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالقاهرة، مصر، الطبعة الأولى، 2000م)، ص 34.

(5) Pictet, Jean: Development and Principles of International Humanitarian law, p3.

تحتوي صكوكها على أحكام استثنائية تنطبق على حالات النزاع المسلح⁽¹⁾، لذلك فهي تكمل قانون الحرب، وتشكل الشق الثاني للقانون الدولي الإنساني. ويلاحظ أن هذا التعريف لم يحدد ما إذا كانت قواعد القانون الدولي الإنساني تُطبق وقت الحرب فقط، أم أن تطبيقها يمتد أيضاً إلى وقت السلم. إلا أنه يستفاد من عدم التحديد هنا ضرورة امتداد المجال الزمني لتطبيق هذه القواعد إلى وقتي الحرب والسلم معاً.

أما التعريف الضيق للقانون الدولي الإنساني فيذهب أصحاب هذا الاتجاه إلى أن القانون الدولي الإنساني بالقواعد القانونية والعرفية التي تحمي الإنسان في أوقات الحرب أو النزاعات المسلحة، وقد انقسم شراح القانون الدولي بشأن تعريف القانون الدولي الإنساني بالمعنى الضيق إلى رأيين:

الرأي الأول: يذهب إلى أن تعريف القانون الدولي الإنساني يتعلق بقانون جنيف فقط دون قانون لاهاي، ويقصد بقانون جنيف: القانون الذي يسعى إلى حماية ضحايا النزاعات المسلحة، وتوفير الحماية والاحترام والمعاملة الإنسانية للأشخاص الذين أصبحوا خارج المعركة، والأشخاص الذين لا يشاركون في الأعمال الحربية، وحتى العسكريين العاجزين عن القتال. وتشكل اتفاقيات جنيف لعام 1949م، والبروتوكولان الإضافيان لعام 1977م، المصادر الأساسية له⁽²⁾. بينما يقصد بقانون لاهاي: مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها اتفاقيات لاهاي لعامي 1899، 1907م، والاتفاقيات المعنية بحظر الأسلحة، والتي تنظم حقوق وواجبات المتحاربين في إدارة العمليات الحربية، كما تنظم استخدام القوة ووسائل وأساليب القتال، وتهدف إلى الحد من آثار العنف والخداع بحيث لا تتجاوز ما تتطلبه الضرورة العسكرية. أي أن قانون لاهاي يسعى في المقام الأول إلى إرساء قواعد فيما بين الدول بشأن استخدام القوة، في حين يتعلق قانون جنيف بحماية الأشخاص من سوء استخدام القوة.

1. ويعد أصحاب هذا الاتجاه بأن تعريف القانون الدولي الإنساني هو مرادف أو منطوي في مفهومه الواسع على قواعد قانون الحرب، وبناءً على ذلك يعرفونه بأنه: «مجموعة قواعد القانون الدولي التي تستهدف في حالات النزاع المسلح حماية الأشخاص الذين يعانون ويلات هذا النوع من النزاع، وفي إطار أوسع حماية الأعيان التي ليس لها علاقة مباشرة بالعمليات العدائية»⁽³⁾.
2. أما الرأي الثاني: يذهب إلى أن القانون الدولي الإنساني يشتمل على قانون جنيف وقانون لاهاي معاً، لأن المعاملة الإنسانية ليست قاصرة على الجرحى والأسرى والغرقى والمدنيين والأعيان فقط، بل يجب أن تشمل أيضاً المقاتلين

(1) محمد فهاد الشلالدة، القانون الدولي الإنساني (منشأة المعارف: الإسكندرية، مصر، د.ط،

1426هـ/2005م)، ص6.

(2) انظر في ذلك: Pictet, Jean: Development and Principles of International Humanitarian law, p2.

(3) ستانيسلاف. أ. نهليك، عرض موجز للقانون الدولي الإنساني، المجلة الدولية للصليب الأحمر،

(اللجنة الدولية للصليب الأحمر: جنيف، سويسرا، تموز/آب 1984م)، ص9.

في الميدان فيجب أن يكون الهدف من القتل تدمير القوة العسكرية للعدو، وليس تدمير قوات العدو وإبادة جيشه أو تعذيبه أو تشويهه بالأسلحة المدمرة⁽¹⁾. ويتبنى غالبية الشراح هذا الرأي، لأن قواعد حماية الإنسان أثناء النزاعات المسلحة في قانون لاهاي وقانون جنيف، تقوم على أساس التوفيق بين الاعتبارات الإنسانية من ناحية، ومقتضيات الضرورة العسكرية من ناحية أخرى. إلا أن التفرقة بين قانوني جنيف ولاهاي لم تعد قائمة لأن البروتوكولين الإضافيين لعام 1977م، الملحقين باتفاقيات جنيف لعام 1949م، وخاصة الأول منهما الذي يتضمن قواعد صهرت القانونيين معاً⁽²⁾.

وقد عرّف أصحاب هذا الرأي القانون الدولي الإنساني بأنه: «فرع مهم من فروع القانون الدولي العام يسعى للتخفيف من ويلات الحروب، من خلال حماية المقاتلين الذين باتوا عاجزين عن مواصلة القتال، وحماية المدنيين الذين لا يشاركون في القتال، وحماية الممتلكات والبيئة والتراث الثقافي، وتقييد المقاتلين ببعض القواعد، وتحريم استخدام بعض الأسلحة»⁽³⁾. وأخذت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بهذا الاتجاه، حيث يُعرّف قسم الخدمات الاستشارية للقانون الدولي الإنساني في اللجنة القانون الدولي الإنساني بأنه: «مجموعة القواعد الرامية إلى الحد من آثار النزاعات المسلحة لدوافع إنسانية، ويحمي هذا القانون الأشخاص الذين لا يشاركون في القتال أو كفوا عن المشاركة فيه، كما أنه يقيّد حق اختيار الوسائل والأساليب المستعملة في الحرب»⁽⁴⁾.

كما أخذت بهذا الاتجاه أيضاً محكمة العدل الدولية في قرارات عدة أصدرتها⁽⁵⁾، وأكدت عليه في رأيها الاستشاري الصادر بناءً على طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة،

(1) سلطان أحمد عبد الله المؤذن، وسائل وإجراءات الشرطة في تنفيذ القانون الدولي الإنساني، رسالة دكتوراه مقدمة إلى أكاديمية مبارك للأمن، كلية الدراسات العليا، القاهرة، مصر، 2006م، «غير منشورة»، ص13.

(2) عامر الزمالي، مدخل إلى القانون الدولي الإنساني (منشورات المعهد العربي لحقوق الإنسان: تونس، دط، 1993م)، ص11.

(3) محمد المجذوب، القانون الدولي الإنساني وشرعية المقاومة ضد الاحتلال، بحث مقدم إلى مؤتمر «القانون الدولي الإنساني آفاق وتحديات» المنعقد في جامعة بيروت العربية، كلية الحقوق في 22 نيسان/أبريل 2004م، منشور في «القانون الدولي الإنساني آفاق وتحديات» (منشورات الحلبي الحقوقية: بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 2005م)، ج1، ص315.

(4) قسم الخدمات الاستشارية للقانون الدولي الإنساني: ما هو القانون الدولي الإنساني، موقع اللجنة الدولية للصليب الأحمر (www.icrc.org)، الرابط: [http://www.icrc.org/Web/ara/siteara0.nsf/htmlall/humanitarian-lawfactsheet/\\$File/What_is_IHL_ara.pdf](http://www.icrc.org/Web/ara/siteara0.nsf/htmlall/humanitarian-lawfactsheet/$File/What_is_IHL_ara.pdf).

(5) انظر: قرار محكمة العدل الدولية الصادر بتاريخ 27 يونيو/حزيران 1986م، في نزاع بين دولة نيكاراغوا والولايات المتحدة الأمريكية، تحت عنوان الأعمال العسكرية وشبه العسكرية في نيكاراغوا وضدها.

- Military and paramilitary Activities in and against Nicaragua: (International Court of Justice, Reports, 1986), p14.

بتاريخ 8 تموز/يوليو 1996م، فيما يتعلق بمشروعية التهديد باستخدام الأسلحة النووية أو استخدامها⁽¹⁾، حيث اعتبرت المحكمة «إنه لمعرفة ما إذا كان اللجوء إلى السلاح النووي عملاً غير مشروع بالنظر إلى مبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني المطبقة على النزاعات المسلحة، يجب العودة إلى قوانين وأعراف الحرب، التي تستند على قانون لاهاي من جهة وإلى القواعد الواردة في قانون جنيف الذي يحمي ضحايا الحرب، وتؤكد المحكمة من أن العلاقة بين القانونين المذكورين أعلاه قد تطورت إلى درجة كبيرة حتى أصبحت تدريجياً نظاماً واحداً يسمى اليوم بالقانون الدولي الإنساني».

وعليه فإن القانون الدولي الإنساني وجد لأداء وظيفة نبيلة تتمثل أساساً في حماية الأشخاص والأعيان والممتلكات أثناء النزاعات المسلحة، وتخفيف المعاناة عنهم بأكبر قدر ممكن، كما يهدف إلى الحد من الحرية المطلقة لأطراف النزاع في اختيار طرق ووسائل القتال، فالقانون الدولي الإنساني لا يتضمن من القواعد ما يمكن من إيقاف النزاعات المسلحة، ولكنه زاخر بالقواعد التي من شأنها تخفيف الآلام والمآسي التي تسببها هذه النزاعات، فهو قانون يطبق وقت حدوث نزاع مسلح ولا يتعلق باستخدام القوة فهو ليس قانون الحرب بقدر ما هو قانون أنسنة الحرب، ونخلص إلى تعريف القانون الدولي الإنساني بأنه: فرع من فروع القانون الدولي المكون من القواعد الدولية المكتوبة والعرفية الملزمة، التي تهدف إلى أنسنة النزاعات المسلحة دوليةً كانت أم غير دولية، والحد من آثارها وحماية الأشخاص والأعيان والممتلكات التي لا علاقة لها بالعمليات العسكرية، وتقييد الأساليب والوسائل المستخدمة في القتال بما يتناسب مع ما تقتضيه طبيعة النزاع.

(1) Legality of the threat or use of Nuclear Weapons:(International Court of Justice, Reports,1996), p226.

نشأة القانون الدولي الإنساني وتطوره

للقانون الدولي الإنساني أصول ثابتة لدى معظم الحضارات القديمة، وإن اختلفت فيما بينها في مدى تطبيقه أو الالتزام به، ونعرض فيما يلي للجذور التاريخية للقانون الدولي الإنساني، وصولاً إلى تدوينه وتطوره واستقرار مبادئه وقواعده في الضمير الإنساني العالمي.

الفرع الأول الجذور التاريخية للقانون الدولي الإنساني:

ارتبطت نشأة القانون الدولي الإنساني بفكرة الحرب على مر العصور، فقد اكتسبت الحرب أهمية خاصة مع ظهور الجماعات السياسية، واختلفت النظرة إليها من عصر لآخر، حيث كانت الحرب مباحة في العصور القديمة واستخدام القوة كان مشروعاً، وكانت تتسم بالقسوة والوحشية وإهدار آدمية الإنسان، فكانت الحرب اختباراً قوياً لمدى سيادة الدولة وتقدمها على الدول الأخرى، فالسلطة كانت للقوة والحق للأقوى. ويكشف التاريخ «بأن الحضارات كافة سعت لوضع حدود للعنف بما في ذلك الشكل المؤسس للعنف أو ما يعرف بالحرب»⁽¹⁾، فقد حظرت بعض الحضارات الاستخدام اللامبرر للقوة والعنف ضد فئات معينة من الأشخاص وضد أهداف معينة، كما ظهرت بعض المبادئ التي قيدت من تصرفات المقاتلين في زمن الحرب، وكانت تلك بداية لما أصبح يعرف لاحقاً بقانون الحرب.

أولاً - القانون الدولي الإنساني في الحضارات القديمة:

عرفت الحضارة الصينية القديمة النظريات الإنسانية للعلاقات الاجتماعية على الصعيد العالمي، التي تخاطب فيها الشعوب بعضها بعضاً على أساس من الأخلاق والمحبة في ظل سلام شامل عادل، وتضمنت «التشريعات الارستقراطية الصينية الخاصة بالفروسية في القرن السابع قبل الميلاد المبدأ الحديث القائل بأن الغرض من الحرب ليس إلحاق معاناة ضرورية أو مفرطة»⁽²⁾، ووضعت في عام 722 قبل الميلاد، نظاماً قانونياً للحرب لا تقوم إلا به. كما تُعد الحضارة الصينية أول من أرست قواعد قانونية لنزاع السلاح، حيث أبرمت أول معاهدة لنزع السلاح ومنع الحروب عام 600 قبل الميلاد، وعلى الرغم من عدم قدرتها على حماية المدنيين أثناء الحرب إلا أنها أضافت طابعاً إنسانياً لها⁽³⁾.

(1) فرانسوا بونيون، الحرب العادلة وحرب العدوان والقانون الدولي الإنساني، المجلة الدولية للصليب الأحمر (اللجنة الدولية للصليب الأحمر: مختارات من أعداد 2002م، العدد «847»، جنيف، سويسرا، 2002م)، ص 37.

(2) محمود شريف بسيوني، القانون الدولي الإنساني، ص 14.

(3) سلطان أحمد عبد الله المؤذن، وسائل وإجراءات الشرطة في تنفيذ القانون الدولي الإنساني، مرجع سابق، ص 17.

وقننت الحضارة الهندية قواعد الحرب لدرجة تصل إلى التسامح، حيث حرّمت الأسلحة الفتاكة والتدمير المفرط، ومنعت الحاكم من أن يشن الحرب لمجرد التوسع الإقليمي، وألزمته بأن يسبق شن الحرب بمداورات ومشاورات بحيث لا يقررها إلا لأسباب خطيرة⁽¹⁾، كما وردت في قانون «مانو» في الهند القديمة «قواعد نابغة أساساً من الاعتبارات الإنسانية التي يتأسس عليها القانون الدولي الإنساني اليوم، فقد كانت تُحرّم على المقاتل أن يقتل عدوه إذا استسلم أو وقع في الأسر، وكذلك من كان نائماً أو مجرداً من السلاح أو غير المقاتلين من المسالمين»⁽²⁾. وكانت الحرب لدى السامريين نظاماً راسخاً من حيث إعلان الحرب، أو التحكيم، أو الحصانة للمفاوضين، أو عقد معاهدات الصلح، وعُرف عن حمورابي ملك بابل أنه كان يحرر الرهائن مقابل فدية⁽³⁾. وارتكزت مفاهيم الحرب والعلاقة بين المحاربين في الحضارة المصرية القديمة على أساس من القيم والمبادئ الأخلاقية⁽⁴⁾، وتشهد آثارها الباقية على احترام المصريين للجرحى والأسرى والمرضى، وحثهم على دفن الموتى وتقديم العزاء للعدو⁽⁵⁾، وتمثل ذلك في تأكيدها على «الأعمال السبعة للرحمة الحقيقية»، وهي: إطعام الجياع، إرواء العطاش، كساء العراة، إيواء الغرباء، تحرير الأسرى، العناية بالمرضى، دفن الموتى⁽⁶⁾. أما الحيثيون فقد كانت تصرفاتهم في الحرب تتسم بالإنسانية، وكان لهم قانون يقوم على العدالة والاستقامة، وعَرَفُوا إعلان الحرب ومعاهدات الصلح، وعندما اصطدمت الإمبراطوريتان المصرية والحيثية عقدت عام 1269 قبل الميلاد، معاهدة تنظيم الأعمال العدائية، وقد وردت بالاتفاقية بنود قانونية على درجة عالية من الرقي والدقة، كما وردت بها نصوص تسليم المجرمين بنفس المستوى المعمول به الآن⁽⁷⁾.

-
- (1) جعفر عبد السلام، أحكام الحرب والحياد في ضوء القانون الدولي والشرعية الإسلامية، منشورات رابطة الجامعات الإسلامية، سلسلة فكر المواجهة، العدد السابع (دار محيسن للطباعة والنشر: القاهرة، مصر، الطبعة الأولى، 1424 هـ / 2003م)، ص43.
- (2) شريف عتلم، مدلول القانون الدولي الإنساني وتطوره التاريخي ونطاق تطبيقه، بحث مقدم إلى الدورة الإقليمية الأولى حول القانون الدولي الإنساني، المنعقدة في الكويت 5 - 9 آذار/مارس 2005م، منشور في «الدورة الإقليمية الأولى حول القانون الدولي الإنساني» (معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية: الكويت، د.ط، 2005م)، ص28.
- (3) عمر محمود المخزومي، القانون الدولي الإنساني في ضوء المحكمة الجنائية الدولية، مرجع سابق، ص30.
- (4) سعيد سالم جويلي، المدخل لدراسة القانون الدولي الإنساني، مرجع سابق، ص14.
- (5) سمير أبو العينين، العلاقات الدولية في العصور القديمة (دار النهضة العربية: القاهرة، مصر، د.ط، 1990م)، ص69.
- (6) Pictet, Jean: Development and Principles of International Humanitarian law, p7.
- (7) انظر: عمر محمود المخزومي، القانون الدولي الإنساني في ضوء المحكمة الجنائية الدولية، مرجع سابق، ص30.
- Pictet, Jean: Development and Principles of International Humanitarian law, p8.

وفي الحضارة اليونانية «الإغريق» كانت القوة والحرب هي العلاقة الطبيعية لدول الإغريق بغيرهم، واعتبر اليونانيون أن الأجنبي بصفة دائمة عدو للإغريقي⁽¹⁾. وترتب على ذلك عدم وجود قواعد تنظم حالات الحرب في العلاقات الدولية على خلاف الأمر بالنسبة للعلاقات الداخلية بين دول اليونان التي عرفت مجموعة من القواعد التي تنظم علاقاتهم بعضهم ببعض⁽²⁾. وكانت هذه القواعد تسري فقط على الدول المتحضرة ذات السيادة المنظمة بشكل جيد، والتي تتمتع بدستور منظم، ومن ثم فإن الأجانب «غير اليونانيين» والقبائل المتوحشة ومن في شاكلتهم، كانوا يُحرمون من المزايا التي تقرها القواعد والأعراف. وقد وُجد في اليونان من المفكرين من يدين الحرب، وأن هنالك أعمالاً معينة تُعدُّ منافية للعادات والمبادئ التقليدية التي يفرضها الضمير الإنساني، وبعد توحيد المدن اليونانية عرّف اليونانيون مبدأ إعلان الحرب قبل الدخول فيها، وقواعد تبادل الأسرى، واعتبروا الاعتداء عليهم اعتداء على قانون الإنسانية⁽³⁾. وقد سلكت الحضارة الرومانية مسلك الحضارة اليونانية، فالحروب التي شهدتها الحضارة الرومانية كان يراد بها الاستعباد وبسط السيادة على العالم، وقد أجاز الفلاسفة والمفكرون في تلك الفترة الحرب المشروعة التي تبدأ وفقاً للقوانين، فقد عالج الفيلسوف الروماني «شيشرون» قضية الحرب المشروعة، ورأى أنها لا تكون كذلك إلا إذا سبقها طلب رسمي للترضية أو إذا سبقها إنذار رسمي⁽⁴⁾. وبعد ظهور الديانة المسيحية وانتشار مبادئها السامية في السلام وعمل الخير والمحبة بين بني البشر، والدعوة للإخاء، بغضت الحروب وعدتها عملاً غير أخلاقي، «فهو دين يقف بصراحة ضد الروح العسكرية، فيدين اللجوء إلى العنف المتمثل بشكل خاص في الحرب، ويرفض الحرب حتى لو كانت دفاعية، لأنه يدعو إلى مذهب مقاومة الشر»⁽⁵⁾، وأكدت على أنه في حال قيام الحرب لابد من التزام الأطراف بالروح الإنسانية وعدم توجيه العمليات القتالية ضد الأبرياء، وإنما ضد المقاتلين فقط، أي أنها بدأت تضع الدعائم الأولى لأنسنة قواعد وأعراف الحرب⁽⁶⁾.

(1) كان اليونانيون القدماء يعدون أنفسهم عنصراً مميزاً وشعباً فوق كل الشعوب، ومن هنا كانت علاقاتهم بهذه الشعوب لا ضابط لها وقد كانت في الغالب علاقات عدائية، وحروباً قاسية لا تخضع لأي قواعد أو أي اعتبارات إنسانية. انظر: سمير أبو العينين، العلاقات الدولية في العصور القديمة، ص22.

(2) جعفر عبد السلام، أحكام الحرب والحياد في ضوء القانون الدولي والشرعية الإسلامية، ص44، والشيخ، حسين: تاريخ حضارة اليونان والرومان (دار المعرفة الجامعية: الإسكندرية: مصر، د.ط، 1987م)، ص113.

(3) محمود شريف بسيوني، القانون الدولي الإنساني، مرجع سابق، ص14، 16.

(4) انظر: جعفر عبد السلام، أحكام الحرب والحياد في ضوء القانون الدولي والشرعية الإسلامية، ص46.

(5) انظر: عبد الوهاب حومد، الإجرام الدولي (مطبوعات جامعة الكويت: الكويت، الطبعة الأولى، 1978م)، ص22.

(6) انظر: محمد فهاد الشلالدة، القانون الدولي الإنساني، مرجع سابق، ص11.

انتشر الدين المسيحي في أوروبا في العصور الوسطى، وقوّي دور الكنيسة شيئاً فشيئاً، فقد كانت علاقات الدول قائمة على التضامن المسيحي الذي تنظمه قوانين الكنيسة، ولذلك كان الفقه الكنسي هو الذي يوضح متى تكون الحرب عادلة، وظهرت فكرة جديدة للسلام العالمي أطلقَ عليها في البداية «هدنة الرب، وسلام الرب»⁽¹⁾، وقد ميز فقهاء القانون الكنسي بين الحرب العادلة والحرب غير العادلة، وظهرت في تلك الفترة نظرية «الحرب العادلة» التي نادى بها «أوغستين»، التي تعمل على «توفير راحة صورية للضامير بالتوفيق بين المثل الأخلاقي الأعلى للكنيسة، وبين الضرورات السياسية المحيطة بها، وتقوم هذه النظرية على أن الحرب التي يباشرها عاهل شرعي هي حرب أرادها الله، وأفعال العنف المقترفة في سبيلها تفقدها كل صفة من صفات الخطيئة، فالخصم في هذه الحالة يكون عدو الله، والحرب التي يباشرها إنما حرب ظالمة»⁽²⁾، ولم تأخذ نظرية الحرب العادلة مداها إلا على يد القديس «توما الأكويني» حيث يرى «إن الحرب العادلة هي التي تُشن لسبب مشروع من قبل سلطة مختصة متمثلة في الأمراء الذين يقع على كاهلهم حفظ النظام العام، على أن يكون القصد عادلاً، أي أن يكون هدف الحرب دفع الشر أو جلب الخير، وقد لخص نظريته بقوله: الحرب العادلة هي التي تُشن بغير دافع الطمع أو القسوة؛ بل تُشن بدافع حب السلام لمعاقبة الأشرار ونجدة الأخيار»⁽³⁾. وجاء بعد ذلك الفقيه «فيتوريا» ووضع شروطاً للحرب لا بد من توافرها حتى تكون الحرب عادلة وهي: عدالة الإعلان أي أن يكون من سلطة مختصة، وعدالة السبب أي أن يكون الدافع للحرب قائماً على العدالة ومتناسباً مع الخطأ المسبب للحرب، وأخيراً الضرورة والالزام أي أن لا يكون هناك وسيلة أخرى لتحقيق العدالة⁽⁴⁾.

(1) كانت هذه الهدنة تعني تحريم القتال في أيام معينة وفي فترات معينة، كأيام الصيام والاحاد السابقة لعيد الميلاد، والأيام التي تذكّر بالآلام المسيح وقيامه، أي أيام الجمعة المقدسة والسبت والأحد والاثنين من فترة عيد الفصح، وكان الجزاء الديني للخروج على هذه العادات هو الحرمان من الغفران. أما سلام الرب فيعني حماية أشخاص معينين من اعتداءات المحاربين، ومنهم الشماسين والرهبان والنساء والأولاد، وهؤلاء حمايتهم دائمة، وأضيف إليهم الفلاحين والباعة لمدة ثلاث سنوات، نظراً للقط الذي ضرب أوروبا في تلك الفترة. انظر في ذلك: عبد الرحيم صدقي، القانون الدولي الجنائي (مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب: القاهرة، مصر، د.ط، 1986م)، ص 8، 9.

(2) عمر محمود المخزومي، القانون الدولي الإنساني في ضوء المحكمة الجنائية الدولية، مرجع سابق، ص 32.

(3) عبد الوهاب حومد، الإجرام الدولي، مرجع سابق، ص 24.

(4) سمعان بطرس فرج الله، الحق في الحرب وقانون الحرب والنزاع الدولي والنزاع غير الدولي والاضطرابات الداخلية، بحث مقدم إلى الدورة الإقليمية الأولى حول القانون الدولي الإنساني، المنعقدة في الكويت 5 - 9 آذار/مارس 2005م، منشور في «الدورة الإقليمية الأولى حول القانون الدولي الإنساني» (معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية: الكويت، د.ط، 2005م)، ص ص 68، 69.

الفرع الثاني ظهور الإسلام وأثره على المبادئ الإنسانية وعادات الحرب:

لم يكن الفقه الكنسي وحده المؤثر في فكر العصور الوسطى، بل ظهر في هذا العصر الدين الإسلامي الذي كان له أكبر الأثر في تطوير قواعد العلاقات الدولية، ونشر مفاهيم السلام والإنسانية. فقد شكّل ظهور الدين الإسلامي نقطة تحول امتد أثرها للبشرية جمعاء، فهو دين يخاطب الجميع دون استثناء، والشريعة الإسلامية شريعة عالمية تسعى لإعلاء كلمة الله ونشر دينه، فقد «شرعها الله أو شرع أصولها ليأخذ الإنسان بها نفسه في علاقته بربه، وعلاقته بأخيه المسلم، وعلاقته بأخيه الإنسان، وعلاقته بالكون، وعلاقته بالحياة»⁽¹⁾، أي أنها جاءت شاملة لكافة الأحكام والضوابط التي تنظم شؤون الحياة في السلم والحرب. وأقامت نظاماً إنسانياً متكاملًا لسير العمليات القتالية التي تخوضها الجيوش الإسلامية في حروبها، يقوم على أساس من الأخلاق والفضيلة والإنسانية والسلام، يستقي أحكامه ومبادئه من القرآن الكريم وسنة رسوله ﷺ، فغدا التشريع الإسلامي مثلاً يُحتذى به في احترام كرامة الإنسان ورفع مكانته.

وفيما يتعلق بقوانين الحرب وقواعده، «قدمت الشريعة الإسلامية التي نصت - منذ القرن السابع - على قواعد أساسية تتعلق بالنزاع المسلح وتسيير الأعمال العدائية، وكذلك تحديد أسلوب معاملة الأشخاص والأعيان المادية»⁽²⁾. ولم تعرف الشريعة الإسلامية مصطلح القانون الدولي الإنساني، إلا أن مضمونه راسخ في القرآن والسنة وتصرفات الجنود المسلمين، فقد استخدم الفقهاء المسلمون في كتاباتهم مصطلح «السير والمغازي» على تصرفات المسلمين في علاقاتهم مع غيرهم⁽³⁾، فمصطلح

(1) محمود شلتوت، الإسلام عقيدة وشريعة (دار الشروق: القاهرة، مصر، الطبعة السابعة عشر، 1417هـ/1997م)، ص10.

(2) إيمانويل ستافراكي، المفهوم الإنساني في القانون الدولي الإسلامي، بحث منشور في: عامر الزمالي، مقالات في القانون الدولي الإنساني والإسلام (بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالقاهرة: مصر، د.ط، 2007م)، ص ص77، 78.

(3) يعد كتاب المغازي والسير من المصادر الأولية وتنسب إلى مؤلفين مختلفين، إلا أن محمد بن إسحاق (الامام محمد بن اسحاق بن يسار بن خيار المطلبي (المتوفى 151 هجري الموافق 768 ميلادي) يعتبر أول من جمع المغازي وألفها. وأيضاً كتاب السير الكبير والسير الصغير لمحمد بن الحسن الشيباني (المتوفى عام 189 هجري، الموافق 805 ميلادي) يختص هذان الكتابان بأحكام الحرب والقانون الدولي الإسلامي. ويعتبر "السير الكبير" من أهم الكتب في فقه العلاقات الدولية في الإسلام. وكان الاسم الذي أطلقه المسلمون في بداية حركة التدوين في الفقه الإسلامي على دراستهم - التي تناولت موقف الإسلام من السلم والحرب والحياد، وكل ما يتعلق بأحكام الجهاد ومعاملة غير المسلمين. ويُعد أيضاً كتاب "المغازي" للواقدي (أبو عبد الله محمد بن عمر بن واقد (المتوفى عام 207 هجري، الموافق 823 ميلادي)): من المصادر الأولية المهمة في هذا المجال، والذي جمع فيه قصص غزوات الرسول ﷺ وسراياه.

«المغازي» يُشير إلى «مجموعة القواعد التي تُستقى من غزوات الرسول ﷺ»⁽¹⁾، أما مصطلح «السير» فيقصد به: «سيرة المسلمين في المعاملة مع المشركين من أهل الحرب ومع أهل العهد منهم من المستأمنين وأهل الذمة، ومع المرتدين بالإنكار بعد الإقرار، ومع أهل البغي الذين حالهم دون حال المشركين، وإن كانوا جاهلين وفي التأويل مبطلين»⁽²⁾، وبعبارة أخرى يقصد بها: «بيان طريق الغزاة وهيأتهم مما لهم وعليهم»⁽³⁾. فالسير والمغازي كانت في جوهرها تشكل قانوناً دولياً إسلامياً⁽⁴⁾، ويرى شَرَّاح القانون الدولي أن «السير تعني قواعد القانون الدولي وقت السلم، والمغازي تعني قواعد القانون الدولي المطبقة في النزاعات المسلحة، ويعتبرون المغازي هي ما يُعرف في أيامنا بالقانون الدولي الإنساني في الإسلام»⁽⁵⁾.

والإسلام لا يُقر الحرب ولا يعترف بها من حيث المبدأ، لأن الأصل في العلاقات بين الناس هو السلم يقول تعالى: «يأيتها الذين آمنوا أدخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين»⁽⁶⁾، «فإذا احتفظ غير المسلمين بحالة السلم، فهم والمسلمون في نظر الإسلام إخوان في الإنسانية، يتعاونون على خيرهم العام، ولكل دينه يدعو إليه بالحكمة والموعظة الحسنة، دون إضرار بأحد ولا انتقاص لحق أحد»⁽⁷⁾، أي أن الإسلام «لا يقر الحرب بوصفها سياسة وطنية أو وسيلة لحسم نزاع إلا إذا كانت ثمة ضرورة ملحة إليها»⁽⁸⁾، فلا قتال إلا حيث تفرضه الضرورة، وفقاً لمعايير وضوابط بينها الشريعة على وجه الدقة، أي أن الفلسفة الإسلامية في اللجوء إلى الحرب تنطلق من أن «القتال ضرورة يجب أن تقدر بقدرها فلا ينبغي لها أن تتجاوز العمليات الحربية حدود الضرورات العسكرية، ومن ثم فكل من ليس من المقاتلين، وكل ما لا يدخل في العمليات العسكرية يجب ألا تتناوله أعمال الحرب»⁽⁹⁾، ودليل ذلك

(1) جابر عبد الهادي سالم الشافعي، تأصيل مبادئ القانون الدولي الإنساني (دار الجامعة الجديدة للنشر: الإسكندرية، مصر، د.ط، 1428هـ/2007م)، ص41.

(2) شمس الدين محمد بن أحمد بن سهل السرخسي، المبسوط (دار الكتب العلمية: بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 1414هـ/1993م)، ج10، ص2.

(3) علاء الدين أبو بكر بن مسعود الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع: بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 1417هـ/1996م)، ج7، ص145.

(4) مجيد خدوري، القانون الدولي الإسلامي «كتاب السير للشيباني» (الدار المتحدة للنشر: بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 1975م)، ص55.

(5) زيد بن عبد الكريم الزيد، مقدمة في القانون الدولي الإنساني في الإسلام (بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالقاهرة: مصر، د.ط، 1425هـ/2004م)، ص8. وجابر عبد الهادي سالم

الشافعي، تأصيل مبادئ القانون الدولي الإنساني، ص41 وما بعدها.

(6) سورة البقرة، الآية: 208.

(7) محمود شلتوت، الإسلام عقيدة وشريعة، مرجع سابق، ص453.

(8) حامد سلطان، أحكام القانون الدولي في الشريعة الإسلامية، مرجع سابق، ص248.

(9) محمد السعيد الدقاق، القانون الدولي الإنساني بين المفهوم الإسلامي والقواعد الوضعية، بحث منشور في: عامر الزمالي، مقالات في القانون الدولي الإنساني والإسلام (بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالقاهرة: مصر، د.ط، 2007م)، ص77، 78. وأصل هذا البحث نشر في

من القرآن الكريم قوله تعالى: «وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين»⁽¹⁾.

أما إذا وقعت الحرب فهناك ضوابط وقيود لابد من الالتزام بها، لأن الحرب في الإسلام «لدفع الاعتداء وتأمين الدعوة ومنع إرهاب الناس في دينهم، وما كان ليقاتل إلا بعد أن تظهر بوادر الفتنة أو يكون الاعتداء بالفعل»⁽²⁾، وهذه الضوابط والقيود وضعها الرسول الكريم ﷺ في وصيته لقادة جيوشه في الحديث الصحيح: (عن سليمان بن بريدة، عن أبيه، قال كان رسول الله ﷺ، إذا أمر أميراً على جيش أو سرية، أوصاه خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيراً. ثم قال: «اغزوا باسم الله، وفي سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليداً. وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال (أو خلال). فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم، إن فعلوا ذلك، فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها، فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين، ولا يكون لهم في الغنيمة والفبيء شيء، إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإن هم أبوا فسلهم الجزية، فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإن هم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، وإذا حاصرت أهل حصن، فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك. فإنكم، أن تخفروا ذممكم وذمم أصحابكم، أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله، وإذا حاصرت أهل حصن، فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله، فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا»⁽³⁾).

وعلى نهج وصية رسول الله ﷺ، أوصى أبو بكر الصديق رضي الله عنه جيش أسامة بن زيد رضي الله عنه قائلاً: (إنك ستجد قوماً زعموا أنهم حبسوا أنفسهم لله، فدعهم وما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم له، وستجد قوماً فحطوا عن أوساط رؤوسهم من الشعر، فاضرب ما فحطوا عنه بالسيف، وإني موصيك بعشر: لا تقتلن امرأة، ولا صبياً، ولا كبيراً هَرماً، ولا

المجلة الدولية للصليب الأحمر، العدد 17، كانون الثاني/يناير - شباط/فبراير 1991م، ص 72 وما بعدها.

(1) سورة البقرة، الآية: 192.

(2) محمد أبو زهرة، العلاقات الدولية في الإسلام (دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، د.ط، د.ت)، ص 94.

(3) مسلم بن حجاج القشيري، (261هـ): صحيح مسلم (دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع: بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 1423هـ / 2002م)، كتاب الجهاد والسير، باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث ووصيته إياهم بآداب الغزو وغيرها، رقم الحديث 1731، ص 771. وفي رواية أخرى: «عن بريدة: أن النبي ﷺ قال: «اغزوا باسم الله وفي سبيل الله، وقاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغدروا، ولا تغلوا، ولا تمثلوا، ولا تقتلوا، وليداً»، انظر: محمد ناصر الدين الألباني، صحيح سنن أبي داود باختصار السند (مكتب التربية العربي لدول الخليج: الرياض، السعودية، توزيع المكتب الإسلامي: بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 1409هـ / 1989م)، كتاب الجهاد، باب في دعاء المشركين، رقم الحديث (2277)، ج 2، ص 496.

تَقْطَعَنَّ شَجَرًا مُثْمَرًا، وَلَا تُخْرِبَنَّ عَامِرًا، وَلَا تَعْقِرَنَّ شَاةً، وَلَا بَعِيرًا، إِلَّا لِمَاكَلَةٍ، وَلَا تَغْرَقَنَّ نَحْلًا، وَلَا تَحْرِقَنَّهُ، وَلَا تَغْلُلَ، وَلَا تَجْبُنَ»⁽¹⁾.

ويتضح من هاتين الوصيتين أن الإسلام نهى عن⁽²⁾:

1. قتل الشيخ الفاني، وفي حكمه الزمن أي المريض الذي أقعده المرض المزمّن، إلا أن يكون له رأي في حرب ومشورة.
 2. قتل الطفل والمرأة .
 3. قتل أهل الصنائع والأجراء والأكارين (الزراع) الذين لا يقاتلون، وغيرهم ممن يسيرون في ركاب الجيش دون أن يشتركوا في القتال كالنجار.
 4. قتل الرهبان، ويدخل فيهم كل من خالف الإسلام من أهل الصوامع وغيرهم ممن حبس نفسه من كهنة أهل الكتاب.
 5. التخريب وقطع الشجر وقطع النخل.
- كل هذه الأمور التي تشكل في محورها مضمون القانون الدولي الإنساني، والتي لم تُعرف إلا منذ وقت قريب.

وقد حرص الإسلام على منح ضحايا النزاعات المسلحة - من جرحى ومرضى وقتلى وغرقى وأسرى ومدنيين - الحماية والاحترام والمعاملة الإنسانية الكريمة علاوة على حماية الأعيان والممتلكات المدنية، كما وضع الإسلام قيوداً بشأن طرق ووسائل القتال بحيث لا تتعدى الضرورة العسكرية⁽³⁾، كما أن الإسلام يُحرم التمثيل بالجثث وتحريق المحاصيل الزراعية وقطع الشجر المثمر⁽⁴⁾، وفيما يتعلق بمعاملة الأسرى فقد تميزت معاملة المسلمين لهم بالرفق والرحمة والإنسانية، والتكريم والبر والإحسان، فلقد جعل الإسلام بر الأسير قرابة من القربات يقول تعالى في وصف المؤمنين الأبرار: «ويطعمون الطعام على حبه مسكيناً ويتيمماً وأسيراً»⁽⁵⁾، كما أوصى الرسول الكريم ﷺ بالأسرى وقال ﷺ: (استوصوا بالأسارى خيراً)⁽⁶⁾.

(1) انظر: مالك ابن أنس، الموطأ، رواية أبو مصعب الزهري المدني، حققه وعلق عليه: بشار عواد معروف؛ ومحمود محمد خليل (مؤسسة الرسالة: بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 1412هـ/1992م)، ج1، ص ص 356، 357.

(2) محمد طلعت الغنيمي، نظرة عامة في القانون الدولي الإنساني الإسلامي، بحث منشور في: عامر الزمالي، مقالات في القانون الدولي الإنساني والإسلام (بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالقاهرة: مصر، د.ط، 2007م)، ص ص 77، 78. وأصل هذا البحث نشر في المجلة الدولية للصليب الأحمر، العدد 17، كانون الثاني/يناير - شباط/فبراير 1991م، ص44.

(3) عبد الغني محمود، حماية ضحايا النزاعات المسلحة في القانون الدولي الإنساني والشريعة الإسلامية، مرجع سابق، ص8.

(4) ايمانويل ستافراكي، المفهوم الإنساني في القانون الدولي الإسلامي، مرجع سابق، ص101.

(5) سورة البقرة، الآية: 8.

(6) رواه : أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني: المعجم الكبير، حققه وخرج أحاديثه حمدي عبد المجيد السلفي (دار إحياء التراث العربي: بيروت، لبنان،

مما سبق يمكن إجمال المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني الإسلامي، ومعاملة الأعداء فيما يلي⁽¹⁾:

1. أن الأصل في العلاقة الإنسانية هو السلم والتعاون.
 2. أن الحرب ليست إلا علاجاً لشذوذ لم تنفع فيه الحكمة ولا الموعظة الحسنة.
 3. أن الحرب إذا وقعت كان لها حكم الضروريات، فتقدر بقدرها دونبغي ولا عدوان.
 4. أن غير المحاربين والمدبرين للحروب لا ينالون فيها سوءاً.
 5. يسارع إلى وقف الحرب تلبية لرغبة السلم متى جنح إليها أحد الجانبين.
 6. يعامل الأسرى بالبر والإحسان إلى أن يطلق سراحهم بالمن أو الفداء.
- إذن الشريعة الإسلامية الغراء شريعة سمحاء تقوم على السلام والعدل والمحبة فهي تحرم الاعتداء على الآخرين ما لم يبادروا هم بالاعتداء، وفي هذه الحالة تجب استنفاد الوسائل السلمية أولاً ثم الحرب إذا لم يكن هناك مفر منها، وإذا وقعت الحرب يحرم على الجنود المسلمين قتل غير المحاربين أو قتل الأسرى أو التمثيل بهم أو حتى إيذائهم أو تعذيبهم، كما يحظر إيذاء النساء والأطفال والشيوخ من غير المقاتلين أو تخريب الممتلكات أو الحرث إذا كان غير مستعمل في الحرب ضد المسلمين. وكان لهذه المبادئ الإنسانية السامية أثر كبير في العصور اللاحقة.

الطبعة الثانية، 1422هـ/2002م)، رقم 977، ج22، ص393. وقال: «إسناده حسن».

(1) محمود شلتوت، الإسلام عقيدة وشريعة، مرجع سابق، ص454.

القانون الدولي الإنساني في العصر الحديث

شكل اكتشاف السلاح الناري واختراع المدفعية في نهاية القرن الرابع عشر نقطة تحول في نوعية وأساليب العمليات الحربية، فتشكلت الجيوش الملكية، وألغيت الحروب الخاصة والعبودية، وعُرِّفت في الحروب بعض المبادئ الإنسانية، من خلال الاهتمام بالأسرى، وإمكانية إطلاق سراحهم مقابل فدية، ومعالجة الجرحى⁽¹⁾. وتميزت تلك الفترة بنشوء الدول ذات السيادة، والقضاء على الإقطاعية، والتخلص من الهيمنة البابوية وقيام حركة الإصلاح الديني⁽²⁾.

وظهر في بداية القرن السابع عشر الفقيه «غروتوريوس Grotius» أحد مؤسسي القانون الدولي التقليدي، فقد وضع «أسس قانون دولي قائم على القانون الوضعي، ناصباً بذلك الركائز الأولى التي سوف تقود إلى اعتماد قوانين وأعراف الحرب السارية في يومنا هذا»⁽³⁾، وقام بتأليف كتابه المعروف بـ «قانون الحرب والسلام» على ضوء التجربة المفزعة لحرب الثلاثين عاماً الدينية التي اجتاحت أوروبا آنئذ، و نادى «غروتوريوس Grotius» بإحلال قانون الطبيعة محل القانون الكنسي كأساس للقواعد، وجعل محور الإرادة هي الإرادة الإنسانية بدلاً من الإرادة الإلهية⁽⁴⁾، ورأى «غروتوريوس» - في أعقاب حركة الإصلاح التي أدت إلى انقسام الكنيسة في أوروبا - إن القانون لم يعد تعبيراً عن العدل الإلهي، ولكنه ثمرة للعقل البشري، وأنه لم يعد يسبق الأفعال بل ينبع منها، ومن هنا رأى الحاجة إلى إيجاد مبدأ رابط آخر للعلاقات الدولية، وهذا المبدأ يتمثل في قانون الأمم، وأكد «غروتوريوس» على وجوب مراعاة بعض القواعد التي تضبط سلوك المتحاربين والتي يجب مراعاتها لاعتبارات إنسانية ودينية⁽⁵⁾. ولا يصح قتل المهزوم إلا في الحالات الاستثنائية الخطيرة، ولا يجوز تدمير الملكية إلا لأسباب عسكرية ضرورية⁽⁶⁾.

(1) عمر محمود المخزومي، القانون الدولي الإنساني في ضوء المحكمة الجنائية الدولية، مرجع سابق، ص31.

(2) محمد المجذوب، القانون الدولي العام (منشورات الحلبي الحقوقية: بيروت، لبنان، الطبعة السادسة، 2007م)، ص18.

(3) فرانسوا بونيون، الحرب العادلة وحرب العدوان والقانون الدولي الإنساني، مرجع سابق، ص38.

(4) عبد الرحيم صدقي، القانون الدولي الجنائي، مرجع سابق، ص10.

(5) وضع «غروتوريوس» معايير سبعة لخوض الحرب العادلة استناداً إلى لاهوتيين كاثوليك، وهي: وجود قضية عادلة، وجود سلطة حقيقية «حاكم شرعي»، وجود هدف حقيقي لدى الأطراف التي تستعمل القوة، أن يكون اللجوء إلى القوة متناسباً؛ أن تكون القوة آخر ملاذ؛ أن يكون السلام هدف خوض الحرب؛ أن يتوافر أمل معقول في النجاح. انظر: كرمه نابلسي، الحرب العادلة وغير العادلة، ص294.

(6) انظر: اللجنة الدولية للصليب الأحمر: القانون الدولي الإنساني «إجابات عن أسئلتك» (اللجنة الدولية للصليب الأحمر: جنيف، سويسرا، دط، 2003م)، ص5. ومحمد عزيز شكري، تاريخ القانون الدولي الإنساني وطبيعته، مرجع سابق، ص16.

وفي عام 1648م، تم التوقيع على معاهدة «واستفاليا» ، التي وضعت حداً لحرب الثلاثين عاماً، ووصفت بأنها الميثاق الدستوري لأوروبا، وكان من نتائجها السقوط المزدوج للبابا والإمبراطور، وإضفاء الشرعية رسمياً على ولادة دول جديدة ذات سيادة، ورسم خريطة جديدة للقارة الأوروبية، وأفرزت هذه الاتفاقية البنود الأولى لما يمكن تسميته بالقانون العام الأوروبي، واعتراف بالسيادة والمساواة للدول كمبدأ أساسي في العلاقات الدولية⁽¹⁾.

وأصبحت الحرب في القرن الثامن عشر معركة بين جيشين محترفين، لكل منهما إدارة عسكرية وأعداد محددة ومنظمة، ولم يعد يزوج بالمدنيين فيها، وأصبحت الحرب فناً له قواعده، واستبعدت الوسائل الماكرة والقاسية. وظهرت بعض القواعد العرفية والعادات المتعلقة بسير عمليات القتال من جراء تكرار الاتفاقات وتبادل الشروط بين الجيوش لتنظيم الحروب، فتكوّن بذلك القانون العرفي الحقيقي لقانون الحرب. وعُلت في هذه الفترة أصوات المفكرين للتقليل من آثار الحرب، و«صاغوا مذهباً إنسانياً أساسياً ينادي بأن تقتصر الحرب على مقاتلة العسكريين دون الإضرار بالسكان المدنيين، وبالممتلكات التي ليس لها طابع عسكري»⁽²⁾، وفي مقدمتهم «جان جاك روسو» في مؤلفه «العقد الاجتماعي»، و«إيمريك دي فاتيل» الذي تناول مشاكل قانون الحرب في كتابه «قانون الشعوب». وقد قدم «روسو» مبدأً أساسياً لتطوير الحرب بين الدول حيث رأى: «إن الحرب ليست على الإطلاق علاقة بين إنسان وآخر، ولكنها علاقة بين دول لا يصبح فيها الأفراد أعداء إلا على نحو عارض، ليس بحكم كونهم بشراً أو مواطنين بل بحكم كونهم جنوداً...، ولما كانت الغاية من الحرب هي تدمير الدولة المعادية، فمن المشروع قتل المدافعين عنها ما داموا يحملون السلاح، لكنهم لا يُعدون أعداء أو عملاء للعدو بمجرد إلقاء السلاح والاستسلام، ولا يحق الاعتداء على حياتهم»⁽³⁾، إلا أن هذه الأفكار لم يكن لها أي قوة إلزامية على المستوى الدولي، «لأن العلاقات الدولية لا يُحددها المفكرون، وإنما تُحددها تصرفات الدول»⁽⁴⁾.

أولاً - تدوين القانون الدولي الإنساني وتطوره:
شهد النصف الأول من القرن التاسع عشر جهوداً حثيثة بين الدول من أجل تدوين⁽⁵⁾ القواعد العرفية والعادات التي تحكم سير النزاعات المسلحة وحماية المدنيين، وأُخذت هذه القواعد - التي أُوحت بها اعتبارات الإنسانية والشرف والفروسية

(1) محمد المجذوب، القانون الدولي العام، مرجع سابق، ص18.

(2) ستانيسلاف. أ. نهليك، عرض موجز للقانون الدولي الإنساني، مرجع سابق، ص11.

(3) اللجنة الدولية للصليب الأحمر: القانون الدولي الإنساني «إجابات عن أسئلتك»، مرجع سابق، ص7.

(4) سهيل حسن الفتلاوي. عماد محمد ربيع، موسوعة القانون الدولي «القانون الدولي الإنساني» (دار الثقافة للنشر والتوزيع: عمان، الأردن، الطبعة الأولى، 2007م)، ص46.

(5) التدوين: «تحويل القواعد العرفية إلى مجموعة قواعد مكتوبة، متناسقة ومنظمة، تتمتع بقوة إلزامية بالنسبة إلى الدول الأطراف، وتتجلى في وثيقة تعلن هذه القواعد»، انظر: محمد المجذوب، القانون الدولي العام، مرجع سابق، ص124.

والدين والأخلاق - تكتسب صفة الإلزام باعتبارها قواعد قانونية عرفية، بحيث انتقلت من دائرة الأخلاق غير الملزمة إلى دائرة القواعد القانونية الملزمة⁽¹⁾. ومرت عملية تدوين القانون الدولي الإنساني وتطوره بمراحل عدة، وأخذت أشكالاً مختلفة، بدأت بالتصريحات والإعلانات المكتوبة على شكل نصوص قانونية، والتعليمات أو البلاغات العسكرية، ومن ثم مؤتمرات واتفاقيات، ومعاهدات، وبروتوكولات دولية. وفيما يلي بيان لهذه المراحل:

1. تصريح باريس 1856م

يعد تصريح باريس في 16 نيسان/أبريل 1856م من أسبق النصوص القانونية المكتوبة التي قننت قواعد معاملة المحاربين في الحروب البحرية، ورغم أنه لا يرقى إلى القيمة القانونية للاتفاقيات الدولية بالرغم من ارتباطه بأهداف إنسانية، إلا أنه يُمثل أحد مصادر قوانين الحرب البحرية، حيث ألغى القرصنة البحرية، ووضع شروطاً للحصار البحري، كما تضمن قواعد حماية بضائع المحاربين التي ينقلها المحايدون من خلال وضع قاعدة «العلم المحايد يغطي البضاعة»⁽²⁾، كما تم بموجبه وضع أنظمة تتعلق بالبضائع والسلع غير المهربة والمحظورة⁽³⁾.

2. البلاغ الأمريكي حول قواعد الحرب البرية 1863م «تعليمات لإدارة جيوش الولايات المتحدة في الميدان»

نشرت وزارة الحرب في الولايات المتحدة الأمريكية في عام 1863م بموجب الأمر العام رقم «100» مجموعة تعليمات لحكم جيوشها في الميدان. عُرِّفت بـ «تعليمات لإدارة جيوش الولايات المتحدة في الميدان»، وقد قام بصياغتها «فرانسيس ليبير»⁽⁴⁾ وتضمنت «قواعد مفصلة بشأن الحرب البرية بكافة جوانبها، بدءاً من تسيير الأعمال الحربية بمعناها الضيق ومعاملة السكان المدنيين، وانتهاءً بمعاملة فئات معينة من الأشخاص مثل أسرى الحرب، والجرحى، والمقاتلين غير النظاميين»⁽⁵⁾، وتمثل هذه التعليمات تقنياً لقواعد الحرب البرية، وهي ذات أهمية قانونية وتاريخية كبيرة، باعتبارها أول محاولة لتقنين فرع من فروع القانون الدولي العام، وكان لهذه التعليمات أثراً كبيراً على التطور التالي لقوانين وأعراف الحرب، بالرغم من أن هذه

(1) عبد الغني محمود. القانون الدولي الإنساني «دراسة مقارنة بالشريعة الإسلامية» (دار النهضة العربية: القاهرة، مصر، الطبعة الأولى، 1411هـ/1991م)، ص 27.

(2) محمود مرشحة، الوجيز في القانون الدولي العام (جامعة حلب: مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية، كلية الحقوق، حلب، سورية، د.ط، 2008م)، ص 383.

(3) جيرهارد فان غلان، القانون بين الأمم، تعريب ايلي وريل (دار الجيل - دار الآفاق الجديدة: بيروت، لبنان، د.ط، د.ت)، ج3، ص 33، 34.

(4) وهو قانوني من أصل ألماني هاجر إلى أمريكا، وعرفت هذه التعليمات باسمه «مدونة ليبير». انظر: فريتس كالهوفن. ليزابيث تسغفلد، : ضوابط تحكم خوض الحرب «مدخل للقانون الدولي الإنساني» النسخة العربية، ترجمة: أحمد عبد العليم (اللجنة الدولية للصليب الأحمر: جنيف، سويسرا، الطبعة الثالثة، 2004م)، ص 24.

(5) فريتس كالهوفن. ليزابيث تسغفلد، : ضوابط تحكم خوض الحرب «مدخل للقانون الدولي الإنساني» النسخة العربية، ص 24.

التعليمات قد وضعت لتطبق أثناء الحرب الأهلية الأمريكية، فهي لا تعدو أن تكون تشريعاً أمريكياً وطنياً، ويعتبر بعض شُرّاح القانون هذا البلاغ «بداية لمرحلة جديدة في تاريخ الإجرام الدولي، لأنه يقضي بلزوم معاقبة بعض الجرائم التي ارتكبت أثناء حرب الاستقلال، وكانت هذه أول مرة تظهر البشرية فيها بمثل ذلك»⁽¹⁾.

3. اتفاقية جنيف لتحسين أوضاع جرحى الجيوش في الميدان عام 1864م
اكتمل تطور السلوكيات الإنسانية في النزاعات المسلحة من نواح عدة في منتصف القرن التاسع عشر، وخاصة في أعقاب معركة «سولفرينو» عام 1859م⁽²⁾، التي هزمت فيها فرنسا النمسا والمجر، وتعد هذه المعركة من أشد المعارك دموية لكثرة ما خلفته من ضحايا، لعدم وجود العناية الطبية للجرحى الذين تركوا للألم والمعاناة. ومع ذلك فإنها تُعد نقطة انطلاق الحركة الإنسانية الحديثة باتجاه وضع قانون جديد للحرب، حيث شهد هذه المعركة رجل الأعمال السويسري «هنري دونان»⁽³⁾ واستطاع آنذاك بمبادرة منه وبإمكانات متواضعة، أن ينظم مع بعض المدنيين جماعة أطلق عليها «الإغاثة الطبية في ميدان القتال»، ووضع كتاباً بعد ذلك أسماه «تذكار سولفرينو» في عام 1862م، يصف ويلات تلك المعركة، واقترح فيه إنشاء هيئات إغاثة تطوعية لمعونة الجرحى في ميدان القتال، وعقد اتفاقية دولية للمعاملة الإنسانية للمرضى وجرحى الحرب⁽⁴⁾. وشكلت بعد ذلك لجنة من خمسة أعضاء سميت

(1) عبد الوهاب حومد، الإجرام الدولي، مرجع سابق، ص24.

(2) معركة سولفرينو معركة وقعت في 24 يونيو 1859 ونتج عنها انتصار الجيش الفرنسي بقيادة نابليون الثالث المتحالف مع جيش سردينيا بقيادة فيكتور إيمانويل الثاني على الجيش النمساوي بقيادة الإمبراطور فرانز جوزيف الأول وتعد هذه المعركة من أكبر المعارك منذ معركة لايبزيغ عام 1813 حيث شارك فيها أكثر من 200,000 جندي حيث كان يوجد حوالي 100,000 جندي نمساوي و 118,600 جندي فرنسي- سرديني.

(3) جون هنري دونان (1828 - 1910م) مؤسس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ولد في جنيف بسويسرا لأسرة ثرية، وكان تاجراً يجوب البلاد، ساقته الأقدار أثناء رحلته إلى مقاطعة لومبارديا بإيطاليا، التي وقعت فيها معركة سولفرينو عام 1859م، التي انتصرت فيها فرنسا وسردينيا على النمسا، وقد تأثر هنري دونان أيما تأثر بما شاهده من عدد الضحايا والجرحى الذين تركوا دون عناية طبية، فكان عدد المتوفين جراء نقص الخدمات الطبية أكثر من الذين سقطوا في المعركة، وقد غيرت هذه الأحداث مسار حياته، فمنذ ذلك الوقت سعى إلى إيجاد وسيلة يمكن بها منع تلك المعاناة بشكل ما أو على الأقل التخفيف منها في الحروب القادمة، ووضع كتابه «تذكار سولفرينو» عام 1862م، وثّق فيه ما شاهده، ودعا فيه إلى عقد معاهدة دولية بين الأمم لضمان تقديم رعاية إنسانية أفضل للجرحى، وعلى إثر ذلك شكلت «اللجنة الدولية لإغاثة الجرحى»، تحولت فيما بعد إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وساهمت جهوده في عقد مؤتمر دبلوماسي في جنيف تم في نهايته التوقيع على الاتفاقية المتعلقة بتحسين حال الجرحى من العسكريين التابعين للقوات المسلحة في الميدان عام 1864م. وحصل هنري دونان على جائزة نوبل الأولى للسلام بالاشتراك مع فردريك باسي الفرنسي عام 1901م. انظر: ستانيسلاف. أ. نهليك، عرض موجز للقانون الدولي الإنساني، مرجع سابق، ص11.

(4) محمود شريف بسيوني، القانون الدولي الإنساني، مرجع سابق، ص27.

بـ «اللجنة الدولية لإغاثة الجرحى» عام 1863م⁽¹⁾، التي أصبحت فيما بعد اللجنة الدولية للصليب الأحمر⁽²⁾، وقررت اللجنة تنظيم مؤتمر دولي لوضع الإجراءات اللازمة لعلاج أوجه القصور في الخدمات الطبية في ميدان القتال، وذلك في الفترة بين 26-29 تشرين الأول/أكتوبر سنة 1863م. وفي عام 1864م، دعا المجلس الاتحادي السويسري إلى عقد مؤتمر دبلوماسي أدى إلى توقيع اتفاقية في 22 آب/أغسطس سنة 1864م، هي اتفاقية جنيف الأولى لتحسين أوضاع المصابين والجرحى العسكريين في ميدان الحرب⁽³⁾، وتُعد هذه الاتفاقية نقطة الانطلاق للقانون الدولي الإنساني حيث انتقل بها من الديانات السماوية والأعراف والقوانين الداخلية والاجتهادات الفقهية إلى مرحلة التقنين الدولي لهذا القانون وهي أول معاهدة دولية تضع قواعد لحماية ضحايا النزاعات المسلحة.

وبالرغم من أن نصوص الاتفاقية كانت موجزة، إلا أنها تضمنت نصوصاً أكدت بصفة خاصة على الاعتراف بحياد عربات الإسعاف والمستشفيات العسكرية، وحمايتها واحترامها. واحترام السكان الذين يقدمون المساعدة للجرحى مع كفالة الحرية لهم، وعلى وجوب جمع المرضى والجرحى من العسكريين والعناية بهم بصرف النظر عن جنسياتهم وتسليم الأسرى والجرحى إلى الجانب الذي ينتمون إليه إذا كانت حالتهم لا تسمح لهم بحمل السلاح ثانية.

وأهم ما يميز هذه الاتفاقية انها قامت على الأهداف والمبادئ الرئيسية الآتية:

أ- إغاثة الجرحى دون تمييز: المبدأ الأساسي للاتفاقية هو وجوب إغاثة الجرحى والمرضى من أفراد القوات المسلحة ورعايتهم دون أي تمييز على أساس الجنسية.

ب- حياد الخدمات الطبية: نصت الاتفاقية على حياد وحرمة المؤسسات والوحدات الطبية، وكذلك الأفراد العاملين فيها (الأطباء والممرضين والموظفين الإداريين)، ما يعني عدم جواز استهدافهم أو الهجوم عليهم.

(1) وهم هنري دونان، وغوستاف موانيهه طبيب ومحام سويسري، وغيوم هنري دوفور جنرال سويسري، ولويس أبيا طبيب سويسري، وثيودور مونوار طبيب سويسري. وكان هدف اللجنة في البداية تنسيق جهود الإغاثة للجنود الجرحى، وأصبحت فيما بعد منظمة عالمية تعمل على مساعدة ضحايا النزاعات المسلحة والكوارث.

(2) تأسست اللجنة في عام 1863م تحت اسم "اللجنة الدولية الدائمة لإغاثة الجرحى"، والتي عُرِفَتْ لاحقاً باسم "اللجنة الدولية للصليب الأحمر". وظهر مصطلح "الصليب الأحمر" كرمز وشعار مميز في اتفاقية جنيف الأولى لعام 1864م، والتي كانت تهدف إلى تحسين حالة الجرحى في القوات المسلحة في الميدان. أما شارة الهلال الأحمر ظهرت لأول مرة كرمز للحماية خلال الحرب الروسية العثمانية (1877-1878)، واستخدمتها الدولة العثمانية للتمييز بين خدماتها الطبية وخدمات الصليب الأحمر. وبعد سنوات من الاستخدام من قبل عدد من الدول الإسلامية، تم الاعتراف بشارة الهلال الأحمر رسمياً كشعار ثانٍ للحماية إلى جانب الصليب الأحمر في المؤتمر الدبلوماسي لعام 1929. يُذكر أن جمعية الهلال الأحمر العثمانية نفسها كانت قد تأسست قبل ذلك في عام 1868.

(3) انظر: محمد مصطفى يونس، ملامح التطور في القانون الدولي الإنساني، مرجع سابق، ص 23،

ت- الشارة المميزة: أقرت الاتفاقية شارة الصليب الأحمر على خلفية بيضاء كعلامة مميزة وحمائية للخدمات الطبية، كنوع من التقدير لسويسرا (مقلوب العلم السويسري).

ث- الحماية من الأسر: يتمتع الأفراد الطبيون بالحماية من الأسر طالما كانوا يؤدون مهامهم الإنسانية، ويجب تزويدهم ببطاقات هوية خاصة وعلامات ذراع مميزة.

ج- دور السكان المحليين: شجعت الاتفاقية السكان المحليين على تقديم المساعدة للجرحى والسماح لهم بذلك، مع توفير الحماية للمتطوعين الذين يقدمون هذه المساعدة .

4. إعلان سان بطرسبورغ «تحریم استخدام قذائف معينة في وقت الحرب» عام 1868م

يُعد إعلان سان بطرسبورغ لعام 1868 أول اتفاقية دولية متعددة الأطراف تحد من استخدام أسلحة معينة في الحروب، ويمثل معلماً بارزاً في تطور القانون الدولي الإنساني، حيث دعا قيصر روسيا «ألكسندر الثاني» إلى عقد مؤتمر في الفترة 29 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 11 كانون الأول/ديسمبر 1868م، في مدينة سان بطرسبورغ، وصدر عن المؤتمر إعلان سان بطرسبورغ، الذي تعهدت الدول الموقعة عليه بالكف عن استخدام قذائف المتفجرات التي يقل وزنها عن 400 غرام، وتكون قابلة للانفجار أو محملة بمواد صاعقة أو قابلة للالتهاب⁽¹⁾، وقد ركز الإعلان على أن الهدف المشروع في الحرب هو إضعاف القوة العسكرية للعدو، وإن من الواجب تجنّب استخدام الأسلحة التي تضاعف الآلام أو تجعل الموت محتوماً، ويُعد هذا الإعلان من أقدم الوثائق الدولية التي تضمنت تحريماً لاستخدام بعض أنواع الأسلحة⁽²⁾، كما عالج الإعلان مسألة التطورات المقبلة في الأسلحة فقد جاء في الإعلان: «تحتفظ الأطراف المتعاقدة أو المنظمة بحق التفاهم فيما بعد كلما تم تقديم اقتراح دقيق يقضي بإدخال تحسينات في المستقبل على تسليح الجيوش بفضل التقدم العلمي لصيانة المبادئ التي وضعتها والتوفيق بين ضرورات الحرب وقوانين الإنسانية»⁽³⁾.

كما أرسى الإعلان مبادئ هامة شكلت الأساس للقانون الدولي الإنساني، كمبدأ التمييز (بين المقاتلين وغير المقاتلين، وإن كان التركيز هنا على نوع السلاح)، ومبدأ التناسب، وحظر التسبب في معاناة لا داعي لها (وهو المبدأ الأبرز في الإعلان)، وأن الضرورات العسكرية يجب أن تتوافق مع متطلبات الإنسانية. وكان لهذا الإعلان دوراً

(1) فريتس كالهوفن . ليزابيث تسغفلد، : ضوابط تحكم خوض الحرب، مرجع سابق، ص 24.

(2) صلاح الدين عامر، اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بملاحقة مجرمي الحرب، مرجع سابق، ص 448.

(3) انظر في نص هذا الإعلان: اللجنة الدولية للصليب الأحمر: القانون الدولي المتعلق بسير العمليات العدائية «مجموعة اتفاقيات لاهي وبعض المعاهدات الأخرى» (اللجنة الدولية للصليب الأحمر: جنيف، سويسرا، الطبعة الثانية، أيلول/سبتمبر 2001م)، ص 169.

رائداً ومهد الطريق لاعتماد اتفاقيات لاحقة في هذا المجال، لا سيما اتفاقيات لاهي لعامي 1899 و1907، والتي وسعت نطاق القواعد المتعلقة بوسائل وأساليب الحرب.

5. مشروع إعلان بروكسل 1874م

كان مشروع إعلان بروكسل لعام 1874 حول قوانين وأعراف الحرب البرية خطوة تاريخية ومهمة للغاية في تطوير القانون الدولي الإنساني، على الرغم من أنه لم يدخل حيز التنفيذ رسمياً كاتفاقية ملزمة، وعن خلفيات هذا الإعلان كانت قد تأسست في بروكسل سنة 1873م، جمعية القانون الدولي وأخذت على عاتقها مهمة تقنين قواعد الشعوب⁽¹⁾، وبناءً على مبادرة من قيصر روسيا (الكسندر الثاني) دعا فيها لعقد مؤتمر في بروكسل عام 1874م، وحضرته أغلبية الدول الأوروبية وكان الهدف منه هو تقنين القوانين والأعراف التي تحكم سير العمليات العدائية على الأرض بشكل شامل، وتحديد حقوق وواجبات المتحاربين، وحماية المدنيين والممتلكات المدنية.، وتقدمت الحكومة الروسية بمشروع قانون بهذا الخصوص، وبعد مناقشات مستفيضة تم التوقيع في 24 آب/أغسطس 1874م، على البروتوكول الختامي، ومشروع إعلان دولي يتعلق بقوانين وأعراف الحرب البرية، وينطوي على تقنين للأعراف والعادات التي تحكم الحرب البرية، إلا أنه لم يتم التصديق على هذا المشروع وبقي مشروعاً ولم يتحول إلى اتفاقية دولية نافذة رغم كل الجهود الدبلوماسية التي بذلتها الحكومة الروسية. ومع ذلك اكتسب هذا المشروع قيمة معنوية كبيرة وأثر تأثيراً كبيراً على التطور التالي لقانون الحرب (القانون الدولي الإنساني)⁽²⁾. وذلك لأسباب عدة منها:

- أ- شكلت الأحكام الواردة في إعلان بروكسل الأساس الذي استندت إليه مؤتمرات السلام في لاهي لعامي 1899 و1907، والتي أسفرت عن اتفاقيات ملزمة (خاصة لائحة لاهي المرفقة بالاتفاقيتين الثانية والرابعة). العديد من نصوص إعلان بروكسل نُقلت حرفياً تقريباً إلى تلك الاتفاقيات.
- ب- غطى الإعلان مجموعة واسعة من المواضيع، بما في ذلك تعريف المقاتلين ومعاملة أسرى الحرب والسلطة العسكرية على الأراضي المحتلة، ووسائل وطرق القتال، وحماية الممتلكات المدنية والمؤسسات الدينية والتعليمية.
- ت- سعى الإعلان إلى تحديد الشروط التي يجب أن تفي بها الميليشيات وقوات المتطوعين للاعتراف بها كمقاتلين شرعيين يتمتعون بالحماية عند الأسر (مثل وجود قائد مسؤول، شارة مميزة ثابتة يمكن التعرف عليها من مسافة بعيدة، حمل السلاح علناً).
- ث- تأكيد المبادئ: ساهم الإعلان في ترسيخ مبادئ هامة مثل حظر تدمير أو الاستيلاء على ممتلكات العدو ما لم تقتض الضرورة العسكرية القصوى ذلك .

(1) فتوح عبد الله الشاذلي، القانون الدولي الجنائي «أوليات القانون الدولي الجنائي - النظرية العامة للجريمة الدولية»، (دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، مصر، د.ط، 2002)، ص 88.

(2) انظر: صلاح الدين عامر، مقدمة لدراسة قانون النزاعات المسلحة، مرجع سابق، ص 33.

باختصار، كان مشروع إعلان بروكسل وثيقة رائدة وقاعدة فكرية وقانونية مهمة مهدت الطريق للتقنين الناجح لقوانين الحرب في أوائل القرن العشرين.

6. مؤتمر لاهاي الأول للسلام 1899م
كان مؤتمر لاهاي الأول للسلام لعام 1899 حدثاً تاريخياً بارزاً، عُقد بمبادرة من القيصر الروسي نيقولا الثاني، ودعوة من الحكومة الهولندية، بهدف السعي لإيجاد السبل الأكثر فعالية لضمان سلام حقيقي ودائم، وقبل كل شيء، للحد من التسلح، اجتمع في عام 1899م، حيث اجتمع مندوبو الدول الموجودة آنذاك لمناقشة قضايا السلم والحرب، وكان الغرض الرئيس المعلن لذلك المؤتمر الذي سُمي «مؤتمر لاهاي الأول للسلام»، هو تهيئة ظروف تحول دون نشوء حروب أخرى، عن طريق إلزام الدول بعرض منازعاتها على التحكيم الدولي، كما ناقش المؤتمر عدد من المقترحات المتعلقة بتسيير الأعمال الحربية، من أهمها اقتراح وضع مدونة تجمع «قوانين الحرب البرية وأعرافها»، وكان لمؤتمر لاهاي الأول أثراً كبيراً في ترسيخ مفهوم "قانون لاهاي"، الذي يركز على أساليب ووسائل الحرب وإدارة الأعمال العدائية والاحتلال، إذ نجح المؤتمر في اعتماد عدد من الاتفاقيات هي:

- أ- اتفاقية التسوية السلمية للمنازعات الدولية: وهي أهم وثيقة من المؤتمر، حيث أسست المحكمة الدائمة للتحكيم (PCA) في لاهاي، كآلية لحل النزاعات بين الدول بالطرق السلمية بدلاً من اللجوء للحرب (1).
- ب- اتفاقية احترام قوانين وأعراف الحرب البرية: هذه الاتفاقية، مع لوائح لاهاي المرفقة بها، وضعت قواعد مفصلة تحكم سير العمليات العدائية، مستندة بشكل كبير إلى مشروع إعلان بروكسل لعام 1874. غطت مواضيع مثل معاملة أسرى الحرب، حماية السكان المدنيين، وحظر تدمير الممتلكات ما لم تقتض الضرورة العسكرية القصوى ذلك.

(1) كان من ضمن أهداف المؤتمر أن يتم تدعيم نظم تسوية المنازعات الدولية، خاصة نظام التحكيم الدولي، وبناءً على ذلك، فقد أنشأت المحكمة بموجب المادة (20) من معاهدة 1899 والتي نصت على الآتي: "بغية تسهيل اللجوء الفوري إلى التحكيم في الخلافات الدولية التي تعذرت تسويتها بالطرق الدبلوماسية، تتعهد الدول الموقعة بتنظيم محكمة دائمة للتحكيم يمكن الرجوع إليها في جميع الأوقات وتعمل، ما لم يشترط خلاف ذلك من قبل الأطراف، وفقاً لقواعد الإجراءات الواردة في هذه الاتفاقية". وأعضاء المحكمة هم محكمون محتملون يتم تعيينهم من قبل الدول الأعضاء بالمحكمة، وقد تطورت المحكمة الآن لتصبح منظمة حكومية دولية ومؤسسة تحكيمية معاصرة ومتعددة الأغراض بحيث تلبي الطلب المستمر والمتنامي لتسوية المنازعات من المجتمع الدولي، تضم المحكمة الدائمة للتحكيم اليوم 125 طرفاً متعاقدًا كـ (دول أعضاء) انضموا إلى إحدى الاتفاقيات التأسيسية لمحكمة التحكيم الدائمة،
بمزيد من المعلومات راجع موقع المحكمة: <https://pca-cpa.org/ar/home>.

ت- اتفاقية تطبيق مبادئ اتفاقية جنيف لعام 1864 على الحرب البحرية :وسعت هذه الاتفاقية الحماية التي كانت مكفولة للجرحى والمرضى العسكريين في الميدان (اتفاقية جنيف الأولى) لتشمل القوات المسلحة في البحر. كما وافقت الدول المنظمة إلى المؤتمر على تصريحين الأول بشأن حظر استخدام الغازات الخانقة والسامة، والثاني بشأن حظر استخدام إطلاق القذائف والمتفجرات من المناطق أو الوسائل الجوية الأخرى، كما أسفرت المناقشات عن إدراج فقرة في ديباجة الاتفاقية عُرِفَتْ بـ «شرط مارتينيز» ووفقاً لهذا الشرط الذي وضعه «فيودور مارتينيز» عام 1899م، يظل المدنيون والمقاتلون في الحالات التي لا تنص عليها النصوص المكتوبة تحت حماية وسلطان مبادئ القانون الدولي المشتقة من الأعراف المستقرة ومبادئ الإنسانية وما يمليه الضمير العام.⁽¹⁾، ذلك أن الأطراف المتعاقدة حين أدركت أنه قد تعذر التوصل إلى حل لجميع المشكلات، ذكرت أنها لا تعني بذلك «أن تُترك المسائل التي لم يتطرق إليها، في غيبة تعهد مكتوب بشأنها لتقدير القادة العسكريين ليقرروا ما يشاءون بشأنها»، بل على العكس، يبقى المدنيون والمقاتلون على السواء في هذه الحالات غير المنصوص عليها، تحت حماية وسلطان مبادئ القوانين الدولية المستمدة من الأعراف المستقرة بين الشعوب المتقدمة، وقوانين الإنسانية، وما يمليه الضمير العام»⁽²⁾.

7. اتفاقية جنيف لعام 1906م

تُعد اتفاقية جنيف الموقعة في 6 تموز/يوليو 1906م، لتحسين ظروف الجرحى والمرضى العسكريين في ميدان القتال، ثمار جهود طويلة لتتقيد ومراجعة وتطوير اتفاقية جنيف 1864م، وأضفت الحماية على فئة جديدة وهم المرضى، وأضافت مواد جديدة إلى أن أصبحت (33) مادة، استكملت ما شاب الاتفاقية الأولى من عيب أو نقص، وحلت محلها في العلاقة بين الأطراف المتعاقدة بموجب نص المادة (31) منها، وتُرَكِّز نصوصها على حماية الجرحى والمرضى، والنص على أن الحماية التي يتمتع بها (الأطباء، الممرضون، القساوسة) هي حماية دائمة، ولم تعد مقتصرة فقط على أثناء أداؤهم لمهامهم، فإذا وقعوا في يد العدو، لا يُعتبرون أسرى حرب بل يتمتعون بالحماية ويجب إعادتهم (رهنأ بالضرورة العسكرية)، كما اكدت حماية عربات الإسعاف والمستشفيات العسكرية، والاعتراف صراحة ولأول مرة بالمساعدة التي تقدمها جمعيات الإغاثة التطوعية (مثل جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر الوطنية) وتم تنظيم وضعها في الاتفاقية. كما تضمنت الاتفاقية أحكاماً جديدة ومفصلة بشأن دفن الموتى والتحقق من هوياتهم وتبادل المعلومات عن الجرحى والقتلى بين

(1) وقد كان هذا الشرط جزءاً تقليدياً من القانون العرفي إلى أن تم تقنينه لاحقاً في المادة (2/1) من البروتوكول الأول الإضافي لعام 1977م، كما أشارت إليه اتفاقية لاهي الثانية لعام 1899م، والرابعة لعام 1907م، واتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949م، والبروتوكول الأول الإضافي لعام 1977م.

(2) فريتس كالسهورن . ليزابيث تسغفلد، : ضوابط تحكم خوض الحرب، مرجع سابق، ص 26.

الأطراف المتحاربة. كما عدلت الامتيازات الممنوحة للمدنيين الذين يقدمون المساعدة للجرحى لتكون أكثر واقعية وتناسباً مع الظروف العسكرية . وتعد هذه الاتفاقية الأولى التي ترسي الالتزام لتبادل وثائق الاتفاقية ⁽¹⁾. كما نصت المادة (28) على إلزام الدول المتعاقدة بأن تدرج في تشريعاتها الجنائية النصوص التي تحرم كل عمل ينطوي على خرق نصوص تلك الاتفاقية في وقت الحرب، مالم تكن هذه القوانين تتضمن مسبقاً مثل هذه النصوص.

8. مؤتمر لاهاي الثاني للسلام 1907م

عُقد مؤتمر لاهاي الثاني للسلام في الفترة الواقعة ما بين 15 حزيران/يونيو و18 تشرين الأول/نوفمبر 1907م، بحضور أربع وأربعين دولة، وكان هدفه كفالة السلم العالمي من خلال مراجعة وتحديث اتفاقيات لاهاي لعام 1899، ومواصلة الجهود نحو الحد من التسلح، تقنين المزيد من جوانب قوانين وأعراف الحرب، لا سيما في النزاعات البحرية، وتعزيز آليات الحل السلمي للنزاعات، ونتج عن المؤتمر اعتماد وثيقة ختامية كبيان رسمي لما تم اعتماده من اتفاقيات وتوصيات وإعلان، فقد اعتمد المشاركون فيه ثلاثة عشر اتفاقية تتعلق بتسوية النزاعات واتفاقيات تتعلق بالحرب البرية واتفاقيات تتعلق بالحرب البحرية، وتبني ثلاث توصيات غير ملزمة، وتصريح ملحق بالاتفاقيات يحظر استعمال وإلقاء القذائف والمتفجرات من على المناطق الطائرة إلى الأرض ⁽²⁾.

والاتفاقيات الثلاثة عشر التي تم اعتمادها هي:

أ. اتفاقيات تسوية النزاعات:

- الاتفاقية الأولى: المتعلقة بالتسوية السلمية للمنازعات الدولية، ومراجعة لاتفاقية 1899، وحسنت الاتفاقية آليات المحكمة الدائمة للتحكيم.
- الاتفاقية الثانية عشرة: المتعلقة بإنشاء محكمة دولية للغنائم (لم تدخل حيز النفاذ مطلقاً).

ب. اتفاقيات الحرب البرية:

- الاتفاقية الثانية: المتعلقة بالحد من اللجوء إلى القوة في استيلاء الديون التعاقدية (اتفاقية بورتو).
- الاتفاقية الثالثة: المتعلقة ببدء الأعمال العدائية (فتح باب الحرب).
- الاتفاقية الرابعة: المتعلقة باحترام قوانين وأعراف الحرب البرية (وهي أهم اتفاقيات المؤتمر. قامت بتنقيح وتوسيع لوائح لاهاي لعام 1899 المتعلقة

(1) ومن الإضافات الهامة التي جاءت بها الاتفاقية: توضيح العلاقة بين شارة الصليب الأحمر ودولة سويسرا، حيث بينت أن اعتماد هذه الشارة يمثل عرفاناً للدولة السويسرية بأن تكون الشارة معكوس العلم السويسري. انظر: محمد مصطفى يونس، ملامح التطور في القانون الدولي الإنساني، مرجع سابق، ص 33 وما بعدها.

(2) كان هذا الإعلان في الأصل صادراً عن مؤتمر لاهاي الأول عام 1899، وتم تمديد العمل به لفترة محددة (خمس سنوات) في مؤتمر 1907 .

بقوانين وأعراف الحرب البرية، والتي أصبحت الأساس للقانون الدولي العرفي. وقد وضعت قواعد مفصلة لحماية أسرى الحرب، والسكان المدنيين، والممتلكات المدنية، وحظر أساليب معينة في القتال.

- الاتفاقية الخامسة: المتعلقة بحقوق وواجبات الدول المحايدة والأشخاص المحايدين في حالة الحرب البرية.

ج. اتفاقيات الحرب البحرية

- الاتفاقية السادسة: المتعلقة بوضع سفن العدو التجارية عند اندلاع الأعمال العدائية.

- الاتفاقية السابعة: المتعلقة بتحويل السفن التجارية إلى سفن حربية.
- الاتفاقية الثامنة: المتعلقة بزرع الألغام البحرية الأوتوماتيكية الملامسة.
- الاتفاقية التاسعة: المتعلقة بقصف القوات البحرية في زمن الحرب.
- الاتفاقية العاشرة: المتعلقة بتطبيق مبادئ اتفاقية جنيف (1906) على الحرب البحرية.
- الاتفاقية الحادية عشرة: المتعلقة ببعض القيود فيما يتعلق بممارسة حق الأسر في الحرب البحرية.
- الاتفاقية الثالثة عشرة: المتعلقة بحقوق وواجبات الدول المحايدة في حالة الحرب البحرية.

ويؤخذ على هذه الاتفاقيات أنها لم تضع جزاءً جنائياً يوقع على من يخالف أحكامها⁽¹⁾.

أما التوصيات الثلاث غير ملزمة فهي:

- التوصية بتبني مشروع "اتفاقية إنشاء محكمة تحكيم قضائية" لم يتم الاتفاق عليها بسبب الخلاف حول اختيار القضاة.
- التوصية بالحفاظ على العلاقات السلمية والتجارية بين سكان الدول المتحاربة والدول المحايدة في حالة الحرب.
- التوصية بتنظيم وضع الأجانب المقيمين في أراضي الدول فيما يتعلق بالالتزامات العسكرية.

وقد واجهت اتفاقيات لاهي لعام 1907 العديد من الانتقادات والمآخذ، وأهم هذه الانتقادات هي:

- الفشل في منع الحرب والحد من التسلح: إذ لم يتم التوصل إلى أي اتفاقيات ملزمة بشأن خفض الإنفاق العسكري أو تقليل عدد القوات، واستمر سباق التسلح الذي أدى في النهاية إلى الحرب العالمية الأولى.
- طبيعة "الشرط العام" في الالتزام: أذ تضمنت الاتفاقيات المتعلقة بقوانين الحرب، "شرطاً عاماً" ينص على أنها لا تلزم القوى المتحاربة إلا

(1) محمد محيي الدين عوض، دراسات في القانون الدولي الجنائي (مطبعة جامعة القاهرة:

القاهرة، مصر، دط، 1966م)، ص49.

إذا كانت جميع أطراف النزاع موقعة عليها ومصدقة عليها. هذا الشرط جعل الاتفاقيات غير قابلة للتطبيق، حيث كان يكفي أن تكون دولة واحدة غير طرف في الاتفاقية لكي تتحلل بقية الأطراف من التزاماتها تجاهها.

- الثغرات والصياغات الغامضة: كانت بعض الصياغات في الاتفاقيات غامضة أو تحتوي على ثغرات قانونية. على سبيل المثال شرط مارتينز الذي تم ادراجه في ديباجة اتفاقية 1899 وتم الحفاظ عليها في اتفاقيات 1907، يسمح بالعودة إلى "قوانين الإنسانية" في الحالات غير المنصوص عليها صراحة في الاتفاقيات، لكنها لم توفر قواعد واضحة لتحديد المقصود بالقوانين الإنسانية.
- الفشل في إنشاء محكمة جزائية دولية فعالة: سعت المؤتمرات إلى إنشاء آليات للتحكيم وتسوية المنازعات (مثل المحكمة الدائمة للتحكيم)، لكنها لم تنجح في إنشاء محكمة جنائية دولية حقيقية قادرة على محاسبة الأفراد الذين ينتهكون قوانين الحرب.

على الرغم من هذه المآخذ، فإن اتفاقيات لاهاي لعام 1907 على الرغم من أن المؤتمر فشل في تحقيق هدف الحد من التسلح، إلا أنه كان إنجازاً تشريعياً ضخماً. أرست اتفاقيات لاهاي لعام 1907، وخاصة لوائح الحرب البرية، القواعد الأساسية للقانون الدولي الإنساني التي لا تزال سارية المفعول حتى اليوم، ووفرت أساساً قانونياً بالغ الأهمية تم الاستناد إليه لاحقاً في محاكمات نورنبرغ وطوكيو بعد الحرب العالمية الثانية، وأصبحت العديد من مبادئها جزءاً من القانون الدولي العرفي الملزم لجميع الدول.

9. اتفاقيات جنيف لعام 1929م

إن ما خلفته الحرب العالمية الأولى من ضحايا في الأرواح والعتاد والأموال، وما شهدته من انتهاك الدول لكل أعراف وقوانين الحرب التي اتفقت عليها ودونتها، إضافة إلى التطور الذي حصل في ميدان صناعة السلاح، واستخدام وسائل للقتال التي لم يسبق استخدامها كالغازات السامة، وشن الغارات الجوية، واحتجاز أسرى الحرب. دفع الدول إلى عقد مؤتمرات دولية بهدف وضع حدود لاستخدام أنواع معينة من الأسلحة، ومن ذلك المؤتمر الدبلوماسي الذي تم عقده في جنيف عام 1929م، لإعادة النظر في القواعد المتعلقة بحماية ضحايا الحرب وتقرير مزيد من قواعد الحماية لهم، ونتج عن المؤتمر إبرام اتفاقيتين:

أ- الاتفاقية الأولى المتعلقة بتحسين حال الجرحى والمرضى العسكريين في الميدان: وتكاد تكون تكراراً لاتفاقية جنيف لسنة 1906، باستثناء بعض الإضافات في نواحي قليلة، فهي صيغة جديدة معدلة ومطورة لاتفاقية عام 1906م، تدعمها وتكملها ولا تحل محلها، واحتوت على تسع وثلاثين مادة، إذ أكدت على تعزيز الحماية الممنوحة للأفراد العسكريين الجرحى والمرضى والخدمات الطبية. وأكدت على حياد المؤسسات الطبية وحماية الأفراد

الطبيين وشارة الصليب الأحمر، كما تضمنت الاتفاقية اعترافاً رسمياً بشارة الهلال الأحمر، (وكان هذا اعترافاً دولياً بالممارسة التي بدأتها الدولة العثمانية في عام 1877)، كما اعترفت بشارة الأسد والشمس الأحمر (التي كانت تستخدمها إيران آنذاك) .

ومن الإضافات التي جاءت بها، الاعتراف باستخدام الطائرات في النقل الطبي، وتوضيح كيفية بدء التحقيق في حالة انتهاك الاتفاقية، وألغت شرط الانسحاب من الاتفاقية، وأكدت على رعاية الأطراف لشروطها في كل الظروف، كما تم إسقاط مادة من اتفاقية سنة 1906م، المتعلقة بالاعتراض على انضمام دول أخرى⁽¹⁾.

الاتفاقية الثانية متعلقة بمعاملة أسرى الحرب: وتعد هذه الاتفاقية إنجازاً كبيراً لأنها كانت أول اتفاقية دولية شاملة ومخصصة بالكامل لتنظيم معاملة أسرى الحرب. جاءت رداً على المعاملة القاسية التي تعرض لها ملايين الأسرى خلال الحرب العالمية الأولى، وجاءت في سبع وسبعين مادة، تتناول كل ما يتعلق بحياة الأسير وتوفير الحماية له والاستفادة من خدمات اللجنة الدولية للصليب الأحمر ووكالاتها المتخصصة لجمع المعلومات عن الأسرى وتبادلها مع ذويهم⁽²⁾. فقد وضعت الاتفاقية قواعد مفصلة لحماية الأسرى من أهمها:

- التأكيد على المعاملة الإنسانية ووجوب معاملة أسرى الحرب معاملة إنسانية في جميع الظروف، وحظرت ممارسة الضغط عليهم لانتزاع معلومات عسكرية.
- حددت القواعد المتعلقة بظروف الأسر بما في ذلك السكن، والغذاء، والملبس، والرعاية الطبية (إنشاء مستوصفات في المخيمات).
- نظمت إدارة وعمل مخيمات الأسرى وحقوقهم وبخاصة الحق في تلقي الطرود والاتصال بعائلاتهم.
- دعت إلى إنشاء مكاتب استعلامات مركزية في دولة محايدة لجمع ونقل المعلومات حول الأسرى (بما في ذلك مكان وجودهم وصحتهم) إلى بلدانهم الأصلية.
- الإفراج والإعادة إلى الوطن فأكدت ضرورة إطلاق سراح وإعادة الأسرى إلى أوطانهم فور انتهاء الأعمال العدائية .

وتكمن أهمية أتفاقيتي 1929 في سد فجوة قانونية كبيرة (معاملة أسرى الحرب)، وتم تطبيقها خلال الحرب العالمية الثانية. ورغم بعض الثغرات التي كشفتها الحرب

(1) انظر: محمد مصطفى يونس، ملامح التطور في القانون الدولي الإنساني، ص 40.

(2) انظر: عمر محمود المخزومي، القانون الدولي الإنساني في ضوء المحكمة الجنائية الدولية،

ص38.

العالمية الثانية، فإنها شكلت الأساس الذي بُنيت عليه اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949، والتي لا تزال سارية المفعول حتى اليوم.

10. اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949م

أحدثت الحرب العالمية الثانية دماراً كبيراً، وارثكت فيها فظائع كثيرة، وشهدت البشرية في ظلها مآس وأضرار لم تُميز بين مدني أو عسكري، وبدأت تظهر أصوات تنادي بمعاقبة مجرمي الحرب. وعلى إثر ذلك شكّلت المحاكم العسكرية في نورمبرغ وطوكيو لمحاكمة مجرمي الحرب الألمان واليابانيين. كما كان لقيام الأمم المتحدة والتوقيع على ميثاقها في 1945/3/26م⁽¹⁾، دوراً مهماً في رسم إطار جديد للعلاقات الدولية وحفظ السلم والأمن الدوليين، فقد نص الميثاق في ديباجته على أن شعوب الأمم المتحدة عقدت العزم على إنقاذ الأجيال المقبلة من ويلات الحرب...، وأكدت على تسوية المنازعات بالطرق السلمية، والامتناع عن اللجوء إلى التهديد بالقوة، كما أنشأ الميثاق نظاماً لحفظ السلم والأمن الدوليين، ونظاماً للأمن الجماعي، وأقام من مجلس الأمن حارساً عليه⁽²⁾، وبذلك بدأت مرحلة جديدة من التنظيم الدولي تمخض عنها اتفاقيات جنيف الأربع.

فقد دعا المجلس الاتحادي السويسري - وبمبادرة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر - إلى مؤتمر دبلوماسي انعقد في جنيف فيما بين 4/12 و12/8/1949م، لمراجعة الاتفاقيات السارية آنذاك، ووضع اتفاقيات دولية جديدة لحماية ضحايا الحرب، وتوصل المؤتمر إلى اعتماد أربع اتفاقيات شكلت ثورة في ميدان القانون الدولي الإنساني من حيث مضامينها وأبعادها، وعُرفت هذه الاتفاقيات باتفاقيات جنيف الأربع، وهي:

أ- اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان، وهي تعديل وتنقيح لاتفاقية جنيف الأولى لعام 1929م وما سبقها من اتفاقيات.

ب- اتفاقية جنيف لتحسين حال جرحى ومرضى وغرقى القوات المسلحة في البحار، وهي تعديل وتطوير لاتفاقية لاهي لعام 1907م. وتركز على حماية أفراد القوات المسلحة الجرحى أو المرضى أو الغرقى والمنكوبين في البحار، كما تضيف الحماية على السفن الطبية.

ج- اتفاقية جنيف لمعاملة أسرى الحرب، وهي تعديل وتطوير لأحكام اتفاقية جنيف الثانية لعام 1929م، وأكدت على قواعد الحماية التي وردت فيها والتي تم ذكرها أعلاه.

د- اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، وتعد هذه الاتفاقية إضافة جديدة وكبيرة في حماية المدنيين، حيث لم تكن هناك اتفاقية دولية شاملة لحماية المدنيين في وقت الحرب قبل عام 1949. فقد استحدثت الاتفاقية تنظيمًا خاصاً لحماية المدنيين، «وتحمي هذه الاتفاقية

(1) تم التوقيع على ميثاق الأمم المتحدة في سان فرانسيسكو في 1945/3/26م، ودخل الميثاق

حيز التنفيذ في 1945/10/24م. وعقد أول اجتماع للجمعية العامة في 1946/1/10م.

(2) انظر: محمد محيي الدين عوض، دراسات في القانون الدولي الجنائي، ص68، 69.

فئتين من المدنيين الأولى هم الأشخاص المدنيون الذين يجدون أنفسهم تحت سلطة طرف معاد ليسوا من رعاياه، والثانية هم الأشخاص المدنيون سكان الأرض المحتلة⁽¹⁾.

وتوفر هذه الاتفاقية حماية عامة للسكان المدنيين ضد العنف، والمعاملة اللاإنسانية، والقتل، والتعذيب، وأخذ الرهائن. كما تحتوي على أحكام مفصلة وقواعد صارمة تحكم سلوك "دولة الاحتلال" تجاه سكان الأراضي المحتلة، بما في ذلك حظر النقل القسري للسكان أو تدمير الممتلكات إلا للضرورة العسكرية القصوى. كما تضمنت أحكاماً تتعلق بالرعاية والحماية الخاصة تتعلق بمعاملة الأطفال دون 15 عاماً، والحوامل، وأمّهات الأطفال دون سن السابعة، وتؤكد الاتفاقية على الحظر المطلق للتمييز، إذ يجب معاملة جميع الأفراد دون أي تمييز ضار قائم على أساس العرق، أو الدين، أو الجنس....إلخ.

ولا تشمل الحماية الكاملة بموجب الاتفاقية الرابعة رعايا دولة محايدة أو دولة متحالفة (مشاركة في الحرب مع دولة الاحتلال أو طرف النزاع) طالما أن الدولة التي ينتمون إليها لديها تمثيل دبلوماسي طبيعي لدى الدولة التي تحتجزهم.

- فرعايا الدول المحايدة يُفترض أنها ليست طرفاً في النزاع، ولذلك فإن مواطنيها الموجودين في أراضي أي من الأطراف المتحاربة ليسوا عرضة لخطر المعاملة القاسية بشكل افتراضي نتيجة للعداء بين الدولتين المتحاربتين، ويمكن لهؤلاء الأفراد الاعتماد على القنوات الدبلوماسية والقنصلية العادية لدولتهم المحايدة لحل أي مشكلات قد تواجههم مع الدولة التي تحتجزهم، طالما أن العلاقات الدبلوماسية "طبيعية" وقائمة بين الدولة المحايدة والدولة المحتجزة، فإن آليات القانون الدولي العام المعتادة كافية.
- وبالنسبة لرعايا الدول المتحالفة فهؤلاء هم رعايا الدول التي تخوض الحرب إلى جانب الدولة التي تحتجزهم نظراً للعلاقة الودية والتحالف القائم بين دولتهم والدولة التي تحتجزهم، يُفترض أنهم يتمتعون بالحماية الكافية بموجب القوانين الوطنية للدولة المحتجزة، وأن دولتهم الحليفة لن تدخر جهداً دبلوماسياً لضمان سلامتهم.

إذاً الشرط الأساسي في كلتا الحالتين هو أن تكون "الدولة التي ينتمون إليها لديها تمثيل دبلوماسي طبيعي لدى الدولة التي تحتجزهم".

وقد حظيت هذه الاتفاقيات بقبول دولي واسع النطاق، لكونها تعبر عن الرغبة في كفالة أكبر قدر مستطاع من الحماية لضحايا النزاعات المسلحة، وحاولت أن تؤمّن حداً

(1) فرييتس كالسهورن . ليزابيث تسغفلد، : ضوابط تحكم خوض الحرب، ص 33.

أدنى من الضمانات الإنسانية لضحايا النزاعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي من خلال المادة الثالثة المشتركة في الاتفاقيات الأربع التي تعد قانوناً عرفياً يمثل الحد الأدنى الذي لا يجوز للأطراف المحاربة الإخلال به، و دَّ اعتماد هذه المادة بمثابة خطوة هامة للأمام، برهنت على إمكانية الاتفاق على قواعد للقانون الدولي تتصدى صراحة لأوضاع النزاعات المسلحة الداخلية، كما استحدثت الاتفاقيات أحكاماً تلزم الدول المتعاقدة باتخاذ الإجراءات العقابية والتأديبية والتنظيمية اللازمة للتصدي للانتهاكات الجسيمة وغيرها من المخالفات الخطيرة للاتفاقيات.

11. اتفاقية لاهي لحماية الممتلكات الثقافية أثناء النزاعات المسلحة لعام 1954م بمبادرة من منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم «UNESCO»، عُدَّت معاهدة بهدف حماية التراث الثقافي في فترات النزاعات المسلحة، وصدر عنها اتفاقية وبروتوكول أول في 14/5/1954م، وكانت هذه الاتفاقية أول وثيقة دولية تهدف إلى وضع تنظيم قانوني دولي لحماية الممتلكات الثقافية على نحو متكامل انطلاقاً من مبدأ أساسي هو أن الأضرار التي تلحق بالممتلكات الثقافية لأي شعب "تمس التراث الثقافي الذي تملكه الإنسانية جمعاء"، وأضيف إليها البروتوكول الثاني في 26/3/1999م. ويلتزم أطراف هذه المعاهدة باحترام التراث الثقافي في الأراضي التي تسيطر عليها، وذلك بامتناعها عن اللجوء إلى أي عمل يُعرض التراث الثقافي للتدمير، إضافة إلى التزامها بحماية التراث الثقافي من السرقة والنهب، وبذلك امتد نطاق القانون الدولي الإنساني ليكفل الحماية الدولية للممتلكات الثقافية كنتيجة طبيعية لما شهدته البشرية من امتداد الآثار المدمرة إلى الممتلكات العامة والخاصة ولا سيما ذات الطابع الثقافي والديني⁽¹⁾.

12. البروتوكولان الإضافيان إلى اتفاقيات جنيف لعام 1977م إن التطورات التي شهدتها العالم إثر اعتماد اتفاقيات جنيف لعام 1949م، حثمت مزيداً الجهد لتطوير القانون الدولي الإنساني على مستوى النصوص القانونية الدولية المدونة لأحكامه والمعبرة عنه، فمنذ مطلع السبعينيات اتجهت المجموعة الدولية إلى إعادة فتح ملف القانون الدولي الإنساني والعمل على تحديثه وتطويره حتى يكون قادراً على مواجهة الظواهر الجديدة التي برزت في المجتمع الدولي، ومن أجل ذلك تمت الدعوة إلى مؤتمر دبلوماسي من قبل سويسرا، وانعقد بين عامي 1974 - 1977م، وخصص لتأكيد ودعم القانون الدولي الإنساني، وتوصل المؤتمر إلى الاتفاق على بروتوكولين إضافيين إلى اتفاقيات جنيف الأربع هما:

أ- البروتوكول الأول الإضافي إلى اتفاقيات جنيف الصادر في 12/8/1977م، ويتعلق بحماية ضحايا النزاعات الدولية المسلحة: ونص هذا البروتوكول على قواعد جديدة ومهمة منها

• توسيع تعريف "المقاتل": قام بتوسيع نطاق الأشخاص الذين يُعتبرون مقاتلين ويحق لهم الحصول على وضع أسير حرب عند أسرهم ليشمل

(1) انظر: محمد سامح عمرو، الحماية الدولية للممتلكات الثقافية في فترات النزاعات المسلحة (مركز الأصيل للطباعة والنشر: القاهرة، مصر، الطبعة الأولى، 2002م)، ص 16.

بعض فئات المقاتلين الذين قد لا يرتدون زياً عسكرياً بشكل دائم، مثل أعضاء حركات التحرير الوطنية التي تقاتل ضد الاحتلال الأجنبي أو السيطرة الاستعمارية (المادة 44).

- حماية واسعة للمدنيين إذ عزز بشكل كبير قواعد حماية السكان المدنيين من آثار الأعمال العدائية. أكد على مبدأ التمييز (بين المدنيين والمقاتلين، وبين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية) والتناسب (تجنب وقوع خسائر مدنية مفرطة مقارنة بالميزة العسكرية المتوقعة).
- حظر الأساليب القتالية غير الضرورية: حظر الأسلحة والأساليب القتالية التي تسبب معاناة لا داعي لها أو أضراراً واسعة وطويلة الأمد للبيئة الطبيعية.

- أحكام مفصلة للدفاع المدني: وضع قواعد مفصلة لحماية منظمات الدفاع المدني وأفرادها.

- المستشارون القانونيون: نص على ضرورة توفر مستشارين قانونيين في القوات المسلحة لضمان الالتزام بالقانون الإنساني الدولي (المادة 82).

ب- البروتوكول الثاني الإضافي إلى اتفاقيات جنيف الصادر في 1977/8/12م، ويتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية. وهو في حقيقة الأمر تكميل وتفصيل للمادة الثالثة المشتركة لاتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949م، فقد وسع من الضمانات الأساسية الواردة في المادة الثالثة المشتركة، خاصة فيما يتعلق بالحقوق القضائية وحظر أعمال محددة⁽¹⁾.

ج- وصدر لاحقاً البروتوكول الثالث الإضافي لاتفاقيات جنيف في 8 كانون الأول/ديسمبر 2005 المتعلق باعتماد شارة مميزة إضافية (الكريستالة الحمراء)، ويهدف البروتوكول إلى تعزيز الحماية التي توفرها الشارات المميزة التقليدية للمنشآت والأفراد الطبيين والدينيين في أوقات النزاع المسلح، دون أن يمس ذلك بحق استخدام الشارات القائمة. دخل البروتوكول حيز التنفيذ في 14 يناير 2007.

وجاء البروتوكول الثالث لتقديم حل لمشكلة الحساسيات السياسية والدينية المحيطة باستخدام شارتي الصليب الأحمر والهلال الأحمر في بعض مناطق العالم، حيث لم يتقبل البعض استخدام أي من الشارتين على أراضيها، لذلك تم اعتماد شارة محايدة هي "الكريستالة الحمراء" (Red Crystal). وهي عبارة عن إطار أحمر على شكل مربع قائم على رأسه (الشكل الهندسي المعين) على خلفية بيضاء، والهدف من هذه الشارة الجديدة هو

(1) انظر: توفيق بوعشبة، القانون الدولي الإنساني في عالم اليوم «بعض الملاحظات»، ورقة بحثية مقدمة في الندوة العلمية «القانون الدولي الإنساني والعلاقات الدولية علاقة متأرجحة» المنعقدة في جامعة دمشق بتاريخ 27-28 تشرين الأول/أكتوبر 2000م، منشور في القانون الدولي الإنساني والعلاقات الدولية، (اللجنة الدولية للصليب الأحمر وجامعة دمشق: دمشق، سورية، 2003م)، ص 47.

توفير رمز يمكن استخدامه عالمياً دون أي دلالات دينية أو سياسية أو ثقافية، مما يضمن القبول والاحترام من جميع الأطراف في أي نزاع مسلح. واعتمد البروتوكول أحكام رئيسية هي:

- وضع متساو للشارات: ينص البروتوكول على أن شارة الكريستالة الحمراء تتمتع بنفس الوضع القانوني والحماية التي تتمتع بها شارتي الصليب الأحمر والهلال الأحمر بموجب اتفاقيات جنيف.
- استخدام مرن: يمكن للدول والجمعيات الوطنية للإغاثة استخدام الكريستالة الحمراء كشعار وحيد لها، أو يمكنها دمج شارة الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر بداخلها عند الحاجة وفي ظروف معينة
- عالمية الحركة: ساعد اعتماد هذا البروتوكول في حل الأزمة المؤسسية داخل الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، وسمح للجمعيات الوطنية التي لم تكن معترفاً بها بالانضمام إلى الحركة كأعضاء كاملي العضوية.

إذاً البروتوكول الثالث هو آلية تقنية وقانونية مهمة لضمان حيادية وفعالية العمل الإنساني في جميع أنحاء العالم، من خلال إضافة شارة حماية ثالثة مقبولة عالمياً. في ضوء ما تقدم نخلص إلى أن القانون الدولي الإنساني مر بمراحل تطور عميقة أثرت على مضمونه وعلى فعاليته، وقد واكب هذا التطور مفهوم الحرب بين الإباحة والحظر على مر العصور، وكان للمبادئ الإنسانية دوراً كبيراً في تطوره، إلى أن أصبح اليوم فرعاً مهماً من فروع القانون الدولي يستمد قواعده وأحكامه من مجموعة متنوعة من الاتفاقيات الدولية التي تسعى إلى حماية ضحايا النزاعات المسلحة وتنظيم أدوات وأساليب القتال، وترعى تطبيقه والإشراف عليه هيئات دولية متخصصة. والقانون الدولي الإنساني قانون يتبع الوقائع أكثر مما يسبقها، وذلك لأن أي تقنين مهما توخى واضعوه الكمال، لا يمكن أن يتنبأ بكل ما يمكن أن يحدث في المستقبل حيث تتجدد الأحداث، وتصبح النصوص عاجزة عن مسايرتها، لذلك فإن هذا القانون يحتاج إلى مراجعة دائمة وتطوير متواصل، بغية مواجهة ما يستجد من تقدم في ميدان الحروب والعلوم العسكرية والأسلحة المبتكرة.

وتقوم اللجنة الدولية للصليب الأحمر بدور مهم في تطوير القانون الدولي الإنساني، حيث يُسند النظام الأساسي للحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر⁽¹⁾ إلى اللجنة الدولية مهمة إعداد ما يمكن إدخاله من تطورات على القانون الدولي الإنساني، حيث ينص البند «ز» من الفقرة الثانية للمادة الخامسة على أن من ضمن مهام اللجنة الدولية «العمل على توضيح ونشر القانون الدولي الإنساني المنطبق في المنازعات المسلحة، وإعداد أي تطوير له»، وألقى النظام الأساسي للحركة على عاتق المؤتمر الدولي للحركة مهمة الإسهام في تطوير القانون الدولي الإنساني حيث تنص الفقرة الثانية من المادة العاشرة على أن «يسهم المؤتمر الدولي في

(1) اعتمد النظام الأساسي للحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر في المؤتمر الدولي الخامس والعشرين للصليب الأحمر والهلال الأحمر المنعقد في جنيف، 23 - 31/10/1986م.

احترام وتطوير القانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية الأخرى التي تهتم بها الحركة اهتماماً خاصاً.

وتعمل الحركة على تطوير القانون الدولي الإنساني من خلال رصد التغير في طبيعة النزاعات؛ وتنظيم مشاورات للتحقق من إمكانية الاتفاق على قواعد جديدة؛ وإعداد مشاريع لنصوص تقدم إلى المؤتمرات الدبلوماسية⁽¹⁾.

(1) اللجنة الدولية للصليب الأحمر: القانون الدولي الإنساني «إجابات عن أسئلتك»، مرجع سابق، ص20.

الدرس الثاني الطبيعة القانونية للقانون الدولي

الإنساني

إن طبيعة المجتمع الدولي تفترض أن يكون أساس القانون الدولي هو التراضي صريحاً كان أم ضمناً، باعتبار أن المجتمع الدولي يضم دولاً متساوية في السيادة، ولا توجد فوقها سلطة عليا يمكنها تولي مهمة سن القوانين على غرار ما هو موجود في المجتمع الداخلي، أي «أن الجماعة الدولية نظراً لأنه لا يوجد بينها حاكم أو محكوم، كما لا توجد سلطة تعلو إرادة الدول، لذلك فمن البديهي أن القواعد القانونية التي تنظم هذا المجتمع لا يمكن أن تصدر عن سلطة عليا آمرة؛ بل هي وليدة الإرادة الحرة لأفراد هذا المجتمع، سواء كانت هذه الإرادة صريحة كالمعاهدات أو ضمنية كالعرف»⁽¹⁾. ويترتب على هذه الطبيعة الخاصة للمجتمع الدولي، التساؤل عن

الطبيعة القانونية للقانون الدولي الإنساني الذي نشأ تحت تأثير القيم الأخلاقية والإنسانية التي نادى بالحد من الآثار المدمرة للحروب على مر العصور، إلى أن أصبحت قواعد عرفية ومعاهدات دولية، يجب مراعاتها أثناء النزاعات المسلحة.

وتقتضي دراسة الطبيعة القانونية للقانون الدولي الإنساني، بيان الطبيعة الخاصة له وتمييزه عن القانون الدولي لحقوق الإنسان، ومن ثم تحديد المبادئ الأساسية التي يقوم عليها، ووتبيان للانتهاكات الجسيمة التي يحظرها..

المطلب الأول الطبيعة الخاصة لقواعد القانون الدولي

الإنساني:

يجمع القانون الدولي الإنساني بين فكرتين مختلفتين في طبيعتهما، الأولى أخلاقية، والثانية قانونية⁽²⁾، أي أنه يتميز بطابع أخلاقي بحكم نزعته الإنسانية وأهدافه النبيلة التي يسعى لتحقيقها، وبطابع قانوني باعتباره ينظم سير العمليات القتالية في النزاعات المسلحة ووسائل القتال ويكفل حماية ضحايا النزاعات المسلحة سواء في النزاعات الدولية أم غير الدولية، بالاستناد إلى القواعد القانونية العرفية، والقواعد الاتفاقية المكتوبة. ودفع هذا الاختلاف إلى الخلط في طبيعة القانون الدولي الإنساني هل هو قانون أم مجرد قواعد أخلاقية، وانعكس ذلك على القوة القانونية لهذا القانون هل هي من قبيل القواعد الآمرة أم لا.

أولاً - القانون الدولي الإنساني قواعده قانونية:

إن البحث في الطبيعة القانونية للقانون الدولي الإنساني لا ينفصل عن الطبيعة القانونية للقانون الدولي العام، وقد ثار جدل فقهي كبير فيما يتعلق بطبيعة

(1) عبد الواحد محمد الفار، القانون الدولي العام، (دار النهضة العربية: القاهرة، مصر، د.ط، 1994م)،

ص30.

(2) جان س بكيت: القانون الدولي الإنساني تطوره ومبادئه، مرجع سابق، ص33.

قواعد القانون الدولي العام، وانتقل هذا الجدل إلى القانون الدولي الإنساني باعتباره فرعاً له. حيث أنكر بعض شُرّاح القانون الدولي صفة القانون على قواعد القانون الدولي العام، وذلك لعدم استجماع القاعدة الدولية لعناصر القاعدة القانونية، وهي وجود السلطة التشريعية التي تقوم بوضعها، والسلطة القضائية التي تطبقها، والجزاء الذي يوقع على من يخالفها، وهذه الشروط لا تتوافر بالنسبة لقواعد القانون الدولي العام، وعلى ذلك فهي لا تعدو أن تكون مجرد قواعد أخلاقية، قد يثير خرقها حفيظة الضمير العالمي، ولكن دون أن يترتب على هذا الخرق أية مسؤولية قانونية⁽¹⁾.

ويعترف البعض الآخر من الشُرّاح - وهو الغالب - بالصفة القانونية لقواعد القانون الدولي العام، ويعتبرها قواعد قانونية بالمعنى الدقيق، تلتزم الدول بالعمل بمقتضاها⁽²⁾، «إن كان قانون تنسيق أكثر منه قانون إلزام»⁽³⁾، معللين ذلك بأن المعاهدات الدولية تقابل التشريع أو القانون، وبالنسبة للسلطة القضائية فقد شهد المجتمع الدولي عدداً من الهيئات القضائية تتولى الفصل في المنازعات الدولية، أما الجزاءات، فهناك العديد من الجزاءات الدولية التي فرضها المجتمع الدولي على من يخالف قواعده أو ينتهكها، منها جزاءات سياسية وأخرى قانونية⁽⁴⁾.

وقد انعكس هذا الجدل على قواعد القانون الدولي الإنساني أيضاً، حيث نفى البعض الصفة القانونية عن قواعده، واعتباره محض قواعد أخلاقية غير ملزمة للدول، التي تستطيع أن تنتهك أوامر ونواهيها، وتهدد سلام وأمن البشرية دون أن تتعرض للمساءلة الجنائية عن خرقها للنظام العام الدولي، بينما ذهب البعض الآخر إلى أنه قانون بالمعنى الدقيق للكلمة، وجزء منه يشكل قواعد قطعية للقانون الدولي، فهو قانون من نسيج خاص، وله طبيعة خاصة به، نظراً لأنه يتعامل مع دول، أو أفراد من خلال الدول، ولقواعده أسلوب خاص من حيث سنّها، أو تطبيقها

وهذا الاتجاه الأخير هو الصائب - برأبي - ذلك أن قواعد القانون الدولي الإنساني هي قواعد قانونية تتمتع بكافة شروط القاعدة القانونية التي تتلاءم مع طبيعة التنظيم الدولي، المكون من مجموعة دول لا سلطة لإحداها على الأخريات، ومن ثم فإنه لا وجود لسلطة عليا تقوم بوضع القوانين، لذلك فإن تلاقي إرادات الجماعة الدولية من خلال الأعراف أو المعاهدات الدولية تحل محل هذه السلطة العليا، أي أن إرادة الجماعة الدولية تُشكل سلطة عليا قادرة على مهمة وضع القوانين والمقاضاة

(1) انظر: محمد عزيز شكري، مدخل إلى القانون الدولي العام، مرجع سابق، ص 35، 36.

(2) فتوح الشاذلي، القانون الدولي الجنائي، ص 43. وإحسان هندي، مبادئ القانون الدولي العام في السلم والحرب، ص 58.

(3) سليمان عبد المجيد، النظرية العامة للقواعد الآمرة في النظام القانوني الدولي، رسالة دكتوراه مقدم إلى كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 1979م، منشورة لدى (دار النهضة العربية: القاهرة، مصر، د.ط، 1979م)، ص 27.

(4) محمد عزيز شكري، مدخل إلى القانون الدولي العام، مرجع سابق، ص 37، 38.

والمعاقبة على ما قد يقع من انتهاكات واعتداءات على مصالح الجماعة الدولية. كما أن القول بأن قواعد القانون الدولي الإنساني لا تستجمع شروط القاعدة القانونية، قول لا محل له في عصر التدوين، حيث تُعد المعاهدات الدولية الشارعة الملزمة بمثابة القانون، فالجماعة الدولية - سواء أكانت دولاً أو منظمات - بمثابة السلطة التشريعية التي تتولى سن القواعد القانونية المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني، سواء عن طريق اللجوء للعرف الدولي الذي يتشكل من استمرارية التعامل بالقاعدة الدولية من قبل هذه الجماعة، أو عن طريق تدوين هذا العرف، أو إيجاد قواعد قانونية دولية جديدة تنظم شؤون الجماعة الدولية بإرادتها، ويُعد النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة أكبر مثال على سن القواعد القانونية الدولية، قامت به الجماعة الدولية، فهو قانون بكل معنى الكلمة يتضمن نصوصاً قانونية تبين ماهية الجرائم الدولية - ومن بينها انتهاكات القانون الدولي الإنساني - وأركانها وإجراءات المحاكمة والإثبات، والجزاءات الدولية الواجبة التطبيق.

أما فيما يتعلق بالسلطة القضائية الدولية، فإن «عدم وجود سلطة قضائية تطبق القانون الدولي لا ينفي وجود القانون ذاته، إذ إن القاضي لا يُنشئ القانون؛ وإنما يطبق القانون الموجود فعلاً»⁽¹⁾، كما أن «عدم تطبيق القانون بواسطة السلطة القضائية لفترة من الزمن طالت أم قصرت لا يجرد القانون من قوته الإلزامية، ولا يحوله إلى مجرد قواعد أخلاقية متجردة من عنصر الإلزام القانوني»⁽²⁾، وقد شهد النظام الدولي تشكيل عدد من المحاكم الدولية للنظر في الجرائم الدولية التي تُعد انتهاكاً للقانون الدولي الجنائي، والقانون الدولي الإنساني، كما هو الحال في محكمة نورمبرغ عام 1945م، ومحكمة طوكيو عام 1946م، ومحكمة يوغسلافيا السابقة عام 1993، ومحكمة رواندا عام 1994م، والمحكمة الجنائية الدولية الدائمة لعام 1998م. وبالنسبة للجزاء الذي يتوجب أن تشتمل عليه القاعدة القانونية، «فالجزاء وإن كان يحمي القاعدة القانونية لحد ما من العبث بها، إلا أنه ليس شرطاً لوجودها، فالقاعدة القانونية توجد نتيجة حاجة اجتماعية تدفعها للوجود، وهي توجد ولو لم يصحبها جزاء أو كان الجزاء الذي يحميها ضعيفاً دون أن يؤثر ذلك في صفتها القانونية»، ومع ذلك فإن الجزاء متوافر بالنسبة للقاعدة القانونية الدولية، ويتخذ أشكالاً عدة، وقد أدان القضاء الدولي المتهمين بارتكاب جرائم دولية وحكم عليهم بعقوبات جنائية في المحاكم السابق ذكرها، كما نص النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في المادة (77) على العقوبات الواجبة التطبيق، فيما يتعلق بالجرائم المنصوص عنها في النظام الأساسي للمحكمة، ومن بينها الانتهاكات الواقعة على القانون الدولي الإنساني.

ونخلص مما سبق إلى أن القانون الدولي الإنساني قد تطور من مجموعة من المبادئ والقواعد ذات الطبيعة الأخلاقية، إلى أن أصبحت قواعد قانونية، يتوجب الالتزام بها

(1) علي صادق أبو هيف: القانون الدولي العام، ص 75، 76.

(2) فتوح الشاذلي، القانون الدولي الجنائي، مرجع سابق، ص 46.

من قبل الدول والأفراد على حد سواء، وبدأت ملامحه القانونية بالوضوح وأصبح له سلطة عليا مخولة لسن هذه القواعد، وأخرى قضائية تطبقها، وعقوبات جزائية تطال من يخالفها، وإن كانت هذه الملامح «لا تزال ضعيفة وهي أكثر خضوعاً لهيكل القوة القائمة أكثر منها لحكم القانون»⁽¹⁾.

ثانياً القانون الدولي الإنساني قواعده أمرة: إن مفهوم القواعد الأمرة، الذي ارتبط تقليدياً بفكرة النظام الدولي العام، يفترض مسبقاً وجود بعض القواعد الأساسية بالنسبة إلى المجتمع الدولي، بحيث لا تستطيع الدول نقضها⁽²⁾، «فالقواعد الأمرة لا تختلف عن غيرها من القواعد القانونية الأخرى إلا في درجة ما تتمتع به من الإلزام، فكافة القواعد القانونية قواعد سلوك ملزمة على اختلاف في درجة هذا الإلزام، ويتمثل ذلك الإلزام الذي تتمتع به القواعد الأمرة في إرسائها إلزاماً على عاتق المخاطبين بها، بتحقيق نتيجة تتمثل في ضرورة الانصياع بصورة دقيقة لأحكامها»⁽³⁾. وقد تم تعريف القواعد الأمرة لأول مرة في المادة (53) من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات بين الدول لعام 1969م، والتي جاء فيها: «يقصد بالقاعدة الأمرة من القواعد العامة للقانون الدولي القاعدة المقبولة والمُعترف بها من قبل المجتمع الدولي ككل على أنها القاعدة التي لا يجوز الإخلال بها والتي لا يمكن تعديلها إلا بقاعدة لاحقة من القواعد العامة للقانون الدولي لها ذات الطابع».

ويكاد يجمع الفقه الدولي على أن قواعد القانون الدولي الإنساني تندرج في طائفة القواعد الأمرة التي لا يجوز الاتفاق على ما يخالفها⁽⁴⁾، فقد اتفق على اعتبار هذه المواثيق الإنسانية الكبرى بمثابة مواثيق إعلانية، لذلك فهي ملزمة حتى للدول التي لم تنضم إليها رسمياً، ولا يمكن للدول التملص من واجب الالتزام بها، لأنها أصبحت اليوم جزءاً من قانون الشعوب أو تشكل تقنياً للعرف الدولي⁽⁵⁾. ويظهر هذا الطابع الأمر للقانون الدولي الإنساني في اتفاقيات جنيف الأربع وبروتوكولها، ذلك أن أفعال الأمر و الصيغ الأمرة هي المستعملة في بداية أغلب المواد، فكل نصوص

(1) ماركو ساسولي، القانون الدولي الإنساني، الأصول والتطور والتحديات، مرجع سابق، ص 31.

(2) فانسان شيتاي، مساهمة محكمة العدل الدولية في القانون الدولي الإنساني، المجلة الدولية للصليب الأحمر، (اللجنة الدولية للصليب الأحمر: مختارات من أعداد 2003م، جنيف، سويسرا،

2003م)، ص 8. منشور على موقع اللجنة الدولية للصليب الأحمر (www.icrc.org)، الرابط:

(<http://www.icrc.org/web/ara/siteara0.nsf/htmlall/6ledp?opendocument>)

(3) محمد السعيد الدقاق، عدم الاعتراف بالأوضاع الإقليمية غير المشروعة «دراسة نظرية للجزاء في القانون الدولي (دار المطبوعات الجامعية: الإسكندرية، مصر، د.ط، 1991م)، ص 94، 95.

(4) سعيد سالم جويلي، الطبيعة القانونية للاتفاقيات الدولية في القانون الدولي الإنساني،

مرجع سابق، ص 264. وماركو ساسولي، مسؤولية الدول عن انتهاكات القانون الدولي

الإنساني، مرجع سابق، ص 246.

(5) جان س بكيته، القانون الدولي الإنساني تطوره ومبادئه، مرجع سابق، ص 40، 41.

اتفاقيات جنيف ملزمة بطبيعة الحال للدول المشتركة في تلك الاتفاقيات، ومع ذلك بوسع الدول التقدم بتحفظات إزاء النصوص التي لا تؤثر في أغراض أو جوهر الاتفاقيات، إلا أن اتفاقيات جنيف حظرت على الدول الأعضاء المتعاقدة أن تتحلل من أي التزام تعهدت به لطرف آخر ويتعلق بالمخالفات أو الاستثناءات المشار إليها في المادة السادسة من الاتفاقية الأولى والثانية والثالثة، والمادة السابعة من الاتفاقية الرابعة⁽¹⁾، أي أن هذه النصوص تحد من حرية الأطراف المتعاقدة في اتفاقيات جنيف في التحلل من الالتزامات الواردة في تلك الاتفاقيات، وبالتالي فإن الدول ليست حرة في عقد اتفاقيات بالمخالفة لاتفاقيات جنيف. وقد اعتبرت اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات أن قواعد المعاهدات المتعلقة بحماية الإنسانية تُعد من قبيل القواعد الآمرة، وبالتالي لا يجوز لأي من الأطراف المطالبة بانقضائها أو إيقاف العمل بها أو التنصل من الالتزامات الواردة فيها خلافاً للمعاهدات الأخرى، فقد نصت المادة (5/60) على أنه: «لا تنطبق أحكام الفقرات (1 إلى 3) على الأحكام المتعلقة بحماية الإنسان المنصوص عنها في المعاهدات ذات الطابع الإنساني وبخاصة الأحكام التي تحظر أي شكل من أشكال الانتقام من الأشخاص المحميين بموجب هذه المعاهدات»⁽²⁾.

كما أن القواعد العرفية التي يتم تقنينها من خلال المعاهدات الدولية تُعد ملزمة حتى للدول غير المنضمة للمعاهدة، وذلك بحسب المادة (38) من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات التي تنص: «ليس في المواد من (34 إلى 37) ما يحول دون أن تصبح قاعدة واردة في معاهدة ملزمة للدولة الغير، باعتبارها قاعدة عرفية من قواعد القانون الدولي معترف لها بهذه الصفة».

ويجب على الدول الالتزام بالقواعد الجبرية أو الآمرة للقانون الدولي، أي القواعد التي رسخت بموافقة الدول ذاتها وبمقتضى تعهدات دولية، وهي تختلف عن القواعد الوضعية الأخرى، وأية مخالفة لتلك القواعد تعتبر جريمة دولية أو مخالفة للقانون الدولي، وتستوجب مساءلة الدول المخالفة. ويحاول القانون الدولي أن يرتب مُساءلة جدية في حالة المخالفات التي تتعلق بالقواعد الآمرة، أكثر من تلك التي تترتب على مخالفة باقي القواعد الأخرى، ويتضح ذلك في التصميم على بطلان الاتفاقيات

(1) تلص المادة السادسة على أنه: «علو على الاتفاقات المنصوص عنها صراحة في المواد (15، 10، 23، 28، 31، 36، 52، 37)، يجوز للأطراف السامية المتعاقدة أن تعقد اتفاقات خاصة أخرى بشأن أية مسائل ترى من المناسب تسويتها بكيفية خاصة، ولا يؤثر أي اتفاق خاص تأثيراً ضاراً على وضع الجرحى والمرضى، أو وضع أفراد الخدمات الطبية والدينية، كما حدته هذه الاتفاقية، أو يقيد الحقوق الممنوحة لهم بمقتضاها.

ويسمى انتفاع الجرحى والمرضى وأفراد الخدمات الطبية والدينية بهذه الاتفاقات مادامت الاتفاقية سارية عليهم، إلا إذا كانت هناك أحكام صريحة تقضي بخلاف ذلك في الاتفاقات سالفة الذكر أو في اتفاقات لاحقة لها، أو إذا كان هذا الطرف أو ذلك من أطراف النزاع قد اتخذ تدابير أكثر ملائمة لهم».

(2) تجدر الإشارة إلى أن هذا الاستثناء هو الوحيد الذي تم النص عليه، من القواعد العامة في قانون المعاهدات، وتم إضافته في المراحل الأخيرة للمؤتمر الدولي المنعقد لذلك الغرض بناء على اقتراح سويسري استناداً إلى رأي الفقيه «فيترا موريس». انظر: سعيد سالم جويلي، المدخل لدراسة القانون الدولي الإنساني، مرجع سابق، ص 175.

المخالفة لتلك القواعد الآمرة⁽¹⁾، وهو الأمر الذي نصت عليه المادة (53) من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات بين الدول لعام 1969م، بقولها: «تكون المعاهدة باطلة إذا كانت وقت عقدها تتعارض مع قاعدة آمرة من القواعد العامة للقانون الدولي». النتائج المترتبة على الطبيعة الآمرة لقواعد القانون الدولي الإنساني يترتب على الطبيعة القانونية الآمرة لقواعد القانون الدولي الإنساني نتائج عدة غاية في الأهمية، تؤكد على طبيعته الخاصة، وتميزه عن باقي فروع القانون الدولي وهي:

1. انتفاء الطابع التبادلي للاتفاقيات المكونة للقانون الدولي الإنساني⁽²⁾: أي أن هذه الاتفاقيات تجاوز الإطار التعاقدى لها، وامتداد آثارها إلى غير الأطراف فيها، ويقع على الجميع ضمان تطبيق أحكامها في جميع الأحوال، ويبدو ذلك واضحاً في المادة الثانية المشتركة من اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949م، حيث نصت الفقرة الثالثة على أن: «.. وإذا لم تكن إحدى دول النزاع طرفاً في هذه الاتفاقية، فإن دول النزاع الأطراف فيها تبقى مع ذلك ملتزمة بها في علاقاتها المتبادلة....»، كما يظهر رفض الطابع التبادلي في تحريم اتخاذ أية إجراءات انتقامية ضد الأشخاص والأموال المحمية بمقتضى اتفاقيات جنيف الأربع، حتى كرد فعل لانتهاكات من الجانب الآخر⁽³⁾. ويتضح رفض الطابع التبادلي أيضاً، في عدم خضوع اتفاقيات القانون الدولي الإنساني لشرط المعاملة بالمثل، ويرجع ذلك إلى مبدأ الإنسانية الذي يقوم عليه هذا القانون.
2. القانون الدولي الإنساني يخاطب كيانات أخرى غير الدول: الأصل في القانون الدولي والمعاهدات الدولية أنها تنظم العلاقة بين الدول ذات السيادة، أما القانون الدولي الإنساني فقد تجاوز هذا المفهوم التقليدي للقانون الدولي، بأن امتد ليخاطب كيانات أخرى غير الدول، كالمنظمات الدولية، والمنظمات غير الحكومية «اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر»، وحتى الفرد أصبح مخاطباً من قبل هذا القانون، ويرجع ذلك إلى عزم هذا القانون الوصول إلى الأفراد

(1) محمد مصطفى يونس، ملامح التطور في القانون الدولي الإنساني، مرجع سابق، ص 80.

(2) يقصد بالطابع التبادلي: أن الالتزامات التي تقع على أطراف المعاهدة الدولية تكون تبادلية بين الدول، فلا يمكن أن يلتزم بالمعاهدة إلا أطرافها استناداً إلى قاعدة «العقد شريعة المتعاقدين» التي كانت الأساس الذي قامت عليه النظرية الإرادية التي تنظر إلى قواعد القانون الدولي على أنها علاقات تعاقدية تبادلية بين الدول. انظر: سعيد سالم جويلي، المدخل لدراسة القانون الدولي الإنساني، مرجع سابق، ص 167.

(3) تجدر الإشارة هنا إلى أن اتفاقيات جنيف لم تأخذ بمبدأ التبادلية إلا في ظرف واحد فقط، وذلك لمد تطبيق الاتفاقيات خارج نطاق أطرافها، وذلك في نفس المادة الثانية في فقرتها الثالثة، إذ أضافت أن الدول تلتزم بأحكام الاتفاقيات حتى في مواجهة الدول المتحاربة التي ليست طرفاً فيها «إذا قبلت هذه الأخيرة أحكام الاتفاقية وطبقته». جورج أبي صعب، اتفاقيات جنيف بين الأمس والغد، بحث منشور في «دراسات في القانون الدولي الإنساني»، إعداد نخبة من المتخصصين والخبراء (دار المستقبل العربي: بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالقاهرة، مصر، الطبعة الأولى، 2000م)، ص 413.

المحميين مباشرة، وتجاوز الدول للوصول إلى المحميين بموجب قواعده واتفاقياته، ويظهر هذه العزم في الوصول إلى الأفراد ومخاطبتهم مباشرة في إقرار القانون الدولي الإنساني للمسؤولية الجنائية الفردية عن الانتهاكات الجسيمة لأحكامه⁽¹⁾.

3. الطابع المطلق لقواعد الحماية المقررة في القانون الدولي الإنساني: ويتجلى ذلك في الضمانات الإضافية التي توردها الاتفاقيات لتجعل الحماية أكثر إحكاماً وإطلاقاً، ومن ذلك ما ورد في المادة المشتركة السادسة من الاتفاقيات الثلاث الأولى من اتفاقيات جنيف (1949م)، والمادة السابعة من الاتفاقية الرابعة المتعلقة بالاتفاقيات الخاصة بين الأطراف المتحاربة التي تسمح بعقد اتفاقات لزيادة الحماية، ولكنها تبطل أثر أية اتفاقات تنقص منها. وتمتد هذه القاعدة حتى بعد انتهاء النزاع فلا يستطيع الطرف المنتصر أن يفرض على الطرف المنهزم أن يعفيه من مسؤوليته عن انتهاكات للاتفاقيات وحقوق الأشخاص المحمية⁽²⁾. ويترتب على ذلك أيضاً، عدم جواز التنازل عن الحقوق الممنوحة في اتفاقيات القانون الدولي الإنساني، فلا يجوز بحال من الأحوال التنازل عن بعض أو كل الحقوق الممنوحة للأشخاص المحميين، ذلك أن هذه الاتفاقيات «تحمي الطرف الضعيف ضد ضعفه. فهو لا يستطيع أن يتعاقد على تقليل أو إلغاء الحماية، ولا إعفاء الطرف الآخر من آثار انتهاكاته لالتزاماته»⁽³⁾، وهذا ما أكدت عليه المادة (7) المشتركة من اتفاقيات جنيف الأربع⁽⁴⁾.

4. سريان القانون الدولي الإنساني في مواجهة الكافة: احتلت قواعد القانون الدولي الإنساني مرتبة أعلى من غيرها، ليس باعتبارها من القواعد الآمرة أو قواعد النظام العام الدولي فحسب، بل باعتبارها من قبيل القواعد السارية في مواجهة جميع أعضاء المجتمع الدولي، وهناك مصلحة وصفة لكل عضو من أعضاء هذا المجتمع في المطالبة بتنفيذه، حتى وإن لم تمسسه الانتهاكات مباشرة، أي أن كلاً منهم يستطيع أن يباشر الدعوى العامة لضمان التطبيق الصحيح لقواعده في كل الظروف، وقد عبر عن ذلك نص المادة الأولى المشتركة من اتفاقيات جنيف لعام 1949م، حيث تضمن حكماً يعد بمثابة نواة لنظام

(1) انظر: المادة (25) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، التي تتناول لمسؤولية الجنائية الفردية وصورها.

(2) كما هو منصوص عليه في اتفاقيات جنيف المواد (51) من الاتفاقية الأولى، و(52) من الثاني، و(131) من الثالثة، و(148) من الرابعة، ومضمونها: «لا يجوز لأي طرف متعاقد أن يتحلل أو يُحل طرفاً متعاقداً من المسؤوليات التي تقع عليه أو على طرف متعاقد آخر فيما يتعلق بالمخالفات المشار إليها في المادة السابقة».

(3) جورج أبي صعب، اتفاقيات جنيف بين الأمس والغد، ص 414، 415.

(4) تنص المادة السابعة على أنه: «لا يجوز للجرحى والمرضى وكذلك أفراد الخدمات الطبية والدينية، التنازل في أي حال من الأحوال جزئياً أو كلياً عن الحقوق الممنوحة لهم بمقتضى هذه الاتفاقيات الخاصة المشار إليها في المادة السابقة، إن وجدت».

المسؤولية الجماعية، فقد نص على أن «تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تحترم هذه الاتفاقية وتكفل احترامها في جميع الأحوال»، كما تنص المادة (89) من البروتوكول الأول الإضافي لاتفاقيات جنيف على أن: «تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تعمل مجتمعة أو منفردة في حالات الخرق الجسيم للاتفاقيات وهذا البروتوكول بالتعاون مع الأمم المتحدة، وبما يتلاءم مع ميثاق الأمم المتحدة». وهذه الالتزامات الواردة في المادة الأولى المشتركة والمادة (89) من البروتوكول الأول الإضافي، هي من نوع الالتزامات التي تسري في مواجهة كافة، وتلتزم بها الدول والمنظمات الدولية والمجتمع الدولي بأسره، ويمكن وصفها بأنها تتمتع بطبيعة دستورية في ظل نظام الأمن الجماعي الذي أصبحت القيم الإنسانية فيه سبباً لاتخاذ عدد من التدابير⁽¹⁾.

المطلب الثاني العلاقة بين القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان:

القانون الدولي الإنساني له أهدافه ومبادئه وقواعده التي جعلت له استقلالية وذاتية خاصة، تميزه عن غيره من أفرع القانون الدولي، التي تشترك معه إما في البعد الإنساني كالقانون الدولي لحقوق الإنسان، أو تلك التي تشترك معه في ضرورة تجريم وملاحقة وعقاب مرتكبي الجرائم الدولية التي تنتهك المبادئ الإنسانية على المستوى الدولي، كالقانون الدولي الجنائي. ويعد كل من القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان من فروع القانون الدولي، وقد نشأ كل منهما على حدة، منفصلين عن بعضهما بعضاً، إلا أنهما تطوراً معاً، وتقاربت قواعدهما بالتدرج إلى أن أصبحت متداخلة إلى حد كبير، وذلك لوجود هدف مشترك يجمع بينهما، وهو حماية الإنسان من أي خطر محقق به سواء في زمن السلم أو زمن الحرب، وسنتناول فيما يلي العلاقة بين القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، من خلال أوجه الالتقاء والتداخل، وأوجه الاستقلال والتمايز بين القانونيين. أولاً - أوجه الالتقاء والتداخل بين القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان:

يتفق القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، في أنهما ينبعان من مصدر واحد، ويهدفان إلى تحقيق رسالة واحدة، ألا وهي تأمين حد أدنى من الضمانات القانونية والإنسانية لجميع البشر في زمن السلم وزمن الحرب على حد سواء، فكلهما يسعى إلى حماية أرواح البشر وصحتهم وكرامتهم وإن كان من زاويتين مختلفتين، فالأول يسعى للحد من شرور الحرب، والثاني يسعى للدفاع عن الإنسان وحقوقه ضد تعسف السلطة، وقد تطور هذان القانونان على مر العصور في

(1) سعيد سالم جويلي، المدخل لدراسة القانون الدولي الإنساني، مرجع سابق، ص 175، 176.

خطين منفصلين ومتوازيين. ومن الناحية الواقعية يتضافر القانونان في حماية الإنسان بصرف النظر عن الاتجاه الانفصالي بينهما⁽¹⁾.

وقد أثرت مبادئ وقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان في كل فروع القانون الدولي، وخصوصاً القانون الدولي الإنساني، وإن كان في مراحل متأخرة، ذلك أن القانون الدولي الإنساني عند نشأته لم يكن يحتوي إطاراً لحماية حقوق الإنسان بشكل مباشر، إنما كان هدفه الحد أو التقليل من المعاناة التي تصيب الإنسانية في النزاعات المسلحة، فحماية حقوق الإنسان كانت تُعد أمراً داخلياً بكل دولة. إلا أن تنامي القانون الدولي لحقوق الإنسان تحت تأثير الإعلانات والمواثيق والاتفاقيات الدولية أدت بشكل أو بآخر إلى خروجه من دائرة المسائل الواقعة في إطار سيادة الدول ليصبح شأناً دولياً يلقي التزامات، ويُرَتب المسؤولية على عاتق الدول أعضاء المجتمع الدولي⁽²⁾. وكل تقدم في مجال حقوق الإنسان صاحبه تطور مماثل في قواعد القانون الدولي الإنساني، لأنهما يهدفان في نهاية المطاف إلى حماية الإنسان ومحيطه الاجتماعي في كل زمان ومكان.

وظهر الأثر الفعلي لحقوق الإنسان على القانون الدولي الإنساني في المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان في طهران عام 1968م، حيث اتخذ فيه القرار رقم (23) تحت عنوان «احترام حقوق الإنسان في النزاعات المسلحة»، حيث تناول القرار مباشرة عدداً من القضايا السائدة في ذلك المجال محدثاً مصالحة بين فرعي القانون الدولي⁽³⁾. وتبع

-
- (1) عبد الله الأشعل، مستقبل القانون الدولي الإنساني، بحث مقدم إلى مؤتمر «القانون الدولي الإنساني آفاق وتحديات» المنعقد في جامعة بيروت العربية، كلية الحقوق في 22 نيسان/أبريل 2004م، منشور في «القانون الدولي الإنساني آفاق وتحديات» (منشورات الحلبي الحقوقية: بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 2005م)، ج 3، ص 15.
- (2) محمد نور فرحات، تاريخ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان «جوانب الوحدة والتميز»، بحث منشور في «دراسات في القانون الدولي الإنساني»، إعداد نخبة من المتخصصين والخبراء، (دار المستقبل العربي: بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالقاهرة، مصر، الطبعة الأولى، 2000م)، ص 85.
- (3) جاء في الجزء العملي من القرار طلب المؤتمر من الجمعية العامة للأمم المتحدة بدعوة الأمين العام لدراسة:
- أ - الخطوات التي يمكن أن تتخذ لضمان تطبيق أفضل لاتفاقيات القانون الدولي الإنساني وقواعده في كل النزاعات المسلحة،
- ب - الحاجة إلى اتفاقيات إنسانية دولية أو إلى مراجعة للاتفاقيات الموجودة لضمان حماية أفضل للمدنيين والأسرى والمحاربين....
- ومنذ مؤتمر طهران قدمت تقارير الأمين العام للأمم المتحدة إلى الجمعية العامة حول احترام حقوق الإنسان في النزاعات المسلحة، واستعمل فيها تعبير «حقوق الإنسان في النزاعات المسلحة» اعترافاً بأن المشاكل التي يعالجها القانون الدولي الإنساني تتعلق بشكل مباشر بحقوق الإنسان.
- انظر: محمد جمعة. و لمياء مخيمر، نظام قانوني دولي إنساني؟ «تحليل لدور حقوق الإنسان»، بحث مقدم إلى الندوة العلمية «القانون الدولي الإنساني والعلاقات الدولية علاقة متأرجحة» المنعقدة في جامعة دمشق بتاريخ 27-28 تشرين الأول/أكتوبر 2000م، منشور في القانون الدولي الإنساني والعلاقات الدولية (اللجنة الدولية للصليب الأحمر وجامعة دمشق: دمشق، سورية، د.ط، 2003م)، ص 122.

ذلك انعقاد المؤتمر الدبلوماسي حول تأكيد وتطوير القانون الدولي الإنساني المطبق في النزاع المسلح في جنيف من عام 1974 إلى 1977م، ونتج عنه البروتوكولان الإضافيان لاتفاقيات جنيف، ومنذ ذلك الحين بدأت تنمو العلاقة بين القانونيين، وبدأت تتداخل قواعدهما، مما دفع بعضهم إلى عد حقوق الإنسان أساساً للقانون الدولي الإنساني⁽¹⁾، على اعتبار أن حقوق الإنسان والقواعد الإنسانية هي الحقوق والقواعد التي تحمي الكرامة الإنسانية في حالات السلم أو النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية. وعد بعضهم الآخر أن «القانون الإنساني نوع من جنس أوسع هو قانون حقوق الإنسان، ولا يقوم التمايز بينهما على الطبيعة المتأصلة فيهما، وإنما يركز على سياق تطبيق القواعد المصممة لحماية البشرية في مختلف الظروف»⁽²⁾.

ومن جهة أخرى، تضمنت اتفاقيات حقوق الإنسان أحكاماً تطبق في أثناء النزاعات المسلحة، عند وجود ما يهدد الحقوق المحمية بموجب هذه الاتفاقيات، فالمادة (15) من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لعام 1950م، نصت على أنه في زمن الحرب أو في حالات الطوارئ الشاملة التي تهدد حياة الأمة، يمكن اتخاذ تدابير تخالف التزاماته الموضحة بالاتفاقية في أضيق حدود تحتمها مقتضيات الحال، وبشرط ألا تتعارض هذه التدابير مع التزاماته الأخرى في إطار القانون الدولي، وتوجد أحكام مماثلة في المادة (4) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسة، والمادة (27) من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان، وهذا يتوافق مع ما ورد في المادة (5) من اتفاقية جنيف الرابعة.

وبالمقابل فإن اتفاقيات القانون الدولي الإنساني تؤكد دائماً ضرورة احترام حقوق الإنسان أثناء النزاعات المسلحة، وتشكل المادة الثالثة المشتركة من اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949م، الأساس الذي يستند إليه في إقرار الحماية لحقوق الإنسان الأساسية «الحقوق المصونة أو النواة الصلبة» أثناء النزاعات المسلحة غير الدولية، حيث تلزم الأطراف أن تراعي كحد أدنى الأشخاص الذين ليس لهم دور إيجابي في الأعمال العدائية بمعاملتهم في جميع الأحوال معاملة إنسانية دون تمييز بسبب العنصر أو اللون أو الدين أو الجنس أو النسب أو غير ذلك، ويحظر ارتكاب أعمال العنف والقتل والتشويه والتعذيب والمعاملة القاسية بحقهم، وأخذ الرهائن والاعتداء على الكرامة الشخصية، وإصدار الأحكام أو تنفيذ العقوبات دون محاكمة سابقة⁽³⁾.

(1) فقد تبنى المؤتمر الأول للمعهد الدولي للقانون الإنساني في سان ريمو عند تأسيسه، عنوان «حقوق الإنسان كأساس للقانون الدولي الإنساني»، كتأكيد من مؤسسيه على متانة العلاقة بين القانونيين. انظر: المرجع السابق، ص 123.

(2) فانسان شيتاي، مساهمة محكمة العدل الدولية في القانون الدولي الإنساني، المجلة الدولية للصليب الأحمر (اللجنة الدولية للصليب الأحمر: مختارات من أعداد 2003م، جنيف، سويسرا، 2003م)، ص 4.

(3) انظر: المادة الثالثة المشتركة من اتفاقيات جنيف الأربع.

وحقق البروتوكول الثاني المتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية، نقلة كمية ونوعية أخذت بالاعتبار القواعد الموجودة المتعلقة بحقوق الإنسان، وخصوصاً العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية فهو يطور ويضيف إلى المادة الثالثة المشتركة لاتفاقيات جنيف الأربع⁽¹⁾، فقد أشارت الفقرة الثانية من الديباجة إلى الصلة المباشرة مع حقوق الإنسان من خلال استذكار أن الأدوات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان تقدم حماية أساسية للشخص الإنساني، وكان ذلك هو المثال الأول الذي تذكر فيه إحدى أدوات القانون الدولي بشكل محدد حقوق الإنسان

كما ينص البروتوكول الثاني تقريباً على كل الحقوق غير القابلة للتصرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية حيث تشترك المادة (1/2) من البروتوكول والمادة (1/2) من العهد في لغة متماثلة تعبر عن مبدأ عدم التمييز والمعاملة المتساوية للأفراد، كما أن المادة (2/4) من البروتوكول تشترط عدم انتهاك الحياة، والصحة، والسلامة العقلية والجسدية للأشخاص الذين يجب أن يعاملوا بإنسانية، ويتضح قرب البروتوكول الثاني من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، في المادة السادسة، حيث أن الفقرات من (2 إلى 5) تتناول الضمانات القانونية الموجودة في العهد الدولي، كافتراض البراءة والمحاكمة العلنية، وعدم رجعية القوانين وعدم إجبار أي شخص على الشهادة ضد نفسه.

وتؤكد محكمة العدل الدولية التقارب بين حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وتكاملهما، كما تُقر باستمرار انطباق قانون حقوق الإنسان في زمن النزاع المسلح⁽²⁾، وتذهب المحكمة إلى أن «القيم الأخلاقية الأساسية نفسها تُعد مشتركة بين القانونين، وبغض النظر عن الخلفيات التاريخية والخصوصيات المعيارية لفرعي القانون الدولي، تمثل الكرامة الإنسانية اهتمامها الأساسي»⁽³⁾. وقرار المحكمة باستمرار انطباق معاهدات حقوق الإنسان في زمن النزاع يتسم بأهمية كبيرة، لسببين:

1. الأول هو تجاوز أحكام معاهدات حقوق الإنسان القانون الدولي الإنساني التقليدي، وبالتالي تملأ هذه المعاهدات الفجوات وخاصة في سياق النزاعات المسلحة غير الدولية والنزاعات الداخلية.
2. والثاني إجرائي إذ تشتمل معاهدات حقوق الإنسان على آليات تنفيذ متطورة من شأنها استكمال الآليات الأقل تطوراً لتنفيذ القانون الدولي الإنساني، والتي تركز في الأساس على النهج الوقائي المتجه نحو الدولة.

(1) محمد جمعة. ولمياء مخيمر، نظام قانوني دولي إنساني؟ «تحليل لدور حقوق الإنسان»، مرجع سابق، ص 123.

(2) انظر رأي المحكمة الاستشاري بشأن مشروعية التهديد أو استخدام الأسلحة النووية: Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons (note 6), p. 240, Para. 25

(3) فانسان شيتاي، مساهمة محكمة العدل الدولية في القانون الدولي الإنساني، مرجع سابق، ص 3.

ثانياً - أوجه الاستقلال والتمايز بين القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان:

رأينا أن القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان يشتركان في أن لهما أساساً وغاية واحدين، وهي حماية الإنسان، ولكنهما يُعدان فرعين قانونيين مستقلين ومتمايزين من فروع القانون الدولي العام، ويظهر هذا الاستقلال والتمايز في النقاط التالية:

1. من حيث النشأة: نشأ القانون الدولي الإنساني من الناحية التاريخية نشأة مستقلة وسابقة على القانون الدولي لحقوق الإنسان، إذ يُعد القانون الدولي الإنساني من نتائج اتفاقية جنيف التي عقدت عام 1864م، بينما بدأت مظاهر التدوين الأولى لقانون حقوق الإنسان في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948م، كرد فعل على الانتهاكات الخطيرة التي شهدتها البشرية في أعقاب حربين عالميتين راح ضحيتها الملايين.
2. من حيث المصدر: إن معظم قواعد القانون الدولي الإنساني مستمدة من قواعد العرف الدولي، فمن المسلم به أن الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بقوانين وأعراف الحرب والقانون الدولي الإنساني، ومنها اتفاقيات جنيف لعام 1949م، تتضمن قواعد مقررّة وليست منشئة لالتزامات دولية، بينما معظم قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان مصدرها اتفاقي⁽¹⁾، ودور العرف الدولي فيها نسبي نظراً لأن موضوع حقوق الإنسان هو في الأصل موضوع داخلي يحدد ضوابط مسؤولية الدولة تجاه حقوق وحرّيات الأفراد والشعوب.
3. من حيث نطاق الحماية: إن القانون الدولي الإنساني «يقدم حماية ظرفية للإنسان، بينما يقدم القانون الدولي لحقوق الإنسان حماية شاملة لكل الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية»⁽²⁾. فالقانون الدولي الإنساني يُعنى بحماية حقوق الإنسان في النزاعات المسلحة، وهو قانون خاص يسبغ الحماية على أنواع محددة من الحقوق في ظرف استثنائي خاص، هو وجود نزاع مسلح سواء كان هذا النزاع دولياً أم غير دولي، فهو لا يدخل حيز النفاذ إلا عند اندلاع النزاع المسلح الذي يحول دون ممارسة حقوق الإنسان أو تقييدها. أما منظومة القانون الدولي لحقوق الإنسان فتعمل على ضمان حق الفرد في أن تُحترم حقوقه وحرّياته المدنية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، في زمن السلم وزمن الحرب، كما تحتوي صكوكها على أحكام استثنائية تنطبق في حالات النزاع المسلح، فهو قانون عام وشامل لكافة أنواع

(1) انظر: سمعان بطرس فرج الله، الجرائم ضد الإنسانية، إبادة الجنس وجرائم الحرب وتطور مفاهيمها، بحث منشور في «دراسات في القانون الدولي الإنساني»، إعداد نخبة من المتخصصين والخبراء (دار المستقبل العربي: بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالقاهرة، مصر، الطبعة الأولى، 2000م)، ص 425، 426.

(2) عبد الله الأشعل، مستقبل القانون الدولي الإنساني، ص 15.

الحقوق، وفي كافة الظروف، ويترتب على ذلك أن قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان «معنية بضمان حقوق الفرد وحرياته ضد أي تعسف لسلطات دولته. تلك الحقوق والحرريات وردت في معظم دساتير الدول على مختلف الأصعدة الوطنية لوضع قواعد تحكم علاقة الفرد بالدولة»⁽¹⁾.

4. من حيث الغاية: يسعى القانون الدولي الإنساني إلى حماية الأشخاص الذين لا يشاركون أو يتوقفون عن المشاركة في الأعمال القتالية، وتفرض القواعد الواردة فيه واجبات على جميع أطراف النزاع. أما القانون الدولي لحقوق الإنسان فقد وُضع أساساً لوقت السلم، فهو ينطبق على الجميع، وهدفه الرئيس هو حماية الأفراد من السلوك التعسفي لدولته⁽²⁾، فالقانون الدولي لحقوق الإنسان يسعى إلى حماية الأشخاص ضد تجاوزات الدولة الذين هم من رعاياها كقاعدة عامة، في حين يهدف القانون الدولي الإنساني إلى حماية رعايا دولة العدو، أي أن «حقوق الإنسان تنظم العلاقة بين الدولة ورعاياها، بينما يهتم القانون الدولي الإنساني بالعلاقات بين الدولة ورعايا الأعداء»⁽³⁾.

5. من حيث الطبيعة القانونية: هناك اختلافات عميقة في درجة نُجج القانونين وفي إجراءات تطبيقهما، فاتفاقيات جنيف عالمية النطاق، ولها طبيعة ملزمة ومن المؤكد أن الأمر ليس كذلك فيما يتعلق بصكوك حقوق الإنسان، إذ إن قواعد القانون الدولي الإنساني تُلزم جميع الدول دون استثناء، بينما الالتزام بحماية حقوق الإنسان المختلفة هو التزام نسبي، لأنه ينصرف إلى الدول الأطراف في الاتفاقيات الدولية ذات الصلة⁽⁴⁾، وعلى ذلك فإن القانون الدولي الإنساني يسعى إلى تحقيق غايات أكثر تعقيداً، وأكثر تحديداً، بالمقارنة مع القانون الدولي لحقوق الإنسان، لأن أحكامه تتميز بطابعها الإلزامي، ولأنه من المفترض تطبيق قانون حقوق الإنسان في كل وقت، بما فيها أوقات النزاع المسلح، إلا أن هذا التطبيق يظل مقيداً من قبل الهيئات المكلفة بالقيام به.

6. من حيث التعليق والتقييد: تبيح اتفاقيات حقوق الإنسان للدول الأطراف في اتفاقيات حقوق الإنسان رخصة تعليق وتقييد حقوق الإنسان في حالة الحرب،

(1) شريف عتلم، مدلول القانون الدولي الإنساني وتطوره التاريخي ونطاق تطبيقه، بحث مقدم إلى الدورة الإقليمية الأولى حول القانون الدولي الإنساني، المنعقدة في الكويت 5 - 9 آذار/مارس 2005م، منشور في «الدورة الإقليمية الأولى حول القانون الدولي الإنساني» (معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية: الكويت، د.ط، 2005م)، ص 37.

(2) انظر: اللجنة الدولية للصليب الأحمر: القانون الدولي الإنساني «إجابات عن أسئلتك»، مرجع سابق، ص 36.

(3) جان. س. بكيت: القانون الدولي الإنساني تطوره ومبادئه، مرجع سابق، ص 36.

(4) انظر: سمعان بطرس فرج الله، الجرائم ضد الإنسانية، إبادة الجنس وجرائم الحرب وتطور مفاهيمها، مرجع سابق، ص 426.

وفي أوقات الطوارئ العامة التي تهدد حياة الأمة، ومع ذلك، لا يجوز للدولة تعليق الحقوق الأساسية أو التنازل عن بعض هذه الحقوق الأساسية التي يجب احترامها في جميع الظروف ولا يجوز تعليقها أو تقييدها (حقوق النواه الصلبة). والشاهد على ذلك المادة الرابعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي استثنت تعليق حقوق الإنسان في الظروف الاستثنائية، تشمل الحق في الحياة، والحق في عدم التعرض للتعذيب، أو العقوبة أو المعاملة اللاإنسانية أو العبودية أو الاستعباد، ومبدأ الشرعية وعدم تطبيق القانون بصورة رجعية، والحق في حرية الفكر والضمير والدين. وجميع هذه الحقوق المستثناة تحميها قواعد القانون الدولي الإنساني فلا يمكن تعليق الحقوق المحمية في القانون الدولي الإنساني ولا يجوز التحلل من تطبيقها بأي حال من الأحوال باستثناء ما هو منصوص عليه في المادة 5 من اتفاقية جنيف الرابعة إذ يمكن الحرمان من الانتفاع من الحقوق والمزايا التي تمنحها هذه الاتفاقية، في حالة:

- وجود شبكات قاطعة بشأن قيام شخص تحميه الاتفاقية في أراضي هذا الطرف بنشاط يضر بأمن الدولة، أو إذا ثبت أنه يقوم بهذا النشاط، فإن مثل هذا الشخص يحرم من الانتفاع بالحقوق والمزايا التي تمنحها هذه الاتفاقية،

إذا اعتقل شخص تحميه الاتفاقية في أراض محتلة بتهمة الجاسوسية أو التخريب أو لوجود شبكات قاطعة بشأن قيامه بنشاط يضر بأمن دولة الاحتلال⁽¹⁾.

7. من حيث آليات التنفيذ والرقابة: تقع مسؤولية تنفيذ القانون الدولي الإنساني على عاتق الدول والهيئات واللجان الدولية وحتى الأفراد، بينما تقع المسؤولية الأساسية في ضمان التزام وتنفيذ قانون حقوق الإنسان على عاتق الدولة، «فالقانون الإنساني يلزم الدول باتخاذ تدابير عملية وقانونية من قبيل سن تشريعات جزائية، ونشر القانون الدولي الإنساني. وبالمثل، تلتزم الدول بناء على قانون حقوق الإنسان بمواءمة قانونها الوطني ليتوافق مع الالتزامات الدولية»⁽²⁾. أما آليات تطبيق ومراقبة هذين القانونيين فهي مختلفة تماماً، وكذلك المنظمات المكلفة بتطويرهما والترويج لهما، ففيما يتعلق بالقانون

(1) وفي كل من هاتين الحالتين، يعامل الأشخاص المشار إليهم في الفقرتين السابقتين، مع ذلك، بإنسانية، وفي حالة ملاحقتهم قضائياً، لا يحرمون من حقهم في محاكمة عادلة قانونية على النحو الذي نصت عليه هذه الاتفاقية. ويجب أيضاً أن يستعيدوا الانتفاع بجميع الحقوق والمزايا التي يتمتع بها الشخص المحمي بمفهوم هذه الاتفاقية في أقرب وقت ممكن مع مراعاة أمن الدولة الطرف في النزاع أو دولة الاحتلال، حسب الحالة.

(2) اللجنة الدولية للصليب الأحمر: القانون الدولي الإنساني «إجابات عن أسئلتك»، ص 36.

الدولي الإنساني تلعب اللجان والهيئات الدولية المتخصصة، وخاصة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، دوراً أساسياً في كفالة واحترام ومراقبة تطبيق القانون الدولي الإنساني، بينما تعنى المنظمات الدولية والإقليمية وحتى الأهلية بكفالة ومراقبة تطبيق حقوق الإنسان. ويوفر القانون الدولي الإنساني آليات عدة محددة تساعد في تنفيذه، وهناك نوعان من آليات التنفيذ والإشراف والرقابة على تطبيق القانون الدولي الإنساني:

أ- الأولى تتمثل في الأجهزة الرئيسية لتطبيق القانون الدولي الإنساني وهي احترام الدول الأطراف ذاتها لتطبيق القانون الدولي الإنساني، ونظام الدولية الحامية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

ب- أما الآلية الثانية فتتمثل في وسائل التحقيق والتقصي، سواء بطلب التحقيق في انتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني بناءً على طلب أحد أطراف النزاع⁽¹⁾، أو عن طريق اللجنة الدولية لتقصي الحقائق⁽²⁾، أو عن طريق العاملين المؤهلين⁽³⁾ أو عن طريق المستشارين القانونيين في القوات المسلحة⁽⁴⁾.

وبالمقابل «تتضمن معاهدات حقوق الإنسان على آليات تنفيذ متطورة من شأنها استكمال الآليات الأقل تطوراً لتنفيذ القانون الإنساني والتي تركز في الأساس على النهج الوقائي المتجه نحو الدولة»⁽⁵⁾، وتتسم آليات تنفيذ حقوق الإنسان بالتعقيد وتتضمن على خلاف القانون الدولي الإنساني نظاماً إقليمياً، تتضمن هيئات إشرافية من قبل لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. كما تنص ست معاهدات لحقوق الإنسان الرئيسية على إنشاء لجان مثل لجنة حقوق الإنسان، تتألف من خبراء مستقلين مكلفين بمراقبة تنفيذ تلك المعاهدات. كما تُنشئ بعض المعاهدات الإقليمية «الأوروبية والأمريكية» محاكم لحقوق الإنسان. وتؤدي مفوضية الأمم المتحدة دوراً رئيساً في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، ويتمثل دورها في تعزيز فعالية أجهزة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وزيادة القدرة الوطنية والإقليمية والدولية على تعزيز وحماية حقوق الإنسان، ونشر موثيق حقوق الإنسان والمعلومات المتعلقة بها⁽⁶⁾.

(1) انظر: اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949م، في المواد (الأولى: 52، الثانية: 53، الثالثة: 132، الرابعة: 149).

(2) انظر المادة (1/90) من البروتوكول الأول الإضافي لاتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949م.

(3) انظر: المادة (1/6) من البروتوكول الأول الإضافي لاتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949م.

(4) انظر: المادة (82) من البروتوكول الأول الإضافي لاتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949م.

(5) فانسان شيتاي، مساهمة محكمة العدل الدولية في القانون الدولي الإنساني، مرجع سابق، ص 4.

(6) انظر: اللجنة الدولية للصليب الأحمر: القانون الدولي الإنساني «إجابات عن أسئلتك»، مرجع سابق، ص 36، 37.

أخلص مما سبق إلى أن أحكام القانون الدولي الإنساني معنية باحترام وكفالة انطباق القوانين الأساسية الخاصة بضحايا النزاعات وغير المقاتلين في زمن النزاعات المسلحة، فهو قانون خاص مرهون بظروف النزاع المسلح، أما القانون الدولي لحقوق الإنسان فهو معني بالتقدم المستمر للفرد، والذي لا يمكن أن يتحقق إلا في زمن السلم، ومع ذلك هناك تقارب كبير بين القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، فكلاهما يُعنى بحق كل إنسان في السلامة البدنية والمعنوية والكرامة مهما كانت الظروف. وبالتالي فهما «فرعان لموضوع واحد فتقنيتهما القانونية متشابهة ومجالات تطبيقهما متداخلة، رغم ذلك لا يمكن استبعاد اختلافاتهما»⁽¹⁾، فالأول مثلاً يحكم حق الاشتراك في القتال وإدارة العمليات العسكرية والعلاقة بين الدول المتحاربة والدول المحايدة، وليس لهذه المسائل مكان في قانون حقوق الإنسان الذي يشتمل بدوره على حقوق لا أهمية لها في القانون الدولي الإنساني، كالحقوق السياسية وبعض الحريات العامة كحرية التعبير والاجتماع مثلاً، ورغم التمايز بينهما، إلا أن هناك تكاملاً بين القانونين، فكلاهما يسعى إلى حماية أرواح البشر وصحتهم وكرامتهم، وإن كان ذلك من زاويتين مختلفتين، «وهذه الحركة التكاملية تسمح للقانون الدولي الإنساني بأن يجعل القانون الدولي لحقوق الإنسان أكثر عالمية وفاعلية، وبذلك يصبح هذان القانونان نظاماً واحداً في خدمة الإنسان»⁽²⁾، فقوة القانونين تكمن في تكاملهما الذي ينبغي استغلاله على أفضل وجه لصالح الضحايا، فإمكان قانون حقوق الإنسان أن يساند القانون الدولي الإنساني في حالات النزاع المسلحة غير الدولية وحتى في حالات التوترات والاضطرابات الداخلية.

المطلب الثاني المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني:

يقوم القانون الدولي الإنساني على عدد من المبادئ المستمدة من القيم الأخلاقية والمبادئ الإنسانية، أثرت في طبيعته القانونية، فقد تطورت هذه المبادئ مع الزمن إلى أن أضحت مبادئ أساسية لها أهميتها ومكانتها على نطاق واسع، وشكلت الأساس الذي يقوم عليه القانون الدولي الإنساني، وتحولت هذه المبادئ مع الزمن من مستوى الالتزام الأخلاقي إلى قواعد قانونية ملزمة تحت تأثير العرف الدولي، والمعاهدات الدولية الإنسانية الشارعة.

ويستند القانون الدولي الإنساني إلى قاعدة إنسانية كما يفهم من اسمه، تتمثل في وجوب احترام القيم الأخلاقية والإنسانية المتعارف عليها بين الشعوب، والتي تهدف إلى إضفاء قدر من الإنسانية على سلوك الأطراف المتحاربة خلال فترات النزاع المسلح، وما قد يترتب عليه من آثار، إذ لا يجوز لأي طرف أن يلحق بالطرف الآخر آلاماً

(1) محمد جمعة. ولمياء مخيمر، نظام قانوني دولي إنساني؟ «تحليل لدور حقوق الإنسان»، مرجع سابق، ص 146.

(2) عبد الله الأشعل، مستقبل القانون الدولي الإنساني، مرجع سابق، ص 15.

أو أوجه معاناة أو خسائر لا تتناسب مع الغرض من الحرب، وهو تدمير أو إضعاف القدرات العسكرية للعدو. ذلك أن «القانون الدولي الإنساني ما هو إلا حصيلة توازن بين مفهومين متعارضين، الإنسانية والضرورة»⁽¹⁾، أي أن القانون الدولي الإنساني يعمل على التوفيق بين اعتبارين أساسيين هما مبدأ المعاملة الإنسانية، والضرورات الحربية أو مقتضيات الحرب.

وتجد المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني أساسها في مبدأ الفروسية أو ما أطلق عليه «الشرف العسكري» الذي كان سائداً في العصور الوسطى، حيث يؤصل هذا المبدأ صفة النبل في المقاتل والفراس، التي تمنعه من الإتيان على جرح أو أسر أو مهاجمة الممتلكات الخاصة للأشخاص المدنيين غير المشاركين في العمليات القتالية، فالحرب طبقاً لمفهوم «الشرف العسكري» هي كفاح شريف لا يجب أن يلجأ المحاربون فيها إلى عمل أو إجراء يتنافى مع الشرف، وفي ظل هذه الفكرة ازدهرت المبادئ الإنسانية في الحروب، وفي مقدمتها مبدأ المعاملة الإنسانية، ومبدأ الضرورة العسكرية، ومبدأ التناسب. ومبدأ التمييز بين المدنيين والمقاتلين، ومبدأ اتخاذ الاحتياطات.

أولاً - مبدأ المعاملة الإنسانية:

إن الهدف الأساسي لاتفاقيات جنيف وما تلاها من مواثيق وأعراف دولية - التي شكلت بمجملها القانون الدولي الإنساني هو توفير حماية للإنسان عسكرياً كان أم مدنياً في زمن الحرب، وتخفيف آلامه وتقديم الرعاية التي يكون في أشد الحاجة إليها عندما يكون من ضحايا النزاعات المسلحة، وتقضي قواعد القانون الدولي الإنساني - عرقية كانت أم مكتوبة - بوجوب معاملة ضحايا الحروب طبقاً للمبادئ الإنسانية، أي حمايتهم واحترام شرفهم ودمهم ومالهم، وقد وضع القانون الدولي الإنساني لكل فئة من الفئات المشمولة بالحماية نظاماً قانونياً محدداً، وأساس كل هذه المواثيق وأهدافها تقوم على مبدأ المعاملة الإنسانية. ومبدأ المعاملة الإنسانية يعبر عن جوهر ومضمون القانون الدولي الإنساني، حيث يؤكد على وجوب تجنب أعمال القسوة والوحشية في القتال، خاصة إذا كان استعمال هذه الأساليب لا يجدي في تحقيق الهدف من الحرب، وهو إحراز النصر وكسر شوكة العدو، فقتل الجرحى أو الأسرى أو الاعتداء على النساء والأطفال، أو على المدنيين غير المشاركين في الأعمال القتالية كلها أمور تخرج عن إطار أهداف الحرب، وبالتالي تُعد أعمالاً غير إنسانية، «فإذا كان هناك حرص على كسب النصر والفوز، فلا يعني ذلك مصادمة المبادئ الإنسانية والأخلاقية، ويُقتصر على حدود الضرورات أو الحاجات الحربية، سواء فيما يتعلق باستخدام وسائل القتال وإلحاق الدمار والخراب بمنشآت العدو وحصونه الحربية أو في معاملة الأشخاص المقاتلين وأخذ أموالهم»⁽²⁾.

(1) جان .س. بكيته، القانون الدولي الإنساني تطوره ومبادئه، مرجع سابق، ص46.

(2) وهبة الزحيلي، العلاقات الدولية في الإسلام، (مؤسسة الرسالة: بيروت، لبنان، د.ط، 1987م)،

وتكمن أهمية مبدأ المعاملة الإنسانية من الناحية القانونية الدولية في إلزامية الأخذ به وتطبيقه في الحالات التي لا تعالجها الاتفاقيات الدولية. حيث يلزم مبدأ الإنسانية أطراف النزاع على الكف عن كل ما هو دون الضرورة العسكرية، وإلا اعتبرت أعمالها محظورة⁽¹⁾. وقد كانت النزعة الإنسانية عاملاً ملطفاً للحرب على مر التاريخ، كما كانت دافعاً لسن المعاهدات الدولية المتعلقة بتنظيم العمليات الحربية بحيث تكون أكثر إنسانية، كما تمثل الحد الأدنى الذي تنطبق به على كل زمان ومكان، وتحظى تلك النزعة الإنسانية بالقبول من قبل الدول التي لا تكون طرفاً في الاتفاقيات، لأنها تعبر عن العرف السائد لدى كل الشعوب.

ثانياً - مبدأ الضرورة العسكرية:

الضرورة العسكرية⁽²⁾ «مفهوم قانوني يستعمل في القانون الدولي الإنساني كجزء من التبرير القانوني لهجمات على أهداف عسكرية مشروعة قد يكون لها نتائج

(1) محمد فهاد الشلالدة، القانون الدولي الإنساني، مرجع سابق، ص 63.

(2) ورد مبدأ الضرورة العسكرية في ديباجة إعلان سان بترسبورغ لسنة 1864م حيث أشارت إلى «ضرورات الحرب التي يجب أن تتوقف أمام مقتضيات الإنسانية»، بينما تؤكد الفقرة الثانية من ديباجة اتفاقية لاهي الرابعة لسنة 1907م، المتعلقة بقوانين الحرب البرية وأعرافها على «مصالح الإنسانية» وتشير الفقرة الخامسة من الديباجة نفسها إلى «الحد من آلام الحرب حسب ما تسمح به الضرورات العسكرية». كما نصت عليه في المادتين (23/ج، 54)، أما اللائحة الملحقة بهذه الاتفاقية فإنها تنص على محظورات منها «تدمير ممتلكات العدو أو الاستيلاء عليها إلا إذا اقتضت ضرورات الحرب ذلك حتماً»، كما نص عليه في اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949م (الأولى: المادة 50، الثانية: المادة 51، الثالثة: المادة 126، الرابعة: المادة 147)، وبروتوكولها الأول الإضافي لعام 1977م في المادتين (5/54)، حيث ورد فيهما ذكر الضرورات العسكرية، أو ما يرادفها كعبارة «الضرورة العسكرية الملحة»، وفي البروتوكول الثاني الإضافي الخاص بحماية ضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية، ذكرت المادة (17) عبارة «أسباب عسكرية ملحة». كما أشار النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية للضرورة العسكرية عند تحديده للانتهاكات الجسيمة التي تعد من قبيل جرائم الحرب، وذلك في المادة (4/أ/2/8) التي تنص «4- إلحاق تدمير واسع النطاق بالممتلكات والاستيلاء عليها دون أن تكون هناك ضرورة عسكرية تبرر ذلك وبالمخالفة للقانون وبطريقة عابثة».

كما ورد مفهوم الضرورة العسكرية في «مدونة ليبير» حيث عرفها في المادة (14) بأنها: «ضرورة الإجراءات اللازمة لبلوغ أهداف الحرب والمشروعية وفق قوانين الحرب وأعرافها»، فالضرورة المقصودة هنا لا تفيد استثناءً معيناً، لكن تحددها اعتبارات دينية وأخلاقية وسياسية، إذ إن المتقاتلين «أشخاص ذوو أخلاق وهم مسؤولون تجاه بعضهم البعض وتجاه الله (المادة 15 من المدونة)، ولا تشمل الضرورة العسكرية كما عرفها ليبير «أي عمل حربي من شأنه أن يزيد دون ضرورة صعوبة العودة إلى السلام (المادة 16 من المدونة). انظر: عامر الزمالي، التفرقة بين المقاتلين وغير المقاتلين وصلتها بالنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ورقة بحثية مقدمة إلى الندوة العلمية «المحكمة الجنائية الدولية وتوسيع نطاق القانون الدولي الإنساني» المنعقدة في جامعة دمشق بتاريخ 13 و14 كانون الأول/ديسمبر 2003م، منشور في «المحكمة الجنائية الدولية وتوسيع نطاق القانون الدولي الإنساني» (جامعة دمشق، واللجنة الدولية للصليب الأحمر: دمشق، سورية، دط، 2004م)، ص 28.

معاكسة، وحتى رهيبة على مدنيين وأعيان مدنية»⁽¹⁾. ويدور مبدأ الضرورة في إطار فكرة قوامها إن استعمال أساليب العنف والقسوة والخداع في الحرب تقف عند حد قهر العدو وتحقيق الهدف من الحرب «تحقيق الميزة العسكرية المرجوة من الحرب»، فإذا ما تحقق الهدف من الحرب على هذا النحو امتنع التماذي والاستمرار في توجيه الأعمال العدائية ضد الطرف الآخر وانطلاقاً من هذا المبدأ «فإن على أطراف النزاع استخدام القوة الضرورية لتحقيق هدف القتال وهو شل قوة الخصم والانتصار عليه، فإذا تم له ذلك يصبح ما عداه دون مبرر من مبررات الضرورة»⁽²⁾، لذا يحظر كل عنف يتجاوز هذا الهدف وخصوصاً كل قسوة غير ضرورية نحو رعايا العدو وأموالهم، وكل عنف نحو العاجزين عن القتال⁽³⁾، «فالضرورة العسكرية هي مبدأ وقائي في القانون الدولي الإنساني من شأنه استبعاد أي سلوك يؤدي إلى ضرر أو معاناة غير ضرورية للحصول على ميزة عسكرية»⁽⁴⁾.

إن أي نظام قانوني لا يمكنه تجاهل مبدأ الضرورة، ويتوجب على الأطراف المتحاربة ألا تبالغ في استعمال قاعدة الضرورة واتخاذها ذريعة للتحلل من مسؤولياتها أثناء القتال، فالضرورة العسكرية لا تعني بشكل من الأشكال إطلاق يد القوات المسلحة لتقوم بعمل غير مسموح به، فالضرورة العسكرية يجب أن تكون دائماً متوازنة مع متطلبات الإنسانية التي يحددها القانون الدولي الإنساني⁽⁵⁾ وأهم هذه المتطلبات⁽⁶⁾:

1. يجب أن يقصد أي هجوم هزيمة العدو عسكرياً، إذ لا يمكن تبرير الهجمات المقصودة، بالضرورة العسكرية إذا لم يكن لها غاية عسكرية.

(1) فرانسواز جي هامبسون: الضرورة العسكرية، منشور في: لورانس فشر.. وآخرون: جرائم الحرب «ماذا ينبغي على الجمهور معرفته»، الطبعة العربية، ترجمة غازي مسعود، (دار أزمنة للنشر: عمان، الأردن، الطبعة الأولى، 2003م)، ص 325.

(2) عامر الزمالي، مدخل إلى القانون الدولي الإنساني، مرجع سابق، ص 73.

(3) محمد البزاز، المبادئ المنظمة للعمليات الحربية بموجب الشريعة الإسلامية والقانون الدولي الإنساني، مرجع سابق، ص 29، 28.

(4) ماركو ساسولي، مسؤولية الدول عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني، المجلة الدولية للصليب الأحمر (اللجنة الدولية للصليب الأحمر: مختارات من أعداد 2002، العدد 846، جنيف، سويسرا، 2002م)، ص 249.

(5) ولقد أعلنت دول عدة أن عبارة الميزة العسكرية تشير إلى الميزة المتوقعة من الهجوم العسكري بمجمله وليس فقط من أجزاء متفرقة أو معينة من الهجوم، ويشير النص المتعلق بذلك في النظام الأساسي للمحكمة المادة (4/ب/2/8) الجنائية الدولية إلى الإصابات في صفوف المدنيين أو الخسائر في الأرواح أو الأضرار المدنية التي قد تكون مفرطة «بالقياس إلى مجمل المزايا العسكرية المتوقعة الملموسة والمباشرة. انظر: جون ماري هنكرتس. لويز دوزوالد بك، القانون الدولي الإنساني العرفي، «المجلد الأول: القواعد»، ص 44.

(6) فرانسواز جي هامبسون: الضرورة العسكرية، مرجع سابق، مرجع سابق، ص 325.

2. يجب ألا يوقع هذا الهجوم - الموجه لإضعاف العدو عسكرياً - أذىً مفرطاً بالمدنيين أو الأعيان المدنية مقارنة بالميزة العسكرية المحددة المباشرة المتوقعة.

3. لا يمكن للضرورة العسكرية تبرير انتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني. إذن يجب أن تقدر الضرورة بقدرها، فلا يجوز بأي حال من الأحوال أن تتخذ كستار لخرق قوانين الحرب وأعرافها، فهي بذلك تخرج من إطار القدر المقدر لها، فالقانون الدولي الإنساني يرفض مطلقاً اللجوء إلى الضرورة العسكرية من موقف تحقيق المنفعة العسكرية المطلقة⁽¹⁾. «وإذا كانت الضرورة تنفي استثنائياً عدم المشروعية عن فعل تقوم به دولة خلافاً للالتزام دولي، فإن ذلك لا ينطبق على الالتزامات التي تستبعد الاحتجاج بالضرورة، ولا الالتزامات الناشئة عن قاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي، وأهم أحكام القانون الدولي الإنساني لها صفة القواعد الآمرة»⁽²⁾. ويتبوأ مبدأ الضرورة العسكرية مكانة بارزة في موثيق القانون الدولي الإنساني، حيث أشارت إليه معظم الاتفاقيات والبروتوكولات التي سلمت بوجود مثل هذه الضرورات الحربية التي قد تملئها ظروف القتال، وجعلت منها مبرراً لبعض الانتهاكات الجسيمة لأحكامها. وتشير لجنة القانون الدولي إلى أن: «اعتبارات الضرورة العسكرية تؤخذ في الحسبان في سياق صياغة وتفسير الالتزامات الأساسية للقانون الدولي الإنساني سواء بوصفها معياراً ضمناً لكثير من قواعده الجوهرية أو يشار إليها صراحة من زاوية قواعد أخرى»⁽³⁾.

ثالثاً - مبدأ التناسب:

مبدأ التناسب مقياس لتحديد نسبة شرعية وقانونية التفوق العسكري الحاصل نتيجة استخدام الوسائل والأساليب العسكرية المختلفة، وبين كمية سقوط الضحايا الناتجة عن ذلك الاستخدام⁽⁴⁾، و«يسعى مبدأ التناسب - وهو مبدأ ضمني - إلى إقامة توازن بين مصليتين متعارضتين، تتمثل أولاهما فيما تملئ اعتبارات الضرورة العسكرية، على حين تتمثل الثانية فيما تملئ مقتضيات الإنسانية حين لا تكون هناك حقوق أو محظورات مطلقة»⁽⁵⁾. وتلزم قواعد القانون الدولي الإنساني الأطراف المتنازعة بالامتناع عن شن الهجمات العشوائية ضد الممتلكات المدنية وبتأخذ الاحتياطات اللازمة قبل تنفيذ عملياتها وبمراعاة قاعدة التناسب أثناء القيام

(1) محمد فهاد الشلالدة، القانون الدولي الإنساني، مرجع سابق، ص 65.

(2) انظر: عامر الزمالي، التفرقة بين المقاتلين وغير المقاتلين وصلتها بالنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، مرجع سابق، ص 30.

(3) انظر: تقرير لجنة القانون الدولي عن أعمال دورتها الثانية والثلاثين، الكتاب السنوي للجنة القانون الدولي، لعام 1980م، المجلد الثاني، الجزء الثاني، ص 46، الفقرة 22. وماركو ساسولي، مسؤولية الدول عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني، ص 248.

(4) محمد فهاد الشلالدة، القانون الدولي الإنساني، مرجع سابق، ص 73.

(5) اللجنة الدولية للصليب الأحمر: القانون الدولي الإنساني «إجابات عن أسئلتك»، مرجع سابق، ص 7.

بعمليات عسكرية ضد العدو. وقد «تبنت دول كثيرة تشريعات تجعل من خرق مبدأ التناسب في الهجوم وفي أي نزاع مسلح جرمًا»⁽¹⁾.

ومبدأ التناسب متجذر في كل نظام قانوني، ويشكل أساس النظام القانوني الدولي، والدولي الإنساني، ويستعمل هذا المبدأ في النزاعات المسلحة للحكم أولاً في حق الحرب «شرعية الأهداف الإستراتيجية في استخدام القوة للدفاع عن النفس»، وثانياً في قانون الحرب «شرعية أي نزاع مسلح يسبب خسائر مدنية». فعندما يقوم أي طرف بشن هجوم على أهداف عسكرية، يبدأ مبدأ التناسب بلعب دوره كلما وقعت أضرار أو خسائر مدنية أو أماكن غير عسكرية⁽²⁾.

ومبدأ التناسب وليد قاعدة عرفية تم تقنينها لاحقاً في الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية⁽³⁾، وقد أشارت إليه الدراسة التي أجرتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر حول القانون الدولي الإنساني العرفي، فقد أوردته بالقاعدة (14) ومفادها: «يحظر الهجوم الذي قد يتوقع منه أن يسبب بصورة عارضة خسائر في أرواح المدنيين أو إصابات بينهم، أو أضراراً بالأعيان المدنية، أو مجموعة من هذه الخسائر والأضرار، ويكون مفرطاً في تجاوز ما يُنتظر أن يسفر عنه من ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة»⁽⁴⁾.

رابعاً - مبدأ التمييز بين المقاتلين والمدنيين:

يعد مبدأ التمييز أو التفرقة بين المقاتلين والمدنيين أحد أبرز ملامح القانون الدولي الإنساني، ذلك أن القانون الدولي الإنساني برمته يقوم على هذا المبدأ ويعده أساساً له، سواء بالنظر إلى أحكام سير العمليات الحربية ووسائل القتال وأساليبه، أو إلى أحكام حماية ضحايا الحروب والممتلكات المدنية، ولا يقتصر مبدأ التمييز فقط

(1) انظر: جون ماري هنكرتس. لوييز دوزوالد بك، القانون الدولي الإنساني العرفي، «المجلد الأول: القواعد»، مرجع سابق، ص 43.

(2) هورست فشر، مبدأ التناسب، منشور في: لورانس فشر .. وآخرون: جرائم الحرب «ماذا ينبغي على الجمهور معرفته»، الطبعة العربية، ترجمة غازي مسعود (دار أزمنة للنشر: عمان، الأردن، الطبعة الأولى، 2003م)، ص 327.

(3) قُنن هذا المبدأ في المادة (51/5/ب)، والمادة (57) من البروتوكول الأول الإضافي لعام 1977م، الملحق باتفاقيات جنيف لعام 1949م، وفي البروتوكول الثاني من اتفاقية حظر أو تقييد أو استعمال أسلحة تقليدية معينة المادة (3/3) والمادة (8/3) بعد التعديل من اتفاقية حظر أو تقييد أو استعمال أسلحة تقليدية معينة. كما نص عليه النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في المادة (8/2/ب/4) عند تحديده للانتهاكات الخطيرة للقوانين والأعراف السارية على المنازعات الدولية المسلحة، التي تعد من قبيل جرائم الحرب ومنها: «تعمد شن هجوم مع العلم بأن هذا الهجوم سيسفر عن خسائر تبعية في الأرواح أو عن إصابات بين المدنيين أو عن إلحاق أضرار مدنية أو إحداث ضرر واسع النطاق وطويل الأجل وشديد للبيئة الطبيعية يكون إفراطه واضحاً بالقياس إلى مجمل المكاسب العسكرية المتوقعة الملموسة المباشرة.

(4) انظر: جون ماري هنكرتس. لوييز دوزوالد بك، القانون الدولي الإنساني العرفي، «المجلد الأول: القواعد»، مرجع سابق، ص 41.

على المقاتلين والمدنيين؛ بل يمتد ليشمل أيضاً، التمييز بين الأهداف العسكرية والأعيان المدنية⁽¹⁾.

ومبدأ التمييز بين المقاتلين والمدنيين ليس هدفاً بحد ذاته، وإنما المقصود به تحديد الأشخاص والأماكن التي يمكن أن تكون هدفاً للهجوم، والأشخاص والأماكن التي لا يمكن أن تكون كذلك، ومن الطبيعي أن يكون المقاتلون، والأهداف العسكرية فقط محلاً للهجوم العسكري المسلح⁽²⁾. أي أن مبدأ التمييز بين المقاتلين والمدنيين من جهة والأهداف العسكرية والأعيان المدنية من جهة أخرى، يقتضي عدم استهداف المدنيين بالعمليات الحربية ومن أصبح غير قادر على القتال كالجرحى والمرضى وأسرى الحرب. كما لا يستهدف بالعمليات الحربية أفراد الخدمات الطبية والدينية سواء أكانوا مدنيين أم عسكريين وأفراد الدفاع المدني وأفراد منظمات الإغاثة الدولية والمحليين والمرخص لهم⁽³⁾.

ومبدأ التمييز بين المقاتلين والمدنيين، هو الأساس الذي بنيت عليه أعراف الحرب وقوانينها، وما من نزاع مسلح قديماً أو حديثاً دولياً أم داخلياً، إلا وفرضت فيه تلك التفرقة نفسها، أياً كان مداها وحظها من اعتراف المتحاربين بها وإدراكهم لمدلولاتها ومقتضياتها، وشكلت بذلك قاعدة عرفية لها أهميتها ومدلولاتها في قوانين ومواثيق الحرب المتعاقبة، وفي صياغتها بوضوح وإدراجها في معاهدة دولية تأكيد على أهميتها أياً كانت ظروف النزاعات المسلحة⁽⁴⁾. وكرسّت ممارسة الدول مبدأ التمييز كأحد قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي المطبقة في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، وعدته الدراسة التي قامت بها اللجنة الدولية للصليب الأحمر - المتضمنة جمع قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي - القاعدة الأولى من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي التي تقول: «يُميّز أطراف النزاع في جميع الأوقات بين المدنيين والمقاتلين. وتوجه الهجمات إلى المقاتلين فحسب، ولا يجوز أن توجه إلى المدنيين»⁽⁵⁾، كما جاءت القاعدة السادسة - من

(1) انظر: عامر الزمالي، التفرقة بين المقاتلين وغير المقاتلين وصلتها بالنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ص 20.

(2) انظر: محمد يوسف علوان، مبدأ التمييز بين المدنيين والمقاتلين، ورقة بحثية مقدمة في الندوة العلمية «المحكمة الجنائية الدولية وتوسيع نطاق القانون الدولي الإنساني» المنعقدة في جامعة دمشق بتاريخ 13 و14 كانون الأول/ديسمبر 2003م، منشور في «المحكمة الجنائية الدولية وتوسيع نطاق القانون الدولي الإنساني» (اللجنة الدولية للصليب الأحمر وجامعة دمشق: دمشق، سورية، د.ط، 2004م)، ص 63.

(3) انظر: محمد البزاز، المبادئ المنظمة للعمليات الحربية بموجب الشريعة الإسلامية والقانون الدولي الإنساني، مرجع سابق، ص 29.

(4) انظر: عامر الزمالي، التفرقة بين المقاتلين وغير المقاتلين وصلتها بالنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، مرجع سابق، ص 19.

(5) انظر: جون ماري هنكرتس. لويوز دوزوالد بك، القانون الدولي الإنساني العرفي، «المجلد الأول: القواعد»، مرجع سابق، ص 3.

الدراسة نفسها - لتؤكد على وجوب التمييز بين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية، ونصها : «يُميّز أطراف النزاع في جميع الأوقات بين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية. ولا توجه الهجمات إلا إلى الأهداف العسكرية فحسب، ولا يجوز أن توجه إلى الأعيان المدنية»⁽¹⁾.

وقد ورد مبدأ التمييز بين المقاتلين والمدنيين للمرة الأولى في إعلان سان بترسبورغ الذي ينص على أن: «الهدف المشروع الوحيد الذي يتعين على الدول أن تسعى إلى تحقيقه أثناء الحرب هو إضعاف القوات العسكرية للعدو»، ولم تنص لائحة لاهاي المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية 1907م، صراحة على التمييز بين المدنيين والمقاتلين، ولكن المادة (25) التي تحظر «مهاجمة أو قصف المدن والقرى الأماكن السكنية أو المباني المجردة من وسائل الدفاع أياً كانت الوسيلة المستعملة»، تستند إلى هذا المبدأ. كما نصت عليه المواد (48)، (2/51)، (2/52) من البروتوكول الأول الإضافي لعام 1977م، كما ينطبق مبدأ التمييز على النزاعات المسلحة غير الدولية بموجب المادة (2/13) من البروتوكول الثاني الإضافي وبموجبها «لا يجوز أن يكون السكان المدنيون بوصفهم هذا ولا الأشخاص المدنيون محلاً للهجوم»⁽²⁾. وأكد النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على مبدأ التمييز وأورد عدداً من الجرائم الخطيرة التي تقع ضد المدنيين غير المقاتلين، وأهمها ما جاء في المادة (2/8 ب/1) التي تنص «تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين بصفاتهم هذه، أو ضد أفراد مدنيين لا يشاركون مباشرة في الأعمال الحربية».

خامساً - مبدأ اتخاذ الاحتياطات

هو التزام أطراف النزاع باتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتقليل الأضرار التي تلحق بالمدنيين والأعيان المدنية. ينقسم هذا المبدأ إلى نوعين رئيسيين: احتياطات في الهجوم "أثناء تنفيذ العمليات العسكرية، و"احتياطات ضد آثار الهجمات" لحماية السكان تحت سيطرتهم من آثار الهجمات .

1. الاحتياطات في الهجوم:

أ- التحقق من الأهداف: يجب بذل كل جهد عملي للتأكد من أن الأهداف العسكرية ليست مدنيين أو أعياناً مدنية.

(1) انظر: جون ماري هنكرتس. لويز دوزوالد بك، القانون الدولي الإنساني العرفي، «المجلد الأول: القواعد»، مرجع سابق ص23.

(2) كما ورد حظر توجيه الهجمات ضد المدنيين أيضاً في البروتوكول الثاني من اتفاقية حظر أو تقييد أو استعمال أسلحة تقليدية معينة (المادة 2/3)، والبروتوكول الثاني بصيغته المعدلة من اتفاقية حظر أو تقييد أو استعمال أسلحة تقليدية معينة (المادة 7/3)، والبروتوكول الثالث من اتفاقية حظر أو تقييد أو استعمال أسلحة تقليدية معينة (المادة 1/2)، وفي ديباجة اتفاقية أوتوا التي تحظر الألغام الأرضية المضادة للأفراد، كما تحظر المادة (2/13) من البروتوكول الثاني الإضافي جعل السكان المدنيين بصفاتهم هذه وكذلك المدنيين محلاً للهجوم .

ب- تجنب الخسائر العرضية: يجب اتخاذ جميع الاحتياطات المستطاعة عند اختيار وسائل وأساليب الهجوم لتجنب خسائر في أرواح المدنيين أو إصابتهم أو الأضرار بالأعيان المدنية، وحصرها في أضيق نطاق ممكن.

ت- الامتناع عن الهجوم: يجب الامتناع عن شن هجوم إذا كان من المتوقع أن يتسبب في خسائر مدنية عرضية تفطر في تجاوز الميزة العسكرية الملموسة والمباشرة المنتظرة من الهجوم .

2. الاحتياطات ضد آثار الهجمات:

أ- حماية السكان: يجب على أطراف النزاع اتخاذ جميع الخطوات الممكنة لحماية السكان المدنيين الذين يقعون تحت سيطرتهم من آثار الهجمات.

ب- السماح بالإجلاء: قد يشمل ذلك السماح للمدنيين بالمغادرة أو نقلهم من المناطق القريبة من الأهداف العسكرية، مثل إجلائهم من المناطق المحاصرة.

ت- منع استغلال المدنيين: يُحظر استخدام وجود المدنيين كدرع بشري لتحسين مناطق أو عرقلة العمليات العسكرية .

ونخلص مما سبق إلى أن الالتزامات الدولية والضوابط والقيود المنصوص عليها في القانون الدولي الإنساني، تنبع من السعي إلى التوفيق بين الضرورات العسكرية والمقتضيات الإنسانية، فلا الأولى تبرر انتهاك القيم المبادئ الإنسانية بقتل الإنسان أو تدمير الممتلكات المدنية - مثلاً - ، ولا الثانية تقف حائلاً دون تحقيق الأهداف القتالية. وإذا كانت مهاجمة أهداف العدو العسكرية مشروعة، فإن تجاوزها بما لا يتناسب وغاية الهجوم أمر محظور. وكلما تجاهلت الأطراف المتحاربة مبدأ التناسب أثناء العمليات العسكرية اتسعت دائرة الأضرار التي تصيب غير المقاتلين والممتلكات المدنية. وإذا كانت العدالة ضرورية لضمان الحد الأدنى من حقوق ضحايا الجرائم المرتكبة في ظل الحروب، ورد الاعتبار للمبادئ الإنسانية، فإن احترام غير المقاتلين والممتلكات المدنية أثناء النزاع المسلح هو أفضل ضمان للحد من آثار الجرائم خصوصاً بعد أن تطورت الأسلحة الفتاكة التي لا تعرف نطاقاً محدداً.

المطلب الثالث تحديد انتهاكات القانون الدولي الإنساني

والتكييف القانوني لها:

الانتهاك اعتداء متميز على قاعدة أساسية، فهو عمل غير قانوني يقع على قيمة جوهرية كحق ما، أو يقع على الوسائل المستخدمة لحماية مثل هذا الحق، ولما كان القانون الدولي الإنساني يتضمن القواعد الأساسية لحماية ضحايا النزاعات المسلحة وتقييد الوسائل المستخدمة في القتال، فإن أي انتهاك يقع عليه يُشكّل اعتداءً على الفئات المحمية بموجبه، وتُعد هذه الاعتداءات جرائم دولية في عرف القانون الدولي، لأنها تنتهك قواعد النظام العام الدولي، فالمجتمع الدولي شأنه شأن المجتمع الوطني، بحاجة إلى مجموعة من قواعد السلوك تحكم نشاط أعضائه، وهذه القواعد تحمي مجموعة القيم والمصالح الأساسية التي يقوم عليها المجتمع الدولي، والاعتداء عليها لا بد أن يتبعه جزاء يتناسب مع خطورة الاعتداء. ويضطلع بهذا الدور

على المستوى الدولي القانون الدولي الجنائي الذي يسعى لإضفاء الحماية الجنائية للمصالح والقيم التي تهم المجموعة الدولية⁽¹⁾، أي أن القانون الدولي الجنائي يؤدي في المجال الدولي الدور ذاته الذي يؤديه القانون الجنائي الوطني داخل الدولة، فهو يتناول بالتجريم والعقاب الأفعال التي تُعد خروجاً على النظام العام الدولي، التي تصيب بالضرر أو تعرض لمصالح المجتمع الدولي والقيم الإنسانية الكبرى⁽²⁾.

بناء عليه نتناول فيما يلي تحديد انتهاكات القانون الدولي الإنساني وتكييفها القانوني

الفرع الأول تحديد انتهاكات القانون الدولي الإنساني:

حددت الاتفاقيات الدولية الأولى المُنشئة للقانون الدولي الإنساني بعض الأفعال المحظورة إتيانها أثناء الحروب، وألزمت الدول بأن تتخذ تدابير تشريعية لتجريم وعقاب هذه الأفعال⁽³⁾. وقد وصفت الاتفاقيات هذه الأفعال بالمخالفات أو الانتهاكات، ولم تعتمد إلى إضفاء أي صفة جنائية عليها؛ وإنما تركت ذلك للتشريعات الداخلية. ويبدو ذلك واضحاً في اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949م، حيث حددت الانتهاكات الجسيمة⁽⁴⁾، ومن ثم ألزمت الدول الأطراف المتعاقدة بأن «تتخذ أي إجراء تشريعي يلزم لفرض عقوبات جنائية فعالة على الأشخاص الذين يقتربون أو يأمرّون باقتراف إحدى الانتهاكات الجسيمة»⁽⁵⁾.

ويرجع ذلك إلى أن واضعي اتفاقيات جنيف قد حددوا الواجبات الإنسانية لأي مجتمع بالحد الأدنى من المعاملة الإنسانية التي يجب الأخذ بها من قبل الدول أثناء النزاعات المسلحة⁽⁶⁾. وكان الوصول لتحديد مفهوم واضح لانتهاكات القانون الدولي الإنساني أمراً غاية في الصعوبة، كما أن هذا التحديد تطور بتطور القانون الدولي الإنساني، فبعد أن تضمنت اتفاقيات جنيف لأول مرة تعداداً للانتهاكات الجسيمة الواجب معاقبتها من قبل الدول عن طريق سن تشريعات وطنية لهذا الغرض، وكان عدد هذه

(1) انظر: السعدي، عباس هاشم: مسؤولية الفرد الجنائية عن الجرائم الدولية (دار المطبوعات الجامعية: الإسكندرية، مصر، د.ط، 2002م)، ص12.

(2) انظر: فتوح الشاذلي، القانون الدولي الجنائي، ص20.

(3) ألزمت اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى لعام 1906م، لأول مرة الدول بأن تتخذ تدابير تشريعية لقمع انتهاكات معينة، وتلاها مؤتمر لاهاي الثاني للسلام 1907م، وأدرج حكم مماثل في اتفاقية لاهاي العاشرة، لإخضاع الحرب البحرية لمبادئ اتفاقية جنيف. انظر: فريبتس كالهوفن. ليزابيث تسغفلد، : ضوابط تحكم خوض الحرب، مرجع سابق، ص93.

(4) المواد: (50) من اتفاقية جنيف الأولى. (51) من اتفاقية جنيف الثانية. (130) من اتفاقية جنيف الثالثة، (147) من اتفاقية جنيف الرابعة.

(5) المواد: (49) من اتفاقية جنيف الأولى. (50) من اتفاقية جنيف الثانية. (129) من اتفاقية جنيف الثالثة، (146) من اتفاقية جنيف الرابعة.

(6) انظر: محمد مصطفى يونس، ملامح التطور في القانون الدولي الإنساني، مرجع سابق، ص50.

الانتهاكات الجسيمة ثلاثة عشر انتهاكاً، أصبحت في ظل التنظيم الدولي المعاصر جرائم دولية، ويمكن ملاحقتها أمام القضاء الدولي الجنائي، وقد تجاوز تعددها الخمسين جريمة في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية⁽¹⁾، وإلى جانب الانتهاكات الجسيمة يوجد انتهاكات أقل جسامة، وهي الأفعال التي تتعارض مع أحكام الاتفاقيات، وهذه لها حكم مختلف عن الانتهاكات الجسيمة، وفيما يلي تعريف لهذين النوعين والحكم المترتب على كل منهما.

أولاً - الانتهاكات الجسيمة:

وهي الاعتداءات الخطيرة التي يتعرض لها الأشخاص المحميون أو ممتلكاتهم⁽²⁾، أو هي: «تلك المخالفات التي ترتكب ضد أشخاص أو ممتلكات تحميهم الاتفاقيات الدولية»⁽³⁾، وقد وردت هذه الانتهاكات على سبيل الحصر في الاتفاقيات جنيف الأربع (1949م)، والبروتوكول الأول الإضافي (1977م) في المواد (11، 85). كما تضمن البروتوكول الثاني (1999م) الملحق باتفاقية لاهاي (1954م) المتعلق بحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح تجريم بعض الأفعال الموسومة بالانتهاكات الجسيمة في المادة (15). وجاءت المادة الثامنة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بتحديد واسع وشامل لهذه الانتهاكات، ومعظم هذه الانتهاكات هي من درجة الجنائية أو الجرح الخطيرة. وقد بينت الممارسة الفعلية للدول أن الانتهاكات الجسيمة هي «تلك التي تُعرض الأشخاص والأعيان المحمية للخطر، أو كانت تخرق قيمة مهمة حتى وإن لم تعرض الأشخاص أو الأعيان مادياً وبشكل مباشر للخطر»⁽⁴⁾.

ويلقي وصف الانتهاكات الجسيمة - على الأفعال الواردة في الاتفاقيات - على عاتق الدول المتعاقدة بأن تتخذ تدابير تشريعية تكفل فرض عقوبات جنائية فعالة على الأشخاص الذين يقتربون أو يأمرؤن باقتراف أي من الانتهاكات الجسيمة، كما تُلزم هذه الدول بملاحقة الأشخاص المتهمين باقتراف هذه الانتهاكات الجسيمة أو بالآمر باقترافها، وتقديمهم أيّاً كانت جنسياتهم إلى محاكمها، وذلك ما لم تفضل أن

(1) وردت في المادة الثامنة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة.

(2) انظر: إحسان هندي، الحماية الجزائية للاتفاقيات الدولية والإنسانية في إطار التشريع والاجتهاد القضائي السوريين (بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بدمشق: سوريا، الطبعة الأولى، 1998م)، ص 20.

(3) الفتلاوي، سهيل حسين: مبادئ القانون الدولي الإنساني في حماية المدن والمدنيين والأهداف المدنية (مطبعة عصام: بغداد، العراق، د. ط، 1990م)، ص 184.

(4) وقد ذكرت غرفة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة في الاستئناف التمهيدي في قضية تاديتش عام 1995م، أنه ومن أجل أن تخضع الجريمة للمحاكمة أمامها يجب « أن يكون الانتهاك جسيماً أي أنه يجب أن يُشكل خرقاً لقاعدة تحمي قيمة هامة، وأن يشمل عواقب خطيرة للضحية ». انظر: جون ماري هنكرتس. لويوز دوزوالد بك، القانون الدولي الإنساني العرفي، «المجلد الأول: القواعد»، ص 497، 498.

تسلمهم إلى دولة متعاقدة أخرى لمحاكمتهم إذا ما توافرت لدى هذه الدولة أدلة كافية ضدهم⁽¹⁾.

وبذلك تكون اتفاقيات جنيف قد أقامت آلية جنائية فعالة تعتمد على مبدأ «المحاكمة أو التسليم»، فالدولة التي يوجد على أرضها مرتكبي انتهاكات جسيمة، يتوجب عليها إما أن تُحاكمه وتُعاقبه حسب أحكام قوانينها الجنائية الوطنية، وإما أن تُسلمه لآلية دولة أخرى طرف في الاتفاقية لتقوم هي بمحاكمته. أي أن الاتفاقيات الدولية تفرض نظاماً إلزامياً للاختصاص الجنائي العالمي⁽²⁾ على الانتهاكات الجسيمة⁽³⁾، وهذا الالتزام مطلق⁽⁴⁾، فالدول الأطراف لا يمكن أن تُحلّ نفسها أو تُحلّ أية دولة طرف أخرى من أية مسؤولية قانونية تترتب على الانتهاكات الجسيمة⁽⁵⁾.

ويصنف الفقه الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني استناداً إلى عدد من الصكوك الدولية، بدءاً من اتفاقيات جنيف الأربع، وصولاً إلى جرائم الحرب المنصوص عليها في المادة الثامنة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وتُصنّف أيضاً بحسب طبيعة النزاع سواء أكان دولياً أو غير دولي⁽⁶⁾.

الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف الأربع (1949م)
حددت اتفاقيات جنيف الأربع على سبيل الحصر الانتهاكات الجسيمة في حالة نزاع مسلح دولي (مثلاً المادة 147 من الاتفاقية الرابعة) وتشكل الأفعال المحددة

(1) انظر: فريتس كالهوفن . ليزابيث تسغفلد، : ضوابط تحكم خوض الحرب، ص 93.

(2) الاختصاص الجنائي العالمي هو: «صلاحية تقرر لل قضاء الوطني في ملاحقة ومحاكمة وعقاب مرتكب أنواع معينة من الجرائم التي يحددها التشريع الوطني دون النظر لمكان ارتكابها، ودون اشتراط توافر ارتباط معين يجمع بين الدولة وبين مرتكبها أو ضحاياها، وأياً كانت جنسية مرتكبها أو ضحاياها». انظر: سرور ، طارق: الاختصاص الجنائي العالمي (دار النهضة العربية: القاهرة، مصر، الطبعة الأولى، 2006)، ص 25.

(3) نكفي، ياسمين: العفو عن جرائم الحرب «تعيين حدود الإقرار الدولي»، المجلة الدولية للصليب الأحمر (اللجنة الدولية للصليب الأحمر: مختارات من أعداد 2003، جنيف، سويسرا، 2003م)، ص 29. منشور على موقع اللجنة الدولية للصليب الأحمر (www.icrc.org)، الرابط: (http://www.icrc.org/web/ara/siteara0.nsf/html/6LED45).

(4) إن الإلزام بوجوب نص التشريعات الوطنية على الاختصاص الجنائي العالمي لملاحقة الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني، هو إلزام مطلق بموجب التعهد الوارد في المواد (49، 50، 129، 146) من اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949م، انظر في ذلك: Pictet .s. jean (ed): The Geneva conventions of 12 August 1949, commenty: IV Geneva convent «hereinafter commentary on Geneva convention IV» (ICRC: Geneva, 1960). p 602.

(5) المواد: (51) من اتفاقية جنيف الأولى، (52) من اتفاقية جنيف الثانية، (131) من اتفاقية جنيف الثالثة، (148) من اتفاقية جنيف الرابعة.

(6) تم الاعتماد على التصنيف الذي اتبعته اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الدراسة التي أجرتها عن القانون الدولي الإنساني العرفي، انظر: جون ماري هنكرتس. لويز دوزوالد بك، القانون الدولي الإنساني العرفي، «المجلد الأول: القواعد»، ص 501، 527.

والمرتكبة ضد الأشخاص أو الممتلكات المحمية بمقتضى أحكام اتفاقية جنيف الأربع (1949م) وهي:

1. القتل العمد.
2. التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية، بما في ذلك التجارب البيولوجية الخاصة بعلم الحياة.
3. تعمد إحداث آلام شديدة أو الإضرار الخطير بالسلامة البدنية أو الصحة،
4. النفي أو النقل غير المشروع،
5. الحجز غير المشروع،
6. إكراه الشخص المحمي على الخدمة في القوات المسلحة بالدولة المعادية،
7. حرمانه من حقه في أن يحاكم بصورة قانونية وغير متحيزة وفقا للتعليمات الواردة في الاتفاقية،
8. أخذ الرهائن،

9. تدمير واغتصاب الممتلكات علي نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلي نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.

وتكثيف هذه الانتهاكات على أنها جرائم حرب أمر لا جدال فيه⁽¹⁾. وقد وردت هذه الانتهاكات الجسيمة في اتفاقيات جنيف، على أساس الجرائم التي جرت ملاحقتها بعد الحرب العالمية الثانية من قبل المحكمتين العسكريتين الدوليتين في نورمبرغ وطوكيو، وتكررت هذه اللائحة في النظام الأساسي لكل من المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة المادة الثانية، والمحكمة الجنائية الدولية الدائمة المادة (2/8أ).

انتهاكات جسيمة للمادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف (النزاعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي)

تحظر المادة الثالثة المشتركة من اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949، الأفعال التالية وعدها انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، وتبقي محظورة في جميع الأوقات والأماكن وهي:

1. الاعتداء علي الحياة والسلامة البدنية، وبخاصة القتل بجميع أشكاله، والتشويه، والمعاملة القاسية، والتعذيب،
2. أخذ الرهائن،
3. الاعتداء علي الكرامة الشخصية، وعلي الأخص المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة،
4. إصدار الأحكام وتنفيذ العقوبات دون إجراء محاكمة سابقة أمام محكمة مشكلة تشكيلا قانونيا، وتكفل جميع الضمانات القضائية اللازمة في نظر الشعوب المتمدنة.

(1) انظر: جون ماري هنكرتس. لويز دوزوالد بك، القانون الدولي الإنساني العرفي، «المجلد الأول:

القواعد»، ص501.

الانتهاكات الجسيمة في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية
أكد النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في المادة (2/8 أ) على الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 التي تقع في النزاعات المسلحة الدولية وعددها جرائم حرب، وأضاف إليها في المادة (2/8 ب) عدداً من الانتهاكات الخطيرة الأخرى للقوانين والأعراف السارية على المنازعات الدولية المسلحة وأوردها في تسعة وعشرين بنداً وعددها جرائم حرب أيضاً.
وفي المادة (2/8 ج) أكد النظام الأساسي على الانتهاكات الجسيمة للمادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع، والتي تقع في حالة نزاع مسلح غير ذي طابع دولي، وأضاف إليها في المادة (2/8 هـ) الانتهاكات الخطيرة للقوانين والأعراف السارية على المنازعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي وأوردها في ثمانية عشر بنداً وعددها جرائم حرب.
كما تضمن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية عدداً من الانتهاكات وردت في البروتوكول الإضافي الثاني لعام 1977م،⁽¹⁾.

ثانياً - الانتهاكات العادية:

وهي جميع الأفعال التي تتعارض مع أحكام الاتفاقيات دون أن تندرج في عداد الانتهاكات الجسيمة المنصوص عليه في الاتفاقيات (2)، أو هي: «كل الأفعال المنافية لاتفاقيات جنيف والبروتوكول الأول لها، ويتوجب على الأطراف المتعاقدة اتخاذ الإجراءات الإدارية والتأديبية أو الجنائية بشأنها» (3)، وتتخذ هذه التدابير لوقف هذه الانتهاكات فقط (4)، أي أن الدول الأطراف تلتزم فقط بوقف هذه الانتهاكات بأي تدبير تراه مناسباً، سواء كان تشريعياً أو إدارياً أو تأديبياً (5)، فهي غير ملزمة بتجريم مثل هذه الانتهاكات أو المعاقبة عليها بقانون، وبالمقابل لا يوجد ما يمنعها من القيام بتجريم هذه الانتهاكات، ولكن يبقى أثر هذا التجريم داخل الدولة دون أن يتعداها

(1) انظر: المادة (17) البروتوكول الإضافي الثاني 1977م. وغالباً ما تكون مثل هذه الأفعال في الممارسة مرتبطة بسياسات التطهير العرقي أو معاملة تعسفية لمجموعات معينة، ويندرج هذا الترحيل كجريمة حرب في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في المادة (2/8 هـ/8).

(2) فريترس كالهوفن . ليزابيث تسغفلد، : ضوابط تحكم خوض الحرب، مرجع سابق، ص 94.

(3) عامر الزمالي، آليات تنفيذ القانون الدولي الإنساني، ص 257.

(4) تنص المواد: (49) من اتفاقية جنيف الأولى و (50) من اتفاقية جنيف الثانية. (129) من اتفاقية جنيف الثالثة و (146) من اتفاقية جنيف الرابعة. على أن: «... على كل طرف متعاقد اتخاذ التدابير لوقف جميع الأفعال التي تتعارض مع أحكام هذه الاتفاقية ..».

(5) انظر: ياسمين نكفي: العفو عن جرائم الحرب «تعيين حدود الإقرار الدولي»، مرجع سابق، ص 6.
Segall, A: Punishing Violations of International Humanitarian law at the National level, (ICRC: Geneva, 2001), PP 30– 38.

إلى غيرها، فلا يحق لها طلب تسليمه، إلا بموجب اتفاقية للتسليم والتعاون القضائي مع الدولة الموجود فيها الفاعل⁽¹⁾.

إذن الانتهاكات الجسيمة تُلقى على عاتق الدول الأطراف التزاماً بتجريم وملاحقة ومعاقبة المتهمين بارتكابها، أو تسليمها إلى دولة أخرى طرف لتقوم بذلك، أما الانتهاكات العادية فلا ترتب على الدول إلا اتخاذ الإجراءات والتدابير لمنع وقوعها دون أي التزام آخر.

الفرع الثاني التكييف القانوني للانتهاكات القانون الدولي الإنساني:

التكييف القانوني هو «تحليل للوقائع والتصرفات القانونية تمهيداً لإعطائها وصفها الحق، ووضعها في المكان الملائم بين التقسيمات السائدة في فرع معين من فروع القانون»⁽²⁾، فالتكييف عملية أولية لازمة لأي بحث قانوني، فعن طريقه يتم إخضاع التصرف أو الواقعة، وتظهر أهميته في المجال الجنائي فهو الذي «يحدد العلاقة القائمة بين الواقعة الإجرامية وبين أحكام القانون التي تنطبق عليه، وهو الحكم بأن واقعة ما تُشكل جريمة ما، أو أن هذا الفعل يُكون تلك الجريمة»⁽³⁾.

والقانون الدولي الإنساني بحكم طبيعته الدولية، تحكمه قواعد عرفية، ونصوص اتفاقية دولية، إضافة إلى بعض قواعد التجريم في القوانين الداخلية، لذلك فإن عملية التكييف القانوني لا تقتصر على النص القانوني، وإنما تمتد إلى القواعد الدولية العرفية، والاتفاقية المكتوبة، ويمكن أن يأخذ الفعل أكثر من تكييف، كما هو الحال في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة، فهي تحتفظ بهذا التكييف في زمن السلم، أما إذا ارتكبت الأفعال المكونة لهذه الجرائم في زمن الحرب، فإنها تكييف على أنها جرائم حرب.

ويترتب على التمييز بين الانتهاكات الجسيمة والانتهاكات الأخرى «العادية» في القانون الدولي الإنساني، اختلاف التكييف القانوني لهذه الانتهاكات، فالانتهاكات العادية لا ترقى إلى مرتبة الانتهاكات الجسيمة، وبالتالي الالتزام بتجريمها - وفقاً لما ذهب إليه اتفاقيات جنيف الأربع - وإنما هي مجرد مخالفات يُتخذ في مواجهتها إجراء قد يكون إدارياً أو تأديبياً، وإذا رأت القوانين الوطنية، أنها ترقى إلى مرتبة الجريمة وجرمتها جنائياً، فإن النص القانوني هو الذي يحدد تكييفها.

(1) انظر: إحسان هندي: الحماية الجزائية للاتفاقيات الدولية والإنسانية في إطار التشريع والاجتهاد القضائي السوريين، ص 24، 25.

(2) هشام علي صادق: تنازع القوانين «دراسة مقارنة في المبادئ العامة والحلول المقررة في التشريع المصري» (منشأة المعارف: الإسكندرية، مصر، الطبعة الثالثة، 1974م)، ص 111-112.

(3) محمود عبد ربه محمد القبلاوي: التكييف في المواد الجنائية، رسالة دكتوراه، مقدمة إلى كلية الحقوق، جامعة طنطا، عام 2000م، منشورة لدى (دار الفكر الجامعي: الإسكندرية، مصر، الطبعة الأولى، 2003م)، ص 8 وما بعدها.

أما فيما يتعلق بالانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني، وهي محور التجريم في الاتفاقيات الدولية، فبالرغم من أن اتفاقيات جنيف الأربع (1949م)، لم تطلق على هذه الانتهاكات وصف جريمة، ولم تكييفها قانوناً، لتترك الحرية للدول المتعاقدة لإعطاء الانتهاكات الجسيمة التكييف القانوني المناسب لها في قوانينها، لكن الوضع لم يبق على ذلك فقد جاء نص المادة (5/85) من البروتوكول الأول الإضافي (1977م)، لتكييف الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني على أنها جرائم حرب بالقول: «تُعد الانتهاكات الجسيمة للاتفاقيات، ولهذا البروتوكول بمثابة جرائم حرب وذلك مع عدم الإخلال بتطبيق هذه المواثيق»، ويعتبر العرف الدولي أيضاً الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني تُشكل جرائم حرب⁽¹⁾، وهنا يظهر دور العرف الدولي كمصدر للتكييف القانوني إلى جانب النصوص المكتوبة، وهذا ما تم العمل به في ظل محكمة نورمبرغ⁽²⁾، ومحكمة يوغسلافيا السابقة⁽³⁾.

وعندما حددت المادة الثامنة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة جرائم الحرب والأفعال المكونة لها، كان في مقدمتها الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف (1949م)⁽⁴⁾، ومن ثم الانتهاكات الخطيرة للقوانين والأعراف السارية على المنازعات الدولية المسلحة في النطاق الثابت في القانون الدولي⁽⁵⁾، والانتهاكات الجسيمة للمادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949م⁽⁶⁾،

(1) تنص القاعدة رقم (156) من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي على أن «الانتهاكات

الجسيمة للقانون الدولي الإنساني تُشكل جرائم حرب». انظر: جون ماري هنكرتس. لويز دوزوالد بك، القانون الدولي الإنساني العرفي، «المجلد الأول: القواعد»، ص 496.

(2) رأت المحكمة العسكرية الدولية في نورمبرغ أن انتهاكات لأحكام لاهاي المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية ترقى إلى درجة جرائم الحرب، لأن هذه القواعد الواردة في المعاهدات قد تبلورت في القانون العرفي زمن الحرب العالمية الثانية. انظر: جون ماري هنكرتس. لويز دوزوالد بك، القانون الدولي الإنساني العرفي، «المجلد الأول: القواعد»، ص 499.

(3) حيث ذهبت الدائرة الاستئنائية لمحكمة يوغسلافيا السابقة في حكمها في قضية تاديش (Tadic) إلى ضرورة أن ينطوي الانتهاك على خرق لقاعدة من قواعد القانون الدولي الإنساني. ويجب أن تكون القاعدة قاعدة عرفية بطبيعتها، فإن كانت جزءاً من القانون التعاهدي فيجب توافر الشروط اللازمة في هذا الشأن. و يجب أن يكون الانتهاك جسيماً بمعنى أن تشكل انتهاكاً لقاعدة تحمي قيمة هامة، كما يجب أن تؤدي إلى نتائج خطيرة بالنسبة للضحية. ويجب أن يكون انتهاك القاعدة مؤدياً في ضوء القانون الدولي العرفي أو الاتفاقي إلى ترتيب المسؤولية الجنائية الفردية المنسوب إليه الفعل. انظر: صلاح الدين عامر، اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بملاحقة مجرمي الحرب، ص 456، 457.

(4) انظر: المادة (2/8 أ) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

(5) انظر: المادة (2/8 ب) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

(6) انظر: المادة (2/8 ج) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

والانتهاكات الخطيرة الأخرى للقوانين والأعراف السارية على المنازعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي في النطاق الثابت في القانون الدولي⁽¹⁾.

ويُجمع شُرَّاح القانون الدولي على أن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني هي جرائم حرب في إطار النزاعات الدولية المسلحة⁽²⁾، مع وجود بعض الخلاف بالنسبة للانتهاكات الجسيمة في النزاعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي - كما سبق بيانه عند تعريف جرائم الحرب -، والغالبية العظمى تذهب إلى أنها جرائم حرب، وهو الرأي الصائب - كما أرى - إذ لا يمكن إنكار أهمية اعتبار الجرائم التي تقع في النزاعات المسلحة غير الدولية جرائم حرب، لما لذلك من توفير حماية أكبر لحقوق الضحايا من مثل هذه الانتهاكات.

أخلص مما سبق إلى أن التكييف القانوني للانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وفق قواعد القانون الدولي العرفي والاتفاقي، وأنظمة المحاكم الدولية المؤقتة والمحكمة الجنائية الدولية الدائمة هو جرائم حرب، كونها تُعد انتهاكات لقوانين وأعراف الحرب التي تُشكل في مجملها قواعد القانون الدولي الإنساني، وهذا التكييف يمتد ليشمل الجرائم المرتكبة أثناء النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، وبما أن جرائم الحرب هي من أشد الجرائم خطورة على المستوى الدولي، فهي تكييف على أنها جرائم دولية أيضاً، وتخضع لكافة الأحكام المنطبقة على هذه الجرائم.

(1) انظر: المادة (2/8هـ) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

(2) انظر: محمود شريف بسيوني، القانون الدولي الإنساني، مرجع سابق، ص 155.

الدرس الثالث

نطاق تطبيق القانون الدولي الإنساني

القانون الدولي الإنساني يدور وجوداً وعدمياً مع وجود النزاعات المسلحة، فعندما يوجد نزاع مسلح يبدأ سريان عمل القانون الدولي الإنساني، إلا أن هذا السريان ليس عاماً ومطلقاً، وإنما مُقيد بنوعية النزاع، هل هو دولي أم غير دولي، ولهذا الأخير أشكال عدة، فقد يكون حرباً أهلية أو اضطرابات داخلية، أو أعمال شغب، ومن جهة أخرى فإن الحماية المقررة بموجب القانون الدولي الإنساني تشمل فئات معينة وفئات خاصة، يخرج ما سواها عن الحماية التي يوفرها هذا القانون، كما أن هناك ضوابط تتعلق ببعض الأماكن والأعيان التي تدخل تحت حماية القانون الدولي الإنساني، وفيما يلي بيان لكل نطاق وضابطه.

المطلب الأول النطاق النوعي:

يُقصد بالنطاق النوعي، نوع النزاع الذي ينطبق عليه القانون الدولي الإنساني، حيث يوجد مجموعتان من القواعد واحدة للنزاعات المسلحة الدولية، والأخرى للنزاعات المسلحة غير الدولية، رغم ميل المجموعتان للتقارب بشكل متزايد في الآونة الأخيرة. وتختلف أحكام القانون الدولي الإنساني بحسب طبيعة النزاع، إذا كان يتعلق بنزاع مسلح دولي أو نزاع مسلح غير دولي.

أولاً النزاع المسلح الدولي:

يُقصد بالنزاع في إطار القانون الدولي وفق المادة الأولى من البروتوكول الأول الإضافي (1977م): «توتر العلاقات بين دولتين، أو بين دول عدة، أو بين دولة ودول عدة، أو توتر العلاقات الدولية كنتيجة للتغيير الجذري الذي حصل في داخل دولة أو في داخل دول عدة»⁽¹⁾، وقد أشارت المادة الثانية المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949م، إلى النزاع المسلح الدولي بقولها: «حالة الحرب المعلنة أو أي نزاع مسلح آخر نشب بين طرفين أو أكثر من الأطراف السامية المتعاقدة، حتى وإن لم يعترف أحدهما بحالة الحرب»، فقد بينت هذه المادة أن معيار اعتبار نزاع ما يُعد دولياً في حال وقوعه بين دوليتين أو أكثر⁽²⁾، وقد أدخلت الفقرة الثانية من هذه المادة حالة الاحتلال الحربي ضمن إطار النزاع المسلح الدولي أيّاً كانت مدته أو مداه، وسواء أكانت هناك مقاومة مسلحة أم لا. وقد أكدت المادة الأولى من البروتوكول الأول الإضافي

(1) حماد، كمال: النزاع المسلح والقانون الدولي العام (مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع: بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 1418هـ/1997م)، ص 20.

(2) تجدر الإشارة إلى أن النزاعات المسلحة الدولية على نوعين: محدودة وواسعة النطاق، وتتمثل النزاعات المسلحة المحدودة في استخدام القوة لتحقيق هدف ما، إلا أن النزاعات المسلحة واسعة النطاق تتميز أساساً باتساع نطاقها أي بامتداد مسرح العمليات على نطاق واسع بين دولتين أو الدول المتحاربة. انظر: أحمد أبو الوفا، النظرية العامة للقانون الدولي الإنساني، مرجع سابق، ص 12.

(1977م) الخاص بالنزاعات المسلحة الدولية على ذلك، إلا أنها أضافت إليها حالة أخرى تُعد من قبيل النزاع المسلح الدولي وهي: «النزاعات المسلحة التي تناضل الشعوب بها ضد التسلط الاستعماري، والاحتلال الأجنبي، وضد الأنظمة العنصرية، وذلك في ممارستها لحق الشعوب في تقرير المصير ..»⁽¹⁾، أي أن حروب التحرير ارتقت إلى مستوى النزاعات المسلحة بين الدول.

يعتبر مصطلح النزاع المسلح الذي ورد في اتفاقيات جنيف لعام 1949م، أوسع من مصطلح الحرب، فقد كانت اتفاقيات لاهاي لعام 1899م، 1907م، تشترط الإعلان الرسمي لقيام الحرب حتى لو لم تكن هناك عمليات عدائية فعلية، وتستلزم هذه الحالة إخطار الدول المحايدة بقيام حالة الحرب وفقاً لاتفاقية لاهاي الثالثة لعام 1907م، من قبل الدول التي يحق لها شن الحرب وتخضع بالتالي لأحكام قانون الحرب، أما مصطلح النزاع المسلح فهو الحالة التي تظهر عندما يُرتكب العمل العدائي ضد دولة أخرى قد لا تشكل بالضرورة حالة حرب، ولكنها تسوغ اتخاذ تدابير للمحافظة على الأمن أو استخدام حق الدفاع الشرعي، وبالتالي فإن أي عمل من الأعمال العدائية التي تقوم بها القوات المسلحة يعتبر نزاعاً مسلحاً حتى ولو كان أحد الأطراف ينكر وجود حالة الحرب ولهذا السبب عمد واضعو أحكام اتفاقيات جنيف لعام 1949م، إلى تعميم مفهوم النزاع المسلح على كل حالة تندلع فيها أعمال عدائية مهما كان شكلها وحتى في حالة عدم إعلان الحرب.⁽²⁾

وقد اتسع نطاق القانون الدولي الإنساني النوعي، ليشمل كافة النزاعات المسلحة الدولية، وحالات الاحتلال الحربي، وحركات التحرر، وهو يسري على كل الأطراف بشكل متساو، بغض النظر عن مشروعية استخدام القوة بموجب ميثاق الأمم المتحدة⁽³⁾، وبغض النظر عن مشروعية أو عدم مشروعية السبب الذي حدث النزاع بسببه، لأن «القانون الدولي الإنساني لا يهتم بالأسباب والمسببات، وإنما يهتم بالنتائج التي تترتب على النزاع المسلح في الحقل الإنساني»⁽⁴⁾. وتُعد النزاعات المسلحة الدولية أكثر أشكال النزاعات خضوعاً للقواعد بموجب القانون الدولي الإنساني، إذ تنطبق جميع قواعد لاهاي لعامي 1899، 1907م، واتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949م «باستثناء المادة الثالثة»، على النزاعات المسلحة الدولية والاحتلال الحربي، وكذلك البروتوكول الإضافي الأول (1977م) الذي وسع من نطاق الحماية ليشمل نضال الشعوب ضد التسلط الاستعماري والاحتلال الأجنبي وضد الأنظمة العنصرية⁽⁵⁾.

(1) عامر الزمالي، مدخل إلى القانون الدولي الإنساني، مرجع سابق، ص: 34، 35.

(2) محمد حمد العسبلي، المركز القانوني لأسرى الحرب في القانون الدولي الإنساني، رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلية القانون، جامعة قاربيونس، ليبيا، 2002م، منشورة لدى (منشأة المعارف: الإسكندرية، مصر، الطبعة الأولى، 2005م)، ص: 18.

(3) ماركو ساسولي، القانون الدولي الإنساني، الأصول والتطور والتحديات ...، ص: 31.

(4) عامر الزمالي، مدخل إلى القانون الدولي الإنساني، ص: 34، 35.

(5) انظر: تقرير اللجنة الدولية للصليب الأحمر للمؤتمر الثامن والعشرين للصليب الأحمر والهلال الأحمر، المنعقد في جنيف، في كانون الأول/ديسمبر 2003م. ونشرت مقتطفات منه تحت

عنوان «القانون الدولي الإنساني وتحديات النزاعات المسلحة المعاصرة»، في المجلة الدولية

ثانياً النزاعات المسلحة غير الدولية:

كان القانون الدولي التقليدي وخصوصاً في الجانب الإنساني منه، يقتصر على المنازعات الدولية دون المنازعات الأخرى التي تحدث داخل الدول⁽¹⁾، فقد كان سعي القانون الدولي الإنساني يتمثل تقليدياً في تنظيم إدارة المنازعات القائمة بين الدول، وليس المنازعات القائمة داخل كل دولة، ويهدف إلى تخفيف الأضرار الناجمة عن تلك التي تخلفها النزاعات الدولية، وكان هذا التمييز يركز في المقام الأول على أن العنف المسلح الداخلي يثير تساؤلات بشأن السيادة - كون هذا الأمر داخلي ويمس بسيادة الدولة - ولا يعد من قبيل القواعد الدولية، وعلى هذا الأساس كانت اتفاقيات لاهاي لعام 1899م و 1907م، المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية، لا تنطبق إلا على الحروب الدولية، إلا أن الازدياد المضطرد لهذا النوع من النزاعات وازدياد نطاق تأثيره، دفع الدول والمنظمات الدولية إلى امتداد نطاق القانون الدولي الإنساني إليها، فمُنذ عام 1949م، وافقت الدول بموجب المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع (1949م)، على ضرورة الالتزام في النزاعات غير الدولية بعدد من المعايير تُشكل الحد الأدنى لحماية ضحايا هذه النزاعات، حيث جاءت أحكام المادة الثالثة المشتركة ملزمة لجميع أطراف النزاعات المسلحة غير الدولية، بما فيها الجماعات المسلحة المنظمة من غير الدول، وأضيف فيما بعد إلى هذه المادة عدد من الأحكام تضمنتها المعاهدات الدولية اللاحقة كالبروتوكول الثاني الإضافي (1977م)، إضافة إلى ما جرى التعامل عليه وفقاً لقواعد القانون الدولي الإنساني العرفي.

إن اصطلاح النزاعات المسلحة غير الدولية، ينصرف كقاعدة عامة إلى النزاعات المسلحة التي تنشأ داخل حدود إقليم الدولة، بين السلطة القائمة من جانب وجماعة من المتمردين أو الثوار من جانب آخر، أي أنه يمكن تعريف النزاعات المسلحة غير الدولية بأنها: «النزاع الذي يثور أو ينشب داخل إقليم دولة واحدة، والتي تخوض فيها القوات المسلحة النظامية لدولة ما، مواجهة مسلحة مع جماعة مستقلة منشقة أو مع فئة أو بعض الفئات داخل ترابها»⁽²⁾. أي أن مصطلح المنازعات المسلحة غير الدولية ينصرف إلى طائفة شديدة التنوع من صور التمرد المسلح ضد الحكومة القائمة في الدولة، فيمكن أن تشمل التظاهرات وأعمال العنف والعصيان المسلح الداخلي

للاصليب الأحمر، مختارات من أعداد 2004م (اللجنة الدولية للصليب الأحمر: جنيف، سويسرا، 2004م)، ص 5، 6.

(1) جيمس ج. ستينورات: نحو تعريف واحد للنزاع المسلح في القانون الدولي الإنساني «رؤية نقدية للنزاع المسلح المدوّل»، المجلة الدولية للصليب الأحمر (اللجنة الدولية للصليب الأحمر: مختارات من أعداد 2003، جنيف، سويسرا، 2003م). ص 2. منشور على موقع اللجنة الدولية للصليب الأحمر (www.icrc.org)، استرجع بتاريخ: 2008/5/15م، الرابط: <http://www.icrc.org/Web/ara/siteara0.nsf/html/6LDJA6>

(2) محمد الطراونة: القانون الدولي الإنساني «النص وآليات التطبيق» (مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان: عمان الأردن، الطبعة الأولى، 2003م)، ص 27. وعامر الزمالي، مدخل إلى القانون الدولي الإنساني، ص 27. وموقع اللجنة الدولية للصليب الأحمر: (www.icrc.org)، قسم الخدمات الاستشارية للقانون الدولي الإنساني: ما هو القانون الدولي الإنساني، ص 1.

والاضطرابات الداخلية والحروب الأهلية، وقد استدعى هذا النوع تدخل القانون الدولي العام والقانون الدولي الإنساني لتحديد نطاق النزاعات المسلحة غير الدولية التي تدخل في دائرة القانون الدولي الإنساني، «ومنذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر استقر التعامل الدولي على كفالة قدر من التنظيم الدولي لصورة بعينها من تلك النزاعات المسلحة غير الدولية، والتي عدت الأكثر عنفاً بينها جميعاً، وهي حالة الحروب الأهلية التي يأخذ الصراع المسلح فيها طابعاً دموياً في عموميته، على نحو يفترض معه تدخل قواعد القانون الدولي لضمان كفالة الحد الأدنى من متطلبات الإنسانية بمناسبة إدارة الصراع المسلح المشروع في نظر القانون الدولي العام التقليدي والمعاصر»⁽¹⁾.

لذلك فإن المادة الأولى من البروتوكول الثاني الإضافي (1977م) - كما أرى - حددت مجال تطبيقه على جميع المنازعات المسلحة التي لا تشملها المادة الأولى البروتوكول الأول الإضافي (1977م) المتعلق بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة، والتي تدور على إقليم أحد الأطراف السامية المتعاقدة بين قواته المسلحة وقوات مسلحة منشقة أو جماعات نظامية مسلحة أخرى وتمارس تحت قيادة مسؤولة على جزء من إقليمه من السيطرة ما يمكنها من القيام بعمليات عسكرية متواصلة ومنسقة، وتستطيع تنفيذ هذا البروتوكول»، وقد جاءت الفقرة الثانية من ذات المادة صريحة في النص على عدم امتداد نطاق القانون الدولي الإنساني إلى الاضطرابات والتوترات الداخلية، حيث تنص على: «لا يسري هذا البروتوكول على حالات الاضطرابات والتوترات الداخلية مثل الشغب وأعمال العنف العرضية الندرى وغيرها من الأعمال ذات الطبيعة المماثلة التي لا تعد منازعات مسلحة»، وذلك على اعتبار «أن هذا النوع من أنواع العنف المسلح لا يعتبر نزاعاً مسلحاً حسب مقاييس القانون الدولي»⁽²⁾.

وقد بينت اللجنة الدولية للصليب الأحمر مفهوم الاضطرابات الداخلية بأنها: «هي تلك الحالات التي لا تشكل نزاعاً مسلحاً غير دولي، وإنما تتضمن أعمال اعتداء مسلح متبادلة بين جماعتين أو أكثر داخل إقليم الدولة، أو بين إحدى الجماعات المناهضة أم المعارضة وبين قوات الأمن أو الجيش التابعة للحكومة الشرعية، إن كانت لا ترقى إلى درجة الصراع المسلح السافر من حيث الحجم أو الكثافة»⁽³⁾.

ولا يعني استثناء حالات التوترات والاضطرابات الداخلية من مجال تطبيق القانون الدولي الإنساني أن القانون الدولي يتجاهلها، بل إن موثيق حقوق الإنسان تعالج آثارها وتضمن المعاملة الإنسانية لكل من يتضرر بسبب الأوضاع الناجمة عن الاضطرابات والتوترات الداخلية، سواء كان توقيف أو اعتقال، فضلاً عما في الدساتير والقوانين الداخلية من حقوق وضمانات جماعية وفردية.

(1) حازم محمد عتلم: قانون النزاعات المسلحة غير الدولية، ص 209، 210.

(2) عامر الزمالي، مدخل إلى القانون الدولي الإنساني، ص 40.

(3) مشار إليه في: عصام عبد الفتاح مطر: القانون الدولي الإنساني مصادره، ومبادئه، وأهم

قواعده (دار الجامعة الجديدة: الإسكندرية، مصر، د.ط، 2008م)، ص 114.

المطلب الثاني النطاق الشخصي:

يُقصد بالنطاق الشخصي للقانون الدولي الإنساني، تحديد الأشخاص أو الفئات المشمولة بحمايته، ذلك أن هذا القانون يهدف إلى حماية ضحايا النزاعات المسلحة ممن لا يشترك فيها، أو لم يعد يشترك فيها، أي أن حمايته الأساسية تنصرف إلى حماية المدنيين بالدرجة الأولى، ومن ثم كل من لم يعد يشترك في هذه النزاعات من جرحى ومرضى، سواء كانوا مقاتلين أو مدنيين، كما تشمل الحماية أسرى الحرب الذين هم بالأصل من المقاتلين، وإضافة إلى وجود حماية خاصة لبعض الفئات كالنساء والأطفال والمسنين وأفراد الخدمات الإنسانية والصحفيين وغيرهم، وأساس هذه الحماية يتركز على مبدأ التمييز بين المقاتلين والمدنيين، الذي رسخته أعراف الحرب⁽¹⁾ وقوانينها. وأعرض فيما يلي إلى الفئات المحمية من المقاتلين، ومن ثم الفئات المحمية من المدنيين.

الفرع الأول الفئات المحمية من المقاتلين:

يخاطب القانون الدولي الإنساني كل من يشترك في الأعمال القتالية في النزاعات المسلحة، ويفرض عليهم التزامات محددة بمراعاة المبادئ الإنسانية أثناء هذه النزاعات، حيث «يقوم المقاتلون بصفة أساسية بممارسة العمليات العدائية أثناء النزاعات المسلحة التي تقوم بين الأطراف المتنازعة، ويحق لهم بهذه الصفة مهاجمة العدو ومقاومته، ولهذا فهم أيضاً هدف شرعي للعدو في ميدان القتال وعرضه للقتل والجرح والأسر»⁽²⁾، أي أن المقاتلين هم وحدهم الذين يجوز توجيه الأعمال القتالية ضدهم دون غيرهم ممن لا يشاركون فيها، أما إذا تغير مركز المقاتلين بأن أصبحوا أسرى، أو جرحى، أو مرضى، ولم يعد لهم أي دور في الأعمال القتالية، عندها يكونون محلاً للحماية المقررة في القانون الدولي الإنساني بصفتهم هذه، ومن هنا تظهر الأهمية في التفرقة بين المقاتلين وغير المقاتلين، فالمقاتلون وإن كانوا مخاطبين بقواعد القانون الدولي الإنساني إلا أنهم لا يدخلون في نطاق حمايته إلا في حالات معينة ترتبط بعدم قدرتهم على المشاركة في القتال، أما غير المقاتلين فهم الذين يحميهم القانون الدولي الإنساني طالما لا دور لهم في الأعمال القتالية، وعلى ذلك لابد بداية من تحديد المقصود بالمقاتل ومن ثم بيان الفئات المحمية منهم.

والمقاتلون: هم «أفراد القوات المسلحة الذين يشاركون في العمليات العسكرية ضد العدو بشكل مباشر وفعال، ويشمل هؤلاء الجيش العامل (النظامي)، والجيش

(1) انظر في هذا الخصوص القواعد الست الأولى من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي، التي تم تقنينها من قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الدراسة التي أجرتها عن القانون الدولي الإنساني العرفي والمنشورة من قبلها، في المجلد الأول من: جون ماري هنكرتس. لوزير دوزوالد بك، القانون الدولي الإنساني العرفي، «المجلد الأول: القواعد» (اللجنة الدولية للصليب الأحمر: القاهرة، مصر، د.ط، 2007م)، ص 3 - 22.

(2) محمد حمد العسبلي، المركز القانوني لأسرى الحرب في القانون الدولي الإنساني، ص 17.

الاحتياط، وبقية القوات المسلحة الأخرى»⁽¹⁾، وهذا ما بينته المادة (1/43) من البروتوكول الأول الإضافي (1977م) لاتفاقيات جنيف الأربع (1949م)، التي تنص على أن: «تتكون القوات المسلحة لطرف النزاع من كافة القوات المسلحة والمجموعات والوحدات النظامية التي تكون تحت قيادة مسؤولة عن سلوك مرؤوسيه قبل ذلك الطرف حتى ولو كان ذلك الطرف ممثلاً بحكومة أو بسلطة لا يعترف الخصم بها. ويجب أن تخضع مثل هذه القوات المسلحة لنظام داخلي يكفل فيما يكفل إتباع قواعد القانون الدولي التي تطبق في النزاع المسلح»، وتضيف الفقرة الثانية من هذه المادة: «يعد أفراد القوات المسلحة لطرف النزاع - عدا أفراد الخدمات الطبية والوعاظ الذين تشملهم المادة (33) من الاتفاقية الثالثة - مقاتلين، بمعنى أن لهم حق المساهمة المباشرة في الأعمال العدائية»⁽²⁾، فالمقاتل هو: «أي شخص يشارك تحت قيادة مسؤولة في أعمال عدائية في نزاع مسلح بالأصالة عن طرفي النزاع»⁽³⁾، وبناءً على ذلك فإن المقاتلين هم وحدهم المؤهلين للقيام بالأعمال العسكرية، ومعرضين للهجوم من قبل الخصم، ويتمتعون بالتالي بمعاملة أسرى الحرب في حال وقوعهم في قبضة الأعداء»⁽⁴⁾.

أما غير المقاتلين فيقصد بهم: «الأفراد الاختصاصيون الملحقون بمصالح الجيش مثل الأطباء والصيدالة والمرضى والنقالين والمحاسبين والوعاظين الدينيين ... وهؤلاء مهمتهم الأولى هي القيام بواجباتهم المهنية، وهم لا يشاركون إلا عرضاً في العمليات العسكرية ولا يقاتلون إلا نادراً في حالات الدفاع المباشر عن النفس أو عن الجرحى والمرضى الذين هم في عهدهم»⁽⁵⁾، أي أن هؤلاء يترتب عليهم الامتناع عن القيام بأعمال قتالية ومن واجب الأعداء مراعاتهم إذا لم يشتركوا في القتال تحت طائلة العقوبة الزاجرة»⁽⁶⁾. كما أن هناك فئة أخرى خارج القوات المسلحة وهم السكان المدنيون أو الأشخاص الذين لا يحملون السلاح أو يشتركون في القتال»⁽⁷⁾.

من هذين التعريفين يتضح أن معيار التفرقة بين المقاتلين وغير المقاتلين، هو الاشتراك المباشر والإيجابي في الأعمال القتالية، فالشخص يكون مقاتلاً ومن ثم هدفاً عسكرياً، إذا أدى الدور الذي يقوم به إلى وقوع خسائر مادية وبشرية عسكرية

(1) إحسان هندي، مبادئ القانون الدولي العام في السلم والحرب (دار الجيل: دمشق، سوريا، الطبعة الأولى، 1984م)، ص342.

(2) وهذا ما أكدته القاعدة الثالثة من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي في الدراسة التي أعدتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، حيث نصت القاعدة الثالثة على أن «جميع أفراد القوات

المسلحة لطرف النزاع مقاتلون، ما عدا أفراد الخدمات الطبية والدينية»، انظر: جون ماري هنكرتس. لويز دوزوالد بك، القانون الدولي الإنساني العرفي، «المجلد الأول: القواعد»، ص11.

(3) انظر: جون ماري هنكرتس. لويز دوزوالد بك، القانون الدولي الإنساني العرفي، «المجلد الأول: القواعد»، ص14.

(4) انظر: شارل روسو، القانون الدولي العام، ص348.

(5) إحسان هندي، مبادئ القانون الدولي العام في السلم والحرب، ص342.

(6) انظر: شارل روسو، القانون الدولي العام، ص348.

(7) انظر: سعيد سالم جويلي، المدخل لدراسة القانون الدولي الإنساني، ص297.

في صفوف الخصم⁽¹⁾، وتبعاً لهذه التفرقة يختلف مدى الحماية من حيث الأشخاص ونوعها، وعلى ذلك فإن الفئة المحمية من المقاتلين تشمل ضحايا النزاعات المسلحة من الجرحى والمرضى والغرقى وكذلك أسرى الحرب، وفيما يلي بيان لكل فئة بإيجاز: أولاً - حماية الجرحى والمرضى والغرقى:

إن فئة جرحى الحرب هي أولى الفئات التي حظيت بحماية القانون الدولي الإنساني تاريخياً⁽²⁾، وتشكل هذه الفئة جانباً كبيراً من الأشخاص المشمولين بحماية القانون الدولي الإنساني، وقد حددت المادة (8/أ) من البروتوكول الأول الإضافي (1977م) المقصود بالجرحى والمرضى: «هم الأشخاص العسكريون أو المدنيون الذين يحتاجون إلى مساعدة أو رعاية طبية بسبب الصدمة أو المرض أو أي اضطراب أو عجز بدنياً كان أم عقلياً الذين يحجمون عن أي عمل عدائي. ويشمل هذان التعبيران أيضاً حالات الرضع والأطفال حديثي الولادة والأشخاص الآخرين الذين قد يحتاجون إلى مساعدة أو رعاية طبية عاجلة، مثل ذوي العاهات وأولات الأحمال، الذين يحجمون عن أي عمل عدائي»، ويلاحظ أن هذه المادة لم تميز بين الجرحى والمرضى، سواء أكانوا من المقاتلين أو من المدنيين، وتنطلق الحماية المقررة لفئة الجرحى والمرضى من المساواة بين جميع الأطراف وفي جميع الظروف، دون تمييز محف يتأسس على العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو العقيدة، أو الرأي السياسي أو غير السياسي، أو الانتماء الوطني أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد أو أي وضع آخر، أو أية معايير أخرى مماثلة⁽³⁾.

(1) انظر: سمعان بطرس فرج الله، الحق في الحرب وقانون الحرب والنزاع الدولي والنزاع غير الدولي والاضطرابات الداخلية، ص101.

(2) فقد كانت اتفاقية جنيف لعام 1864م لتحسين حال العسكريين الجرحى أولى الاتفاقيات الدولية في هذا المجال، ومن ثم تم تطويرها في اتفاقية جنيف لعام 1906م، التي أوجبت احترام العسكريين الجرحى والمرضى ومعالجتهم بصرف النظر عن جنسيتهم، ومن قبل سلطات الدولة التي وقعوا في قبضتها. وقد وسعت هذه الاتفاقية من مفهوم الفئة المشمولة بالحماية فأضافت فئة المرضى إلى فئة الجرحى، وفي عام 1929م تمت الموافقة على اتفاقية جنيف بشأن تحسين أحوال الجرحى والمرضى من القوات المسلحة في الميدان، وتبعها اتفاقية خاصة بتحسين حال الجرحى والمرضى المنكوبين في البحار، وهم العسكريون والمدنيون الذين يتعرضون للخطر في البحار شريطة أن يمتنعوا عن أي عمل عدائي، وهكذا إلى أن جاءت اتفاقية جنيف الأولى لعام 1949م، بأحكام أكثر تحديداً وأكثر تفصيلاً للأحكام العامة السابقة، وألزمت أطراف النزاع أن يعاملوهم معاملة إنسانية، ورعايتهم بما تقتضيه حالتهم الصحية بغض النظر عن جنسيتهم. وأكد على هذه الحماية أيضاً البروتوكول الأول الإضافي (1977م).

(3) انظر: المادة (12) من اتفاقية جنيف الأولى 1949م، والمادة (12) من اتفاقية جنيف الثانية 1949م، والمادة (9) من البروتوكول الأول الإضافي (1977م).

وأهم أوجه الحماية المقررة لهذه الفئة⁽¹⁾ تتمثل في الحصانة التي توفرها لهم الاتفاقيات الإنسانية بضرورة احترامهم وحمايتهم ومعاملتهم معاملة إنسانية⁽²⁾، حيث يُحظر بشدة أي اعتداء على حياتهم أو استعمال العنف معهم، وعدم قتلهم أو إبادتهم، أو تعريضهم للتعذيب، أو للتجارب العلمية، أو تركهم دون علاج أو رعاية طبية⁽³⁾، وهذه الحماية واجبة ليس فقط على أطراف النزاع، ولكن أيضاً على الدول المحايدة التي يصل إلى إقليمها جرحى أو مرضى أو أفراد خدمات طبية أو يحتجزون بها، ويعتبر الجرحى والمرضى التابعين لدولة محاربة الذين يقعون في أيدي العدو أسرى حرب⁽⁴⁾، وتطبق عليهم أحكام القانون الدولي المتعلقة بأسرى الحرب، وتسري هذه الحماية على المرضى والجرحى من فئات متعددة كأفراد القوات المسلحة، وأفراد الميليشيات، والأفراد الذين يرافقون القوات المسلحة دون أن يكونوا جزءاً منها كالمراسلين الحربيين وأطقم الملاحية البحرية والجوية⁽⁵⁾.

ثانياً - أسرى الحرب

تولي اتفاقيات القانون الدولي الإنساني أسرى الحرب أهمية كبيرة، إذ خص القانون الدولي الإنساني أسرى الحرب باتفاقية مستقلة هي «اتفاقية جنيف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب المؤرخة 2 آب/أغسطس 1949م»⁽⁶⁾، لأنه لا يتصور وجود نزاع مسلح دون وجود أسرى. وصفة الأسير لا يتمتع بها إلا الأشخاص المقاتلون أو من في حكمهم، فالأسير هو: «كل مقاتل يقع في قبضة العدو، أو في أيدي الخصم»⁽⁷⁾، وأسير الحرب لا يقتصر فقط على أفراد القوات المسلحة، وإنما هناك فئات أخرى تُعد أسرى حرب

(1) انظر في أوجه الحماية تفصيلاً: المواد (12-18) من اتفاقية جنيف الأولى 1949م، والمواد (12-21)

(2) من اتفاقية جنيف الثانية 1949م، والمواد (8-34) من البروتوكول الأول الإضافي (1977م)،

و المواد (7-12) من البروتوكول الثاني الإضافي (1977م).

(2) يرى شراح القانون الدولي أن من يقع في أيدي العدو حرمة مصونة، وإن مبدأ الحصانة (Principle of inviolability)، تحكمه ستة قواعد: «1. التعذيب والعقوبة الحادة أو المهينة أو اللا إنسانية محرمة، 2. يجب الاعتراف بالإنسان كشخص أمام القانون، 3. ضرورة احترام شرف ومعتقدات وعادات الإنسان، 4. يجب توفير المأوى والعناية للمرضى بحسب حالته، 5. لكل شخص حق تبادل الأخبار مع أسرته، 6. لا يجوز حرمان الشخص من ممتلكاته بشكل تعسفي». انظر :

- Pictet, s, Jean: The Principles of International Humanitarian law, p p: 34 – 39 .

(3) انظر: المادة (12) من اتفاقية جنيف الأولى والثانية 1949م، والمادة (1/10) من البروتوكول الأول الإضافي 1977م.

(4) انظر: المادة (14) من اتفاقية جنيف الأولى، والمادة (16) من اتفاقية جنيف الثانية.

(5) أحمد أبو الوفا، النظرية العامة للقانون الدولي الإنساني، مرجع سابق، ص 34.

(6) بينت الاتفاقية المقصود بأسرى الحرب ومن في حكمهم والحماية العامة المقررة لهم، والإجراءات الواجب إتباعها عند ابتداء الأسر، وكيفية العناية بهم من حيث المأوى والغذاء والملبس، والشروط الصحية، والرعاية الطبية والحقوق والأنشطة التي يتمتعون بها، وعلاقتهم بغيرهم، وما يخضع له الأسرى من قوانين ولوائح وعقوبات جنائية و تأديبية، وإجراءات قضائية، وكيفية انتهاء حالة الأسر والإفراج عن الأسرى وإعادتهم لأوطانهم ... إلخ.

(7) أحمد أبو الوفا، النظرية العامة للقانون الدولي الإنساني، ص 36.

بموجب الفقرة «ألف» من المادة الرابعة من اتفاقية جنيف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب التي تنص على أن أسرى الحرب بالمعنى المقصود في هذه الاتفاقية هم الأشخاص الذين ينتمون إلى إحدى الفئات الآتية، ويقعون في قبضة العدو :

1. أفراد القوات المسلحة لأحد أطراف النزاع، والمليشيات أو الوحدات المتطوعة التي تشكل جزءاً من هذه القوات المسلحة،
2. أفراد المليشيات الأخرى والوحدات المتطوعة الأخرى، بمن فيهم أعضاء حركات المقاومة المنظمة، الذين ينتمون إلى أحد أطراف النزاع ويعملون داخل أو خارج إقليمهم، حتى لو كان هذا الإقليم محتلاً، على أن تتوفر الشروط التالية في هذه المليشيات أو الوحدات المتطوعة، بما فيها حركات المقاومة المنظمة المذكورة :

- أ- أن يقودها شخص مسؤول عن رؤوسيه،
 - ب- أن تكون لها شارة مميزة محددة يمكن تمييزها من بعد،
 - ت- أن تحمل الأسلحة جهرًا،
 - ث- أن تلتزم في عملياتها بقوانين الحرب وعاداتها.
3. أفراد القوات المسلحة النظامية الذين يعلنون ولاءهم لحكومة أو سلطة لا تعترف بها الدولة الحائزة.
 4. الأشخاص الذين يرافقون القوات المسلحة دون أن يكونوا في الواقع جزءاً منها، كالأشخاص المدنيين الموجودين ضمن أطقم الطائرات الحربية، والمراسلين الحربيين، ومتعهدي التمويل، وأفراد وحدات العمال أو الخدمات المختصة بالترفيه عن العسكريين، شريطة أن يكون لديهم تصريح من القوات المسلحة التي يرافقونها.
 5. أفراد الأطقم الملاحية، بمن فيهم القادة والملاحون ومساعدوهم في السفن التجارية وأطقم الطائرات المدنية التابعة لأطراف النزاع، الذين لا ينتفعون بمعاملة أفضل بمقتضى أي أحكام أخرى من القانون الدولي،
 6. سكان الأراضي غير المحتلة الذين يحملون السلاح من تلقاء أنفسهم عند اقتراب العدو لمقاومة القوات الغازية دون أن يتوفر لهم الوقت لتشكيل وحدات مسلحة نظامية، شريطة أن يحملوا السلاح جهرًا وأن يراعوا قوانين الحرب وعاداتها.
- واستناداً إلى المادة الأولى من البروتوكول الأول الإضافي (1977م)، تم إضفاء صفة المقاتل على المسلحين في حروب التحرير الوطني، وبالتالي فإن هؤلاء المقاتلون يتمتعون بصفة الأسير في حال وقوعهم في قبضة الأعداء، إذا كانت تلك الدول طرفاً في البروتوكول.

أما عن الحماية المقررة لأسرى الحرب، وتنطلق هذه الحماية من مبدأ المعاملة الإنسانية والقواعد المتفرعة عنه، وتوفير الحد الأدنى من مقتضيات الحياة معنوياً ومادياً منذ الوقوع في الأسر حتى انتهائه، وقد نصت اتفاقية جنيف الثالثة على حقوق وواجبات الأسرى وأهمها: الاحتفاظ بالأهلية القانونية للأسير، حيث يحتفظ

الأسرى بكامل أهليتهم المدنية التي كانت لهم عند وقوعهم في الأسر⁽¹⁾، كما يتعين على الدولة الحائزة أن تعامل جميع الأسرى على قدم المساواة دون تمييز⁽²⁾، ولا يلتزم أي أسير عند استجوابه إلا بالإدلاء باسمه بالكامل، ورتبته العسكرية، وتاريخ ميلاده، ورقمه بالجيش أو الفرقة أو رقمه الشخصي أو المسلسل، فإذا لم يستطع فبمعلومات مماثلة، ولا يجوز ممارسة أي تعذيب بدني أو معنوي أو أي إكراه على أسرى الحرب لاستخلاص معلومات منهم⁽³⁾، من حق الأسير الاحتفاظ بجميع الأشياء والأدوات الخاصة⁽⁴⁾، وفيما يتعلق بالحقوق المادية تتكفل الدولة الحائزة بكل ما يتعلق بشؤون الأسرى من مأوى وغذاء وملبس ودواء⁽⁵⁾، وتوفير الشروط الصحية والرعاية الطبية⁽⁶⁾ وللأسرى حرية كاملة في ممارسة شعائرهم الدينية⁽⁷⁾، ومن حق الأسرى الاتصال بأهلهم وذويهم⁽⁸⁾، ويمتد بعد انتهاء العمليات القتالية فمن حق الأسير أن يعاد إلى وطنه⁽⁹⁾، إضافة إلى ذلك تبنت اتفاقية جنيف بعض الحالات الخاصة المتعلقة بالأسرى المرضى، ومن يتوفى منهم⁽¹⁰⁾.

ثالثاً - الاستثناء من الحماية:

هناك فئات لا يحميها القانون الدولي الإنساني رغم انخراطها في النزاع المسلح، وبالتالي يستثنون من نظام المقاتل، ولا ينطبق عليهم وصف الأسير ولا حقوقه في حال وقوعهم في قبضة العدو، وهم الجواسيس والمرتزقة.

1. الجاسوس: «هو الشخص الذي يعمل خفية أو في مظهر زائف لجمع أو محاولة جمع معلومات في منطقة الأعمال الحربية لإحدى الأطراف المحاربة بنية إيصال تلك المعلومات إلى الطرف العدو»⁽¹¹⁾، فالتجسس إذن هو: «جمع المعلومات لصالح العدو من الأراضي الواقعة تحت سلطة الاختصاص القضائي للخصم (الأراضي المعادية والمناطق المحتلة) من قبل مدنيين أو عسكريين غير مرتدين لزيهم الرسمي»⁽¹²⁾، فحتى يعتبر الشخص جاسوساً يجب أن لا يكون مرتدياً الذي العسكري للدولة المعادية، وأن يقوم بفعله سراً، تحت غطاء مظاهر كاذبة، أما إذا تم ذلك بطريقة ظاهرة بواسطة أفراد من القوات المسلحة يرتدون زيهم العسكري، فهنا

(1) المادة (14) من اتفاقية جنيف الثالثة 1949م.

(2) المادة (16) من اتفاقية جنيف الثالثة 1949م.

(3) انظر: المادة (17) من اتفاقية جنيف الثالثة 1949م.

(4) انظر: المادة (18) من اتفاقية جنيف الثالثة 1949م.

(5) انظر: المواد (25-28) من اتفاقية جنيف الثالثة 1949م.

(6) انظر: المواد (29-33) من اتفاقية جنيف الثالثة 1949م.

(7) انظر: المادة (34) من اتفاقية جنيف الثالثة 1949م.

(8) انظر: المواد (70-77) من اتفاقية جنيف الثالثة 1949م.

(9) انظر: المواد (118-119) من اتفاقية جنيف الثالثة 1949م.

(10) انظر: المادتين (120-121) من اتفاقية جنيف الثالثة 1949م.

(11) عامر الزمالي، مدخل إلى القانون الدولي الإنساني، مرجع سابق، ص 371.

(12) إحسان هندي، مبادئ القانون الدولي العام في السلم والحرب، مرجع سابق، ص 371.

نكون بصدد جمع معلومات وليس تجسساً، وهذا ما أكدته المادة (46) من البروتوكول الأول الإضافي (1977م)، التي بينت متى لا يعد الفعل تجسساً⁽¹⁾، كما نصت على أن من يضبط في حالة تجسس لا يكون له الحق في التمتع بوضع أسير الحرب، ويجوز أن يعامل كجاسوس أي إحالته للقضاء، ومعاقبته وفقاً لقوانين البلد التي ضبطته⁽²⁾.

2. المرتزقة: المرتزقة بحسب تعريف المادة (2/47) من البروتوكول الأول الإضافي (1977م) هو: «أي شخص :

- أ- يجرى تجنيده خصيصاً، محلياً أو في الخارج، ليقا تل في نزاع مسلح.
- ب- يشارك فعلاً ومباشرة في الأعمال العدائية.
- ت- يحفزه أساساً إلى الاشتراك في الأعمال العدائية، الرغبة في تحقيق مغنم شخصي، ويبذل له فعلاً من قبل طرف في النزاع أو نيابة عنه وعد بتعويض مادي يتجاوز بإفراط ما يوعد به المقاتلون ذوو الرتب والوظائف المماثلة في القوات المسلحة لذلك الطرف أو ما يدفع لهم.
- ث- ليس من رعايا طرف في النزاع ولا متوطناً بإقليم يسيطر عليه أحد أطراف النزاع.

- ج- ليس عضواً في القوات المسلحة لأحد أطراف النزاع.
- ح- ليس موفداً في مهمة رسمية من قبل دولة ليست طرفاً في النزاع بوصفه عضواً في قواتها المسلحة».

ويجب أن تجتمع هذه الشروط حتى تطلق على شخص ما صفة المرتزق⁽³⁾، وفي حال عدّ الشخص مرتزقاً، فلا يجوز له التمتع بوضع المقاتل أو أسير الحرب بموجب المادة (1/47) من البروتوكول الأول الإضافي (1977م)، وفي حال القبض عليه لابد من محاكمته محاكمة عادلة تتوفر فيها الضمانات القضائية⁽⁴⁾.

الفرع الثاني حماية المدنيين بموجب اتفاقيات القانون الدولي الإنساني:

اقتصر نطاق الحماية الشخصي لاتفاقيات القانون الدولي الإنساني في بداياتها، على ضحايا النزاعات المسلحة في الميدان من جرحى ومرضى وغرقى، دون أن تولي اهتماماً واضحاً بالمدنيين، وإن كانت هناك بعض الإشارات المستمدة من مبدأ التمييز

(1) تنص المادة (3/2/46) من البروتوكول الأول الإضافي (1977م): «2- لا يعد مقارفاً للتجسس فرد القوات المسلحة لطرف في النزاع الذي يقوم بجمع أو يحاول جمع معلومات لصالح ذلك الطرف في إقليم يسيطر عليه الخصم إذا ارتدى زي قواته المسلحة أثناء أدائه لهذا العمل. 3- لا يعد مقارفاً للتجسس فرد القوات المسلحة لطرف في النزاع الذي يقيم في إقليم يحتله الخصم والذي يقوم لصالح الخصم الذي يتبعه بجمع أو محاولة جمع معلومات ذات قيمة عسكرية داخل ذلك الإقليم، ما لم يرتكب ذلك عن طريق عمل من أعمال الزيف أو تعتمد التخفي.

(2) انظر: المادة (4/46) من البروتوكول الأول الإضافي 1977م.

(3) انظر: عامر الزمالي، مدخل إلى القانون الدولي الإنساني، مرجع سابق، ص 52.

(4) انظر: أحمد أبو الوفا، النظرية العامة للقانون الدولي الإنساني، مرجع سابق، ص 69.

بين المقاتلين والمدنيين التي تحظر القصف العشوائي لمناطق بكاملها، وضرورة التحقق من الهدف قبل الهجوم، وضرورة أن يكون الهدف من القتال هو إضعاف القوة العسكرية للعدو⁽¹⁾. إلا أن التطورات التي شهدتها وسائل الحرب، وازدياد عدد الضحايا من المدنيين، استدعى الاهتمام بهذه الفئة، وظهرت البوادر الأولى لحماية المدنيين في اتفاقيات جنيف (1949م)، وخاصة الاتفاقية الرابعة منها، واستكملت الحماية في البروتوكولين الإضافيين (1977م)، كما اعتنى القانون الدولي الإنساني ببعض الفئات من المدنيين، وأضفى عليهم حماية خاصة تتناسب مع وضعهم كضحايا للنزاعات المسلحة، وأعرض فيما يلي للحماية العامة للمدنيين في اتفاقيات جنيف والبروتوكولين الإضافيين، ومن ثم الحماية الخاصة لبعض الفئات من المدنيين.

أولاً - الحماية العامة للمدنيين:

أضفت المادة الرابعة من اتفاقية جنيف الرابعة (1949م) حماية لفئة معينة من السكان المدنيين - رغم أنها لم تتعرض لتحديد المقصود بالمدنيين أو السكان المدنيين - وهم «أولئك الذين يجدون أنفسهم في لحظة ما، وبأي شكل كان في حالة قيام نزاع مسلح أو احتلال، تحت سيطرة طرف في النزاع ليسوا من رعاياه، أو دولة احتلال ليسوا من رعاياها»، أي أن نطاق الحماية جاء محدداً بفئة من المدنيين دون غيرهم، وجنسية الشخص هي المعيار المميز لإضفاء الحماية، بالرغم من أنه يمكن تصور وجود أشخاص بدون جنسية تحت سلطة طرفي النزاع، باعتبارهما من غير رعايا أطراف النزاع، ويرى فريق من شراح القانون بأنهم مشمولون بالحماية المقررة في هذه الاتفاقية⁽²⁾، وأضافت المادة (70) أشخاصاً آخرين تنطبق عليهم الاتفاقية رغم كونهم من رعاياها، وهم أولئك الذين لجؤوا إلى البلد المحتل قبل أن يصبح محتلاً من طرف الدول التي ينتمون إليها⁽³⁾.

(1) فقد تضمن إعلان سان بترسبورغ لعام 1868م رفضاً مطلقاً لفكرة استخدام كافة الوسائل الحربية لحمل الخصم على الإذعان، ونص على أن: «الهدف المشروع الوحيد الذي يجب أن تسعى إليه الدول أثناء الحرب هو إضعاف القوات العسكرية للعدو»، كما نصت لائحة لاهي المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية لعام 1907م في المادة (25) على أن: «تحظر مهاجمة أو قصف المدن والقرى والمساكن والمباني غير المحمية أيأ كانت الوسيلة المستعملة»، وألزمت المادة (26) منها «قائد الوحدات المهاجمة قبل الشروع في القصف أن يبذل قصارى جهده لتحذير السلطات باستثناء حالات الهجوم عنوة»، كما ورد النص على ذلك في اتفاقية لاهي التاسعة لعام 1907م بشأن القصف البحري. انظر: فريتس كالسهورن . ليزابيث تسغفلد، : ضوابط تحكم خوض الحرب، ص53. وانظر في مواد لائحة لاهي المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية 1907م: اللجنة الدولية للصليب الأحمر: القانون الدولي المتعلق بسير العمليات العدائية، ص22.

(2) انظر: سعيد سالم جويلي، المدخل لدراسة القانون الدولي الإنساني، ص310.

(3) وهذا الوضع يختلف عن وضع اللاجئين من رعايا العدو لدى الدول الحاجزة حيث لا يجب معاملتهم كأجانب أعداء لمجرد تبعيتهم القانونية لدولة معادية، عملاً بالمادة (44) من اتفاقية جنيف الرابعة التي تنص: «عند تطبيق تدابير المراقبة المنصوص عنها في هذه الاتفاقية، لا تعامل الدولة الحاجزة للاجئين، الذين لا يتمتعون في الواقع بحماية أية حكومة، كأجانب أعداء لمجرد تبعيتهم القانونية لدولة معادية».

وقد استثنت المادة الرابعة من اتفاقية جنيف الرابعة من نطاق الحماية «رعايا الدولة غير المرتبطة بها. ورعايا الدولة المحايدة الموجودون في أراضي دولة محاربة ورعايا الدولة المحاربة، فإنهم لا يعتبرون أشخاصاً محميين مادامت الدولة التي ينتمون إليها ممثلة تمثيلاً دبلوماسياً عادياً في الدولة التي يقعون تحت سلطتها. ولا يعتبر من الأشخاص المحميين بمفهوم هذه الاتفاقية الأشخاص الذين تحميهم اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان، أو اتفاقية جنيف لتحسين حال جرحى ومرضى وغرقى القوات المسلحة في البحار، أو اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب»⁽¹⁾، كما لا تحمي هذه الاتفاقية المدنيين الذين يتعرضون لأخطار الحرب على الإقليم الذي يعيشون فيه، كما لا تكفل لهم الحماية من أعمال الدولة التي ينتمون إليها، فالحماية تشمل أساساً المدنيين الذين يوجدون تحت سلطة الخصم⁽²⁾.

وجاء البروتوكول الأول الإضافي أوسع نطاقاً وتفصيلاً في حماية المدنيين، حيث خصص القسم الأول من الباب الرابع الموسوم «السكان المدنيون»، للحماية العامة من آثار القتال، فقد أكد بداية على قاعدة التمييز بين المدنيين والمقاتلين من جهة، وبين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية من جهة أخرى، فقد نصت المادة (48) على أن: «تعمل أطراف النزاع على التمييز بين السكان المدنيين والمقاتلين وبين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية، ومن ثم توجه عملياتها ضد الأهداف العسكرية دون غيرها، وذلك من أجل تأمين احترام وحماية السكان المدنيين والأعيان المدنية»، وبموجب هذه المادة فإن أطراف النزاع ملزمون باحترام هذه التفرقة، ويتوجب على المتحاربين تبعاً لذلك، قصر عملياتهم على الأشخاص والأهداف العسكرية، وتجنب السكان المدنيين والأعيان المدنية، وهذا ما درج على تأكيده العرف الدولي، وتمت صياغته في القاعدة العرفية الأولى من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي ونصها: «يُميز أطراف النزاع في جميع الأوقات بين المدنيين والمقاتلين وتوجه الهجمات إلى المقاتلين فحسب، ولا يجوز أن توجه إلى المدنيين»⁽³⁾.

وعرّفت المادة (50) من هذا البروتوكول المدني بأنه: «أي شخص لا ينتمي إلى فئة من فئات الأشخاص المشار إليها في البنود الأول والثاني والثالث والسادس من الفقرة (أ) من المادة الرابعة من الاتفاقية الثالثة والمادة 43 من هذا البروتوكول»⁽⁴⁾. وإذا ثار

(1) المادة الرابعة من اتفاقية جنيف الرابعة 1949م.

(2) انظر: فريتس كالهوفن. ليزابيث تسغفلد، : ضوابط تحكم خوض الحرب، ص 61.

(3) ونصت القاعدة العرفية الثانية من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي على أن: «تحظر أعمال العنف أو التهديد بأعمال العنف التي تستهدف بصورة رئيسية بث الذعر بين السكان المدنيين». انظر : جون ماري هنكرتس. لويز دوزوالد بك، القانون الدولي الإنساني العرفي، «المجلد الأول: القواعد»، ص ص: 3- 8.

(4) تنص المادة (43) من البروتوكول على أن: «تتكون القوات المسلحة لطرف النزاع من كافة القوات المسلحة والمجموعات والوحدات النظامية التي تكون تحت قيادة مسئولة عن سلوك رؤوسها قبل ذلك الطرف حتى ولو كان ذلك الطرف ممثلاً بحكومة أو بسلطة لا يعترف

الشك حول ما إذا كان شخص ما مدنياً أم غير مدني فإن ذلك الشخص يعد مدنياً، فالمدني شخص لا ينتمي إلى فئة المقاتلين الوارد ذكرهم في المادة الرابعة من الاتفاقية الثالثة السابق بيانها، والمادة 43 من البروتوكول الأول (1977م)⁽¹⁾، وتنص الفقرة الثانية من المادة (50) من البروتوكول الأول (1977م) على أن: «يندرج في السكان المدنيين كافة الأشخاص المدنيين»، أي أن جميع الأشخاص الذين يتواجدون على إقليم الدولة المتحاربة بما فيهم الأجانب التابعين للعدو، والمقيمين على إقليم إحدى الدول المتحاربة، وكذلك السكان المدنيين المقيمين في أراضي محتلة يشملهم مفهوم السكان المدنيون⁽²⁾، وأكدت ذلك القاعدة العرفية الخامسة ونصها: «المدنيون أشخاص لا ينتمون إلى القوات المسلحة ويشمل مصطلح السكان المدنيين جميع الأشخاص المدنيين»⁽³⁾.

وأوضحت المادة (50) من البروتوكول أنه في حال الشك تكون صفة المدني هي المقدمة على أي صفة أخرى، ولا يفقد المدنيون صفتهم هذه لمجرد وجود أفراد بينهم من فئات المقاتلين؛ بل إن اشتراك مدنيين بدور مباشر في أعمال القتال لا يجردهم من صفتهم المدنية، وإن كانت هذه المشاركة تسقط عنهم الحماية المقررة للمدنيين على مدى الوقت الذي يقومون خلاله بهذا الدور⁽⁴⁾ بحسب نص المادة (3/51) من البروتوكول الأول، أي أنه حتى يتمتع السكان المدنيون بالحماية العامة المقررة في اتفاقيات القانون الدولي الإنساني، يتوجب عليهم «عدم الاشتراك مباشرة في العمليات القتالية، وعدم القيام بدور فعال في المجهود الحربي، والابتعاد قدر الإمكان عن التواجد في نطاق دائرة الأهداف العسكرية أو بالقرب منها حتى لا يتسبب ذلك في إلحاق أضرار غير مباشرة بهم»⁽⁵⁾، وهذه القاعدة ثابتة أيضاً

الخصم بها. ويجب أن تخضع مثل هذه القوات المسلحة لنظام داخلي يكفل فيما يكفل إتباع قواعد القانون الدولي التي تطبق في النزاع المسلح.

(1) تضمن مشروع البروتوكول الثاني الإضافي في المادة (25) تعريفاً للمدنيين نصه: «أي شخص لا ينتمي للقوات المسلحة يعتبر مدنياً ويندرج في السكان المدنيين كافة الأشخاص المدنيين»، ومن ثم عدل ليصبح التعريف «المدني هو أي شخص لا ينتمي للقوات المسلحة أو لمجموعات مسلحة نظامية»، وتم اعتماد التعريف بالإجماع في اللجنة الثالثة للمؤتمر الدبلوماسي الذي أدى إلى اعتماد البروتوكولين الإضافيين، إلا أنه تم إلغاء التعريف وحذفه من البروتوكول الثاني في اللحظات الأخيرة، ولذلك لا يوجد تعريف للمدني في البروتوكول الثاني، على الرغم من استخدامه لمصطلح السكان المدنيين في أكثر من موضع (المواد: 13، 14، 15، 17، 18). انظر: جون ماري هنكرتس، لويز دوزوالد بك، القانون الدولي الإنساني العرفي، «المجلد الأول: القواعد»، ص 17.

(2) انظر: محمد فهاد الشلالدة، القانون الدولي الإنساني، ص 163.

(3) انظر: جون ماري هنكرتس، لويز دوزوالد بك، القانون الدولي الإنساني العرفي، «المجلد الأول: القواعد»، ص 16.

(4) انظر: سمعان بطرس فرج الله، الحق في الحرب وقانون الحرب والنزاع الدولي والنزاع غير الدولي ...، ص 113.

(5) محمد فهاد الشلالدة، القانون الدولي الإنساني، ص 169.

في القانون الدولي الإنساني العرفي⁽¹⁾، ويعمل بها سواء أكان النزاع المسلح دولياً أم غير دولي.

وقد بينت اتفاقية جنيف الرابعة (1949م)، والبروتوكولان الإضافيان (1977م)، أوجه الحماية التي يتمتع بها السكان المدنيون أثناء النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، والمدنيون تحت الاحتلال، وتقوم هذه الحماية على أساس المبدأ العام الذي يحرم توجيه العمليات القتالية ضد السكان المدنيين. وللأشخاص المحميين في جميع الأحوال حق الاحترام لأشخاصهم، وشرفهم، وحقوقهم العائلية، وعقائدهم الدينية، وعاداتهم وتقاليدهم. ويجب معاملتهم في جميع الأوقات معاملة إنسانية. ويعامل جميع الأشخاص المحميين بواسطة طرف النزاع الذي يخضعون لسلطته، بنفس الاعتبار دون أي تمييز ضار على أساس العنصر أو الدين أو الآراء السياسية. على أن لأطراف النزاع أن تتخذ إزاء الأشخاص المحميين تدابير المراقبة أو الأمن التي تكون ضرورية بسبب الحرب⁽²⁾، ويحظر ممارسة أي إكراه بدني أو معنوي إزاء الأشخاص المحميين، خصوصاً بهدف الحصول على معلومات منهم أو من غيرهم⁽³⁾، كما تحظر صراحة جميع التدابير التي من شأنها أن تسبب معاناة بدنية أو إبادة للأشخاص المحميين الموجودين تحت سلطتها. ولا يقتصر هذا الحظر على القتل والتعذيب والعقوبات البدنية والتشويه والتجارب الطبية والعلمية التي لا تقتضيها المعالجة الطبية للشخص المحمي وحسب، ولكنه يشمل أيضاً أي أعمال وحشية أخرى، سواء قام بها وكلاء مدنيون أو وكلاء عسكريون⁽⁴⁾، ولا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقتربها هو شخصياً. وتحظر العقوبات الجماعية وبالمثل جميع تدابير التهديد أو الإرهاب. وكذلك تدابير الاقتصاص من الأشخاص المحميين وممتلكاتهم⁽⁵⁾، وأخذ الرهائن محظور⁽⁶⁾.

وتضمنت اتفاقية جنيف الرابعة (1949م) قواعد لحماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة، وأخرى تتعلق بالاحتلال الحربي، ومن أهم القواعد التي تتعلق بالنزاع المسلح إنشاء مناطق صحية ومواقع آمنة لحماية الجرحى والمرضى والعجزة والمسنين والأطفال دون سن الخامسة عشرة من العمر، والحوامل⁽⁷⁾، وإنشاء مناطق محايدة لحماية الجرحى والمرضى من المقاتلين وغير المقاتلين والمدنيين الذين لا

(1) تنص القاعدة السادسة من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي على أن: «يتمتع المدنيون بالحماية من الهجوم ما لم يقوموا بدور مباشر في الأعمال العدائية، وطوال الوقت الذي يقومون فيه بهذا الدور». وهو كذلك نص المادة (3/13) من البروتوكول الثاني الإضافي (1977م). انظر: جون ماري هنكرتس. لويز دوزوالد بك، القانون الدولي الإنساني العرفي، «المجلد الأول: القواعد»، ص18.

(2) المادة (27) من اتفاقية جنيف الرابعة 1949م.

(3) المادة (31) من اتفاقية جنيف الرابعة 1949م.

(4) المادة (32) من اتفاقية جنيف الرابعة 1949م.

(5) المادة (33) من اتفاقية جنيف الرابعة 1949م.

(6) المادة (34) من اتفاقية جنيف الرابعة 1949م.

(7) المادة (14) من اتفاقية جنيف الرابعة 1949م.

يشتركون في العمليات الميدانية⁽¹⁾، ولا يجوز بأي حال من الأحوال الهجوم على المستشفيات المدنية⁽²⁾. أما البروتوكول الأول الإضافي (1977م) فيحظر الهجمات العشوائية وهي تلك التي لا توجه إلى هدف عسكري محدد، أو استخدام طريقة أو وسيلة للقتال لا يمكن أن توجه إلى هدف عسكري محدد، أو وسيلة لا يمكن حصر آثارها⁽³⁾. كما يحظر تجويع السكان المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب⁽⁴⁾. أما القواعد التي تتعلق بحماية السكان المدنيين تحت الاحتلال الحربي، فأهمها حظر النقل الجبري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال أو إلى أراضي أي دولة أخرى، محتلة أو غير محتلة، أيًا كانت دواعيه، و لا يجوز لدولة الاحتلال أن تحجز الأشخاص المحميين في منطقة معرضة بشكل خاص لأخطار الحرب، إلا إذا اقتضى ذلك أمن السكان أو لأسباب عسكرية قهرية. ولا يجوز لدولة الاحتلال أن ترحل أو تنقل جزءاً من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها⁽⁵⁾، ولا يجوز لدولة الاحتلال أن ترغم الأشخاص المحميين على الخدمة في قواتها المسلحة أو المعاونة. كما يحظر أي ضغط أو دعاية بغرض تطوعهم. ولا يجوز لها أن ترغم الأشخاص المحميين على العمل إلا إذا كانوا فوق الثامنة عشرة من العمر⁽⁶⁾، كما تحظر جميع التدابير التي من شأنها أن تؤدي إلى بطالة العاملين في البلد المحتل أو تقييد إمكانيات عملهم بقصد حملهم على العمل في خدمة دولة الاحتلال⁽⁷⁾، ويقع على عاتق دولة الاحتلال العمل بأقصى ما تسمح به وسائلها، على تزويد السكان بالمؤن الغذائية والإمدادات الطبية⁽⁸⁾. ويحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير⁽⁹⁾.

(1) المادة (15) من اتفاقية جنيف الرابعة 1949م.

(2) المادة (18) من اتفاقية جنيف الرابعة 1949م.

(3) المادة (51/4، 5) من البروتوكول الأول الإضافي (1977م).

(4) المادة (1/54) من البروتوكول الأول الإضافي (1977م).

(5) انظر: المادة (49) من اتفاقية جنيف الرابعة 1949م.

(6) انظر: المادة (51) من اتفاقية جنيف الرابعة 1949م.

(7) انظر: المادة (52) من اتفاقية جنيف الرابعة 1949م.

(8) تنص المادة (55) من اتفاقية جنيف الرابعة 1949م على أنه: «من واجب دولة الاحتلال أن تعمل، بأقصى ما تسمح به وسائلها، على تزويد السكان بالمؤن الغذائية والإمدادات الطبية، ومن واجبها على الأخص أن تستورد ما يلزم من الأغذية والمهمات الطبية وغيرها إذا كانت موارد الأراضي المحتلة غير كافية. لا يجوز لدولة الاحتلال أن تستولي على أغذية أو إمدادات أو مهمات طبية مما هو موجود في الأراضي المحتلة إلا لحاجة قوات الاحتلال وأفراد الإدارة، وعليها أن تراعي احتياجات السكان المدنيين. ومع مراعاة أحكام الاتفاقيات الدولية الأخرى، تتخذ دولة الاحتلال الإجراءات التي تكفل سداد قيمة عادلة عن كل ما تستولي عليه. وللدولة الحامية أن تتحقق دون أي عائق في أي وقت من حالة إمدادات الأغذية والأدوية في الأراضي المحتلة، إلا إذا فرضت قيود مؤقتة تستدعيها ضرورات حربية قهرية».

(9) انظر: المادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة 1949م.

وتضمن البروتوكول الأول الإضافي (1977م) أحكاماً تتعلق بالمدنيين تحت الاحتلال الحربي تتمثل في وضع قيود على حق الاستيلاء على الوحدات الطبية المدنية، وضمان استمرار تأمين الحاجات الطبية للإقليم المحتل⁽¹⁾، وإلزام دولة الاحتلال بتأمين الحاجات الجوهرية للمدنيين⁽²⁾، ومعاونة السلطات الوطنية والمحلية، على صيانة المنشآت والخدمات الطبية والمستشفيات وكذلك الصحة العامة والشروط الصحية في الأراضي المحتلة⁽³⁾، ولا يجوز لدولة الاحتلال أن تستولي على المستشفيات المدنية إلا بصفة مؤقتة وفي حالات الضرورة العاجلة للعناية بالجرحى والمرضى والعسكريين، و شريطة أن تتخذ التدابير المناسبة وفي الوقت الملائم لرعاية وعلاج الأشخاص الذين يعالجون فيها وتدير احتياجات السكان المدنيين. لا يجوز الاستيلاء على مهمات ومخازن المستشفيات المدنية مادامت ضرورية لاحتياجات السكان المدنيين⁽⁴⁾.

ثانياً - الحماية الخاصة بعض الفئات من المدنيين:

إضافة إلى الأحكام العامة التي يكفلها القانون الدولي الإنساني للمدنيين، هناك فئات أخرى أضفى عليها حماية خاصة نتيجة لوضع خاص يرتبط بجنسهم، أو سنهم، أو ظروفهم، أو عملهم، وهم النساء، والأطفال، والمسنون، واللاجئون وعديمو الجنسية والرهائن والصحفيون، وأفراد الخدمات الطبية، والعاملون في إطار المنظمات الدولية الإنسانية، إضافة إلى الأشخاص الذين يقفزون بالمظلات، والرسول الحربيون، والمفقودون والموتى وأعضاء الدفاع المدني، وأعرض فيما يلي لأهم الفئات المحمية، فلا مجال للتفصيل فيها جميعها⁽⁵⁾:

1. النساء: تستفيد النساء من الحماية العامة التي أقرتها اتفاقيات القانون الدولي الإنساني للمدنيين، كما أن هذه الاتفاقيات، سواء ما تعلق منها بالنزاعات المسلحة الدولية والنزاعات المسلحة غير الدولية، منحت النساء حماية خاصة إضافية⁽⁶⁾، فقد تضمنت هذه الاتفاقيات على تسعة عشر حكماً ينطبق تحديداً

(1) انظر: المادتان (14، 15) من البروتوكول الأول الإضافي (1977م).

(2) تنص المادة (1/69) من البروتوكول الأول الإضافي (1977م) على أن: «يجب على سلطة الاحتلال، فضلاً على الالتزامات التي حددتها المادة 55 من الاتفاقية الرابعة بشأن المدد الغذائي والطبي، أن تؤمن، بغاية ما تملك من إمكانيات وبدون أي تمييز مجحف، توفير الكساء والفراش ووسائل للإيواء وغيرها من المدد الجوهرية لبقاء سكان الأقاليم المحتلة المدنيين على الحياة وكذلك ما يلزم للعبادة».

(3) انظر: المادة (56) من البروتوكول الأول الإضافي (1977م).

(4) انظر: المادة (58) من البروتوكول الأول الإضافي (1977م).

(5) للمزيد حول الفئات الخاصة المحمية من المدنيين، انظر: أحمد أبو الوفا، النظرية العامة للقانون الدولي الإنساني، ص: 51-65.

(6) انظر: أمل يازجي، القانون الدولي الإنساني وحماية النساء والأطفال أثناء النزاعات المسلحة، بحث مقدم إلى مؤتمر «القانون الدولي الإنساني آفاق وتحديات» المنعقد في جامعة بيروت العربية، كلية الحقوق في 22 نيسان/أبريل 2004م، منشور في «القانون الدولي الإنساني آفاق وتحديات»، الجزء الثالث (منشورات الحلبي الحقوقية: بيروت، لبنان، الطبعة الأولى،

على النساء، وتتسم هذه القواعد بأهمية محدودة، وتستهدف العديد منها أصلاً حماية الأطفال، لأن الغرض من هذه الاتفاقيات هو تأمين حماية خاصة للنساء الحوامل والأمهات المرضعات، وبصورة عامة للأمهات، كما أنها تهدف إلى محاولة الحد من ضعف النساء حيال العنف الجنسي في فترات النزاعات المسلحة⁽¹⁾. وقد وردت هذه الحماية في اتفاقيات جنيف الأربعة (1949م)⁽²⁾، وكذلك البروتوكولين الإضافيين لها (1977م)⁽³⁾، فقد نصت المادة (2/27) من اتفاقية جنيف الرابعة (1949م)، على وجوب «حماية النساء بصفة خاصة ضد أي اعتداء على شرفهن، ولا سيما ضد الاغتصاب والإكراه على الدعارة، وأي هتك لحرمتهن»، ويشكل ما ورد في هذه الاتفاقيات الحد الأدنى من الحماية للنساء، إلا أنها غير كافية لضمان سلامة النساء في كافة الحالات⁽⁴⁾، إضافة إلى أنها «لا تراعى إطلاقاً نوعية المشكلات المحتملة التي يتعرض لها النساء في فترات النزاعات المسلحة، كما أنها لا تأخذ في الحسبان أن المصاعب التي تحدث بهن لا تقتصر على دورهن كأمهات أو ضعفهن إزاء العنف الجنسي»⁽⁵⁾.

2. الأطفال: يشكل الأطفال فئة من أكثر الفئات تعرضاً للضرر بين ضحايا المنازعات المسلحة أو عواقبها، ومع أن الأطفال يستفيدون من كل الضمانات والحماية التي تقرر للبالغين من المدنيين بموجب اتفاقيات جنيف الأربع 1949م، وأحكام البروتوكولين الإضافيين لها (1977م)⁽⁶⁾، وتكفل اتفاقية جنيف الرابعة للأطفال باعتبارهم أشخاصاً محميين، معاملة إنسانية تشمل احترام حياتهم وسلامتهم البدنية وكرامتهم، كما تحظر التعذيب والإكراه والمعاقبة البدنية والعقوبات الجماعية وأعمال الانتقام، وفي حالات النزاع المسلح غير الدولي يمنح الأطفال حق المعاملة الإنسانية باعتبارهم أشخاصاً لا يقومون بدور إيجابي في الأعمال

2005م)، ج1، ص280، وكريل، فرانسواز: حماية النساء في القانون الدولي الإنساني، المجلة الدولية للصليب الأحمر (اللجنة الدولية للصليب الأحمر: جنيف، سويسرا، تشرين الثاني/أكتوبر - كانون الأول/نوفمبر، 1985م)، ص ص: 5 وما بعدها.

- (1) ، جوديت ج غردام، النساء وحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، بحث منشور في «دراسات في القانون الدولي الإنساني» ، إعداد نخبة من المتخصصين والخبراء (دار المستقبل العربي: بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالقاهرة، مصر، الطبعة الأولى، 2000م)، ص177.
- (2) انظر: المادة (12) من اتفاقيتي جنيف الأولى و الثانية، والمادتان (14، 88) من اتفاقية جنيف الثالثة، والمواد (27، 76، 124) من اتفاقية جنيف الرابعة.
- (3) انظر: المواد (8، 70، 5/75، 76) من البروتوكول الأول الإضافي. والمادتان (5/2/4)، (5/2/5) من البروتوكول الثاني الإضافي.
- (4) انظر: أمل يازجي، القانون الدولي الإنساني وحماية النساء والأطفال أثناء النزاعات المسلحة، مرجع سابق، ص284.
- (5) ، جوديت ج غردام، النساء وحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني مرجع سابق، ، ص178.
- (6) انظر: المواد (14، 17، 23، 24، 37، 50، 82، 94، 132) من اتفاقية جنيف الرابعة 1949م. والمواد (8، 70، 76، 77، 78) من البروتوكول الأول (1977م). والمواد (4، 5، 6) من البروتوكول الثاني (1977م).

العدائية وفقاً لما تنص عليه المادة (3) المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع⁽¹⁾. وطور البروتوكول الأول الإضافي في المادة (77) مبدأ الحماية الخاصة للأطفال، فقد نص على أنه «يجب أن يكون الأطفال موضع احترام خاص، وأن تكفل لهم الحماية ضد أية صورة من صور خدش الحياء، ويجب أن تهئ لهم أطراف النزاع العناية والعون اللذين يحتاجون إليها سواء بسبب سنهم أم لأي سبب آخر»، وذهب البروتوكول الثاني الإضافي (1977م) في المادة (3/4) إلى أنه: «يجب توفير الرعاية والمعونة للأطفال بالقدر الذي يحتاجونه».

3. اللاجئين والمشردون داخلياً: منح القانون الدولي الإنساني اللاجئين وعديمي الجنسية حماية خاصة أثناء النزاعات المسلحة، فقد نصت المادة (44) من اتفاقية جنيف الرابعة 1949م على أنه: «عند تطبيق تدابير المراقبة المنصوص عنها في هذه الاتفاقية، لا تعامل الدولة الحائزة للاجئين، الذين لا يتمتعون في الواقع بحماية أية حكومة، كأجانب أعداء لمجرد تبعيتهم القانونية لدولة معادية». كما نصت المادة (73) من البروتوكول الأول الإضافي (1977م) على أنه: «تكفل الحماية وفقاً لمداول البابين الأول والثالث من الاتفاقية الرابعة وذلك في جميع الظروف و دونما أي تمييز محف للأشخاص الذين يعتبرون - قبل بدء العمليات العدائية - ممن لا ينتمون إلى أية دولة، أو من اللاجئين بمفهوم الموائيق الدولية المتعلقة بالموضوع والتي قبلتها الأطراف المعنية أو بمفهوم التشريع الوطني للدولة المضيفة أو لدولة الإقامة». ومن جهة أخرى تضمنت اتفاقيات القانون الدولي الإنساني حماية المشردين داخلياً حيث نصت صراحة على حظر إجبار السكان المدنيين على مغادرة بلادهم، كذلك لا يجوز لدولة الاحتلال إخلاء الأراضي المحتلة من سكانها، كما أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال نقل أي شخص محمي إلى بلد يخشى فيه الاضطهاد بسبب آرائه السياسية أو عقائده الدينية⁽²⁾.

4. أفراد الخدمات الطبية: يقرر القانون الدولي الإنساني الحماية أيضاً لموظفي الخدمات الطبية في أماكن النزاعات المسلحة، وينقسم موظفو الخدمات الطبية إلى ثلاثة أقسام⁽³⁾:

- أ- المتفرغون تماماً للبحث عن الجرحى والمرضى والغرقى أو نقلهم أو معالجتهم،
- ب- والمتفرغون تماماً لإدارة الوحدات والمنشآت الطبية،

(1) انظر: ساندرنا سنجر، حماية الأطفال في حالات النزاع المسلح، بحث منشور في «دراسات في القانون الدولي الإنساني»، إعداد نخبة من المتخصصين والخبراء (دار المستقبل العربي: بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالقاهرة، مصر، الطبعة الأولى، 2000م)، ص 143.

(2) فيليب لافواييه: مبادئ توجيهية بشأن المشردين داخلياً «ملاحظات بشأن إسهام القانون الدولي الإنساني»، المجلة الدولية للصليب الأحمر، (اللجنة الدولية للصليب الأحمر: جنيف، سويسرا، العدد 61، أيلول/سبتمبر، 1988م)، ص 454.

(3) عامر الزمالي، مدخل إلى القانون الدولي الإنساني، ص 57.

ت- والعسكريون المدربون خصيصاً للعمل عند الحاجة كمرضين أو مساعدي حاملي الناقلات والقيام بالبحث عن الجرحى والمرضى والغرقى أو نقلهم ومعالجتهم.

ويتوجب على الأطراف المتنازعة احترام أفراد الخدمات الطبية في جميع الأحوال⁽¹⁾، ولا يجوز استخدام العنف تجاههم⁽²⁾، كما أنهم إذا وقعوا في أيدي العدو لا يعتبرون أسرى حرب، ويجب إطلاق سراحهم فوراً ويجوز استبقاؤهم فقط للقيام بمساعدة الأسرى⁽³⁾، أما العسكريون العاملون في الخدمات الصحية بصورة مؤقتة فيعتبرون من أسرى الحرب إذا وقعوا في قبضة العدو حتى وإن قاموا بوظائف صحية عند الحاجة⁽⁴⁾.

5. الأفراد المشاركون في أعمال الإغاثية: وهؤلاء إما أن يكونوا من موظفي جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر⁽⁵⁾، أو من موظفي جمعيات الإغاثية التابعة لبلد محايد يقدمون مساعداتهم وخدماتهم الإنسانية إلى جانب أحد أطراف النزاع⁽⁶⁾، وقد نص البروتوكول الأول الإضافي (1977م) على ضرورة احترام هؤلاء العاملين وحمايتهم في المادة (2/71)، وضرورة مساعدتهم، ولا يجوز الحد من أوجه نشاط العاملين على الغوث أو تقييد تحركاتهم إلا في حالة الضرورة العسكرية الملحة⁽⁷⁾، ولا يجوز بأي حال للعاملين على الغوث تجاوز حدود مهامهم، ويتوجب عليهم بوجه خاص مراعاة متطلبات أمن الطرف الذي يؤدون واجباتهم على إقليم هذا الطرف ويمكن إنهاء مهمة أي فرد على الغوث لا يحترم هذه الشروط⁽⁸⁾.

6. الصحفيون: من الفئات المحمية التي استحدثها البروتوكول الأول الإضافي (1977م) فئة الصحفيين، فقد أوجب اتخاذ التدابير التي من شأنها ضمان حمايتهم وذلك في المادة (79) التي تنص: «يعد الصحفيون الذين يباشرون مهمات مهنية خطيرة في مناطق المنازعات المسلحة أشخاصاً مدنيين ضمن

(1) المادة (24) من اتفاقية جنيف الأولى 1949م.

(2) المادة (36) من اتفاقية جنيف الأولى 1949م. و المادة (39) من اتفاقية جنيف الثانية 1949م.

(3) المادة (28) من اتفاقية جنيف الأولى 1949م. والمادة (33) من اتفاقية جنيف الثالثة 1949م..

(4) المادة (29) من اتفاقية جنيف الأولى 1949م..

(5) يشترط اعتراف الحكومة الوطنية بالجمعية التي يتبعونها، والإذن الحكومي لها بالعمل أثناء الحرب كمساعد لمصلحة الصحة التابعة للجيش، وإعلام تلك الحكومة زمن السلم بقية الأطراف المتعاقدة بذلك، وإعلامها أيضاً الخصم بذلك زمن الحروب، وخضوع أولئك المتطوعين للقوانين والقرارات العسكرية زمن الحرب، والعمل تحت مسؤولية الدولة. انظر: عامر الزمالي، مدخل إلى القانون الدولي الإنساني، ص 58.

(6) يشترط اعتراف حكومة الدولة المحايدة بتلك الجمعية التابعة لها، وموافقة طرف النزاع الذي تسعى الجمعية لمساعدته في الخدمات الصحية، وقيام حكومته بإعلام طرف أو أطراف النزاع الأخرى بذلك، وإبلاغ الدولة المحايدة طرف النزاع الآخر بموافقتها على قيام جمعيتها بخدمات الإغاثية. انظر: المرجع السابق، ص 58.

(7) المادة (3/71) من البروتوكول الأول الإضافي (1977م).

(8) المادة (4/71) من البروتوكول الأول الإضافي (1977م).

منطوق الفقرة الأولى من المادة (50). ويجب حمايتهم بهذه الصفة بمقتضى أحكام الاتفاقيات وهذا البروتوكول، شريطة ألا يقوموا بأي عمل يسيء إلى وضعهم كأشخاص مدنيين، وذلك دون الإخلال بحق المراسلين الحربيين المعتمدين لدى القوات المسلحة في الاستفادة من الوضع المنصوص عليه في المادة (4/ألف/4) من الاتفاقية الثالثة. ويجوز لهم الحصول على بطاقة هوية وفقاً للنموذج المرفق بالملحق رقم (2) لهذا الملحق "البروتوكول". وتصدر هذه البطاقة، حكومة الدولة التي يكون الصحفي من رعاياها، أو التي يقيم فيها، أو التي يقع فيها جهاز الأنباء الذي يستخدمه، وتشهد على صفته كصحفي، إذ يعتبر الصحفيون أشخاصاً مدنيين، ويتمتعون بالحماية التي توجبها القواعد الخاصة بحماية المدنيين، ويشترط لاستمرار حمايتهم ألا يقوموا بأي عمل من شأنه الإساءة إلى وضعهم كأشخاص مدنيين، وذلك كالمشاركة في الأعمال الحربية.

المطلب الثالث النطاق المادي:

يُقصد بالنطاق المادي، الممتلكات والأعيان والأماكن والأشياء التي تعد محلاً لحماية القانون الدولي الإنساني، وتستند الحماية المقررة لهذه الممتلكات والأعيان والأماكن والأشياء إلى مبدأين أساسيين، الأول التمييز بين المدنيين والعسكريين من جهة وبين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية من جهة ثانية، أي قصر الهجمات ضد الأهداف العسكرية فقط دون غيرها، والتي يراد منها تدمير أو إضعاف القوة العسكرية للعدو، أما المبدأ الثاني فهو تحريم توجيه العمليات العسكرية ضد المدنيين والأعيان المدنية⁽¹⁾، طالما أنها لا تشارك في العمليات العسكرية⁽²⁾.

ذلك أن حماية السكان المدنيين تستتبع حماية ممتلكاتهم والأماكن التي يقيمون ويعملون فيها، وما يستعملون من أعيان مدنية، لذلك فإن الاعتداء على هذه الممتلكات والأماكن والأعيان يعني اعتداءً مباشراً على السكان المدنيين، إذ لا يمكن عزل هؤلاء المدنيين عن تلك الأعيان التي ترتبط بهم، فضلاً عما قد يسببه مهاجمة هذه الأعيان من أضرار مادية ومعنوية تصيب السكان المدنيين قد تؤدي إلى حد هلاكهم لأن حرب هذه الأهداف يمثل اعتداءً على البنية الأساسية اللازمة للحياة بصفة عامة⁽³⁾. لذلك أضفى القانون الدولي الإنساني على هذه الممتلكات والأعيان حماية، لأنه لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين، كما قرر لبعض الممتلكات والأعيان حماية معززة نظراً لأهميتها ومكانتها .

الفرع الأول حماية الممتلكات والأعيان المدنية:

أولاً - تعريف الممتلكات والأعيان المدنية وتمييزها عن الأهداف العسكرية: بالرغم من أن اتفاقيات جنيف الأربع (1949م)، حرّمت تدمير أية ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بالأفراد⁽⁴⁾، إلا أنها لم تحدد المقصود بهذه الممتلكات، وكان موضوع تحديد تعريف للممتلكات والأعيان المدنية محل نقاش وجدل كبيرين في المؤتمرات

(1) أبو الخير أحمد عطية: حماية السكان المدنيين والأعيان المدنية، إبان النزاعات المسلحة «دراسة مقارنة بالشريعة الإسلامية» (دار النهضة العربية: القاهرة، مصر، الطبعة الأولى، 1997م)، ص 71.

(2) كما ورد النص على قاعدة التمييز بين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية في قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي، فقد تناولت ذلك القواعد (7، 8، 9، 10)، حيث تنص القاعدة (7) على أن «يُميّز أطراف النزاع في جميع الأوقات بين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية. ولا توجه الهجمات إلا على الأهداف العسكرية فحسب، ولا يجوز أن توجه إلى الأعيان المدنية». انظر: جون ماري هنكرتس. لويز دوزوالد بك، القانون الدولي الإنساني العرفي، «المجلد الأول: القواعد»، ص ص 23 - 32 .

(3) إسماعيل عبد الرحمن محمد: الحماية الجنائية للمدنيين في زمن النزاعات المسلحة، دراسة تحليلية تأصيلية، رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 1420هـ - 2000م، ص 384..

(4) انظر: المادة (50) من اتفاقية جنيف الأولى، والمادة (51) من اتفاقية جنيف الثانية، والمادتين (53، 147) من اتفاقية جنيف الرابعة.

الدولية المعنية بالقانون الدولي الإنساني⁽¹⁾، إلى أن جاء البروتوكول الأول الإضافي ونص في المادة (52) على أن: «الأعيان المدنية هي كافة الأعيان التي ليست هدفاً عسكرياً»⁽²⁾، وحددت المادة المقصود بالأهداف العسكرية فيما يتعلق بالأعيان، على أنها تنحصر «على تلك التي تسهم مساهمة فعالة في العمل العسكري، سواء كان ذلك بطبيعتها أم بموقعها أم بغايتها أم باستخدامها، والتي يحقق تدميرها التام أو الجزئي أو الاستيلاء عليها أو تعطيلها في الظروف السائدة حينئذ ميزة عسكرية أكيدة»⁽³⁾، أي أن البروتوكول قام بتحديد ما يعد هدفاً عسكرياً، وما سواه يعد مدنياً، و«إذا ثار الشك حول ما إذا كانت عين ما تكرر عادة لأغراض مدنية، مثل أماكن العبادة أو منزل أو أي مسكن آخر أو مدرسة، إنما تستخدم في تقديم مساهمة فعالة للعمل العسكري، فإنه يفترض أنها لا تستخدم لذلك»⁽⁴⁾، وبالتالي يتوجب تغليب الصفة المدنية على الصفة العسكرية، ومن ثم تجنب استهدافها.

وبناءً على ذلك يتوجب على أطراف النزاع المتحاربة أن تميز بين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية، بحيث توجه العمليات العسكرية ضد الأهداف العسكرية التي تسهم مساهمة فعالة في العمل العسكري، وتسهم في تحقيق ميزة عسكرية أكيدة. والذي يبدو لي أن هذا التعريف لا يخلو من النقد ذلك أن تكييف ما إذا كانت المساهمة فعالة في العمل العسكري أم لا، وتكييف تحقيق الميزة العسكرية من عدم تحقيقها، هو معيار غير واضح، كما أنه يدخل في تقدير الطرف المهاجم الذي سوف يسعى لتوسيع مفهوم الهدف العسكري على حساب مفهوم الممتلكات والأعيان المدنية، أي أن التكييف سيكون نسبي، ولا وجود لمعيار موضوعي يحدد متى تعد المساهمة موجودة أو الميزة العسكرية محققة.

ثانياً - أنواع الحماية المقررة للممتلكات والأعيان المدنية:

يقرر القانون الدولي الإنساني في البروتوكول الأول الإضافي (1977م)، واتفاقية لاهي لحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاعات المسلحة لعام 1954م، وبروتوكولها الأول لعام 1954م، حماية عامة لكل الممتلكات والأعيان التي لا تسهم في العمل العسكري، وحماية خاصة لبعض الممتلكات:

1. الحماية العامة للممتلكات والأعيان المدنية: وهي الحماية المنصوص عليه في المادة (52) من البروتوكول الأول الإضافي (1977م)، وتشمل الأموال والممتلكات التي لا يكون لها أي دور فعال في العمليات العسكرية، وترتبط بحياة السكان المدنيين، فكل ما لا يدخل ضمن مفهوم الهدف العسكري يكون محمياً بموجب هذه المادة، وبالتالي يجب تجنب المساس بها عند شن العمليات الحربية،

(1) انظر تفصيل ذلك في: محمد مصطفى يونس، ملامح التطور في القانون الدولي الإنساني، ص144 وما بعدها، وص168 وما بعدها.

(2) وهو ذاته نص القاعدة العرفية رقم (9). انظر جون ماري هنكرتس. لوييز دوزوالد بك، القانون الدولي الإنساني العرفي، «المجلد الأول: القواعد»، ص29.

(3) وهو ذاته نص القاعدة العرفية رقم (8). انظر: المرجع السابق، ص27.

(4) المادة (3/52) من البروتوكول الأول الإضافي (1977م).

ويجب أن يتخذ الأطراف إجراءات وقائية تتمثل في مراعاة كافة الاحتياطات أثناء الهجوم وضد آثاره⁽¹⁾.

2. الحماية الخاصة لبعض الممتلكات والأعيان المدنية: يضيف القانون الدولي الإنساني حماية خاصة لبعض الممتلكات والأعيان المدنية أثناء النزاعات المسلحة، لما لها من أهمية خاصة لحياة السكان المدنيين، «وترتكز فكرة الحماية الخاصة لبعض الأهداف غير العسكرية على حماية السكان المدنيين، ذلك أن الحماية لا تمنح لتلك الأهداف بصفاتها هذه، وإنما يكون الهدف الأساسي منها هو توفير أكبر قدر ممكن من الحماية للسكان المدنيين»⁽²⁾، وتشمل الحماية الخاصة، الأعيان والمواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين، والأعيان الطبية، والأشغال الهندسية والمنشآت التي تحوي على مواد وقوى وطاقات خطيرة، والبيئة الطبيعية، والأعيان الثقافية وأماكن العبادة:

أ. الحماية الخاصة للأعيان والمواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين: وقد نصت على هذه الحماية المادة (54) من البروتوكول الأول الإضافي (1977م)، وكذلك المادة (14) من البروتوكول الثاني الإضافي (1977م)، وبموجبها تم حظر كل الأساليب التي يمكن أن تؤدي إلى تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب وحظر مهاجمة أو تدمير أو نقل أو تعطيل الأعيان والمواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين، ومثالها المواد الغذائية والمناطق الزراعية التي تنتجها والمحاصيل والماشية، ومرافق مياه الشرب، وشبكات المياه وأشغال الري، إذا تحدد القصد من ذلك في منعها عن السكان المدنيين أو الخصم لقيمتها الحيوية مهما كان الباعث سواء بقصد تجويع المدنيين أم لحملهم على النزوح أم لأي باعث آخر⁽³⁾، وهذا التعداد جاء على سبيل المثال لا الحصر ويمكن أن يضاف إليها المساكن والمدارس والجامعات والمصانع التي تنتج السلع الغذائية ومصانع الأدوية⁽⁴⁾.

(1) المادتان (57، 58) من البروتوكول الأول الإضافي (1977م).

- وانظر: أحمد أبو الوفا، النظرية العامة للقانون الدولي الإنساني، ص 58.

(2) محمد فهاد الشلالدة، القانون الدولي الإنساني، ص 266.

(3) المادة (2/54) من البروتوكول الأول الإضافي (1977م). وتضيف الفقرة الثالثة من المادة ذاتها :

«لا يطبق الحظر الوارد في الفقرة الثانية على ما يستخدمه الخصم من الأعيان والمواد التي تشملها تلك الفقرة (أ) زاداً لأفراد قواته المسلحة وحدهم، (ب) أو إن لم يكن زاداً فدمراً مباشراً لعمل عسكري شريطة ألا تتخذ مع ذلك حيل هذه الأعيان والمواد في أي حال من الأحوال إجراءات قد يتوقع أن تدع السكان المدنيين بما لا يغني عن مأكلاً ومشرباً على نحو يسبب مجاعتهم أو يضطرهم إلى النزوح»

(4) سعيد سالم جويلي، المدخل لدراسة القانون الدولي الإنساني، ص 327.

ب. الأعيان الطبية: يولي القانون الدولي الإنساني أهمية خاصة لأفراد الخدمات الطبية، كذلك الأعيان والوحدات الطبية⁽¹⁾ من مستشفيات ثابتة أو متنقلة، ووسائل النقل الطبي أياً كانت سيارات أو قطارات أو سفن أو طائرات⁽²⁾، فلا يجوز بأي حال من الأحوال الهجوم على هذه الأعيان بل تُحترم وتُحمى في جميع الأوقات من قبل أطراف النزاع⁽³⁾، ويعمل أطراف النزاع على إخطار بعضهم البعض الآخر بمواقع وحداتهم الطبية الثابتة، ولا يترتب على عدم القيام بهذا الإخطار إعفاء أي من الأطراف من التزامه بالتقيد بعدم انتهاك الوحدات الطبية وحمايتها وألا تكون هدفاً لأي هجوم⁽⁴⁾.

ج. الأشغال الهندسية والمنشآت التي تحتوي على مواد وقوى وطاقات خطيرة: حرص القانون الدولي الإنساني على إقرار حماية خاصة بالمنشآت والأهداف التي تحوي مواد وقوى وطاقات خطيرة، وذلك لأن الهجوم على مثل هذه المنشآت والأهداف يؤدي إلى إلحاق آثار مدمرة وتولد أخطار جسيمة على الإنسان والبيئة، لذلك فقد أورد القانون الدولي الإنساني أحكاماً خاصة تتعلق بحمايته، وذلك في المادة (156) من البروتوكول الأول الإضافي⁽⁵⁾ التي تنص: «لا تكون الأشغال الهندسية أو المنشآت التي تحوي قوى خطيرة ألا وهي السدود والجسور والمحطات النووية لتوليد الطاقة الكهربائية محلاً للهجوم، حتى ولو كانت أهدافاً عسكرية، إذا كان من شأن مثل هذا الهجوم أن يتسبب في انطلاق قوى خطيرة ترتب خسائر فادحة بين السكان المدنيين. كما لا يجوز تعريض الأهداف العسكرية الأخرى الواقعة عند هذه الأشغال الهندسية أو المنشآت أو على مقربة منها للهجوم إذا كان من شأن مثل هذا الهجوم أن يتسبب في انطلاق

(1) تعرف المادة (8/هـ) من البروتوكول الأول الإضافي (1977م) الوحدات الطبية بأنها «هي المنشآت وغيرها من الوحدات عسكرية كانت أم مدنية التي تم تنظيمها للأغراض الطبية أي البحث عن الجرحى والمرضى والمنكوبين في البحار وإجلادهم ونقلهم وتشخيص حالتهم أو علاجهم، بما في ذلك الإسعافات الأولية، والوقاية من الأمراض. ويشمل التعبير، على سبيل المثال، المستشفيات وغيرها من الوحدات المماثلة ومراكز نقل الدم ومراكز ومعاهد الطب الوقائي والمستودعات الطبية والمخازن الطبية والصيدلية لهذه الوحدات، ويمكن أن تكون الوحدات الطبية ثابتة أو متحركة دائمة أو مؤقتة».

(2) تعرف المادة (8/ز) من البروتوكول الأول الإضافي (1977م)، وسائط النقل الطبي بأنها «أية وسيطة نقل عسكرية كانت أم مدنية دائمة أو مؤقتة تخصص للنقل الطبي دون سواه تحت إشراف هيئة مختصة تابعة لأحد أطراف النزاع»

(3) انظر المواد: (19) من اتفاقية جنيف الأولى، و(36) من اتفاقية جنيف الثانية، و(22) من اتفاقية جنيف الرابعة، و(12) البروتوكول الأول الإضافي (1977م).

(4) المادة (4/12) من البروتوكول الأول الإضافي (1977م).

(5) كما جاءت في المادة (15) من البروتوكول الإضافي الثاني (1977م) بأحكام مماثلة.

قوى خطرة من الأشغال الهندسية أو المنشآت ترتب خسائر فادحة بين السكان المدنيين».

د. حماية البيئة: النزاعات المسلحة لا تشكل ضرراً على الإنسان والأعيان فحسب؛ بل يمتد خطرها ومداها إلى الإضرار بالبيئة، سواء من جراء استخدام أسلحة ذات أثر كيميائي أو بكتيري أو نووي. والبيئة هي محيط الإنسان، ومجاله الحيوي، وحق من حقوقه الأساسية التي تنص عليها الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والقوانين الوطنية، وحمايتها واجبة سواء في السلم أو خلال النزاعات المسلحة، لذلك فقد سعى المجتمع الدولي مؤخراً إلى الاهتمام بقضايا البيئة، وتأمين الحماية لها، سواء على المستوى الدولي أو الوطني، وأصبح القانون الدولي للبيئة فرعاً متميزاً من فروع القانون الدولي، له مبادئه ومصادره وهيئاته الدولية وآليات لتنفيذه⁽¹⁾.

وتشكل أحكام القانون الدولي الإنساني في تطوره المعاصر «المصدر الرئيس والفعال في صدد توفير الحماية القانونية اللازمة للبيئة الطبيعية والمحافظة على مواردها وثرواتها في أوقات الحروب والنزاعات المسلحة»⁽²⁾، سواء من حيث الاتفاقيات الدولية⁽³⁾ أو قرارات الأمم المتحدة⁽⁴⁾. ويهدف القانون الدولي الإنساني من وراء هذه الأحكام إلى الحد من الأضرار التي تلحق بالبيئة من جراء العمليات العسكرية، بالقدر الذي يُمكن اعتباره محتملاً، لعدم إمكانية استبعاد هذه الأضرار نهائياً، وقد أشارت

(1) انظر: الجندي غسان: القانون الدولي لحماية البيئة (دار وائل للنشر: عمان، الأردن، د.ط، 2004)، ص: 39، 67، 115.

(2) أحمد عبد الويس: الحماية الدولية للبيئة في أوقات النزاعات المسلحة، المجلة المصرية للقانون الدولي (الجمعية المصرية للقانون الدولي: القاهرة، مصر، المجلد «52»، 1996)، ص 34.

(3) ابتداءً من اتفاقية لاهي لعام 1907م، وبروتوكول جنيف لعام 1925م بشأن تحريم الحرب الكيميائية واستخدام الغازات السامة، وبروتوكول حظر الاستعمال الحربي للغازات الخانقة أو السامة أو ما شابهها وللوسائل البكتريولوجية لعام 1935م. مروراً باتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949م، والبروتوكولين الملحقين بها لعام 1977م، إضافة إلى الاتفاقيات الدولية الخاصة بحظر وسائل وأساليب معينة أثناء النزاعات المسلحة ومنها اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة البيولوجية والتكسينية وتدمير تلك الأسلحة لعام 1972م، ودخلت حيز التنفيذ في 1975/6/27م. والاتفاقية الخاصة بحظر أو تقييد استخدام أسلحة تقليدية معينة لعام 1980م إلى جانب البروتوكولات الثلاث الملحقة بها. واتفاقية حظر استحداث وضع وتخزين واستخدام الأسلحة الكيميائية وتدمير هذه الأسلحة لعام 1993م.

(4) اتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 25 تشرين الثاني 1992م القرار رقم 37147 الخاص بحماية البيئة في أوقات النزاعات المسلحة وأكدت فيه على أحكام القانون الدولي الإنساني في اتفاقية لاهي 1907م، واتفاقيات جنيف 1949م، والبروتوكولين الملحقين بها لعام 1977م، واتفاقية حظر استخدام تقنيات التغيير في البيئة لأغراض عسكرية أو لأية أغراض عدائية أخرى لعام 1977م. انظر: القرارات والمقررات التي اتخذتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في الجزء الأول من دورتها السابعة والأربعين، (الأمم المتحدة: إدارة شؤون الإعلام، نيويورك الولايات المتحدة الأمريكية 1992م)، ص 505، 506.

المادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين (1949) إلى الحد الأدنى من الحماية للبيئة، من خلال النص على حظر تدمير الممتلكات الثابتة والمنقولة⁽¹⁾، وبدأت تظهر الأحكام الخاصة بحماية البيئة في اتفاقية حظر استخدام تقنيات تغيير البيئة لأغراض عسكرية أو لأي أغراض عدائية أخرى لعام 1976م⁽²⁾، ومن ثم جاء البروتوكول الأول الإضافي (1977م)، ليضع بدقة أوجه الحماية المقررة للبيئة أثناء النزاعات المسلحة وخاصة في المادتين (35/3، 55)⁽³⁾، كما تمتد الحماية المنصوص عليها في المادة (56) المتعلقة بحماية الأشغال الهندسية أو المنشآت التي تحوي قوى خطرة لتشمل حماية البيئة، لأن استهدافها يؤدي إلى أضرار بيئية. وبالرغم من أن البروتوكول الثاني لم ينص صراحة إلى حماية البيئة، إلا أن المادتين (14، 15) المتعلقة بحماية الأعيان التي لا غنى عنها لبقاء السكان، وحماية الأشغال الهندسية المحتوية على قوى خطرة يستنتج منها شمول الحماية للبيئة أيضاً.

الفرع الثاني حماية الممتلكات الثقافية وأماكن العبادة:

شكل الممتلكات الثقافية عنصراً من العناصر الأساسية للحضارة والثقافة الإنسانية، وتعد مسألة الحفاظ على هذه الممتلكات وحمايتها من أهم القضايا الدولية والوطنية التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالحفاظ على التراث الإنساني، لذلك كانت هذه الممتلكات على مر العصور موضع احترام وتقدير سواء لمكانتها الدينية أم التاريخية. وتعكس الحماية الدولية للممتلكات الثقافية في فترات النزاع المسلح التوسع الذي لحق بنطاق القانون الدولي الإنساني، وقد جاء هذا التوسع ليشمل حماية الممتلكات الثقافية كنتيجة طبيعية لما شهدته البشرية من امتداد الآثار المدمرة للنزاعات المسلحة إلى هذه الممتلكات ولا سيما ذات الطابع الثقافي والديني⁽⁴⁾. وتعد اتفاقية لاهي لحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاعات المسلحة لعام 1954م، وبروتوكولها الأول لعام 1954م، أول اتفاقية دولية تهدف إلى وضع نظام قانوني دولي لحماية الممتلكات الثقافية على الرغم من وجود إشارات إلى هذه الحماية في

(1) انظر: انطون بوفيه: حماية البيئة في فترة النزاع المسلح، بحث منشور في المجلة الدولية للصليب الأحمر (اللجنة الدولية للصليب الأحمر: جنيف، سويسرا، تشرين الثاني/نوفمبر - كانون الأول/ديسمبر، عدد 22، 1991م).

(2) اعتمدت من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 ديسمبر / كانون الأول 1976م، أثر الأضرار التي سببتها حرب فيتنام.

(3) تنص المادة (35/3) تحت عنوان قواعد أساسية على أن: «يحظر استخدام وسائل أو أساليب للقتال، يقصد بها أو قد يتوقع منها أن تلحق بالبيئة الطبيعية أضراراً بالغة واسعة الانتشار وطويلة الأمد». كما تنص المادة (55) على أن: «تراعى أثناء القتال حماية البيئة الطبيعية من الأضرار البالغة واسعة الانتشار وطويلة الأمد. وتتضمن هذه الحماية حظر استخدام أساليب أو وسائل القتال التي يقصد بها أو يتوقع منها أن تسبب مثل هذه الأضرار بالبيئة الطبيعية ومن ثم تضر بصحة أو بقاء السكان. وتحظر هجمات الردع التي تشن ضد البيئة الطبيعية».

(4) محمد سامح عمرو، الحماية الدولية للممتلكات الثقافية في فترات النزاع المسلح، ص 16.

اتفاقيات دولية سابقة⁽¹⁾، ومن ثم جاء البروتوكولين الإضافيين (1977م) لاتفاقيات جنيف الأربعة (1949م) بأحكام خاصة تتعلق بحماية الممتلكات الثقافية، مكملاً ما بدأتها اتفاقية لاهي لعام 1954م، وتكملت الجهود الدولية لحماية الممتلكات الثقافية بالتوقيع على البروتوكول الثاني التكميلي لاتفاقية لاهي لعام 1954م، في السادس والعشرين من آذار/مارس 1999م⁽²⁾، الذي أضفى حماية معززة للممتلكات الثقافية⁽³⁾.

أولاً - تعريف الممتلكات الثقافية:

يُقصد بالممتلكات الثقافية وفقاً لما نصت عليه المادة الأولى من اتفاقية لاهي لعام 1954م ما يلي: «يقصد من الممتلكات الثقافية، بموجب هذه الاتفاقية، مهما كان أصلها أو مالكاها ما يأتي:

1. الممتلكات المنقولة أو الثابتة ذات الأهمية الكبرى لتراث الشعوب الثقافي كالمباني المعمارية أو الفنية منها أو التاريخية، الديني منها أو الديوي، والأماكن الأثرية، ومجموعات المباني التي تكتسب بتجمعها قيمة تاريخية أو فنية، والتحف الفنية والمخطوطات والكتب والأشياء الأخرى ذات القيمة الفنية التاريخية والأثرية، وكذلك المجموعات العلمية ومجموعات الكتب الهامة والمحفوزات ومنسوخات الممتلكات السابق ذكرها.
2. المباني المخصصة بصفة رئيسية وفعلية لحماية وعرض الممتلكات الثقافية المنقولة المبينة في الفقرة (أ)، كالمتاحف ودور الكتب الكبرى ومخازن المحفوظات وكذلك المخابئ المعدة لوقاية الممتلكات الثقافية المنقولة المبينة في الفقرة (أ) في حالة نزاع مسلح.

(1) وردت بعض الأحكام المتعلقة بحماية الممتلكات الثقافية في زمن النزاعات المسلحة في المادة (27) من اللوائح الملحقه باتفاقية لاهي الثانية لعام 1899م، والمادة (56) من اتفاقية لاهي الرابعة لعام 1907م، والمادة (5) من اتفاقية لاهي التاسعة 1907م، كما تناولت المادتان (25، 26) من مشروع لاهي لعام 1923م لتنقيح قواعد الحرب الجوية، موضوع حماية الممتلكات الثقافية من آثار النزاع المسلح، كما نصت على الحماية معاهدة واشنطن الخاصة بحماية المؤسسات الفنية والعلمية والآثار (ميثاق روريخ) عام 1935م. انظر: هايك سبيكر: حماية الأعيان الثقافية وفقاً لقانون المعاهدات الدولية، بحث منشور في «دراسات في القانون الدولي الإنساني»، إعداد نخبة من المتخصصين والخبراء (دار المستقبل العربي: بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالقاهرة، مصر، الطبعة الأولى، 2000م)، ص 205.

(2) يعتبر البروتوكول الثاني لعام 1999م، بروتوكولاً إضافياً من زاوية أنه يكمل اتفاقية لاهي لعام 1954م، بموجب مادته الثانية، ولكنه لا يعدله ولا يمكن للدول أن تصبح طرفاً في البروتوكول إلا إذا كانت طرفاً في الاتفاقية. انظر: سبيكر، هايك: حماية الأعيان الثقافية وفقاً لقانون المعاهدات الدولية، ص 218.

(3) انظر: في التطور التاريخي لحماية الممتلكات الثقافية: علي خليل إسماعيل الحديثي: حماية الممتلكات الثقافية في القانون الدولي «دراسة تطبيقية مقارنة» (دار الثقافة للنشر والتوزيع: عمان، الأردن، الطبعة الأولى، 1999م)، ص: 25 وما بعدها.

3. المراكز التي تحتوي مجموعة كبيرة من الممتلكات الثقافية المبينة في الفقرتين (أ) و(ب) والتي يطلق عليها اسم مراكز الأبنية التذكارية»، وقد اعتمد في هذا التعريف في البروتوكول الثاني التكميلي لاتفاقية لاهي الصادر لعام 1999م بموجب المادة الأولى منه في الفقرة (ب)».

أما البروتوكول الأول الإضافي لاتفاقيات جنيف فقد عرف الممتلكات الثقافية في المادة (53) بأنها: «الآثار التاريخية والأعمال الفنية وأماكن العبادة التي تشكل التراث الثقافي أو الروحي للشعوب»، وهو ذاته تعريف المادة (16) من البروتوكول الثاني الإضافي، وقد أضاف البروتوكول إلى مفهوم الممتلكات الثقافية أماكن ودور العبادة التي لم تشر إليها اتفاقية لاهي لعام 1954م، وقد استعملت المادة الثامنة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة عبارة «الآثار التاريخية» للتعبير عن الممتلكات الثقافية المشمولة بالحماية في فترات النزاع المسلح والتي يعد استهدافها جرائم حرب⁽¹⁾.

ثانياً - أنواع الحماية المقررة للممتلكات الثقافية:

نظراً لأهمية الممتلكات الثقافية وبعدها الحضاري والإنساني تنوعت أحكام الحماية المقررة لها فقد كفلت اتفاقية لاهي لعام 1954م، نوعين من الحماية عامة وخاصة، وبعد التوقيع على البروتوكول الثاني التكميلي لهذه الاتفاقية عام 1999م، جاء بنوع ثالث من الحماية هي الحماية المعززة للممتلكات الثقافية وأماكن العبادة.

1. الحماية العامة للممتلكات الثقافية:

تتمتع جميع الممتلكات الثقافية بحماية عامة تتمثل في وقاية هذه الممتلكات واحترامها، أي أن الحماية العامة تقوم على التزامين أساسيين:

أ. وقاية الممتلكات: ويقصد بها اتخاذ التدابير الوقائية التي يجب أن تتخذها كل دولة داخل إقليمها لحماية الممتلكات الثقافية منذ زمن السلم⁽²⁾، فيتوجب على الدولة التي تتواجد على إقليمها هذه الممتلكات، اتخاذ التدابير الضرورية لضمان حمايتها وعدم استخدامها لأي غرض عسكري، ونقلها بعيداً عن أي هدف عسكري أو تجنب إقامة أهداف عسكرية بالقرب منها⁽³⁾، ومن المفترض اتخاذ هذه التدابير وقت السلم. ومسؤولية اتخاذ هذه التدابير

(1) تنص المادة (2/8/ب/9) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة 1998م. على أن «تعني جرائم حرب: ... تعمد توجيه هجمات ضد المباني المخصصة للأغراض الدينية أو التعليمية أو الفنية أو العلمية أو الخيرية، والآثار التاريخية، والمستشفيات وأماكن تجمع المرضى والجرحى، شريطة ألا تكون أهدافاً عسكرية. كما نصت على ذلك في فقرة أخرى (2/8/هـ/4)».

(2) علي خليل إسماعيل الحديثي: حماية الممتلكات الثقافية في القانون الدولي، ص 57..

(3) انظر: محمد سامح عمرو، أحكام حماية الممتلكات الثقافية في فترات النزاع المسلح والاحتلال، بحث مقدم إلى مؤتمر «القانون الدولي الإنساني آفاق وتحديات» المنعقد في جامعة بيروت العربية، كلية الحقوق في 22 نيسان/أبريل 2004م، منشور في «القانون الدولي الإنساني آفاق وتحديات» (منشورات الحلبي الحقوقية: بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 2005م)، ج 1، ص 225.

على عاتق الدول التي توجد على أراضيها هذه الممتلكات إلا أنها لم تحدد آلية ونوعية التدابير الواجب اتخاذها، وقد تم تدارك هذا النقص في المادة (5) من البروتوكول الثاني التكميلي لعام 1999م التي تنص على أن « تشمل التدابير التحضيرية التي تتخذ في وقت السلم لصون الممتلكات الثقافية من الآثار غير المتوقعة لنزاع مسلح عملاً بالمادة (3) من الاتفاقية، حسب الاقتضاء ما يلي : إعداد قوائم حصر، والتخطيط لتدابير الطوارئ للحماية من الحرائق أو من انهيار المباني، والاستعداد لنقل الممتلكات الثقافية المنقولة أو توفير الحماية لتلك الممتلكات في موقعها، وتعيين السلطات المختصة المسؤولة عن صون الممتلكات الثقافية»⁽¹⁾.

ب. احترام الممتلكات الثقافية: ويقصد بالاحترام التزام الدول بما هو مفروض عليها تجاه الممتلكات الثقافية بحسب الاتفاقيات والبروتوكولات ذات العلاقة، وقد أكدت هذه الاتفاقيات والبروتوكولات على أن احترام الممتلكات الثقافية يفرض على الدول تعهدات عدة نصت عليها المادة الرابعة من اتفاقية لاهاي 1954م هي:

- التعهد بعدم تعريض الممتلكات الثقافية للتدمير أو التلف في حال النزاع المسلح، ويشمل هذا التعهد الأماكن المجاورة للممتلكات الثقافية والوسائل المخصصة لحمايتها.
- التعهد بالامتناع عن أية أعمال عدائية توجه ضد هذه الممتلكات.
- التعهد بتحريم ومنع أي سرقة أو نهب أو تبيد أو تخريب لهذه الممتلكات أو الاستيلاء عليها، ووقف هذه الأعمال عند اللزوم مهما كانت أساليبها

• التعهد بحظر الأعمال الانتقامية التي تمس بالممتلكات الثقافية. ومع ذلك نجد أن المادة (2/4) من اتفاقية لاهاي 1954م، أجازت التحلل من هذه التعهدات في الحالات التي تستلزمها الضرورات القهرية، مع عدم وجود ما يبين ماهية هذه الضرورات القهرية، إلا أن البروتوكول الثاني (1999م) تضمن في المادة السادسة بعض الضوابط والمعايير اللازمة لممارسة هذا الاستثناء، حيث ميزت بين توجيه الأعمال العدائية للممتلكات الثقافية واستخدام هذه الممتلكات استناداً إلى الضرورات العسكرية القهرية، فلا يجوز التذرع بالضرورات العسكرية القهرية من أجل توجيه عمل عدائي ضد الممتلكات الثقافية، ويتطلب التخلي عن الالتزام بالحماية العامة تحقق شرطين مجتمعين وردا في المادة (6/أ) من البروتوكول التكميلي الثاني (1999م) وهما:

- أن تكون هذه الممتلكات الثقافية قد حولت من حيث وظيفتها إلى هدف عسكري.

(1) انظر في مواد الاتفاقية اتفاقية لاهاي 1954م، والبروتوكول الثاني المكمل لها لعام 1999م: عتلم، شريف، موسوعة القانون الدولي الإنساني، ص388 للاتفاقية، وص427 للبروتوكول.

○ إذا لم يوجد بديل عملي لتحقيق ميزة عسكرية مماثلة للميزة التي يتيحها توجيه عمل عدائي ضد ذلك الهدف.

وبموجب المادة (6/ب) من البروتوكول التكميلي الثاني (1999م) لا يجوز للدولة التي يوجد على أرضها ممتلكات ثقافية التذرع بالضرورات العسكرية للتخلي عن الالتزامات المفروضة عليها، واستخدام هذه الممتلكات الثقافية لأغراض يرجح أن تعرضها لتدمير أو ضرر، إلا إذا لم يوجد خيار بديل.

2. الحماية الخاصة للممتلكات الثقافية

إضافة إلى الحماية العامة للممتلكات الثقافية، أجازت المادة الثامنة من اتفاقية لاهاي 1954م، منح الحماية الخاصة لبعض الأماكن والممتلكات الثقافية، وحددتها في «عدد محدود من المخابئ المخصصة لحماية الممتلكات الثقافية المنقولة ومراكز الأبنية التذكارية، والممتلكات الثقافية الثابتة ذات الأهمية الكبرى»⁽¹⁾، وأجازت المادة (12) من الاتفاقية امتداد نظام الحماية الخاصة إلى وسائل النقل التي تقوم بنقل الممتلكات الثقافية، سواء داخل الإقليم أو خارجه، ويشترط لمنح الحماية الخاصة شرطان نصت عليهما المادة الثامنة من الاتفاقية: الأول هو أن تكون على مسافة كافية من أي مركز صناعي كبير أو أي مرمى عسكري هام يعتبر نقطة حيوية، كمطار مثلاً أو محطة إذاعة أو مصنع يعمل للدفاع الوطني أو ميناء أو محطة للسكك الحديدية ذات أهمية أو طريق مواصلات هام. والثاني هو ألا تستعمل لأغراض حربية. إلا أن توافر الشرطين السابقين غير كاف لإضفاء الحماية، وإنما لابد من قيد الممتلكات الثقافية المراد إضفاء الحماية الخاصة عليها في السجل الدولي للممتلكات الثقافية الموضوعة تحت نظام الحماية الخاصة، وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية وبالشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية⁽²⁾، ولا بد أيضاً من أن يوضع الشعار الخاص المميز المنصوص عنه في المادة (16) من اتفاقية لاهاي 1954م⁽³⁾، وعند توفر الشروط السابقة واستكمال إجراءات التسجيل تكتسب الممتلكات الثقافية الموضوعة تحت نظام الحماية الخاصة الحصانة بالامتناع عن أي عمل عدائي نحو هذه الممتلكات، وعن استعمالها أو استعمال الأماكن المجاورة لها مباشرة لأغراض حربية إلا في الحالات المنصوص عنها في الفقرة الخامسة من المادة الثامنة⁽⁴⁾. أما إذا خالف أحد الأطراف الالتزامات المنصوص عليها في المادة التاسعة من الاتفاقية، عندها يصبح الطرف المعادي غير مقيد بالتزامه بالحصانة طالما استمرت هذه المخالفة، غير أن للطرف المعادي أن ينذر مسبقاً الطرف المخالف بوضع حد لهذه المخالفة في أجل معقول.

(1) المادة (1/8) من اتفاقية لاهاي 1954م.

(2) المادة (6/8) من اتفاقية لاهاي 1954م.

(3) تنص المادة (16) على أن: «شعار الاتفاقية عبارة عن درع مدبب من أسفل مكون من قطاعات

منفصلة ذات لون أزرق وأبيض. وهذا الدرع مكون من مربع أزرق اللون يحتل إحدى زواياه القسم

المدبب الأسفل ويقع فوق هذا المربع مثلث أزرق اللون، وكلاهما يحدد مثلثاً أبيضاً من كل

جانِب».

(4) المادة (9) من اتفاقية لاهاي 1954م.

وفيما عدا ذلك لا يجوز رفع الحصانة عن ممتلك ثقافي موضوع تحت نظام الحماية الخاصة إلا في حالات استثنائية لمقتضيات حربية قهرية طالما دامت هذه الظروف⁽¹⁾.
3. الحماية المعززة للممتلكات الثقافية:

استحدث البروتوكول الثاني (1999م) المكمل لاتفاقية لاهي (1954م)، نظام الحماية المعززة ليحل محل الحماية الخاصة نظراً لفشله في تحقيق الحماية المطلوبة للممتلكات الثقافية⁽²⁾. ويقصد بنظام الحماية المعززة تمتع الممتلكات الثقافية المحددة بمعرفة الدول، بحصانة كاملة ضد الهجمات العسكرية، حتى ولو شكلت هدفاً عسكرياً وقد بينت المادة العاشرة من البروتوكول الثاني (1999م) الشروط الواجب توافرها في الممتلكات التي يجوز وضعها تحت الحماية المعززة بقولها «يجوز وضع الممتلكات الثقافية تحت الحماية المعززة شريطة أن تتوافر فيها الشروط الثلاثة التالية :

- أ. أن تكون تراثاً ثقافياً على أكبر جانب من الأهمية بالنسبة إلى البشرية.
- ب. أن تكون محمية بتدابير قانونية وإدارية مناسبة على الصعيد الوطني تعترف لها بقيمتها الثقافية والتاريخية الاستثنائية وتكفل لها أعلى مستوى من الحماية.
- ج. أن لا تستخدم لأغراض عسكرية أو كدرع لوقاية مواقع عسكرية، أن يصدر الطرف الذي يتولى أمر مراقبتها إعلاناً يؤكد على أنها لن تستخدم على هذا النحو».

وتكفل أطراف النزاع حصانة الممتلكات الثقافية المشمولة بالحماية المعززة بالامتناع عن استهداف تلك الممتلكات بالهجوم أو عن أي استخدام لممتلكات ثقافية أو جوارها المباشر في دعم العمل العسكري⁽³⁾، ولا تفقد الممتلكات الثقافية المشمولة بالحماية المعززة تلك الحماية إلا في حالتين نصت عليهما المادة (1/13) وهي: «إذا

(1) المادة (1/11) من اتفاقية لاهي 1954م.

(2) كان للإجراءات والشروط التي يطلبها نظام الحماية الخاصة، أثر واضح على صعوبة تطبيقه من الناحية العملية، بالإضافة إلى إحجام الدول عن قيد ممتلكاتها الثقافية في سجل الحماية الخاصة، حيث لم تسجل سوى خمسة ممتلكات ثقافية فقط، لم يكن من بينها سوى موقع أثري واحد هو مدينة الفاتيكان في مجموعها، وأربعة ملاجئ أحدهما في ألمانيا وثلاثة في هولندا. كل ذلك أدى إلى فشل نظام الحماية الخاصة، ودفع إلى ضرورة البحث عن نظام آخر تكفل الحماية الكاملة للممتلكات الثقافية، وقد تمخضت الجهود الدولية عن البروتوكول الثاني لعام 1999م المكمل لاتفاقية لاهي 1954م، الذي جاء بنظام الحماية المعززة. انظر: فيتوريو مينيتي: آفاق جديدة لحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح «دخول البروتوكول الثاني الملحق باتفاقية لاهي 1954م حيز التنفيذ»، المجلة الدولية للصليب الأحمر، (اللجنة الدولية للصليب الأحمر: مختارات من أعداد 2004م، جنيف، سويسرا، 2004م)، ص2، والهامش رقم 12، ص22. منشور على موقع اللجنة الدولية للصليب الأحمر

(www.icrc.org)، استرجع بتاريخ 17/5/2008م، الرابط :

(http://www.icrc.org/web/ara/siteara0.nsf/html/review-854-85)

(3) المادة (12) من البروتوكول الثاني التكميلي (1999م).

علقت أو ألغيت تلك الحماية وفقاً للمادة (14)⁽¹⁾، أو إذا أصبحت تلك الممتلكات بحكم استخدامها هدفاً عسكرياً، وما دامت على تلك الحال»، وفي هذه الحالة لا يجوز أن تتخذ الممتلكات هدفاً للهجوم إلا في الحالات المنصوص عليها في المادة (2/13) وهي:

- إذا كان الهجوم هو الوسيلة المستطاعة الوحيدة لإنهاء استخدام الممتلكات.
- إذا اتخذت جميع الاحتياطات المستطاعة في اختيار وسائل الهجوم وأساليبه بهدف إنهاء ذلك الاستخدام وتجنب الإضرار بالممتلكات الثقافية أو، على أي الأحوال، حصره في أضيق نطاق ممكن.
- ما لم تحل الظروف دون ذلك بسبب مقتضيات الدفاع الفوري على النفس:
 - يصدر الأمر بالهجوم على أعلى المستويات التنفيذية للقيادة.
 - يصدر إنذار مسبق فعلي إلى القوات المجابهة بطلب إنهاء الاستخدام.
 - تتاح لقوة المجابهة فترة معقولة من الوقت تمكنها من تصحيح الوضع.

ويلاحظ من هذه المادة أن فقدان الحماية المعززة يرتبط باستخدام الممتلكات الثقافية كهدف عسكري، وليس إذا ما حوّلت الممتلكات بحكم وظيفتها إلى هدف عسكري، كما هو الحال بالنسبة لفقدان الحماية العامة، أي أنه لا يكفي أن يكون الهدف عسكرياً، وإنما إضافة إلى ذلك يجب توافر الشروط الثلاثة المذكورة، وبالتالي لم يعد لمفهوم الضرورة العسكرية مكان في ظل الحماية المعززة، وإنما حل مكانه مبدأ تمييز يتعلق بالأهداف العسكرية والأعيان المدنية⁽²⁾.

وينبغي على الدول الراغبة في إضفاء الحماية المعززة على الممتلكات الثقافية لديها إتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة (11) من البروتوكول، والمتمثلة في تقديم قائمة إلى لجنة حماية الممتلكات الثقافية في فترات النزاع المسلح تطلب فيه إدراج الممتلكات التي تريد حمايتها، في حال توفر المعايير والشروط المنصوص

(1) تنص المادة (14) على أن: « 1. عندما تكف الممتلكات الثقافية عن الوفاء بأي من المعايير الواردة في المادة 10 من هذا البروتوكول، للجنة أن تعلق شمولها بالحماية المعززة أو تلغيه بحذف تلك الممتلكات الثقافية من القائمة

2. في حالة انتهاك خطير للمادة 12 فيما يتعلق بممتلكات ثقافية مشمولة بحماية معززة نتيجة لاستخدامها في دعم العمل العسكري، للجنة أن تعلق شمولها بالحماية المعززة، وفي حالة استمرار تلك الانتهاكات، للجنة أن تعتمد بصفة استثنائية إلى إلغاء شمول تلك الممتلكات الثقافية بالحماية المعززة بحذفها من القائمة.

3. يرسل المدير العام دون إبطاء إلى الأمين العام للأمم المتحدة وإلى جميع الأطراف في هذا البروتوكول، إشعاراً بأي قرار تتخذه اللجنة بتعليق الحماية المعززة أو إلغاؤها.

4. تتيج اللجنة، قبل أن تتخذ قراراً كهذا، للأطراف فرصة لإبداء وجهات نظرهم.».

(2) انظر: هايك سبيكر، حماية الأعيان الثقافية وفقاً لقانون المعاهدات الدولية، ص 221، 222. وفيتوريو مينيتي، آفاق جديدة لحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح، ص 11، 12.

عنها في المادة العاشرة من البروتوكول الثاني، كما يمكن أن تقوم اللجنة بدعوة أحد الأطراف إلى إدراج ممتلكاته الثقافية، كما يمكن أن يتقدم بالطلب أطراف أخرى ذات الخبرة المتخصصة في هذا المجال، وبعبارة أخرى «يمكن لأي دولة طلب إدراج ممتلك ثقافي على قائمة الحماية المعززة على الرغم من عدم اتخاذ الدولة التدابير القانونية والإدارية المناسبة على الصعيد الوطني على النحو الذي يسبغ على هذه الممتلكات قيمتها الثقافية والتاريخية الاستشارية ويكفل لها أعلى مستوى من الحماية»⁽¹⁾، وحال تلقي اللجنة طلب إدراج على القائمة، تبلغ اللجنة جميع الأطراف بذلك الطلب، وتمنح اللجنة الحماية المعززة للممتلكات الثقافية حال إدراجها على القائمة. ويرسل المدير العام دون إبطاء إلى الأمين العام للأمم المتحدة وإلى جميع الأطراف، إشعاراً بأي قرار تتخذه اللجنة بإدراج ممتلكات ثقافية على القائمة، وتتمتع الممتلكات الثقافية بالحماية المعززة فور صدور قرار إدراجها على القائمة بواسطة اللجنة.

وبمجرد صدور القرار بإدراج ممتلك ثقافي ما على قائمة الحماية المعززة تلتزم الدول الأطراف حال دخولها في نزاع بالامتناع عن استهداف الممتلكات الثقافية المشمولة بهذه الحماية، سواء بالهجوم عليها أو استخدامها أو الاستعانة بمناطق مجاورة لها مباشرة في دعم العمل العسكري تحت طائلة المسؤولية الجنائية المترتبة على هذا الفعل بموجب الفصل الرابع من البروتوكول الثاني، وبموجب المادة الثامنة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة التي جرمت الانتهاكات ضد الممتلكات الثقافية واعتبرتها جرائم حرب⁽²⁾.

(1) محمد سامح عمرو، أحكام حماية الممتلكات الثقافية في فترات النزاع المسلح والاحتلال، ص237.

(2) تنص المادة (4/2/8) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة 1998م، على أن: «تعني جرائم حرب..... إلحاق تدمير واسع النطاق بالممتلكات والاستيلاء عليها دون أن تكون هناك ضرورة عسكرية تبرر ذلك وبالمخالفة للقانون وبطريقة عابثة».

الدرس الرابع

آليات تطبيق وإنفاذ القانون الدولي الإنساني

يفرض القانون الدولي الإنساني على الدول عدداً من التعهدات والالتزامات التي تؤمن احترام وكفالة احترام القانون الدولي الإنساني، وتتقتضي هذه الالتزامات اتخاذ تدابير فعلية من قبل الدول لضمان تنفيذ القانون الدولي الإنساني على الوجه الأمثل، وفي مقدمة هذه التدابير تجريم الانتهاكات الجسيمة والعقاب عليها، وتعزيز احترام القانون الدولي الإنساني، ونعرض فيما يلي لمفهوم احترام وكفالة احترام القانون الدولي الإنساني، ومن ثم التدابير الواجب اتخاذها لتنفيذ هذه الالتزامات.

المطلب الأول أساس الالتزام باحترام وكفالة احترام

القانون الدولي الإنساني:

يأتي الالتزام باحترام القانون الدولي الإنساني وحمل الآخرين على احترامه في مقدمة الالتزامات المفروضة على الدول الأطراف في اتفاقيات القانون الدولي الإنساني⁽¹⁾، فالالتزام بالدول باحترام القانون الدولي الإنساني هو جزء من واجبها العام في احترام القانون الدولي⁽²⁾، وتطبيقاً للمبدأ العام الوارد في اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات بين الدول لعام 1969م، حيث نصت في المادة (26) على أن: «كل معاهدة نافذة ملزمة لأطرافها وعليهم تنفيذها بحسن نية»، وقد جاء النص على احترام القانون الدولي الإنساني وكفالة احترامه في المادة الأولى المشتركة من اتفاقيات جنيف الأربع (1949م)، ونصها: «تتعهد الأطراف السامية بأن تحترم هذه الاتفاقية وتكفل احترامها في جميع الأحوال»، وقد تم تأكيد هذا التعهد بموجب المادة الأولى من البروتوكول الأول الإضافي (1977م)، حيث تنص الفقرة الأولى منها على أن: «تتعهد الأطراف السامية بأن تحترم وأن تفرض احترام هذا البروتوكول في جميع الأحوال». ويلاحظ أن هاتين المادتين تولدان التزامين الأول يقع على عاتق الدول نفسها بأن تحترم قواعد اتفاقيات القانون الدولي الإنساني، والثاني هو اتخاذ هذه الدول جميع الإجراءات الضرورية لكفالة احترام قواعد القانون، ومنع أي انتهاك قد يقع عليه، فإذا كان احترام الاتفاقية يُعد مجرد تعهد أو التزام سلبي يُمكن للدول الأطراف أن تتحلل منه عن طريق عدم مخالفة أي حكم من أحكام الاتفاقية، فإن كفالة الاحترام أو فرضه - على حد تعبير البروتوكول الأول الإضافي (1977م) - يتطلب القيام

(1) عامر الزمالي، آليات تنفيذ القانون الدولي الإنساني، بحث منشور في «القانون الدولي الإنساني - دليل للتطبيق على الصعيد الوطني»، إعداد نخبة من المتخصصين والخبراء (اللجنة الدولية للصليب الأحمر: القاهرة، مصر، الطبعة الثالثة، 2006م)، ص 257.

(2) وقد ورد واجب الاحترام في اتفاقية جنيف لعام 1929م لحماية الجرحى والمرضى في المادة (25)، واتفاقية جنيف لعام 1929م بشأن معاملة أسرى الحرب في المادة (82)، انظر: جون ماري هنكرتس. لويوز دوزوالد بك، القانون الدولي الإنساني العرفي، «المجلد الأول: القواعد»، ص 433.

بعمل إيجابي هو جعل الآخرون يحترمونه، سواء أكان هؤلاء الآخريين من مواطني الدول الأطراف، أو من غير مواطنيها⁽¹⁾.

إذن الالتزام باحترام وكفالة احترام القانون الدولي الإنساني هو التزام ذو شقين، «ذلك أنه يدعو إلى احترام وكفالة احترام الاتفاقيات، ويعني الاحترام أن الدول ملزمة بعمل كل شيء ممكن من أجل ضمان احترام القواعد من جانب أجهزتها، وأيضاً من جانب جميع من يقعون في نطاق ولايتها القضائية، أما كفالة الاحترام فتعني أن الدول سواء كانت مشتركة أو غير مشتركة في نزاع، يجب أن تتخذ جميع الخطوات الممكنة لكفالة احترام القواعد من جانب الجميع وخاصة أطراف النزاع»⁽²⁾، ويشمل

هذا الالتزام جميع الأطراف المتعاقدة طوال ارتباطها بنصوص القانون الدولي الإنساني جميعها، والاحترام يكون ذاتياً، ويتعين على جميع الهيئات والأفراد تنفيذ ما جاء في اتفاقيات القانون الدولي الإنساني. وبناءً على الالتزام المفروض باحترام وكفالة احترام القانون الدولي الإنساني، يحق لكل طرف متعاقد مطالبة منتهكي القانون الدولي الإنساني، مؤسسات وأفراد، بالكف عن الانتهاكات إذا ثبت وقوعها. ولا يقتصر تنفيذ هذا الالتزام على الإجراءات المتخذة بمناسبة النزاع المسلح، وإنما يمتد إلى الإجراءات المتخذة زمن السلم إذ أن نطاق الاحترام وفرضه ليس محددًا بوسائل أو إجراءات معينة؛ بل إنه يتسع إلى كل ما من شأنه أن يضمن تطبيق أحكام القانون الدولي الإنساني⁽³⁾.

وهناك اتفاق بين شُرَّاح القانون الدولي الإنساني على أن الالتزامات الواردة في المادة الأولى في اتفاقيات جنيف والبروتوكول الأول، تشير إلى الانتهاكات التي تقوم بها دول أخرى⁽⁴⁾، وهذا ما ذهب إليه تقرير اللجنة الدولية للصليب الأحمر المقدم للمؤتمر الثامن والعشرين للصليب الأحمر عام 2003م، حيث فسرت الالتزامات المذكورة على أنها إعلان صريح بمسؤولية محدودة على الدول غير الأطراف في النزاع المسلح، بأن تضمن احترام الأطراف في النزاع للقانون الدولي الإنساني، كما أكدت عروض الخبراء والمناقشات في المؤتمر على أن: «الالتزام الذي تنص عليه المادة الأولى المشتركة يعني أنه يجب على الدول ألا تشجع أي طرف في نزاع مسلح على انتهاك

(1) إحسان هندي، أساليب تفعيل قواعد القانون الدولي الإنساني في صلب التشريعات الداخلية، بحث مقدم إلى الندوة العلمية «القانون الدولي الإنساني الواقع والطموح»، المنعقدة في جامعة دمشق بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر في 4 - 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2000م، منشور في: القانون الدولي الإنساني الواقع والطموح (جامعة دمشق واللجنة الدولية للصليب الأحمر: دمشق، سورية، د.ط، 2001م)، ص 63.

(2) انظر: فانسان شيتاي، مساهمة محكمة العدل الدولية في القانون الدولي الإنساني، ص 20.
- De Chazournes, L. Boisson; Condorelli, L.: "Common Article 1 of the Geneva Conventions revisited: Protecting collective interests", International Review of the Red Cross, No. 837, 2000, p. 69.

(3) انظر: عامر الزمالي، آليات تنفيذ القانون الدولي الإنساني، ص 557.

(4) انظر: ماركو ساسولي، مسؤولية الدول عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني، ص 252.

القانون الدولي الإنساني، وألا تقوم بعمل من شأنه المساعدة في مثل هذه الانتهاكات»⁽¹⁾، وهذا ما أكدت عليه القاعدة العرفية (144) من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي التي تنص «يجب ألا تشجع الدول انتهاكات القانون الدولي الإنساني من قبل أطراف النزاع المسلح، ويجب أن تمارس نفوذها إلى الحد الممكن لوقف انتهاكات القانون الدولي الإنساني»⁽²⁾، وفي تعليقها على المادة الأولى المشتركة ضمن اتفاقيات جنيف، ذكرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر مراراً وتكراراً الواجب في «كفالة الاحترام، لا تقتصر على سلوك أطراف النزاع، إنما يشمل ضرورة أن تعمل الدول ما بوسعها لتكفل احترام القانون الدولي الإنساني دون استثناء»⁽³⁾، ويؤيد ذلك قرارات عدة صدرت عن مجلس الأمن الدولي⁽⁴⁾، والجمعية العامة للأمم المتحدة⁽⁵⁾ تتعلق بعدم احترام إسرائيل لاتفاقيات جنيف.

إذن فالدول ملزمة باحترام قواعد القانون الدولي الإنساني، وكفالة هذا الاحترام، سواء أكانت طرفاً في النزاع أم لا. وهذا الالتزام يقتضي اتخاذ الدول لتدابير معينة تجاه مواطنيها أو مواطني دول أخرى، وحتى اتجاه الدول ذاتها، لأن الاحترام وكفالة الاحترام هو مسؤولية مشتركة يتقاسمها أفراد المجتمع الدولي ككل.

المطلب الثاني التدابير الواجب اتخاذها لاحترام وكفالة احترام القانون الدولي الإنساني:

إن تفعيل أحكام القانون الدولي الإنساني يكون عن طريق تفعيل أحكام المادة الأولى المشتركة من اتفاقيات جنيف الأربع (1949م)، والبروتوكولان الإضافيان (1977م)، والتي تقضي بمسؤولية كل طرف، في احترام وكفالة احترام القانون الدولي الإنساني، مما يترتب على هذه الدول ضرورة اتخاذ التدابير والإجراءات المناسبة للوفاء بالتزاماتها. وأهم هذه التدابير الواجب اتخاذها هي التدابير التشريعية التي

(1) انظر: تقرير اللجنة الدولية للصليب الأحمر للمؤتمر الثامن والعشرين للصليب الأحمر والهلال الأحمر، «القانون الدولي الإنساني وتحديات النزاعات المسلحة المعاصرة»، ص 23.

(2) انظر: جون ماري هنكرتس. لويوز دوزوالد بك، القانون الدولي الإنساني العرفي، «المجلد الأول: القواعد»، ص 445.

(3) De Chazournes, L. Boisson; Condorelli, L.: "Common Article 1 of the Geneva Conventions revisited: Protecting collective interests" P69.

(4) أيد مجلس الأمن الدولي التفسير الذي مفاده أن المادة الأولى المشتركة تشمل التزامات تتعدى واجبات أطراف النزاع في قرار اعتمده في العام 1990م. يدعو الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف الأربع إلى أن تكفل احترام إسرائيل لواجباتها طبقاً للمادة الأولى من الاتفاقية. انظر: قرار مجلس الأمن رقم (681).

(5) اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارات تتعلق بإسرائيل وتدعوها إلى احترام اتفاقيات جنيف، وتحث الدول على كفالة هذا الاحترام، من ذلك القرار (A/RES/37/123)، تاريخ 1982/12/16م.

تجرّم وتعاقب على الانتهاكات الواقعة على القانون الدولي الإنساني، إضافة إلى مجموعة أخرى من التدابير الوقائية والإدارية والحمائية. أولاً - التدابير التشريعية والقضائية:

جاء النص واضحاً وصريحاً بإلزام الدول باتخاذ إجراءات تشريعية فعالة لعقاب الأشخاص الذين يرتكبون أو يأمرّون بارتكاب إحدى الانتهاكات الجسيمة، وإلزام الدول بملاحقة المتهمين بارتكابها وتقديمهم للمحاكمة أيّاً كانت جنسيتهم⁽¹⁾، وهذا

يستلزم قيام كل دولة بتجريم الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني في قوانينها الوطنية، وتحديد العقاب المناسب لكل جريمة، ذلك لأن العقوبات الجنائية على الانتهاكات الجسيمة تعد من أكثر الأساليب فعالية في كفالة احترام قواعد القانون الدولي الإنساني⁽²⁾، نظراً للدور الرادع الذي تقوم به العقوبات الجنائية، ولذلك يتوجب على كل دولة طرف في اتفاقيات القانون الدولي الإنساني أن تعتمد إلى اتخاذ عدد من الإجراءات التشريعية التي تُجرّم، والقضائية التي تُلاحق، وتُحاكم، وتُعاقب على انتهاكات القانون الدولي الإنساني، وتتمثل هذه الإجراءات في⁽³⁾:

1. تجريم الانتهاكات الجسيمة وفرض العقوبات الملائمة لها من حيث الشدة والخطورة، وفي ذلك تطبيق والتزام بمبدأ الشرعية الجنائية الواجب الالتزام به أمام القانون والقضاء الوطني.
2. يجب أن تتضمن التشريعات المزمع سنّها نصّاً تسمح بملاحقة ومحاكمة ومعاينة المتهمين بارتكاب واحد من الانتهاكات الجسيمة، وكذلك من حرّضوا عليها أو أمروا بارتكابها، أو سمحوا بهذا الارتكاب في وقت كان يمكنهم فيه منع ذلك، وسواء أكان هؤلاء من العسكريين أم من المدنيين، من مواطني الدولة أم من الأجانب، وبصرف النظر عما إذا كان مكان ارتكاب الفعل قد وقع داخل الإقليم الوطني أم خارجه⁽⁴⁾.
3. وجوب تقديم المساعدة القضائية إلى الدول الأخرى الأطراف في الاتفاقية لعدم إفلات مرتكبي الانتهاكات من العقاب. ويكون ذلك إما بالتحري عن الأشخاص الذين يُشتبه بأنهم قاموا بارتكاب إحدى المخالفات الجسيمة، أو ملاحقة الفاعل

(1) انظر المواد: (49) من اتفاقية جنيف الأولى، (50) من اتفاقية جنيف الثانية، (126) من اتفاقية جنيف الثالثة، (146) من اتفاقية جنيف الرابعة.

(2) ياسمين نكفي: العفو عن جرائم الحرب «تعيين حدود الإقرار الدولي»، مرجع سابق، ص 10.

(3) انظر في ذلك: إحسان هندي، الحماية الجزائية للاتفاقيات الدولية والإنسانية في إطار التشريع والاجتهاد القضائي السوريين، ص 35، 36.

(4) انظر الوثيقة الصادرة عن مؤتمر الخبراء «اللجنة الدولية للصليب الأحمر» الذي عقد في الفترة الواقعة من 23، 25 أيلول 1997م، وذلك تحت عنوان التطبيق الوطني للقانون الدولي الإنساني.

Notional implementation of international humanitarian law, C.I.C.R Geneva, 1997.

أمام المحاكم الجنائية للدولة، أو أن تسلمه إلى طرف آخر في الاتفاقية لمحاكمته.

كما يقع على عاتق الدول الالتزام بوقف الانتهاكات التي لم توصف بأنها جسيمة بالطريقة التي ترتأها الدول. ولا يوجد ما يمنع من تجريمها جنائياً، أو الاكتفاء بإجراءات تأديبية أو تدابير انضباطية⁽¹⁾.

إذن التدابير التشريعية والقضائية تستلزم وجود نصوص قانونية ضمن القانون الجنائي الوطني، تحدد ماهية وأوجه تجريم الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني، وتضع العقوبة المناسبة لكل فعل، إعمالاً لمبدأ الشرعية الجنائية، كما لا بد أن تراعي التشريعات الوطنية عند سنّها لنصوص التجريم عدداً من الأحكام الخاصة منها⁽²⁾:

1. الأخذ بالمسؤولية الجنائية الفردية لكل قائد أو رئيس يأمر بارتكاب إحدى الانتهاكات الجسيمة، أو لم يتخذ التدابير اللازمة والمعقولة في حدود سلطته لمنع وقوع الانتهاكات.
 2. تحديد نطاق مادي وشخصي بشأن هذه الانتهاكات يسمح بانطباق التشريع العقابي الوطني على أي متهم، بغض النظر عن جنسيته أو جنسية المجني عليه، أو مكان ارتكاب الواقعة، وهو ما يعرف بمبدأ الاختصاص الجنائي العالمي.
 3. النص صراحة على عدم سقوط جرائم الحرب بالتقادم.
 4. استثناء هذه الانتهاكات من التذرّع بالمصالح أو الضرورات السياسية أو العسكرية أو الوطنية، أو أنها كانت تنفيذاً لأوامر القادة أو الرؤساء كسبب من أسباب الإباحة.
- إذن هناك التزام دولي واضح وصريح يقع على عاتق الدول بتجريم وعقاب مرتكبي الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني في تشريعاتها الجنائية، وكذلك تقديم العون والمساعدة القضائية إلى أي دولة تطلبها في مجال مكافحة الجرائم الدولية والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني، وينبغي أن يطال العقاب الفاعل كائناً من كان، ومهما كانت صفته مدنياً أم عسكرياً، مسؤولاً أم فرداً عادياً وأياً كانت جنسيته، وأينما ارتكب الانتهاك، فلا بد من تعاون الدول فيما بينها حتى لا يفلت أيّاً منهم من العقاب.

ثانياً - التدابير الأخرى لتعزيز احترام القانون الدولي الإنساني:

تتوقف مسألة احترام القانون الدولي الإنساني وتعزيزه، وحمايته على تطبيق الأحكام الواردة فيه. فبالإضافة إلى التدابير التشريعية والقضائية هناك عدد من

(1) إحسان هندي، الحماية الجزائية للاتفاقيات الدولية والإنسانية في إطار التشريع والاجتهاد القضائي السوريين، ص 36.

(2) شريف عتلم، تجريم انتهاكات القانون الدولي الإنساني «منهج وموضوع التعديل التشريعي»، بحث منشور في: شريف عتلم: المحكمة الجنائية الدولية الموءمات الدستورية والتشريعية مشروع قانون نموذجي» (بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالقاهرة: مصر، د.ط، 2003م)،

ص 367، 368.

التدابير والإجراءات الفعالة في احترام القانون الدولي الإنساني، وعادة ما تُتخذ في أوقات السلم وأهم هذه التدابير⁽¹⁾:

(1) للتوسع في هذا الموضوع انظر: بطاهر بوجلal: آليات تنفيذ القانون الدولي الإنساني «التزامات الدول العربي ودور الجمعيات الوطنية»، مجلة الدراسات الدبلوماسية (معهد الدراسات الدبلوماسية: وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية، الرياض، العدد(21)، 1427هـ/2006م) .

1. التدابير الوقائية:

يفرض القانون الدولي الإنساني على الدول مجموعة من الإجراءات الوقائية التي تتخذ زمن السلم، ويوليها أهمية كبيرة لاحترام أحكامه ومبادئه وهي:

أ- نشر وتدريب نصوص المواثيق الدولية على أوسع نطاق ممكن بحيث تصبح معروفة، سواء بين صفوف القوات المسلحة أو على مستوى السكان بشكل عام، ويتم ذلك في وقت السلم كما في وقت الحرب⁽¹⁾، وهذا الالتزام بالنشر على النطاق العام هو التزام أساسي⁽²⁾.

ب- تدريب عاملين مؤهلين بغية تسهيل تطبيق القانون الدولي الإنساني، فقد ألزم البروتوكول الأول الإضافي في المادة السادسة الدول الموقعة عليه بأن تعمل على إعداد عاملين مؤهلين بغية تسهيل تطبيق الاتفاقيات والبروتوكول ويعتبر تشكيل وإعداد مثل هؤلاء من صميم الولاية الوطنية، وتضع اللجنة الدولية للصليب الأحمر رهن تصرف الأطراف السامية المتعاقدة قوائم بالأشخاص الذين أعدوا على النحو السابق، التي تكون قد وضعتها الأطراف السامية المتعاقدة وأبلغتها إلى اللجنة لهذا الغرض، وتكون حالات استخدام هؤلاء العاملين خارج الإقليم الوطني، في كل حالة على حدة، محل اتفاقات خاصة بين الأطراف المعنية.

ت- ترجمة نصوص المواثيق الدولية إلى اللغات الوطنية، إذا لم تكن هذه اللغات الوطنية من اللغات الرسمية للمواثيق المعنية⁽³⁾.

(1) تنص المادة (47) من اتفاقية جنيف الأولى لعام 1949م على أن: « تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تنشر نص هذه الاتفاقية على أوسع نطاق ممكن في بلدانها، في وقت السلم كما في وقت الحرب، وتتعهد بصفة خاصة بأن تدرج دراستها ضمن برامج التعليم العسكري، والمدني إذا أمكن، بحيث تصبح المبادئ التي تتضمنها معروفة لجميع السكان، وعلى الأخص للقوات المقاتلة المسلحة، وأفراد الخدمات الطبية والدينية». وتقابلها المواد: (48) من اتفاقية جنيف الثانية، و(127) من اتفاقية جنيف الثالثة، و(144) من اتفاقية جنيف الرابعة. كما نصت على هذا الإجراء المادة (1/83) من البروتوكول الأول الإضافي لعام 1977م.

(2) إيف سانجو: نحو إنفاذ القانون الدولي الإنساني، بحث منشور في «دراسات في القانون الدولي الإنساني»، إعداد نخبة من المتخصصين والخبراء (دار المستقبل العربي: بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالقاهرة، مصر، الطبعة الأولى، 2000م)، ص 509 وما بعدها.

(3) تنص المادة (48) من اتفاقية جنيف الأولى لعام 1949م على أن: «تتبادل الأطراف السامية المتعاقدة عن طريق مجلس الاتحاد السويسري، ومن خلال الدول الحامية أثناء الأعمال العدائية، التراجم الرسمية لهذه الاتفاقية، وكذلك القوانين واللوائح التي قد تعتمدها لكفالة تطبيقها». وتقابلها المواد (49) من اتفاقية جنيف الثانية، والمادة (128) من اتفاقية جنيف الثالثة، والمادة (145) من اتفاقية جنيف الرابعة. كما نصت على هذا الإجراء المادة (84) من البروتوكول الأول الإضافي لعام 1977م.

ث- إلمام الجهات المعنية بتطبيق القانون الدولي الإنساني، بقواعده وأحكامه⁽¹⁾، فقد نصت المادة (2/127) من اتفاقية جنيف الثالثة (1949م)

على أن: «تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تنشر نص هذه الاتفاقية على أوسع نطاق ممكن في بلدانها، في وقت السلم كما في وقت الحرب، وتعهد بصفة خاصة بأن تدرج دراستها ضمن برامج التعليم العسكري، والمدني إذا أمكن، بحيث تصبح المبادئ التي تتضمنها معروفة لمجموع قواتها المسلحة والسكان. ويتعين على السلطات العسكرية أو غيرها، التي تضطلع في وقت الحرب بمسؤوليات إزاء أسرى الحرب، أن تكون حائزة لنص الاتفاقية، وأن تلقن بصفة خاصة أحكامها»⁽²⁾.

ج- وجود مستشارين قانونيين في القوات المسلحة، حيث تنص المادة (82) من البروتوكول الأول الإضافي (1977م) على أن: «تعمل الأطراف السامية المتعاقدة دوماً، وتعمل أطراف النزاع أثناء النزاع المسلح على تأمين توفر المستشارين القانونيين، عند الاقتضاء، لتقديم المشورة للقادة العسكريين على المستوى المناسب، بشأن تطبيق الاتفاقيات وهذا البروتوكول وبشأن التعليمات المناسبة التي تُعطى للقوات المسلحة فيما يتعلق بهذا الموضوع».

ح- تدريس القانون الدولي الإنساني: تعتبر مسألة تعليم القانون الدولي الإنساني وشرحه والتدريب عليه من أهم العوامل الأساسية للتأثير في مواقف الدول ومواطنيها وسلوكياتهم من أجل ضمان احترام القانون الدولي الإنساني⁽³⁾، وتقع مسؤولية تدريس القانون الدولي الإنساني ونشر مبادئه على الدول، ويشاركها في ذلك اللجان الدولية المعنية بتطبيق القانون الدولي الإنساني وفي مقدمتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

2. تدابير إدارية:

وتتمثل في قيام الدول بعدد من الإجراءات منها:

أ. إنشاء الجمعيات الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، التي تُعد إحدى الآليات المهمة في تنفيذ القانون الدولي الإنساني استناداً إلى اعتبارها أجهزة معونة للسلطات العامة في بلدانها في الأمور الإنسانية، ولهذا تقوم

(1) تنص المادة (48) من اتفاقية جنيف الأولى لعام 1949م على أن: «تبادل الأطراف السامية المتعاقدة عن طريق مجلس الاتحاد السويسري، ومن خلال الدول الحامية أثناء الأعمال العدائية، التراجم الرسمية لهذه الاتفاقية، وكذلك القوانين واللوائح التي قد تعتمد لها لكافة تطبيقها». وتقابلها المواد (49) من اتفاقية جنيف الثانية، والمادة (128) من اتفاقية جنيف الثالثة، والمادة (145) من اتفاقية جنيف الرابعة. كما نصت على هذا الإجراء المادة (84) من البروتوكول الأول الإضافي لعام 1977م.

(2) ويقابلها نص المادة (144) من اتفاقية جنيف الرابعة، والمادة (2/83) من البروتوكول الأول الإضافي لعام 1977م.

(3) بظاهر بوجلال: آليات تنفيذ القانون الدولي الإنساني، مرجع سابق، ص 16.

هذه الجمعيات بدور مهم في التنفيذ استجابة لما جاء في الفقرة (2) من القرار (5) الصادر عن المؤتمر الدولي الخامس والعشرين للصليب الأحمر والهلال الأحمر عام 1986م، والتي تنص على: «دعوة الجمعيات الوطنية إلى مساعدة حكوماتها والتعاون معها في الوفاء بالتزاماتها في هذا الصدد»⁽¹⁾.

ب. إنشاء الجمعيات واللجان الوطنية للقانون الدولي الإنساني : وجه المؤتمر الدولي الخامس والعشرين للصليب الأحمر والهلال الأحمر عام 1986م، نداء إلى حكومات الدول للتأكيد على ضرورة اتخاذ التدابير الوطنية لتنفيذ القانون الدولي الإنساني ومن بينها تشكيل لجان وطنية للقانون الدولي الإنساني. ويقع على عاتق هذه اللجان، تقييم القانون الوطني في علاقته بالالتزامات المترتبة عن اتفاقيات القانون الدولي الإنساني، والمساهمة في تطوير هذه القوانين، وتقديم توصيات حول تنفيذ القانون الدولي الإنساني والعمل على ضمان تطبيقه داخل كل دولة، والقيام بتشجيع ونشر القانون الدولي الإنساني وتعميمه على كافة شرائح المجتمع.

3. تدابير حماية:

وتتمثل في اتخاذ إجراءات حمائية تتعلق بالإشارات والأعيان المحمية في القانون الدولي الإنساني، كما هو الحال في الحرص على احترام الشارات المحمية، كشارة الصليب الأحمر، وشارة الهلال الأحمر، والعلامات المميزة لحماية الأعيان الثقافية، والحرص على تعيين مواضع المواقع والآثار التذكارية تعييناً دقيقاً بالعلاقات المخصصة لذلك⁽²⁾.

وتجدر الإشارة إلى أن بعض التدابير السابقة تستلزم القيام باعتماد، أو تعديل تشريع أو لائحة أو نظام، في حين يتطلب البعض الآخر برامج تعليمية، أو تعيين أو تأهيل موظفين وإعداد بطاقات هوية وغيرها من المستندات والوثائق مع إقامة بُنى هيكلية أو وحدات خاصة، وإدخال إجراءات للتخطيط الإداري.

يتضح مما سبق أن احترام وكفالة احترام القانون الدولي الإنساني، يقتضي القيام بتدابير وإجراءات متنوعة، ومعظمها إجراءات وقائية وتعليمية، ولا بد من اتخاذها في زمن السلم لتسهم في نشر ثقافة القانون الدولي الإنساني، والتعريف به وبأحكامه، وكيفية تطبيقها، وكلما كانت هذه الإجراءات متوفرة كلما أدت إلى ضمان

(1) محمد حمد العسبلي، دور الجمعيات الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر في تنفيذ القانون الدولي الإنساني، منشور في «القانون الدولي الإنساني - دليل للتطبيق على الصعيد الوطني»، إعداد نخبة من المتخصصين والخبراء، (اللجنة الدولية للصليب الأحمر: القاهرة، مصر، الطبعة الثالثة، 2006م)، ص 347.

(2) انظر: ماريا تيريزا دوتلي: التدابير الوطنية اللازمة للبدء في تنفيذ القانون الدولي الإنساني، بحث منشور في «دراسات في القانون الدولي الإنساني»، إعداد نخبة من المتخصصين والخبراء (دار المستقبل العربي: بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالقاهرة، مصر، الطبعة الأولى، 2000م)، ص 543 وما بعدها.

احترام أكثر للقانون الدولي الإنساني، وفي حال وقوع أي انتهاك لهذه القواعد عندها تتدخل النصوص الجنائية لمحاسبة وعقاب مرتكبيها.